

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»
("Disney")

Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12
И

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КОРПОРАЦИЯ
«ГЛОРИЯ ДЖИНС» ("Лицензиат")

Россия, 344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184

ДАТА ПОДПИСАНИЯ:

2 апреля 2021

SCHEDULE TO LICENSE AGREEMENT BETWEEN

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED
LIABILITY COMPANY ("Disney")

11-12 / F, Novinsky Boulevard 8, Moscow, 121099, Russia

and

GLORIA JEANS CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY ("Licensee")

184 Prospekt Stachki, Rostov-on-Don, 344090, Russia

DATED:

2 of April 2021

Номер Лицензионного соглашения: 2133-2100590352

License Agreement Number: 2133-2100590352

Настоящее приложение №1 согласовано между Disney и Лицензиатом в отношении указанных ниже Лицензированных продуктов и Объектов собственности ("Приложение"). В настоящее Приложение включаются путем отсылки (как если бы они были полностью приведены в нем) (i) Дополнения и (ii) Стандартные условия (в том числе Справочный пакет). Приложение, Дополнения и Стандартные условия в совокупности представляют собой лицензионное соглашение ("Лицензионное соглашение") между Сторонами. В случае любого противоречия между Приложением и Стандартными условиями условия Приложения будут иметь преимущественную силу. Все написанные с заглавной буквы термины определены в Стандартных условиях или в Приложении. Для удобства Стороны имеют право, но не обязаны называть Лицензионное соглашение, используя приведенное выше Сокращенное название (при наличии такового). Стороны договариваются о нижеследующем:

A. **Срок действия:** начинается 1 апреля 2021 года («Дата вступления в силу») и заканчивается в последний день указанного ниже последнего Периода продаж, если иное не указано в настоящем Лицензионном соглашении.

Период продаж 1: 1 апреля 2021 г. – 31 марта 2022 г.

Период продаж 2: 1 апреля 2022 г. – 31 марта 2023 г.

Период распродажи остатков нераспроданной продукции: 3 месяца (если будет предоставлен).

B. **Территория:** Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

C. **Объекты собственности, включенные в Лицензированный материал** (см. "Дополнение об уведомлениях в отношении интеллектуальной собственности и специальных положениях" к настоящему Приложению):

This schedule No. 1 is agreed to by Disney and Licensee regarding the Licensed Products and Properties identified below ("Schedule"). Incorporated by reference as though set forth in full are (i) the Attachments and (ii) the Standard Terms and Conditions (including the Reference Packet). The Schedule, the Attachments and the Standard Terms and Conditions together constitute a license agreement ("License Agreement") between the Parties. In the event of any conflict between the Schedule and the Standard Terms and Conditions, the terms of the Schedule shall prevail. All capitalized terms are defined in the Standard Terms and Conditions or in the Schedule. For convenience, the Parties may, but are not required to, refer to the License Agreement by the Short Title referenced above, if any. The Parties agree as follows:

A. **Term:** Begins on 1 April 2021 ("the Effective Date") and ends on the last day of the latest Sales Period below unless otherwise is provided by the License Agreement.

Sales Period 1: 1 April 2021 – 31 March 2022

Sales Period 1: 1 April 2022 – 31 March 2023

Sell-Off Period: 3 months (if granted)

B. **Territory:** Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

C. **Properties included in Licensed Material** (see "Intellectual Property Notices and Special Provisions Attachment" to the Schedule):

Персонажи из следующих художественных и мультипликационных фильмов:

«101 ДАЛМАТИНЕЦ» студии Disney, «АЛАДИН» студии Disney, «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» студии Walt Disney, «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ» студии Walt Disney, «БЭМБИ» студии Walt Disney, «ТАЧКИ 3» производства DISNEY•PIXAR, «ЗОЛУШКА» студии Disney, «ДАМБО» студии Walt Disney, «В ПОИСКАХ ДОРИ», «В ПОИСКАХ НЕМО», «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» студии Disney, «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» студии Disney, «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» студии Walt Disney, «ЛЕДИ И БРОДЯГА» студии Walt Disney, «КОРОЛЬ ЛЕВ» студии Disney, «РУСАЛОЧКА» студии Disney, «МОАНА» студии Disney, «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» производства Disney/Pixar, «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» производства Disney•Pixar, «ПИНОККИО» студии Walt Disney, «SOUL» производства Disney/Pixar, «Пароходик Вилли» студии Walt Disney, «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» производства Disney/Pixar, «ВВЕРХ» производства Disney/Pixar, «БАЛЛ-И» производства Disney/Pixar, «РАЛЬФ» производства Disney, «RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT RALPH 2» производства Disney, «ЗВЕРОПОЛИС» производства Disney, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи мультипликационного SVOD сериала «**MONSTERS AT WORK**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из художественного фильма **CRUELLA**, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

DISNEY ANIMAL FRIENDS, включающие персонажей из следующих отдельных объектов собственности Disney: «101 ДАЛМАТИНЕЦ» производства Walt Disney, «БЭМБИ» производства Walt Disney, «ДАМБО» производства Walt Disney, «ЛЕДИ И БРОДЯГА» производства Walt Disney, «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ» производства Walt Disney, «ЛИС И ОХОТНИЧИЙ ПЕС» производства Walt Disney, «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» производства Walt Disney, «КОРОЛЬ-ЛЕВ» производства Walt Disney, при том условии, что стиль соответствует требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи и фирменные элементы из фирменного портфолио **Disney/Pixar Collection** и руководства по стилю и разработке

Characters from the following Motion Pictures:

DISNEY 101 DALMATIANS, DISNEY ALADDIN, WALT DISNEY ALICE IN WONDERLAND, WALT DISNEY THE ARISTOCATS, WALT DISNEY BAMBI, DISNEY•PIXAR CARS 3, WALT DISNEY CINDERELLA, WALT DISNEY DUMBO, FINDING DORY, FINDING NEMO, DISNEY FROZEN, DISNEY FROZEN 2, WALT DISNEY THE JUNGLE BOOK, WALT DISNEY LADY AND THE TRAMP, DISNEY THE LION KING, DISNEY THE LITTLE MERMAID, DISNEY MOANA, DISNEY/PIXAR MONSTERS INC., DISNEY•PIXAR MONSTERS UNIVERSITY, WALT DISNEY PINOCCHIO, DISNEY/PIXAR SOUL, WALT DISNEY STEAMBOAT WILLIE, DISNEY/PIXAR TOY STORY 4, DISNEY/PIXAR UP, DISNEY/PIXAR W.A.L.L•E, DISNEY WRECK-IT RALPH, DISNEY RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT RALPH 2, DISNEY ZOOTOPIA, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

Characters from the animated SVOD series **MONSTERS AT WORK**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action motion picture **CRUELLA**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

DISNEY ANIMAL FRIENDS: comprised of characters designated by Disney from the following individual Properties: **WALT DISNEY'S 101 DALMATIANS, WALT DISNEY'S BAMBI, WALT DISNEY'S DUMBO, WALT DISNEY'S LADY AND THE TRAMP, WALT DISNEY'S THE ARISTOCATS, WALT DISNEY'S THE FOX AND THE HOUND, WALT DISNEY'S THE JUNGLE BOOK and DISNEY'S THE LION KING**, all in the style as designed by Disney in a Style Guide or otherwise.

Characters and branding elements from the **Disney/Pixar Collection** Branding Portfolio and the Disney/Pixar

продукта Disney/Pixar Collection из одного (1) или более фильмов Disney/Pixar: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА» производства Disney/Pixar, «В ПОИСКАХ НЕМО» производства Disney/Pixar, «СУПЕРСЕМЕЙКА» производства Disney/Pixar, «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» производства Disney/Pixar, «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» производства Disney•Pixar, «РАТАТУЙ» производства Disney/Pixar, «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» производства Disney, «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 2» производства DISNEY/PIXAR, «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 3» производства Disney•Pixar, «ВВЕРХ» производства Disney•Pixar, «ВАЛЛ-И» производства Disney•Pixar (далее “Disney•Pixar Collection”), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи Disney из серии «ПРИНЦЕССЫ» и фильмов, на которых они основаны (а именно: «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Храбрая сердцем», «Золушка», «Русалочка», «Мulan», «Покахонтас», «Принцесса и лягушка», «Спящая красавица», «Белоснежка и семь гномов», «Запутанная история»), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из серии «ФЕИ»: например, Динь-Динь, Бесс, Фира, Лили, Прилла, Видия, Рени и Бек, но только те персонажи, изображения таких персонажей и сопровождающие их элементы дизайна, которые указаны Disney. Любое использование имени «Динь-Динь (Tinker Bell)» должно сопровождаться изображением персонажа.

Персонажи из мультипликационного сериала под рабочим названием «THE LION GUARD», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи телевизионного мультипликационного сериала «MUPPET BABIES», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из серии «PRESCHOOL/DISNEY JR. MICKEY & FRIENDS», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые

Collection product development style guide relating to one (1) or more of the following Disney/Pixar films: DISNEY/PIXAR A BUG’S LIFE, DISNEY/PIXAR FINDING NEMO, DISNEY/PIXAR THE INCREDIBLES, DISNEY/PIXAR MONSTERS, INC., DISNEY•PIXAR MONSTERS UNIVERSITY, DISNEY/PIXAR RATATOUILLE, DISNEY TOY STORY, DISNEY/PIXAR TOY STORY 2, DISNEY•PIXAR TOY STORY 3, DISNEY•PIXAR UP, and DISNEY•PIXAR WALL•E (the “Disney•Pixar Collection”), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements as may be designated by Disney.

Characters from the **DISNEY PRINCESS** franchise and the underlying films (i.e., Aladdin, Beauty and the Beast, Brave, Cinderella, The Little Mermaid, Mulan, Pocahontas, The Princess and the Frog, Sleeping Beauty, Snow White and the Seven Dwarfs and Tangled), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

DISNEY FAIRIES characters: e.g., TINKER BELL, BESS, FIRA, LILY, PRILLA, VIDIA, RANI and BECK, but only such characters and such depictions of such characters, and accompanying Design Elements, as may be designated by Disney. All use of the name “Tinker Bell” must appear with character art.

Characters from the animated television series tentatively entitled **THE LION GUARD**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series **MUPPET BABIES**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the **PRESCHOOL/DISNEY JR. MICKEY & FRIENDS** franchise, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork,

соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи телевизионного сериала под названием **«СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ»**, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

«СТАНДАРТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ DISNEY»: т.е. МИККИ МАУС, СЕМЬЯ МИККИ МАУС, МИННИ МАУС, УТЕНОК ДОНАЛЬД, УТИНАЯ СЕМЬЯ, ДЕЙЗИ, ПЛУТО и ГУФИ, а также второстепенные Стандартные персонажи (т.е. братья Гавс, одноногий Пит, Кларабель, Гораций Хорсколлар, дядя Скрудж, Хьюи, Дьюи и Луи, Людвиг фон Дрейк, Чип и Дейл, Три поросенка), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из **«ИСТОРИИ ИГРУШЕК»** производства Disney (например, BUZZ LIGHTYEAR, WOODY, HAMM, REX, BO PEEP, LITTLE GREEN MEN (aliens), GREEN ARMY MEN, SID AND HIS MUTANT TOYS, MR. SPELL, RC CAR и ROCKY GIBALTAR), **«ИСТОРИИ ИГРУШЕК 2»** производства Disney/Pixar (например, JESSIE, BULLSEYE, PROSPECTOR, WHEEZY, ZURG, и AL, а также определенные персонажи из вышеупомянутого анимационного художественного фильма **«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»** (например, BUZZ LIGHTYEAR)), персонажи из **«ИСТОРИИ ИГРУШЕК 3»**, а также персонажи из анимационных художественных короткометражных фильмов **«TOY STORY TOONS»** производства Disney•Pixar, **«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК И УЖАСОВ»** и **«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, ЗАБЫТАЯ ВРЕМЕНЕМ»**, но только те персонажи, изображения таких персонажей и сопровождающие их художественная графика, дизайны и (или) другие элементы, которые указаны Disney в руководстве по стилю оформления или иным образом.

Персонажи телевизионного мультипликационного сериала **«T.O.T.S. (TINY ONES TRANSPORT SERVICE)»**, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Название марки, логотип и стиливое оформление **DISNEY TSUM TSUM** могут использоваться только вместе с персонажами, указанными в разделе «Лицензированный материал» в соответствии с требованиями Disney и лицензированными отдельно данным Соглашением, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также

designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the television series **SOFIA THE FIRST**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

Characters from the **DISNEY STANDARD CHARACTERS** franchise (i.e., MICKEY MOUSE, MICKEY MOUSE FAMILY MINNIE MOUSE, DONALD DUCK, DONALD DUCK FAMILY, DAISY DUCK, PLUTO and GOOFY) and related secondary characters (i.e., Beagle Boys, Peg Leg Pete, Clarabelle Cow, Horace Horsecollar, Uncle Scrooge, Huey, Dewey, Louie, Ludwig Von Drake, Chip ‘n Dale, Three Little Pigs and Big Bad Wolf), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

Characters from the animated motion pictures **DISNEY TOY STORY** (e.g., BUZZ LIGHTYEAR, WOODY, HAMM, REX, BO PEEP, LITTLE GREEN MEN (aliens), GREEN ARMY MEN, SID AND HIS MUTANT TOYS, MR. SPELL, RC CAR and ROCKY GIBALTAR), **DISNEY/PIXAR TOY STORY 2** (e.g., JESSIE, BULLSEYE, PROSPECTOR, WHEEZY, ZURG, and AL, and certain of the above-mentioned characters from **TOY STORY** (i.e., BUZZ LIGHTYEAR)), and **DISNEY•PIXAR TOY STORY 3**, and the animated motion picture short form content **DISNEY•PIXAR TOY STORY TOONS**, **TOY STORY OF TERROR**, and **TOY STORY THAT TIME FORGOT**, but only depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series **T.O.T.S. (TINY ONES TRANSPORT SERVICE)**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

The **DISNEY TSUM TSUM** brand name, logo and art style for use in connection only with characters from Properties as may be designated by Disney and licensed separately hereunder, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other

сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи серии «**ЗЛОДЕИ DISNEY**» (например, **CRUELLA DE VIL** из «101 Далматинец» студии Walt Disney, **QUEEN OF HEARTS** из «Алиса в стране Чудес» студии Walt Disney, **CAPTAIN HOOK** из «Питер Пэн» студии Walt Disney, **EVIL QUEEN/WITCH** из «Белоснежка и семь гномов» студии Walt Disney, **SI** и **AM** из «Леди и Бродяга» студии Walt Disney, **MALEFICENT** из «Спящая красавица» студии Walt Disney, **URSULA** из «Русалочка» студии Disney, **DR. FACILIER** из «Принцесса и лягушка», **MOTHER GOTHEL** из «Запутанная история»), но только те персонажи, изображения таких персонажей и сопровождающие их художественная графика, дизайны и (или) другие элементы, которые указаны Disney в руководстве по стилю оформления или иным образом.

Персонажи из серии «**ВИННИ**» (т.е. Винни, Кристофер Робин, Хрюник, Кролик, Ушастик, Тигруля, Сова, Суслик, Кенга и Ру), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ из серии «**ВИННИ**» (т.е. персонажи из произведений А.А. Милна "Winnie The Pooh", "The House At Pooh Corner", "When We Were Very Young" and "Now We Are Six" в стиле иллюстраций Э.Х. Шепарда), но только изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из серии «**МАППЕТЫ**»: т.е. **Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear, Animal, Camilla, Gonzo, Swedish Chef, Sam the Eagle, Rowlf, Dr. Bunsen Honeydew, Beaker, Statler** и **Waldorf**, при том условии, что персонажи, изображения таких персонажей и сопровождающие их художественная графика, дизайны и (или) другие элементы должны соответствовать тем, которые указаны Disney в руководстве по стилю оформления или иным образом.

Персонажи из мультипликационного сериала под рабочим названием «**GRAVITY FALLS**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи телевизионного мультипликационного сериала «**Звездная принцесса и силы зла**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их

elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

DISNEY VILLAINS characters (i.e., **CRUELLA DE VIL** from the Walt Disney 101 Dalmatians, **QUEEN OF HEARTS** from Walt Disney Alice in Wonderland, **CAPTAIN HOOK** from Walt Disney Peter Pan, **EVIL QUEEN/WITCH** from Walt Disney Snow White and the Seven Dwarfs, **SI** and **AM** from Walt Disney Lady and the Tramp, **MALEFICENT** from Walt Disney Sleeping Beauty, **URSULA** from Disney The Little Mermaid, **DR. FACILIER** from The Princess and the Frog, **MOTHER GOTHEL** from Tangled), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

Characters from the **WINNIE THE POOH** franchise (i.e., **WINNIE THE POOH, CHRISTOPHER ROBIN, PIGLET, RABBIT, EYORE, TIGGER, OWL, GOPHER, KANGA** and **ROO**), but only depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

CLASSIC POOH characters (i.e., characters from the stories by the late A.A. Milne entitled "Winnie the Pooh," "The House at Pooh Corner," "When We Were Very Young," and "Now We Are Six" as drawn by the late E.H. Shepard for the purpose of illustrating the stories), but only depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide or otherwise.

Characters from the **MUPPETS** franchise (i.e., **KERMIT THE FROG, MISS PIGGY, FOZZIE BEAR, ANIMAL, CAMILLA, GONZO, SWEDISH CHEF, SAM THE EAGLE, ROWLF, DR. BUNSEN HONEYDEW, BEAKER, STATLER** and **WALDORF**), but only depictions of such characters and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a style guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series tentatively entitled **GRAVITY FALLS**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series **STAR VS. THE FORCES OF EVIL**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork,

художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из серии «**PRESCHOOL/DISNEY JR. MINNIE & FRIENDS**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи телевизионного мультипликационного сериала «**ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ**» (**Телесериал**), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из анимационного телевизионного сериала под рабочим названием «**ГОРОД ГЕРОЕВ**»: **телевизионный сериал производства Disney**, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из анимационных художественных фильмов «**ТАЧКИ**» и «**ТАЧКИ 2**» и короткометражных анимационных художественных фильмов «**МУЛЬТАЧКИ**» производства Disney•Pixar (Лицензированный материал(ы) «**ТАЧКИ**»), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

СТАНДАРТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ DISNEY: второстепенные Стандартные персонажи (т.е. **Чип и Дейл**), но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи интерактивной видео-игры **DISNEY CROSSY ROAD**, при том условии, что персонажи, изображения таких персонажей и сопровождающие их художественная графика, дизайны и (или) другие элементы должны соответствовать тем, которые указаны Disney в руководстве по стилю оформления или иным образом.

designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise

Characters from the **PRESCHOOL/DISNEY JR. MINNIE & FRIENDS** franchise, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series tentatively entitled **TANGLED (TV series)**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series tentatively entitled **Big Hero 6: THE SERIES**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated motion pictures **CARS** and **CARS 2**, and the animated motion picture shorts released as **CARS TOONS** (the “**CARS** Property(ies)”), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the **DISNEY STANDARD CHARACTERS** franchise (i.e. **CHIP 'N' DALE**), but only such characters and depictions of such characters, and accompanying designs, artwork and other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the interactive video game **DISNEY CROSSY ROAD**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

D. Категории продукции и Лицензированные D. Product Categories and Licensed Products:
продукты:

Категории Продукции	Наименование Продукции
Школьные ранцы/рюкзак	Не ортопедические
Спортивная обувь для мальчиков	Спортивная обувь для мальчиков
Походная обувь для мальчиков	Походная обувь для мальчиков
Ботинки/сапоги для мальчиков	Ботинки/сапоги для мальчиков
Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков	Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков
Повседневная обувь для мальчиков	Повседневная обувь для мальчиков
Босоножки для мальчиков	Босоножки для мальчиков
Спортивные босоножки для мальчиков	Спортивные босоножки для мальчиков
Тапочки для мальчиков	Тапочки для мальчиков (Обувь пляжная)
Спортивная обувь для девочек	Спортивная обувь для девочек
Походная обувь для девочек	Походная обувь для девочек
Ботинки/сапоги для девочек	Ботинки/сапоги для девочек
Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для девочек	Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для девочек
Повседневная обувь для девочек	Повседневная обувь для девочек
Босоножки для девочек	Босоножки для девочек
Спортивные босоножки для девочек	Спортивные босоножки для девочек
Тапочки для девочек	Тапочки для девочек (Обувь пляжная)
Прочая обувь для младенцев	Прочая обувь для младенцев
Мужская обувь - спортивная	Мужская обувь - спортивная
Мужская обувь - походная	Мужская обувь - походная
Мужские ботинки - прочие	Мужские ботинки - прочие
Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь	Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь
Мужские босоножки - спортивные	Мужские босоножки - спортивные
Тапочки - мужские	Тапочки - мужские (Обувь пляжная)
Спортивная обувь для малышей	Спортивная обувь для малышей
Походная обувь для малышей	Походная обувь для малышей
Прочие ботинки для малышей	Прочие ботинки для малышей
Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для малышей	Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для малышей
Прочие босоножки для малышей	Прочие босоножки для малышей
Спортивные босоножки для малышей	Спортивные босоножки для малышей
Тапочки для малышей	Тапочки для малышей
Женская обувь - спортивная	Женская обувь - спортивная
Женская обувь - походная	Женская обувь - походная
Женская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь	Женская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь
Женские босоножки - прочие	Женские босоножки - прочие
Женские босоножки - спортивные	Женские босоножки - спортивные
Тапочки - женские	Тапочки - женские (Обувь пляжная)
Пляжные костюмы - для мальчиков	Пляжные костюмы - для мальчиков
Костюмы для бега - для мальчиков	Костюмы для бега - для мальчиков
Плавательные костюмы - для мальчиков	Плавательные костюмы - для мальчиков
Пижама / Спальная одежда - для мальчиков	Пижама / Спальная одежда - для мальчиков
Брюки - трикотажные - для мальчиков	Брюки - трикотажные - для мальчиков
Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда	Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для мальчиков	Шорты - трикотажные - для мальчиков
Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков	Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков, Фуфайка

Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков	Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков
Пляжные костюмы - для девочек	Пляжные костюмы - для девочек
Плавательные костюмы - для девочек	Плавательные костюмы - для девочек (Костюм купальный, Купальные плавки)
Пижама / Спальная одежда - для девочек	Пижама / Спальная одежда - для девочек
Платья - для девочек	Платья - для девочек
Трикотажные майки - для девочек	Трикотажные майки - для девочек
Верхняя одежда - для девочек	Верхняя одежда - для девочек
Брюки - трикотажные - для девочек	Брюки - трикотажные - для девочек
Комплекты - для девочек - Спортивная одежда	Комплекты - для девочек - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для девочек	Шорты - трикотажные - для девочек
Юбки - для девочек	Юбки - для девочек
Свитера - для девочек	Свитера - для девочек
Футболки - с длинными рукавами - для девочек	Футболки - с длинными рукавами - для девочек
Футболки - с короткими рукавами - для девочек	Футболки - с короткими рукавами - для девочек
Майки - трикотажные - для девочек	Майки - трикотажные - для девочек
Комплекты - детские- Спортивная одежда	Комплекты - детские- Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - детские	Шорты - трикотажные - детские
Юбки - детские	Юбки - детские
Свитера - детские	Свитера - детские
Футболки - с длинными рукавами - для младенцев	Футболки - с длинными рукавами - для младенцев
Футболки - с короткими рукавами - для младенцев	Футболки - с короткими рукавами - для младенцев
Майки - вязаные - детские	Майки - вязаные - детские
Пляжные костюмы - для девочек	Пляжные костюмы - для девочек
Костюм для гольфа - для девочек	Костюм для гольфа - для девочек
Плавательные костюмы - для девочек	Плавательные костюмы - для девочек
Пижама / Спальная одежда - для девочек	Пижама / Спальная одежда - для девочек
Платья- для девочек	Платья- для девочек
Трикотажные майки - для девочек	Трикотажные майки - для девочек
Верхняя одежда - для девочек	Верхняя одежда - для девочек
Комбинезоны - для девочек	Комбинезоны - для девочек
Брюки - трикотажные - для девочек	Брюки - трикотажные - для девочек , Брюки (Легинсы)
Комплекты - для девочек - Спортивная одежда	Комплекты - для девочек - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для девочек	Шорты - трикотажные - для девочек
Юбки - для девочек	Юбки - для девочек
Свитера - для девочек	Свитера - для девочек
Футболки - с длинными рукавами - для девочек	Футболки - с длинными рукавами - для девочек, Фуфайка
Футболки - с короткими рукавами - для девочек	Футболки - с короткими рукавами - для девочек
Майки - трикотажные - для девочек	Майки - трикотажные - для девочек
Шорты - трикотажные - для мальчиков-подростков	Шорты - трикотажные - для мальчиков-подростков
Пляжные костюмы - женские	Пляжные костюмы - женские
Плавательные костюмы - женские	Плавательные костюмы - женские (Костюм купальный, Купальные плавки)
Одежда для сна	Одежда для сна
Одежда для сна - женская	Одежда для сна - женская
Пижама / Спальная одежда - женские	Пижама / Спальная одежда - женские
Халаты - женские	Халаты - женские
Платья - женские - Спортивная одежда	Платья - женские - Спортивная одежда
Трикотажные майки - женские	Трикотажные майки - женские
Верхняя одежда - женская	Верхняя одежда - женская
Брюки - трикотажные - женские	Брюки - трикотажные - женские , Брюки (Легинсы)
Комплекты - женские - Спортивная одежда	Комплекты - женские - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - женские	Шорты - трикотажные - женские
Юбки - женские	Юбки - женские
Свитера - женские	Свитера - женские

Одежда для сна - для девочек-подростков	Одежда для сна - для девочек-подростков
Пижама / Спальная одежда - для девочек-подростков	Пижама / Спальная одежда - для девочек-подростков
Платья - для девочек-подростков	Платья - для девочек-подростков
Трикотажные майки - для девочек-подростков	Трикотажные майки - для девочек-подростков
Верхняя одежда - для девочек-подростков	Верхняя одежда - для девочек-подростков
Комбинезоны - для девочек-подростков	Комбинезоны - для девочек-подростков
Брюки - трикотажные - для девочек-подростков	Брюки - трикотажные - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда	Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для девочек-подростков	Шорты - трикотажные - для девочек-подростков
Юбки - для девочек-подростков	Юбки - для девочек-подростков
Свитера - для девочек-подростков	Свитера - для девочек-подростков
Лампы - Освещение	Лампы - Освещение
Наушники	Наушники
Пляжные костюмы - для малышей	Пляжные костюмы - для малышей
Плавательные костюмы - для малышей	Плавательные костюмы - для малышей
Одежда для новорожденных - подарочный набор - для малышей	Одежда для новорожденных - подарочный набор - для малышей
Одежда для новорожденных - свободная - для малышей	Одежда для новорожденных - свободная - для малышей
Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей	Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей
Пижама / Спальная одежда - для малышей	Пижама / Спальная одежда - для малышей
Платья- для малышей	Платья- для малышей
Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей	Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей
Брюки - трикотажные - для малышей	Брюки - трикотажные - для малышей
Комплекты - для малышей - Спортивная одежда	Комплекты - для малышей - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для малышей	Шорты - трикотажные - для малышей
Юбки - для малышей	Юбки - для малышей
Свитера - для малышей	Свитера - для малышей
Футболки - с длинными рукавами - для малышей	Футболки - с длинными рукавами - для малышей
Футболки - с короткими рукавами - для малышей	Футболки - с короткими рукавами - для малышей
Майки - трикотажные - для малышей	Майки - трикотажные - для малышей
Разные чулочные изделия	Леггинсы, колготки
Закладки для книг	Закладки для книг
Ластик	Ластик
Геометрические принадлежности	Геометрические принадлежности
Пеналы для карандашей и ручек	Пеналы для карандашей и ручек
Карандаши	Карандаши
Ручки	Ручки
Ежедневники / Органайзеры	Ежедневники / Органайзеры
Письменные наборы	Письменные наборы
Цветные карандаши	Цветные карандаши
Цветные фломастеры	Цветные фломастеры
Базовые наклейки	Базовые наклейки
Наклейки и аксессуары	Наклейки, стикеры
Графины / Кувшины / Бутылки	Графины / Кувшины / Бутылки
Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)	Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)
Сумочки	Сумочки
Прочие сумки	Прочие сумки , Сумка для сменной обуви
Другие дорожные сумки (косметички, спортивные, дорожные, багажные ярлыки)	Другие дорожные сумки (косметички, спортивные, дорожные, багажные ярлыки)
Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)	Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)
Спортивные сумки	Спортивные сумки
Кепки	Кепки, Кепи
Теплые головные уборы	Теплые головные уборы

Модные головные уборы	Модные головные уборы
Перчатки и шарфы	Перчатки и шарфы
Шапки	Шапки
Ободки/напульсники/наушники	Ободки/напульсники/наушники
Носки для взрослых - в упаковке	Носки для взрослых - в упаковке, Набор носков
Носки для взрослых	Носки для взрослых
Детские носки - в упаковке	Детские носки - в упаковке, Набор носков
Детские носки	Детские носки
Прочая бижутерия	Прочая бижутерия, Набор (ожерелье, браслет), Набор колец
Ремни и подтяжки	Ремни и подтяжки
Аксессуары для холодной погоды	Аксессуары для холодной погоды
Аксессуары для волос	Аксессуары для волос (Набор зажимов для волос, ободок)
Брелоки	Брелоки
Галстуки/бабочки	Галстуки/бабочки
Прочие аксессуары	Прочие аксессуары
Зонты, непромокаемые накидки	Зонты, непромокаемые накидки
Часы наручные - аналоговые	Часы наручные - аналоговые
Часы наручные - цифровые	Часы наручные - цифровые
Солнцезащитные очки	Солнцезащитные очки
Пляжные костюмы - детские	Пляжные костюмы - детские
Плавательные костюмы - детские	Плавательные костюмы - детские (Костюм купальный, Купальные плавки)
Одежда для новорожденных - подарочный набор - детская	Одежда для новорожденных - подарочный набор - детская
Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская	Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская
Одежда для новорожденных - в упаковке - детская	Одежда для новорожденных - в упаковке - детская
Пижама / Спальная одежда - детские	Пижама / Спальная одежда - детские
Платья - детские	Платья - детские
Верхняя одежда - детская	Верхняя одежда - детская
Брюки - трикотажные - детские	Брюки - трикотажные - детские , Брюки (Легинсы)
Трусы-боксеры - для мальчиков	Трусы-боксеры - для мальчиков
Трусы-плавки - для мальчиков	Трусы-плавки - для мальчиков
Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков	Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков
Комплекты - для мальчиков - Нижнее белье	Комплекты - для мальчиков - Нижнее белье
Трусы-боксеры - для девочек	Трусы-боксеры - для девочек
Бюстгальтеры - для девочек	Бюстгальтеры - для девочек
Домашние кофты - для девочек	Домашние кофты - для девочек
Трусы - для девочек	Трусы - для девочек
Трусы - в упаковке - для девочек	Трусы - в упаковке - для девочек
Комплекты - для девочек - Нижнее белье	Комплекты - для девочек - Нижнее белье
Комбинации - для девочек	Комбинации - для девочек
Трусы-боксеры - детские	Трусы-боксеры - детские
Домашние кофты - для младенцев	Домашние кофты - для младенцев
Трусы / Трусы-плавки - детские	Трусы / Трусы-плавки - детские
Комплекты - детские - Нижнее белье	Комплекты - детские - Нижнее белье
Утепленная одежда - детская	Утепленная одежда - детская
Трусы-боксеры - для девочек-подростков	Трусы-боксеры - для девочек-подростков
Бюстгальтеры - для девочек-подростков	Бюстгальтеры - для девочек-подростков
Домашние кофты - для девочек-подростков	Домашние кофты - для девочек-подростков
Трусы - в упаковке - для девочек-подростков	Трусы - в упаковке - для девочек-подростков
Трусы - для девочек-подростков	Трусы - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье
Комбинации - для девочек-подростков	Комбинации - для девочек-подростков
Утепленная одежда - для девочек-подростков	Утепленная одежда - для девочек-подростков
Трусы-боксеры - для малышек	Трусы-боксеры - для малышек

Трусы - в упаковке - для малышей	Трусы - в упаковке - для малышей
Трусы / Трусы-плавки - для малышей	Трусы / Трусы-плавки - для малышей
Комплекты - для малышей - Нижнее белье	Комплекты - для малышей - Нижнее белье
Утепленная одежда - для малышей	Утепленная одежда - для малышей
Трусы-боксеры - для девочек	Трусы-боксеры - для девочек
Бюстгальтеры - для девочек	Бюстгальтеры - для девочек
Трусы-плавки - для девочек	Трусы-плавки - для девочек
Домашние кофты - для девочек	Домашние кофты - для девочек
Трусы - в упаковке - для девочек	Трусы - в упаковке - для девочек
Трусы - для девочек	Трусы - для девочек
Комплекты - для девочек - Нижнее белье	Комплекты - для девочек - Нижнее белье
Комбинации - для девочек	Комбинации - для девочек
Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков	Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков
Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков-подростков	Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков-подростков
Трусы-плавки - для мальчиков-подростков	Трусы-плавки - для мальчиков-подростков
Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье
Трусы-боксеры - женские	Трусы-боксеры - женские
Бюстгальтеры - женские	Бюстгальтеры - женские
Домашние кофты - женские	Домашние кофты - женские
Трусы - в упаковке - женские	Трусы - в упаковке - женские
Женские трусы	Женские трусы
Комплекты женского нижнего белья	Комплекты женского нижнего белья
Женские комбинации	Женские комбинации
Трусы-боксеры - юноши/мужчины	Трусы-боксеры - юноши/мужчины
Трусы-плавки - юноши/мужчины	Трусы-плавки - юноши/мужчины
Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье	Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье
Утепленная одежда - юноши/мужчины	Утепленная одежда - юноши/мужчины

Product Categories	Product Description
BTS Backpacks	Not orthopedic
Boys-Athletic	Boys-Athletic
Boys-Boots-Hiking	Boys-Boots-Hiking
Boys-Boots-Other	Boys-Boots-Other
Boys-Boots-Weather	Boys-Boots-Weather
Boys-Casual	Boys-Casual
Boys-Sandal-Other	Boys-Sandal-Other
Boys-Sandal-Sport	Boys-Sandal-Sport
Boys-Slippers	Boys-Slippers (Beach footwear)
Girls-Athletic	Girls-Athletic
Girls-Boots-Hiking	Girls-Boots-Hiking
Girls-Boots-Other	Girls-Boots-Other
Girls-Boots-Weather	Girls-Boots-Weather
Girls-Casual	Girls-Casual
Girls-Sandal-Other	Girls-Sandal-Other
Girls-Sandal-Sport	Girls-Sandal-Sport
Girls-Slippers	Girls-Slippers (Beach footwear)
Infant-Other	Infant-Other
Men-Athletic	Men-Athletic
Men-Boots-Hiking	Men-Boots-Hiking
Men-Boots-Other	Men-Boots-Other

Men-Boots-Weather	Men-Boots-Weather
Men-Sandal-Sport	Men-Sandal-Sport
Men-Slippers	Men-Slippers (Beach footwear)
Toddler-Athletic	Toddler-Athletic
Toddler-Boots-Hiking	Toddler-Boots-Hiking
Toddler-Boots-Other	Toddler-Boots-Other
Toddler-Boots-Weather	Toddler-Boots-Weather
Toddler-Sandal-Other	Toddler-Sandal-Other
Toddler-Sandal-Sport	Toddler-Sandal-Sport
Toddler-Slippers	Toddler-Slippers
Women-Athletic	Women-Athletic
Women-Boots-Hiking	Women-Boots-Hiking
Women-Boots-Weather	Women-Boots-Weather
Women-Sandal-Other	Women-Sandal-Other
Women-Sandal-Sport	Women-Sandal-Sport
Women-Slippers	Women-Slippers (Beach footwear)
Beachwear - Boys	Beachwear - Boys
Jogging Suits - Boys	Jogging Suits - Boys
Swimwear - Boys	Swimwear - Boys
Pajamas / Lounge Wear - Boys	Pajamas / Lounge Wear - Boys
Pants - Knit - Boys	Pants - Knit - Boys
Sets - Boys - Sportswear	Sets - Boys - Sportswear
Shorts - Knit - Boys	Shorts - Knit - Boys
T-Shirts - Long Sleeve - Boys	T-Shirts - Long Sleeve - Boys, Sweatshirt
T-Shirts - Short Sleeve - Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Boys
Beachwear - Girls	Beachwear - Girls
Swimwear - Girls	Swimwear - Girls (Bathing suit, Swim trunks)
Pajamas / Lounge Wear - Girls	Pajamas / Lounge Wear - Girls
Dresses - Girls	Dresses - Girls
Fleece Tops - Girls	Fleece Tops - Girls
Outerwear - Girls	Outerwear - Girls
Pants - Knit - Girls	Pants - Knit - Girls
Sets - Girls - Sportswear	Sets - Girls - Sportswear
Shorts - Knit - Girls	Shorts - Knit - Girls
Skirts - Girls	Skirts - Girls
Sweaters - Girls	Sweaters - Girls
T-Shirts - Long Sleeve - Girls	T-Shirts - Long Sleeve - Girls
T-Shirts - Short Sleeve - Girls	T-Shirts - Short Sleeve - Girls
Tops - Knit - Girls	Tops - Knit - Girls
Sets - Infant - Sportswear	Sets - Infant - Sportswear
Shorts - Knit - Infant	Shorts - Knit - Infant
Skirts - Infant	Skirts - Infant
Sweaters - Infant	Sweaters - Infant
T-Shirts - Long Sleeve - Infant	T-Shirts - Long Sleeve - Infant
T-Shirts - Short Sleeve - Infant	T-Shirts - Short Sleeve - Infant

Tops - Knit - Infant	Tops - Knit - Infant
Beachwear - Tween Girls	Beachwear - Tween Girls
Golf Apparel - Tween Girls	Golf Apparel - Tween Girls
Swimwear - Tween Girls	Swimwear - Tween Girls
Pajamas / Lounge Wear - Tween Girls	Pajamas / Lounge Wear - Tween Girls
Dresses - Tween Girls	Dresses - Tween Girls
Fleece Tops - Tween Girls	Fleece Tops - Tween Girls
Outerwear - Tween Girls	Outerwear - Tween Girls
Overalls - Tween Girls	Overalls - Tween Girls
Pants - Knit - Tween Girls	Pants - Knit - Tween Girls, Pants (leggings)
Sets - Tween Girls - Sportswear	Sets - Tween Girls - Sportswear
Shorts - Knit - Tween Girls	Shorts - Knit - Tween Girls
Skirts - Tween Girls	Skirts - Tween Girls
Sweaters - Tween Girls	Sweaters - Tween Girls
T-Shirts - Long Sleeve - Tween Girls	T-Shirts - Long Sleeve - Tween Girls, Sweatshirt
T-Shirts - Short Sleeve - Tween Girls	T-Shirts - Short Sleeve - Tween Girls
Tops - Knit - Tween Girls	Tops - Knit - Tween Girls
Shorts - Knit - Tween/Teen Boys	Shorts - Knit - Tween/Teen Boys
Beachwear - Women	Beachwear - Women
Swimwear - Women	Swimwear - Women (Bathing suit, Swim trunks)
Sleep Wear	Sleep Wear
Sleepwear - Women	Sleepwear - Women
Pajamas / Lounge Wear - Women	Pajamas / Lounge Wear - Women
Robes - Women	Robes - Women
Dresses - Women - Sportswear	Dresses - Women - Sportswear
Fleece Tops - Women	Fleece Tops - Women
Outerwear - Women	Outerwear - Women
Pants - Knit - Women	Pants - Knit - Women, Pants (Leggings)
Sets - Women - Sportswear	Sets - Women - Sportswear
Shorts - Knit - Women	Shorts - Knit - Women
Skirts - Women	Skirts - Women
Sweaters - Women	Sweaters - Women
T-Shirts - Long Sleeve - Women	T-Shirts - Long Sleeve - Women, Sweatshirt
T-Shirts - Short Sleeve - Women	T-Shirts - Short Sleeve - Women
Tops - Knit - Women	Tops - Knit - Women
Beachwear - Young Men/Men	Beachwear - Young Men/Men
Swimwear - Young Men/Men	Swimwear - Young Men/Men (Bathing suit, Swim trunks)
Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men	Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men
Robes - Young Men/Men	Robes - Young Men/Men
Fleece Tops - Young men/Men	Fleece Tops - Young men/Men
Outerwear - Young Men/Men	Outerwear - Young Men/Men
Overalls - Young Men/Men	Overalls - Young Men/Men
Pants - Knit - Young Men/Men	Pants - Knit - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Sportswear	Sets - Young Men/Men - Sportswear
Shorts - Knit - Young Men/Men	Shorts - Knit - Young Men/Men

Sweaters - Young Men/Men	Sweaters - Young Men/Men
T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men, Sweatshirt
T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men
Tops - Knit - Young Men/Men	Tops - Knit - Young Men/Men
T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls
T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls
Tops - Knit - Teen Girls	Tops - Knit - Teen Girls
Beachwear - Tween/Teen Boys	Beachwear - Tween/Teen Boys
Swimwear - Tween/Teen Boys	Swimwear - Tween/Teen Boys (Bathing suit, swim trunks)
Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys	Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys
Outerwear - Tween/Teen Boys	Outerwear - Tween/Teen Boys
Overalls - Tween/Teen Boys	Overalls - Tween/Teen Boys
Pants - Knit - Tween/Teen Boys	Pants - Knit - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear	Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear
Sweaters - Tween/Teen Boys	Sweaters - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys
Tops - Knit - Tween/Teen Boys	Tops - Knit - Tween/Teen Boys
Jacket - Tween/Teen Boys	Jacket - Tween/Teen Boys
Jumpers - Tween/Teen Boys	Jumpers - Tween/Teen Boys
Layette - Gift Box - Newborn - Boy	Layette - Gift Box - Newborn - Boy
Layette - Hanging - Newborn - Boy	Layette - Hanging - Newborn - Boy
Layette - Packaged - Newborn - Boy	Layette - Packaged - Newborn - Boy
Layette - Gift Box - Newborn - Girl	Layette - Gift Box - Newborn - Girl
Layette - Hanging - Newborn - Girl	Layette - Hanging - Newborn - Girl
Layette - Packaged - Newborn - Girl	Layette - Packaged - Newborn - Girl
Beachwear - Teen Girls	Beachwear - Teen Girls
Swimwear - Teen Girls	Swimwear - Teen Girls
Sleepwear - Teen Girls	Sleepwear - Teen Girls
Pajamas / Lounge Wear - Teen Girls	Pajamas / Lounge Wear - Teen Girls
Dresses - Teen Girls	Dresses - Teen Girls
Fleece Tops - Teen Girls	Fleece Tops - Teen Girls
Outerwear - Teen Girls	Outerwear - Teen Girls
Overalls - Teen Girls	Overalls - Teen Girls
Pants - Knit - Teen Girls	Pants - Knit - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Sportswear	Sets - Teen Girls - Sportswear
Shorts - Knit - Teen Girls	Shorts - Knit - Teen Girls
Skirts - Teen Girls	Skirts - Teen Girls
Sweaters - Teen Girls	Sweaters - Teen Girls
Lamps - Lighting	Lamps - Lighting
Headphones	Headphones
Beachwear - Toddler	Beachwear - Toddler
Swimwear - Toddler	Swimwear - Toddler
Layette - Gift Box - Toddler	Layette - Gift Box - Toddler
Layette - Hanging - Toddler	Layette - Hanging - Toddler

Layette - Packaged - Toddler	Layette - Packaged - Toddler
Pajamas / Lounge Wear - Toddler	Pajamas / Lounge Wear - Toddler
Dresses - Toddler	Dresses - Toddler
Outerwear - Toddler	Outerwear - Toddler
Pants - Knit - Toddler	Pants - Knit - Toddler
Sets - Toddler - Sportswear	Sets - Toddler - Sportswear
Shorts - Knit - Toddler	Shorts - Knit - Toddler
Skirts - Toddler	Skirts - Toddler
Sweaters - Toddler	Sweaters - Toddler
T-Shirts - Long Sleeve - Toddler	T-Shirts - Long Sleeve - Toddler
T-Shirts - Short Sleeve - Toddler	T-Shirts - Short Sleeve - Toddler
Tops - Knit - Toddler	Tops - Knit - Toddler
Other Hosiery	Leggings, tights
Book Markers	Book Markers
Erasers	Erasers
Geometric Equipment	Geometric Equipment
Pen / Pencil Cases	Pen / Pencil Cases
Pencils	Pencils
Pens	Pens
Diaries / Organizers	Diaries / Organizers
Writing Sets	Writing Sets
Coloring Pencils	Coloring Pencils
Coloring Pens	Coloring Pens
Basic Stickers	Basic Stickers
Stickers & Accessories [Generic]	Stickers
Carafes / Pitchers / Bottles	Carafes / Pitchers / Bottles
Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)	Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)
Hand Bags	Hand Bags
Other Bags	Other Bags , Bag for a second pair of shoes
Other Travel Bags (cosmetic cases, duffels, tote, luggage tags)	Other Travel Bags (cosmetic cases, duffels, tote, luggage tags)
Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)	Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)
Sport Bags	Sport Bags
Caps	Caps, Kepi
Coldweather Hats	Coldweather Hats
Fashion Hats	Fashion Hats
Gloves & Scarves	Gloves & Scarves
Hats	Hats
Headband/Sweatband/Earmuff	Headband/Sweatband/Earmuff
Adult Socks - Packaged	Adult Socks - Packaged, Set of socks
Adult Socks - Single	Adult Socks - Single
Children Socks - Packaged	Children Socks - Packaged, Set of socks
Children Socks - Single	Children Socks - Single
Other Jewelry	Other Jewelry, Set composed of necklace, bracelet, Set of rings
Belts & Suspenders	Belts & Suspenders

Cold Weather Accessories	Cold Weather Accessories
Hair Accessories	Hair Accessories (Set of hair clips, headband)
Key Ring	Key Ring
Neck Ties / Bow-Ties	Neck Ties / Bow-Ties
Other Accessories	Other Accessories
Raingear	Raingear
Watches - Analog	Watches - Analog
Watches - Digital	Watches - Digital
Sunglasses	Sunglasses
Beachwear - Infant	Beachwear - Infant
Swimwear - Infant	Swimwear - Infant (Bathing suit, Swim trunks)
Layette - Gift Box - Infant	Layette - Gift Box - Infant
Layette - Hanging - Infant	Layette - Hanging - Infant
Layette - Packaged - Infant	Layette - Packaged - Infant
Pajamas / Lounge Wear - Infant	Pajamas / Lounge Wear - Infant
Dresses - Infant	Dresses - Infant
Outerwear - Infant	Outerwear - Infant
Pants - Knit - Infant	Pants - Knit - Infant, Pants (leggings)
Boxers - Boys	Boxers - Boys
Briefs - Boys	Briefs - Boys
Briefs - Packaged - Boys	Briefs - Packaged - Boys
Sets - Boys - Underwear	Sets - Boys - Underwear
Boxers - Girls	Boxers - Girls
Bras - Girls	Bras - Girls
Camisoles - Girls	Camisoles - Girls
Panties - Girls	Panties - Girls
Panties - Packaged - Girls	Panties - Packaged - Girls
Sets - Girls - Underwear	Sets - Girls - Underwear
Slips - Girls	Slips - Girls
Boxers - Infant	Boxers - Infant
Camisoles - Infant	Camisoles - Infant
Panties / Briefs - Infant	Panties / Briefs - Infant
Sets - Infant - Underwear	Sets - Infant - Underwear
Thermals - Infant	Thermals - Infant
Boxers - Teen Girls	Boxers - Teen Girls
Bras - Teen Girls	Bras - Teen Girls
Camisoles - Teen Girls	Camisoles - Teen Girls
Panties - Packaged - Teen Girls	Panties - Packaged - Teen Girls
Panties - Teen Girls	Panties - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Underwear	Sets - Teen Girls - Underwear
Slips - Teen Girls	Slips - Teen Girls
Thermals - Teen Girls	Thermals - Teen Girls
Boxers - Toddler	Boxers - Toddler
Panties - Packaged - Toddler	Panties - Packaged - Toddler
Panties / Briefs - Toddler	Panties / Briefs - Toddler

Sets - Toddler - Underwear	Sets - Toddler - Underwear
Thermals - Toddler	Thermals - Toddler
Boxers - Tween Girls	Boxers - Tween Girls
Bras - Tween Girls	Bras - Tween Girls
Briefs - Tween Girls	Briefs - Tween Girls
Camisoles - Tween Girls	Camisoles - Tween Girls
Panties - Packaged - Tween Girls	Panties - Packaged - Tween Girls
Panties - Tween Girls	Panties - Tween Girls
Sets - Tween Girls - Underwear	Sets - Tween Girls - Underwear
Slips - Tween Girls	Slips - Tween Girls
Boxers - Tween/Teen Boys	Boxers - Tween/Teen Boys
Briefs - Packaged - Tween/Teen Boys	Briefs - Packaged - Tween/Teen Boys
Briefs - Tween/Teen Boys	Briefs - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Underwear	Sets - Tween/Teen Boys - Underwear
Boxers - Women	Boxers - Women
Bras - Women	Bras - Women
Camisoles - Women	Camisoles - Women
Panties - Packaged - Women	Panties - Packaged - Women
Panties - Women	Panties - Women
Sets - Women - Underwear	Sets - Women - Underwear
Slips - Women	Slips - Women
Boxers - Young Men/Men	Boxers - Young Men/Men
Briefs - Young Men/Men	Briefs - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Underwear	Sets - Young Men/Men - Underwear
Thermals - Young Men/Men	Thermals - Young Men/Men

Е. Разрешенные заказчики:

1. **Для целей осуществляемой Лицензиатом оптовой продажи:** Лицензиату разрешается продавать Лицензированные продукты только зарегистрированным на Территории Разрешенным заказчикам, указанным ниже, для последующей перепродажи Лицензированных продуктов также на Территории.

- (1) *Розничные предприятия*
- (2) *Онлайновые торговые предприятия*
- (3) *Каталоги*
- (4) *Оптовые торговые организации*
- (5) *Аффилированные дистрибьюторы*

Лицензиату запрещается продавать Лицензированные продукты Розничным предприятиям, Онлайновым торговым предприятиям / Каталогам, Оптовым торговым организациям и Аффилированным дистрибьюторам, не являющимся Разрешенными заказчиками в соответствии с разделом 1.5 Стандартных условий.

Примечания в отношении продаж: не применяется.

Е. *Authorized Customers:*

1. **For Licensee's wholesale sales:** Licensee is authorized to sell Licensed Products only to Authorized Customers, Registered in the Territory and specified below, for further resale of the Licensed Products in the Territory.

- (1) *Retailers*
- (2) *Etailers*
- (3) *Catalogs*
- (4) *Wholesalers*
- (5) *Affiliated Distributors*

Licensee is prohibited from selling Licensed Products to Retailers, Etailers/Catalogs, Wholesalers or Affiliated Distributors, which are not considered as Authorized Customers in accordance with Section 1.5 of Standard Terms and Conditions.

Distribution Notes: not applicable.

2. Для целей Сделок по продаже потребителям: Лицензиату разрешается совершать Сделки по продаже потребителям в или через свои собственные физические розничные магазины, а также веб-сайты wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

2. For Consumer Sales Transactions: Licensee is authorized to conduct Consumer Sales Transactions in or through their own stores and online websites wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

F. Ставка (ставки) роялти:

F. Royalty Rate(s):

Неприменение той или иной Ставки роялти относится исключительно к расчету Роялти и не означает запрет соответствующих сделок по продажам и закупкам.

Non-application of certain Royalty Rate applies only to Royalties calculation and shall not mean prohibition of corresponding sales and purchase transactions.

1. Местные / внутренние продажи и Внешние продажи: не применяется.

1. Landed/In Sales and Out Sales: not applicable.

2. Сделки по продаже потребителям: 7,5% (семь целых и пять десятых процента) от Суммы продаж потребителям.

2. Consumer Sales Transactions: seven point five percent (7.5%) of Consumer Sales.

3. Сделки по закупкам: не применяется.

3. Purchase Transactions: not applicable.

4. Фиксированный платеж за период с _____ по _____: не применяется.

4. Fixed Fee for the period from _____ to _____: not applicable.

5. Продажи Аффилированным дистрибьюторам: не применяется.

5. Sales to Affiliated Distributors: not applicable.

G. Гарантия(и):

G. Guarantee(s):

№ Гарантии	Период Гарантии	Валюта платежа	Сумма Гарантии	График платежей	
				Срок оплаты	Сумма
1	1 апреля 2021 г. 31 марта 2022 г.	Российский рубль (RUB)	14 600 000,00	1 апреля 2021 г.	4 866 666,67
				1 июля 2021 г.	4 866 666,67
				1 октября 2021 г.	4 866 666,66
2	1 апреля 2022 г. 31 марта 2023 г.	Российский рубль (RUB)	14 600 000,00	1 апреля 2022 г.	4 866 667,00
				1 июля 2022 г.	4 866 667,00
				1 октября 2022 г.	4 866 666,00

Guarantee No.	Guarantee Period	Payment Currency	Guarantee Amount	Payment Schedule	
				Payment Due Date	Amount
1	1 April 2021 31 March 2022	Russian Ruble (RUB)	14,600,000.00	1 April 2021	4,866,666.67
				1 July 2021	4,866,666.67
				1 October 2021	4,866,666.66
2	1 April 2022 31 March 2023	Российский рубль (RUB)	14,600,000.00	1 April 2022	4,866,667.00
				1 July 2022	4,866,667.00
				1 October 2022	4,866,666.00

H. Дата поступления в продажу:

H. On-Shelf Date:

1. Не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после начала Периода продаж.

1. Not later than six (6) months after the beginning of the Sales Period.

2. Применительно к еще не выпущенным Объектам собственности, по которым Disney указал дату выпуска (например, для будущего выпуска в кинопрокат или выпуска для домашнего просмотра (например, DVD/Blu-Ray и в виде

2. For as of yet unreleased Properties that are subject to a Disney-specified release date (e.g., a future theatrical, home entertainment (e.g., DVD/Blu-Ray and video-on-demand), television, publishing, digital app or interactive/video game

видео по запросу), на телевидении, в печати, в виде цифрового приложения или интерактивной / видеоигры), Дата поступления в продажу должна наступать не ранее, чем за 6 (шесть) недель до соответствующей указанной Disney даты выпуска (при условии, что Дата поступления в продажу наступает в течение Периода продаж), если Disney не даст иных указаний. Лицензиат обеспечит, чтобы Лицензированные продукты, в которых используются соответствующие Объекты собственности, не поступали в продажу потребителям со стороны Лицензиата, его Разрешенных заказчиков или любого иного Лица (будь то в торговых помещениях, в режиме онлайн или иным образом) ранее, чем за 6 (шесть) недель до соответствующей даты выпуска, если Disney не даст иных указаний.

I. **Взнос в Общий фонд маркетинга (ОФМ):** Не применяется.

J. **Обязательство по стимулированию сбыта:**

1. Не менее чем 3% (**три** процента) совокупной годовой стоимости Продаж, осуществляемых Лицензиатом, в течение каждого года Лицензионного соглашения, начиная с Даты вступления в силу, или его части.

K. Намеренно не используется

L. **Количество Договорных образцов / Ежегодных образцов:**

1. Договорные образцы: 3 каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта.

2. Ежегодные образцы: по требованию Disney, то же количество, которое указано выше в разделе “Договорные образцы”.

3. Лицензиат должен направлять указанные Договорные образцы и Ежегодные образцы (к которым для целей идентификации должна прилагаться на бумажном носителе копия документа, представленного в рамках ОУП применительно к соответствующему Договорному образцу или Ежегодному образцу) по адресу подразделения Disney Consumer Products, указанному Disney для целей получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. По состоянию на Дату вступления в силу этот адрес является следующим:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ»
Россия
121099, г. Москва
Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

Disney может периодически изменять указанный адрес для получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. Disney вправе направлять уведомление о любых таких изменениях через Веб-сайт DCP.

release), the On-Shelf Date shall be no earlier than six (6) weeks prior to the applicable Disney-specified release date (provided such On-Shelf Date is within the Sales Period), unless otherwise directed by Disney. Licensee shall ensure that Licensed Products utilizing such Properties are not made available for sale to consumers by Licensee, its Authorized Customers or any other Person, on-shelf, online or otherwise, any earlier than six (6) weeks prior to such release date, unless otherwise directed by Disney.

I. **Common Marketing Fund (CMF) Contribution:** Not Applicable

J. **Promotion Commitment:**

1. No less than 3% (**three** percent) of Licensee’s total annual Sales during each year of the License Agreement starting from the Effective Date or portion thereof.

K. Intentionally Omitted

L. **Number of Contract Samples/Annual Samples:**

1. Contract Samples: 3 of each SKU of each Licensed Product.

2. Annual Samples: Upon Disney’s request, the same number as set forth above under “Contract Samples”.

3. Licensee shall send such Contract Samples and Annual Samples, accompanied for identification purposes by a physical copy of the OPA submission document for such Contract Sample or Annual Sample, to the Disney Consumer Products address as designated by Disney for receiving Contract Samples and Annual Samples which, as of the Effective Date is:

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
11-12 / F, Novinsky Boulevard 8
Moscow, 121099
Russia

Disney may modify the designated address for receiving Contract Samples and Annual Samples from time to time. Disney may provide notice of any such modification through the DCP Website.

M. Уведомления:

В адрес Лицензиата:

АО «Корпорация «Глория Джинс»
344090, г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184
Вниманию: Collier Eric Scott
Эл. почта: collier@gloria-jeans.ru

В адрес Disney:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней
Компани СНГ»
Адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8,
этажи 11-12
Факс: +7 495 646 90 01
Получатель: Ольга Кочегарова

N. Прочие положения:

**ДОПОЛНЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ**

Не допускается нанесение слова «Disney» и буквы «D» фирменным шрифтом на внешнюю поверхность Продукции, на внешней поверхности которой имеется Художественное изображение персонажа Disney; однако допускается нанесение слова «Disney» фирменным шрифтом на внешнюю поверхность такой Продукции исключительно в составе названия соответствующего фильма, с которым связано Художественное изображение персонажа Disney (в соответствии с требованиями Disney). «Художественное изображение персонажа Disney» — изображение персонажа из какого-либо Объекта собственности и (или) имя персонажа из какого-либо Объекта собственности, а также название фильма, указанного в списке Лицензированного материала. В данный термин не входят общие названия групп персонажей (например, помимо прочего, термин «Принцесса»).

Общее уведомление Disney: Не ограничивая положений раздела 7 Лицензионного соглашения, Лицензиат обязуется указать на Продукции и в Рекламных материалах для такой Продукции следующее уведомление (если не применимо иное): “©Disney”

Вся Продукция с использованием только персонажа **МИННИ МАУС**, должна быть отражена в отчетах под специально предусмотренным Disney кодом. Продукция с использованием только персонажа Минни Маус не должна быть отражена в отчетах под кодом, предназначенным для Стандартных персонажей Disney. Продукция, включающая Минни Маус и любого из Стандартных персонажей Disney, должна отражаться в отчете под кодом, предусмотренным Disney для Стандартных персонажей Disney.

M. Notices:

If to Licensee:

JSC «Gloria Jeans Corporation»
344090, Russian Federation, Rostov-on-Don, Stachki St., 184
Attn: Collier Eric Scott
Email: collier@gloria-jeans.ru

If to Disney:

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
Address: 11-12 / F, 8 Novinsky Boulevard, Moscow, 121099,
Russia
Fax: +7 495 646 90 01
Attention: Olga Kochegarova

N. Other:

**INTELLECTUAL PROPERTY NOTICES AND
SPECIAL PROVISIONS ATTACHMENT**

The word Disney or the letter D in the Disney signature script together or alone may not be featured on the exterior of a Product which features any Disney Character Artwork on its exterior except that the word Disney in the Disney signature script may be featured on the exterior of such a Product but only as part of a relevant film title relating to the featured Disney Character Artwork as may be designated by Disney. “Disney Character Artwork” means the image of a character from one of the Properties and/or the name of a character from one of the Properties and the title of any film listed in the Properties but does not include generic terms for groups of characters (as an example and without limitation the term “Princess”).

General Disney Copyright Notice: Without limiting the provisions of Section 7 of the License Agreement, and if any other special copyright provision is not applicable under this Paragraph, the Products and PA Materials shall display a copyright notice as follows: © Disney

All Products that utilize only the **MINNIE MOUSE** character must be reported under the code specifically designated by Disney for Minnie Mouse. Products utilizing Minnie Mouse alone should NOT be reported under the code for Disney Standard Characters. Products that include Minnie Mouse and any other Disney Standard Character(s) should be reported under the code designated for Disney Standard Characters.

Не ограничивая положений раздела 7.2 настоящего Лицензионного соглашения, в отношении использования Лицензированного материала «**ВИННИ**», Лицензиат обязуется, учитывая практическую целесообразность, указать на Продукции или упаковке Продукции или ярлыках Продукции (если применимо), следующее уведомление:

Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.”

Не ограничивая положений раздела 7.2 настоящего Лицензионного соглашения, в отношении использования Лицензированного материала **КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ ИЗ СЕРИИ «ВИННИ»**, Лицензиат обязуется, учитывая практическую целесообразность, указать на Продукции или упаковке Продукции или ярлыках Продукции (если применимо), следующее уведомление:

Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.”

Для Продукции с использованием Объектов собственности «**ТАЧКИ**» и «**ТАЧКИ 2**» производства DISNEY•PIXAR:

(a) **Знак охраны авторского права:** © Disney/Pixar

В дополнение к знаку охраны © Disney/Pixar, Лицензиат также несет ответственность за включение любых применимых сторонних официальных уведомлений о Лицензионных Продуктах и Рекламных Материалах, содержащих художественное изображение персонажей или иных элементов, связанных с Объектами собственности «**ТАЧКИ**», изложенных в Руководстве по стилистическому оформлению персонажей (включающего Официальные Характеристики) и схемы Официальных Уведомлений и Требований к Использованию «**ТАЧЕК**» / «**ТАЧЕК 2**» / «**МУЛЬТАЧЕК**» в Disney Digital Media Center на веб-сайте DCP.

(b) **Особые положения:**

Лицензиат должен соблюдать все действующие требования Руководства по стилистическому оформлению персонажей (включая Юридические требования) и схемы Официальных Уведомлений и Требований к Использованию «**ТАЧЕК**» / «**ТАЧЕК 2**» / «**МУЛЬТАЧЕК**» в Disney Digital Media Center на веб-сайте DCP.

Для Продукции с использованием Объекта собственности «**ТАЧКИ 3**» производства DISNEY•PIXAR:

(a) **Знак охраны авторского права:** © Disney/Pixar

В дополнение к знаку охраны © Disney/Pixar, Лицензиат также несет ответственность за включение любых применимых сторонних официальных уведомлений о Лицензионных Продуктах и Рекламных Материалах, содержащих художественное изображение персонажей или иных элементов, связанных с Объектами собственности «**ТАЧКИ 3**», изложенных в Руководстве по стилистическому оформлению персонажей (включающего Официальные Характеристики) и схемы Официальных Уведомлений и Требований к Использованию «**ТАЧЕК 3**» в Disney Digital Media Center на веб-сайте DCP.

(b) **Особые положения:**

For Products using the **WINNIE THE POOH** Property, without limiting provisions of Section 7.2 of the License Agreement, Licensee agrees to include where reasonably practicable on the Products, or the packaging for the Products, or the hang tags for the Products (if applicable), the following language:

Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.”

For Products using the **CLASSIC POOH** Property, without limiting provisions of Section 7.2 of the License Agreement, Licensee agrees to include where reasonably practicable on the Products, or the packaging for the Products, or the hang tags for the Products (if applicable), the following language:

Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.”

For Products using the **DISNEY•PIXAR CARS** and **CARS 2** Properties:

(a) **Intellectual property notice:** © Disney/Pixar

In addition to the © Disney/Pixar notice, Licensee is also responsible for including any applicable third-party legal notices on Licensed Products and PA Materials bearing artwork from the applicable **CARS** Properties character(s) or background(s), as set forth in the Style Guide (including Legal Specifications) and the **CARS /CARS2 / CARS TOONS** Legal Notices and Use Requirements chart in the Disney Digital Media Center on the DCP Website.

(b) **Special provisions:**

Licensee must comply with the most current Style Guide (including Legal pages) and **CARS/CARS2/CARS TOONS** Legal Notices and Use Requirements chart in the Disney Digital Media Center on the DCP Website.

For Products using the **DISNEY•PIXAR CARS 3** Property:

(a) **Intellectual property notice:** © Disney/Pixar

In addition to the © Disney/Pixar notice, Licensee is also responsible for including any applicable third-party legal notices on Licensed Products and PA Materials bearing artwork from the applicable **CARS 3** Properties character(s) or background(s), as set forth in the Style Guide (including Legal Specifications) and the **CARS 3** Legal Notices and Use Requirements chart in the Disney Digital Media Center on the DCP Website.

(b) **Special provisions:**

Лицензиат должен соблюдать все действующие требования Руководства по стилистическому оформлению персонажей (включая Юридические требования) и схемы Официальных Уведомлений и Требований к Использованию «ТАЧЕК 3» в Disney Digital Media Center на веб-сайте DCP.

Для Продукции с использованием Объектов собственности из фильмов «**В ПОИСКАХ НЕМО**» и «**В ПОИСКАХ ДОРИ**»:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

Для Продукции с использованием Объектов собственности из фильмов «**КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ**» производства Disney/Pixar:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

Для Продукции с использованием Объекта собственности из «**УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ**»:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

Для Продукции с использованием Объекта собственности из «**МОНСТРЫ ЗА РАБОТОЙ**»:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности **ВАЛЛ-И** студии DISNEY/PIXAR:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «**ВВЕРХ**» производства DISNEY•PIXAR:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

В отношении Продукции с использованием Объектов собственности «**ИСТОРИЯ ИГРУШЕК**» производства DISNEY, «**ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 2**» производства DISNEY/PIXAR, «**ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 3**» производства DISNEY•PIXAR:

(a) **Предупреждение об авторском праве:** © Disney/Pixar

(b) **Особые положения:**

(i) В отношении Продукции с использованием Объектов собственности «**ИСТОРИЯ ИГРУШЕК**», Лицензиат обязан отдельно указывать в отчетах продажи Продукции с использованием персонажа Slinky® Dog в формате 3D и (или) любых изображений персонажей Мистер Картофельная Голова/Mr. Potato Head и Миссис Картофельная Голова/Mrs. Potato Head, и (или) персонажей Кен и Барби.

(ii) В отношении всей Лицензионной Продукции, упаковочных и рекламных материалов, а также других изделий с изображением указанных ниже персонажей Лицензиат должен включать следующие дополнительные уведомления, при том условии, однако, что Лицензиат имеет право использовать указанные персонажи только на продукции, лицензированной по настоящему Лицензионному соглашению и таким образом, как указано в руководстве по стилю оформления в отношении соответствующего Объекта собственности «**ИСТОРИЯ ИГРУШЕК**»:

Licensee must comply with the most current Style Guide (including Legal pages) and **CARS 3** Legal Notices and Use Requirements chart in the Disney Digital Media Center on the DCP Website.

For Products using the **FINDING NEMO** and **Finding Dory** Properties:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the Disney/Pixar **MONSTERS, INC.** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **MONSTERS UNIVERSITY** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **MONSTERS AT WORK** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **DISNEY/PIXAR W.A.L.L.•E** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **DISNEY•PIXAR UP** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **DISNEY TOY STORY**, **DISNEY/PIXAR TOY STORY 2** and **DISNEY•PIXAR TOY STORY 3** Properties:

(a) **Intellectual property notice:** © Disney/Pixar

(b) **Special provisions:**

(i) For Products using the TOY STORY Properties, Licensee must separately report sales of Products using the Slinky® Dog character depicted in a 3D manner and/or any depictions of the Mr. Potato Head and Mrs. Potato Head characters and/or the Ken and Barbie characters.

(ii) For all Licensed Products, packaging and advertising materials, and other matter that includes depictions of the following characters, the following additional notices must be included, provided, however, Licensee may only use such characters on products licensed hereunder and as designated in a style guide for the respective **TOY STORY** Property:

A. В отношении материалов, включающих персонажа Slinky® Dog: Slinky® Dog - зарегистрированный товарный знак компании Poof-Slinky, Inc. © Poof-Slinky, Inc.

В случае ограниченного пространства используется сокращенная форма уведомления: Slinky® Dog. © Poof-Slinky, Inc.

B. В отношении материалов, включающих персонажа(персонажей) Mr. Potato Head и/или Mrs. Potato Head: (1) В отношении материалов, включающих только персонажа Mr. Potato Head:

MR. POTATO HEAD является товарным знаком компании Hasbro, и могут использоваться только с разрешения. © 2010 Hasbro. Все права сохранены.

(2) В отношении материалов, включающих только персонажа Mrs. Potato Head:

MRS. POTATO HEAD является товарным знаком компании Hasbro, и могут использоваться только с разрешения. © 2010 Hasbro. Все права сохранены.

(3) В отношении материалов, включающих персонажей Mr. Potato Head и Mrs. Potato Head:

MR. POTATO HEAD и MRS. POTATO HEAD являются товарными знаками компании Hasbro, и могут использоваться только с разрешения. © 2010 Hasbro. Все права сохранены.

C. В отношении материалов, включающих персонажа (персонажей) Кен и/или Барби:

Игрушки компании Mattel используются только с разрешения. © Mattel, Inc. Все права сохранены.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» производства DISNEY/PIXAR:

Предупреждение об авторском праве: © Disney/Pixar

Для Продукции с использованием Объекта собственности «DISNEY TSUM TSUM»:

(a) **Отметка об авторском праве:** © Disney, если иное не предусмотрено в отношении Объекта собственности, лицензированного отдельно в целях использования совместно с названием марки и логотипом DISNEY TSUM TSUM.

(b) **Особые положения:**

(i) «DISNEY TSUM TSUM» необходимо использовать совместно с термином «Disney», то есть вся Продукция должна содержать упоминание «Disney TSUM TSUM», а не отдельно «TSUM TSUM», также «Disney TSUM TSUM» должно воспроизводиться в виде логотипа, предусмотренном Disney.

(ii) Лицензиат обязан указывать в отчетах продажи Продукции под специальным кодом, определенном Disney для Объекта собственности DISNEY TSUM TSUM.

Для Продукции с использованием Объекта собственности «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (Телесериал) производства DISNEY:

(a) **Отметка об авторском праве:** © Disney

(b) **Особые положения:**

Лицензиат и Disney признают, что в настоящее время Объект Собственности находится в стадии разработки, и может

A. For any materials including the Slinky® Dog character: Slinky® Dog is a registered trademark of Poof-Slinky, Inc. © Poof-Slinky, Inc.

If there are space limitations, the short-form notice is: Slinky® Dog. © Poof-Slinky, Inc.

B. For any materials including the Mr. Potato Head and/or Mrs. Potato Head characters:

(1) For any materials including the Mr. Potato Head character only:

MR. POTATO HEAD is a trademark of Hasbro used with permission. © Hasbro. All Rights Reserved.

(2) For any materials including the Mrs. Potato Head character only:

MRS. POTATO HEAD is a trademark of Hasbro used with permission. © Hasbro. All Rights Reserved.

(3) For any materials including both the Mr. Potato Head and Mrs. Potato Head characters:

MR. POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. © Hasbro. All Rights Reserved.

C. For any materials including the Ken and/or Barbie characters:

Mattel toys used with permission. © Mattel, Inc. All Rights Reserved.

For Products using the **DISNEY/PIXAR TOY STORY 4** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using **THE DISNEY TSUM TSUM** Property:

(a) **Intellectual property notices:** “© Disney” unless otherwise indicated with respect to a Property licensed separately hereunder for use in connection with the **DISNEY TSUM TSUM** brand name and logo.

(b) **Special provisions:**

(i) “DISNEY TSUM TSUM” must always be used in connection with the term “Disney”, i.e., all Products must refer to “Disney TSUM TSUM” and not “TSUM TSUM” in isolation and “Disney TSUM TSUM” shall only be reproduced in the logo form as provided by Disney.

(ii) All Products using the DISNEY TSUM TSUM brand name and logo must be reported under the code specifically designated by Disney with respect to the **DISNEY TSUM TSUM** franchise.

For Products using the **DISNEY•TANGLED (TV series)** Property:

(a) **Intellectual property notice:** © Disney

(b) **Special provisions:**

Licensee and Disney recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need

потребуется дополнить настоящее Приложение определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Для Продукции с использованием Объектов собственности «ГОРОД ГЕРОЕВ»: телевизионный сериал производства Disney:

(a) **Отметка об авторском праве:** © Disney

(b) **Особые положения:**

Лицензиат и Disney признают, что в настоящее время Объект Собственности находится в стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Для Продукции с использованием Объекта собственности «SOUL»:

Отметка об авторском праве: © Disney/Pixar

Для Продукции с использованием Объектов собственности «DISNEY CROSSY ROAD»:

Отметка об авторском праве: © Disney. © Disney/Pixar

Применительно ко всем Объектам собственности
Лицензиат обязуется соблюдать Руководство по стилю в его действующей редакции, приведенное на сайте licensing.disney.com или предоставленное со стороны Disney в ином порядке.

O. Банковская гарантия: Не применяется

P. Реквизиты Сторон:

Disney:

Юридический адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12
ИНН 7710608533 / КПП 770401001
р/с 40702810200000161232
в ПАО Росбанк г. Москва

to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Disney hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Disney to Licensee.

For Products using the **Big Hero 6: THE SERIES** Property:

(a) **Intellectual property notice:** © Disney

(b) **Special provisions:**

Licensee and Disney recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Disney hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Disney to Licensee.

For Products using the **SOUL** Property:

Intellectual property notice: © Disney/Pixar

For Products using the **DISNEY CROSSY ROAD** Property:

Intellectual property notice: © Disney. © Disney/Pixar

Licensee agrees to comply with the most current Style Guide for all Properties posted on licensing.disney.com or as otherwise provided by Disney.

O. Bank Guarantee: Not Applicable

P. Requisites of the Parties

Disney:

Legal address: 11-12 / F, Novinsky boulevard 8, Moscow 121099 Russia
INN 7710608533 / KPP 770401001
Acct. No 40702810200000161232
at PJSC ROSBANK, Moscow

БИК 044525256
Кор. счет: 30101810000000000256
ОГРН: 1057749153252

Лицензиат:

Юридический адрес: 344090, г.Ростов-на-Дону, пр.
Стачки, 184
ИНН 6166034397 / КПП 616801001
р/с 40702810952000100663
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк России
БИК 046015602
Кор. счет: 30101810600000000602
ОГРН: 1026104032283

BIC 044525256
Corr. No: 30101810000000000256
OGRN: 1057749153252

Licensee:

Legal address: 344090, Russian Federation, Rostov-on-Don,
Stachki St., 184
INN 6166034397 / KPP 616801001
Acct. No 40702810952000100663
at Yugo-Zapadny Bank Sberbank of Russia PJSC
BIC 046015602
Corr. No: 30101810600000000602
OGRN: 1026104032283

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

Подпись/By:

Имя: Кахабер Абашидзе

Должность: Генеральный директор

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Name: Kakhaber Abashidze

Title: General Director

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

Подпись/By:

Имя: Алина Валентиновна Скиба

Должность: Генеральный директор

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Name: Alina Skiba

Title: General Director

**Дополнение о предоставлении права использования
Товарных знаков**

Appendix on Trademarks License

Товарный знак/ Trademark	Номер регистрации/ Registration number	Лицензируемые товары и услуги в соответствии с классами МКТУ/Licensed goods and services in accordance with the ICGS Classes	Страна/ Country	Срок/Term
DISNEY	157923	14 класс/14 class: бижутерия; часы; ручные часы / bijouterie; watch; wristwatch 16 класс/16 class: пеналы и коробки для ручек и карандашей / pencil cases and boxes for pens and pencils	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023
DISNEY	265271	09 класс/09 class: очки солнцезащитные / sunglasses 16 класс/16 class: закладки для книг; ластики; ручки; карандаши; ежедневники / bookmarks; erasers; pens; the pencils; diaries 25 класс/25 class: ботинки/полуботинки/туфли, тапочки; обувь для занятий атлетикой; сандалии; одежда для пляжа; пижамы; кальсоны, брюки, штаны; рубашки; футболки, спортивные свитера с длинными рукавами; майки с короткими рукавами; рубашки с бретельками/безрукавки; платья; юбки; жакеты; куртки; сорочки ночные; рубашки ночные; лосины; колготки; кепки, фуражки, шапки; шляпы; шарфы/кашне; перчатки [одежда]; носки; пояса [одежда]; митенки, рукавицы, варежки; утепляющая одежда для ног; галстуки; одежда непромокаемая / boots / low shoes / shoes, slippers; shoes for athletics; sandals; Beach wear; pajamas; underpants, trousers, pants; shirts; T-shirts, long-sleeved sweaters; T-shirts with short sleeves; shirts with straps / sleeveless tops; dresses; skirts; jackets; jackets; night shirts; night shirts; leggings; tights; caps, peaked caps, hats; hats; scarves / mufflers; gloves [clothes]; socks; belts [clothes]; mitts, mittens, mittens; warming clothes for the legs; ties; waterproof clothing	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023
DISNEY	342990	09 класс/09 class: наушники; футляры/чехлы для сотовых телефонов / headphones; cases / cases for cell phones 14 класс/14 class: кольца; браслеты; брелоки для ключей / rings; bracelets; key rings 16 класс/16 class: линейки чертежные; наклейки / drawing rulers; stickers		01.04.2021

		18 класс/18 class: рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев ("кенгуру"); спортивные сумки универсальные; сумки для атлетики; сумки пляжные; сумки для книг, портфели; сумки для пеленок; мешки вещевые; небольшие поясные сумки; сумки для спортивных залов; сумки женские; сумки дорожные, чемоданы; ярлыки для дорожных сумок, чемоданов; небольшие сумки для кратковременных поездок; сумки хозяйственные; сумки большие для перевозки; кошельки / backpacks; backpacks for carrying babies ("kangaroo"); universal sports bags; bags for athletics; beach bags; bags for books, briefcases; diaper bags; duffel bags; small waist bags; bags for gyms; women's handbags; travel bags, suitcases; labels for travel bags, suitcases; small bags for short trips; shopping bags; large bags for transportation; wallets 21 класс/21 class: посуда для напитков / <i>drinkware</i> 25 класс/25 class: пляжные костюмы; бикини; фуфайки-безрукавки; рубашки для гольфа; манто; пиджаки; пончо, плащи; ночное белье; одежда для младенцев, детей до семи лет; наушники [одежда]; повязки для головы; галстуки-бабочки; трусы; лифы / beach suits; bikini; sleeveless sweatshirts; golf shirts; cloak; jackets; ponchos, raincoats; nightwear; clothes for babies, children up to seven years old; headphones [clothes]; headbands; bow ties; underpants; bodices	Российская Федерация / Russian Federation	- 31.03.2023
DISNEY	455109	11 класс/11 class: лампочки электрические / electric light bulbs	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023

ПОДПИСИ СТОРОН

SIGNATURES OF THE PARTIES

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Подпись/By:




Имя: Кахабер Абашидзе

Name: Kakhaber Abashidze

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Подпись/By:




Имя: Алина Валентиновна Скиба

Name: Alina Skiba

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»
("Disney")

Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

И
**АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КОРПОРАЦИЯ
«ГЛОРΙΑ ДЖИНС»** ("Лицензиат")
344090, Г.Ростов-на-Дону, Пр. Стачки, 184

ДАТА ПОДПИСАНИЯ:

SCHEDULE TO LICENSE AGREEMENT BETWEEN

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED
LIABILITY COMPANY ("Disney")

11-12 / F, Novinsky Boulevard 8, Moscow, 121099, Russia

and
**GLORIA JEANS CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY** ("Licensee")
184 Prospekt Stachki, Rostov-on-Don, 344090, Russia

DATED:

Номер Лицензионного соглашения: 2133-2100590353

Настоящее приложение №2 согласовано между Disney и Лицензиатом в отношении указанных ниже Лицензированных продуктов и Объектов собственности ("Приложение"). В настоящее Приложение включаются путем отсылки (как если бы они были полностью приведены в нем) (i) Дополнения и (ii) Стандартные условия (в том числе Справочный пакет). Приложение, Дополнения и Стандартные условия в совокупности представляют собой лицензионное соглашение ("Лицензионное соглашение") между Сторонами. В случае любого противоречия между Приложением и Стандартными условиями условия Приложения будут иметь преимущественную силу. Все написанные с заглавной буквы термины определены в Стандартных условиях или в Приложении. Для удобства Стороны имеют право, но не обязаны называть Лицензионное соглашение, используя приведенное выше Сокращенное название (при наличии такового). Стороны договариваются о нижеследующем:

A. **Срок действия:** начинается **1 апреля 2021 года** («Дата вступления в силу») и заканчивается в последний день указанного ниже последнего Периода продаж, если иное не указано в настоящем Лицензионном соглашении.

Период продаж 1: 1 апреля 2021 г. – 31 марта 2022 г.
Период продаж 2: 1 апреля 2022 г. – 31 марта 2023 г.

Период распродажи остатков нераспроданной продукции: 3 месяца (если будет предоставлен).

B. **Территория:** Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

C. **Объекты собственности, включенные в Лицензированный материал** (см. "Дополнение об уведомлениях в отношении интеллектуальной собственности и специальных положениях" к настоящему Приложению):

License Agreement Number: 2133-2100590353

This schedule No. 2 is agreed to by Disney and Licensee regarding the Licensed Products and Properties identified below ("Schedule"). Incorporated by reference as though set forth in full are (i) the Attachments and (ii) the Standard Terms and Conditions (including the Reference Packet). The Schedule, the Attachments and the Standard Terms and Conditions together constitute a license agreement ("License Agreement") between the Parties. In the event of any conflict between the Schedule and the Standard Terms and Conditions, the terms of the Schedule shall prevail. All capitalized terms are defined in the Standard Terms and Conditions or in the Schedule. For convenience, the Parties may, but are not required to, refer to the License Agreement by the Short Title referenced above, if any. The Parties agree as follows:

A. **Term:** Begins on **1 April 2021** ("the Effective Date") and ends on the last day of the latest Sales Period below unless otherwise is provided by the License Agreement.

Sales Period 1: 1 April 2021 – 31 March 2022
Sales Period 1: 1 April 2022 – 31 March 2023

Sell-Off Period: 3 months (if granted)

B. **Territory:** Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

C. **Properties included in Licensed Material** (see "Intellectual Property Notices and Special Provisions Attachment" to the Schedule):

Серия «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ - КЛАССИКА**», состоящая из следующих художественных фильмов: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Серия «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ - ПРИКВЕЛЫ**», состоящая из следующих художественных фильмов: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛООНОВ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из мультипликационного фильма и мультипликационного телевизионного сериала «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛООНОВ**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из мультипликационного телевизионного сериала «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из игрового художественного фильма «**Звёздные Войны: Последние Джедаи**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из игрового художественного фильма «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из игрового художественного фильма «**Изгой-один: Звёздные Войны. Истории**», но только те персонажи и

STAR WARS CLASSIC, comprised of the following live action motion pictures: **STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE**, **STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK**, **STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

STAR WARS PREQUELS, comprised of the following live action motion pictures: **STAR WARS: EPISODE I – THE PHANTOM MENACE**, **STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES** and **STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated motion picture and animated television series **STAR WARS: THE CLONE WARS**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series **STAR WARS REBELS**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action motion picture **STAR WARS: THE LAST JEDI**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action motion picture **STAR WARS: THE FORCE AWAKENS**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action motion picture **ROGUE ONE: A STAR WARS STORY**, but only such characters

изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Название марки, логотип и стиливое оформление «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: TSUM TSUM» могут использоваться только вместе с персонажами из «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ», указанными в разделе «Лицензированный материал» в соответствии с требованиями Disney и лицензированными отдельно данным Соглашением, но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из мультипликационного фильма под рабочим названием «**STAR WARS FORCES OF DESTINY**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из мультипликационного телевизионного сериала «**STAR WARS RESISTANCE**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из игрового художественного фильма «**STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Персонажи из игрового сериала «**THE MANDALORIAN**», но только те персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их художественные элементы, элементы дизайна и/или иные элементы, которые соответствуют требованиям Disney, указанным в руководстве (руководствах) по стилю или иным образом.

Примечания в отношении Объекта собственности:

1. Только следующие объекты собственности, лицензированные данным Соглашением, могут быть использованы с объектами собственности из серии **STAR WARS TSUM TSUM**: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ - КЛАССИКА» («ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ

and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

The **STAR WARS TSUM TSUM** brand name, logo and art style for use in connection only with characters from STAR WARS Properties as may be designated by Disney and licensed separately hereunder, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated content tentatively entitled **STAR WARS FORCES OF DESTINY**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the animated television series **STAR WARS RESISTANCE**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action motion picture **STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Characters from the live action series **THE MANDALORIAN**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs, and/or other elements, as may be designated by Disney in a Style Guide(s) or otherwise.

Property Notes:

1. Only the following Properties licensed hereunder may be used in connection with the **STAR WARS TSUM TSUM** Property:

STAR WARS CLASSIC (STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE, STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»)

STRIKES BACK, STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI)

D. Категории продукции и Лицензированные продукты:

D. Product Categories and Licensed Products:

Категории Продукции	Наименование Продукции
Базовые наклейки	Базовые наклейки
Письменные наборы	Письменные наборы состоящие из следующего: ручки, карандаши, маркеры
Лампы - Освещение	Лампы – Освещение не могут иметь форму полных трехмерных фигур (разрешены бюсты персонажей и шлемы), транспортных средств или световых мечей. Невзирая на приведенное выше, Лицензиат может разрабатывать Лицензионные продукты, которые включают в себя частичный характер, транспортное средство или тему или дизайн светового меча, причем каждый такой Лицензионный продукт подлежит предварительному письменному разрешению Disney в каждом конкретном случае. Во всех таких случаях Лицензионные продукты должны четко рекламироваться и упаковываться для демонстрации их функций. Без ограничения прав Disney на одобрение, любые такие Лицензионные продукты должны соответствовать всем требованиям к разработке продуктов Star Wars 3D в соответствии с указаниями Disney.
Наушники	Наушники
Ежедневники / Органайзеры	Ежедневники / Органайзеры
Наборы для раскрашивания/рисования	Наборы для раскрашивания/рисования состоящие из следующего: маркеры, ручки
Цветные карандаши	Цветные карандаши
Цветные фломастеры	Цветные фломастеры
Ластики	Ластики - не могут иметь форму полных 3D-фигур [разрешены бюсты и / или шлемы персонажей] или транспортных средств
Шорты - трикотажные - для девочек-подростков	Шорты - трикотажные - для девочек-подростков
Юбки - для девочек-подростков	Юбки - для девочек-подростков
Свитера - для девочек-подростков	Свитера - для девочек-подростков
Футболки - с длинными рукавами - для девочек-подростков	Футболки - с длинными рукавами - для девочек-подростков
Футболки - с короткими рукавами - для девочек-подростков	Футболки - с короткими рукавами - для девочек-подростков
Майки - вязаные - для девочек-подростков	Майки - вязаные - для девочек-подростков
Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)	Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)
Сумочки	Сумочки
Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)	Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)
Спортивные сумки	Спортивные сумки
Панамы	Панамы
Кепки	Кепки
Теплые головные уборы	Теплые головные уборы
Перчатки и шарфы	Перчатки и шарфы
Шапки	Шапки

Ободки/напульсники/наушники	Ободки/напульсники/наушники
Носки для взрослых - в упаковке	Носки для взрослых - в упаковке
Носки для взрослых	Носки для взрослых
Детские носки - в упаковке	Детские носки - в упаковке
Детские носки	Детские носки
Ремни и подтяжки	Ремни и подтяжки
Зонты, непромокаемые накидки	Зонты, непромокаемые накидки
Часы наручные - аналоговые	Часы наручные - аналоговые
Часы наручные - цифровые	Часы наручные - цифровые
Солнцезащитные очки	Солнцезащитные очки
Спортивная обувь для мальчиков	Спортивная обувь для мальчиков
Походная обувь для мальчиков	Походная обувь для мальчиков
Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков	Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков
Повседневная обувь для мальчиков	Повседневная обувь для мальчиков
Спортивные босоножки для мальчиков	Спортивные босоножки для мальчиков
Тапочки для мальчиков	Тапочки для мальчиков
Мужская обувь - спортивная	Мужская обувь - спортивная
Мужская обувь - походная	Мужская обувь - походная
Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь	Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь
Мужская обувь - повседневная	Мужская обувь - повседневная
Мужские босоножки - спортивные	Мужские босоножки - спортивные
Тапочки - мужские	Тапочки - мужские
Женская обувь - спортивная	Женская обувь - спортивная
Женская обувь - походная	Женская обувь - походная
Женские босоножки - спортивные	Женские босоножки - спортивные
Тапочки - женские	Тапочки - женские
Пляжные костюмы - для девочек-подростков	Пляжные костюмы - для девочек-подростков
Пляжные костюмы - для мальчиков-подростков	Пляжные костюмы - для мальчиков-подростков
Плавательные костюмы - для мальчиков-подростков	Плавательные костюмы - для мальчиков-подростков
Пижама / Спальная одежда - для мальчиков-подростков	Пижама / Спальная одежда - для мальчиков-подростков
Верхняя одежда - для мальчиков-подростков	Верхняя одежда - для мальчиков-подростков
Комплекты - для мальчиков-подростков- Спортивная одежда	Комплекты - для мальчиков-подростков- Спортивная одежда
Свитера - для мальчиков-подростков	Свитера - для мальчиков-подростков
Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков-подростков	Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков-подростков
Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков-подростков	Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков-подростков
Майки - вязаные - для мальчиков-подростков	Майки - вязаные - для мальчиков-подростков
Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков	Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков
Трусы-плавки - для мальчиков-подростков	Трусы-плавки - для мальчиков-подростков
Брюки - для мальчиков-подростков	Брюки - для мальчиков-подростков
Майки - для мальчиков-подростков	Майки - для мальчиков-подростков
Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье
Пляжные костюмы - женские	Пляжные костюмы - женские
Плавательные костюмы - женские	Плавательные костюмы - женские
Традиционный костюм - женский	Традиционный костюм - женский
Пижама / Спальная одежда - женские	Пижама / Спальная одежда - женские
Платья - женские - Спортивная одежда	Платья - женские - Спортивная одежда
Трикотажные майки - женские	Трикотажные майки - женские
Верхняя одежда - женская	Верхняя одежда - женская
Брюки - трикотажные - женские	Брюки - трикотажные - женские
Комплекты - женские - Спортивная одежда	Комплекты - женские - Спортивная одежда

Шорты - трикотажные - женские	Шорты - трикотажные - женские
Юбки - женские	Юбки - женские
Свитера - женские	Свитера - женские
Футболки - с длинными рукавами - женские	Футболки - с длинными рукавами - женские
Футболки - с короткими рукавами - женские	Футболки - с короткими рукавами - женские
Майки - трикотажные - женские	Майки - трикотажные - женские
Пижама / Спальная одежда - юноши/мужчины	Пижама / Спальная одежда - юноши/мужчины
Трикотажные майки - юноши/мужчины	Трикотажные майки - юноши/мужчины
Верхняя одежда - юноши/мужчины	Верхняя одежда - юноши/мужчины
Брюки - трикотажные - юноши/мужчины	Брюки - трикотажные - юноши/мужчины
Комплекты - юноши/мужчины - Спортивная одежда	Комплекты - юноши/мужчины - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - юноши/мужчины	Шорты - трикотажные - юноши/мужчины
Свитера - юноши/мужчины	Свитера - юноши/мужчины
Футболки - с длинными рукавами - юноши/мужчины	Футболки - с длинными рукавами - юноши/мужчины
Футболки - с короткими рукавами - юноши/мужчины	Футболки - с короткими рукавами - юноши/мужчины
Майки - трикотажные - юноши/мужчины	Майки - трикотажные - юноши/мужчины
Трусы-боксеры - юноши/мужчины	Трусы-боксеры - юноши/мужчины
Трусы-плавки - юноши/мужчины	Трусы-плавки - юноши/мужчины
Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье	Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье
Пляжные костюмы - для мальчиков	Пляжные костюмы - для мальчиков
Плавательные костюмы - для мальчиков	Плавательные костюмы - для мальчиков
Пижама / Спальная одежда - для мальчиков	Пижама / Спальная одежда - для мальчиков
Трикотажные майки - для мальчиков	Трикотажные майки - для мальчиков
Верхняя одежда, утепленная одежда, куртки - для мальчиков	Верхняя одежда, утепленная одежда, куртки - для мальчиков
Брюки - трикотажные - для мальчиков	Брюки - трикотажные - для мальчиков
Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда	Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для мальчиков	Шорты - трикотажные - для мальчиков
Свитера - для мальчиков	Свитера - для мальчиков
Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков	Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков
Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков	Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков
Майки - трикотажные - для мальчиков	Майки - трикотажные - для мальчиков
Трусы-боксеры - для мальчиков	Трусы-боксеры - для мальчиков
Трусы-плавки - для мальчиков	Трусы-плавки - для мальчиков
Комплекты - для мальчиков - Нижнее белье	Комплекты - для мальчиков - Нижнее белье
Зимние шапки для младенцев	Зимние шапки для младенцев
Носки для младенцев - в упаковке	Носки для младенцев - в упаковке
Носки для младенцев - без упаковки	Носки для младенцев - без упаковки
Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская	Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская
Одежда для новорожденных - в упаковке - детская	Одежда для новорожденных - в упаковке - детская
Пижама / Спальная одежда - детские	Пижама / Спальная одежда - детские
Верхняя одежда - детская	Верхняя одежда - детская
Комбинезоны - детские	Комбинезоны - детские
Брюки - трикотажные - детские	Брюки - трикотажные - детские
Футболки - с длинными рукавами - для младенцев	Футболки - с длинными рукавами - для младенцев
Футболки - с короткими рукавами - для младенцев	Футболки - с короткими рукавами - для младенцев
Майки - вязаные - детские	Майки - вязаные - детские
Графины, кувшины и бутылки	Графины, кувшины и бутылки
Школьные ранцы/рюкзаки	Не ортопедические
Трусы - в упаковке - для девочек-подростков	Трусы - в упаковке - для девочек-подростков
Трусы - для девочек-подростков	Трусы - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье
Прочие сумки	Сумка для сменной обуви
Пеналы для карандашей и ручек	Пеналы для карандашей и ручек

Карандаши	Карандаши
Ручки	Ручки
Пляжные костюмы - для малышей	Пляжные костюмы - для малышей
Плавательные костюмы - для малышей	Плавательные костюмы - для малышей
Утепленные костюмы - для малышей	Утепленные костюмы - для малышей
Одежда для новорожденных - свободная - для малышей	Одежда для новорожденных - свободная - для малышей
Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей	Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей
Пижама / Спальная одежда - для малышей	Пижама / Спальная одежда - для малышей
Платья- для малышей	Платья- для малышей
Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей	Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей
Комбинезоны - для малышей	Комбинезоны - для малышей
Брюки - трикотажные - для малышей	Брюки - трикотажные - для малышей
Комплекты - для малышей - Спортивная одежда	Комплекты - для малышей - Спортивная одежда
Короткие комбинезоны - для малышей	Короткие комбинезоны - для малышей
Шорты - трикотажные - для малышей	Шорты - трикотажные - для малышей
Юбки - для малышей	Юбки - для малышей
Свитера - для малышей	Свитера - для малышей
Футболки - с длинными рукавами - для малышей	Футболки - с длинными рукавами - для малышей
Футболки - с короткими рукавами - для малышей	Футболки - с короткими рукавами - для малышей
Майки - трикотажные - для малышей	Майки - трикотажные - для малышей
Трусы-боксеры - для малышей	Трусы-боксеры - для малышей
Трусы - в упаковке - для малышей	Трусы - в упаковке - для малышей
Комплекты - для малышей - Нижнее белье	Комплекты - для малышей - Нижнее белье
Плавательные костюмы - для девочек-подростков	Плавательные костюмы - для девочек-подростков
Пижама / Спальная одежда - для девочек-подростков	Пижама / Спальная одежда - для девочек-подростков
Платья - для девочек-подростков	Платья - для девочек-подростков
Брюки - трикотажные - для девочек-подростков	Брюки - трикотажные - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда	Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда

Product Categories	Product Description
Basic Stickers	Basic Stickers
Writing Sets	Writing Sets consisting of two or more of the following: pens, pencils, markers
Lamps - Lighting	Lamps – Lighting / Lighting Licensed Products may not be shaped like full 3D figures (character busts and helmets may be permitted), vehicles, or lightsabers. Notwithstanding the foregoing sentence, Licensee may develop Licensed Products that incorporate a partial character, vehicle, or lightsaber theme or design, each such Licensed Product subject to the prior written approval of Disney on a case by case basis. In all such cases, the Licensed Products must be clearly marketed, advertised, and packaged to show their function. Without limiting Disney’s approval rights, any such Licensed Products must comply with any Star Wars 3D product development requirements as directed by Disney.
Headphones	Headphones
Diaries / Organizers	Diaries / Organizers
Coloring/Drawing Sets	Coloring/Drawing Sets consisting of two or more of the following: markers, pens
Coloring Pencils	Coloring Pencils

Coloring Pens	Coloring Pens
Erasers	Erasers - cannot be shaped like full 3D figures [characters busts and/or helmets may be permitted] or vehicles
Shorts - Knit - Teen Girls	Shorts - Knit - Teen Girls
Skirts - Teen Girls	Skirts - Teen Girls
Sweaters - Teen Girls	Sweaters - Teen Girls
T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls
T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls
Tops - Knit - Teen Girls	Tops - Knit - Teen Girls
Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)	Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)
Hand Bags	Hand Bags
Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)	Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)
Sport Bags	Sport Bags
Bucket Hats	Bucket Hats
Caps	Caps
Coldweather Hats	Coldweather Hats
Gloves & Scarves	Gloves & Scarves
Hats	Hats
Headband/Sweatband/Earmuff	Headband/Sweatband/Earmuff
Adult Socks - Packaged	Adult Socks - Packaged
Adult Socks - Single	Adult Socks - Single
Children Socks - Packaged	Children Socks - Packaged
Children Socks - Single	Children Socks - Single
Belts & Suspenders	Belts & Suspenders
Raingear	Raingear
Watches - Analog	Watches - Analog
Watches - Digital	Watches - Digital
Sunglasses	Sunglasses
Boys-Athletic	Boys-Athletic
Boys-Boots-Hiking	Boys-Boots-Hiking
Boys-Boots-Weather	Boys-Boots-Weather
Boys-Casual	Boys-Casual
Boys-Sandal-Sport	Boys-Sandal-Sport
Boys-Slippers	Boys-Slippers
Men-Athletic	Men-Athletic
Men-Boots-Hiking	Men-Boots-Hiking
Men-Boots-Weather	Men-Boots-Weather
Men-Casual	Men-Casual
Men-Sandal-Sport	Men-Sandal-Sport
Men-Slippers	Men-Slippers
Women-Athletic	Women-Athletic
Women-Boots-Hiking	Women-Boots-Hiking
Women-Sandal-Sport	Women-Sandal-Sport
Women-Slippers	Women-Slippers
Beachwear - Teen Girls	Beachwear - Teen Girls

Beachwear - Tween/Teen Boys	Beachwear - Tween/Teen Boys
Swimwear - Tween/Teen Boys	Swimwear - Tween/Teen Boys
Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys	Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys
Outerwear - Tween/Teen Boys	Outerwear - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear	Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear
Sweaters - Tween/Teen Boys	Sweaters - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys
Tops - Knit - Tween/Teen Boys	Tops - Knit - Tween/Teen Boys
Boxers - Tween/Teen Boys	Boxers - Tween/Teen Boys
Briefs - Tween/Teen Boys	Briefs - Tween/Teen Boys
Pants - Tween/Teen Boys	Pants - Tween/Teen Boys
Tops - Tween/Teen Boys	Tops - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Underwear	Sets - Tween/Teen Boys - Underwear
Beachwear - Women	Beachwear - Women
Swimwear - Women	Swimwear - Women
Regional Apparel - Women	Regional Apparel - Women
Pajamas / Lounge Wear - Women	Pajamas / Lounge Wear - Women
Dresses - Women - Sportswear	Dresses - Women - Sportswear
Fleece Tops - Women	Fleece Tops - Women
Outerwear - Women	Outerwear - Women
Pants - Knit - Women	Pants - Knit - Women
Sets - Women - Sportswear	Sets - Women - Sportswear
Shorts - Knit - Women	Shorts - Knit - Women
Skirts - Women	Skirts - Women
Sweaters - Women	Sweaters - Women
T-Shirts - Long Sleeve - Women	T-Shirts - Long Sleeve - Women
T-Shirts - Short Sleeve - Women	T-Shirts - Short Sleeve - Women
Tops - Knit - Women	Tops - Knit - Women
Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men	Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men
Fleece Tops - Young men/Men	Fleece Tops - Young men/Men
Outerwear - Young Men/Men	Outerwear - Young Men/Men
Pants - Knit - Young Men/Men	Pants - Knit - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Sportswear	Sets - Young Men/Men - Sportswear
Shorts - Knit - Young Men/Men	Shorts - Knit - Young Men/Men
Sweaters - Young Men/Men	Sweaters - Young Men/Men
T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men
T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men
Tops - Knit - Young Men/Men	Tops - Knit - Young Men/Men
Boxers - Young Men/Men	Boxers - Young Men/Men
Briefs - Young Men/Men	Briefs - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Underwear	Sets - Young Men/Men - Underwear
Beachwear - Boys	Beachwear - Boys
Swimwear - Boys	Swimwear - Boys
Pajamas / Lounge Wear - Boys	Pajamas / Lounge Wear - Boys

Fleece Tops - Boys	Fleece Tops - Boys
Outerwear - Boys	Outerwear - Boys
Pants - Knit - Boys	Pants - Knit - Boys
Sets - Boys - Sportswear	Sets - Boys - Sportswear
Shorts - Knit - Boys	Shorts - Knit - Boys
Sweaters - Boys	Sweaters - Boys
T-Shirts - Long Sleeve - Boys	T-Shirts - Long Sleeve - Boys
T-Shirts - Short Sleeve - Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Boys
Tops - Knit - Boys	Tops - Knit - Boys
Boxers - Boys	Boxers - Boys
Briefs - Boys	Briefs - Boys
Sets - Boys - Underwear	Sets - Boys - Underwear
Infant Coldweather Hats	Infant Coldweather Hats
Infant Socks - Packaged	Infant Socks - Packaged
Infant Socks - Single	Infant Socks - Single
Layette - Hanging - Infant	Layette - Hanging - Infant
Layette - Packaged - Infant	Layette - Packaged - Infant
Pajamas / Lounge Wear - Infant	Pajamas / Lounge Wear - Infant
Outerwear - Infant	Outerwear - Infant
Overalls - Infant	Overalls - Infant
Pants - Knit - Infant	Pants - Knit - Infant
T-Shirts - Long Sleeve - Infant	T-Shirts - Long Sleeve - Infant
T-Shirts - Short Sleeve - Infant	T-Shirts - Short Sleeve - Infant
Tops - Knit - Infant	Tops - Knit - Infant
Carafes, Pitchers & Bottles	Carafes, Pitchers & Bottles
BTS Backpacks	Not orthopedic
Panties - Packaged - Teen Girls	Panties - Packaged - Teen Girls
Panties - Teen Girls	Panties - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Underwear	Sets - Teen Girls - Underwear
Other Bags	Shoe bag
Pen / Pencil Cases	Pen / Pencil Cases
Pencils	Pencils
Pens	Pens
Beachwear - Toddler	Beachwear - Toddler
Swimwear - Toddler	Swimwear - Toddler
Warm-Up - Toddler	Warm-Up - Toddler
Layette - Hanging - Toddler	Layette - Hanging - Toddler
Layette - Packaged - Toddler	Layette - Packaged - Toddler
Pajamas / Lounge Wear - Toddler	Pajamas / Lounge Wear - Toddler
Dresses - Toddler	Dresses - Toddler
Outerwear - Toddler	Outerwear - Toddler
Overalls - Toddler	Overalls - Toddler
Pants - Knit - Toddler	Pants - Knit - Toddler
Sets - Toddler - Sportswear	Sets - Toddler - Sportswear
Short-Alls - Toddler	Short-Alls - Toddler

Shorts - Knit - Toddler	Shorts - Knit - Toddler
Skirts - Toddler	Skirts - Toddler
Sweaters - Toddler	Sweaters - Toddler
T-Shirts - Long Sleeve - Toddler	T-Shirts - Long Sleeve - Toddler
T-Shirts - Short Sleeve - Toddler	T-Shirts - Short Sleeve - Toddler
Tops - Knit - Toddler	Tops - Knit - Toddler
Boxers - Toddler	Boxers - Toddler
Panties - Packaged - Toddler	Panties - Packaged - Toddler
Sets - Toddler - Underwear	Sets - Toddler - Underwear
Swimwear - Teen Girls	Swimwear - Teen Girls
Pajamas / Lounge Wear - Teen Girls	Pajamas / Lounge Wear - Teen Girls
Dresses - Teen Girls	Dresses - Teen Girls
Pants - Knit - Teen Girls	Pants - Knit - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Sportswear	Sets - Teen Girls - Sportswear

Е. Разрешенные заказчики:

1. **Для целей осуществляемой Лицензиатом оптовой продажи:** Лицензиату разрешается продавать Лицензированные продукты только зарегистрированным на Территории Разрешенным заказчикам, указанным ниже, для последующей перепродажи Лицензированных продуктов также на Территории.

- (1) Розничные предприятия
- (2) Онлайн-торговые предприятия
- (3) Каталоги
- (4) Оптовые торговые организации
- (5) Аффилированные дистрибьюторы

Лицензиату запрещается продавать Лицензированные продукты Розничным предприятиям, Онлайн-торговым предприятиям / Каталогам, Оптовым торговым организациям и Аффилированным дистрибьюторам, не являющимся Разрешенными заказчиками в соответствии с разделом 1.5 Стандартных условий.

Примечания в отношении продаж: не применяется.

2. **Для целей Сделок по продаже потребителям:** Лицензиату разрешается совершать Сделки по продаже потребителям в или через свои собственные физические розничные магазины, а также веб-сайты wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

Е. Ставка (ставки) роялти:

Неприменение той или иной Ставки роялти относится исключительно к расчету Роялти и не означает запрет соответствующих сделок по продажам и закупкам.

1. **Местные / внутренние продажи и Внешние продажи:** не применяется.

Е. Authorized Customers:

1. **For Licensee's wholesale sales:** Licensee is authorized to sell Licensed Products only to Authorized Customers, Registered in the Territory and specified below, for further resale of the Licensed Products in the Territory.

- (1) Retailers
- (2) Etailers
- (3) Catalogs
- (4) Wholesalers
- (5) Affiliated Distributors

Licensee is prohibited from selling Licensed Products to Retailers, Etailers/Catalogs, Wholesalers or Affiliated Distributors, which are not considered as Authorized Customers in accordance with Section 1.5 of Standard Terms and Conditions.

Distribution Notes: not applicable.

2. **For Consumer Sales Transactions:** Licensee is authorized to conduct Consumer Sales Transactions in or through their own stores and online websites wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

Е. Royalty Rate(s):

Non-application of certain Royalty Rate applies only to Royalties calculation and shall not mean prohibition of corresponding sales and purchase transactions.

1. **Landed/In Sales and Out Sales:** not applicable.

2. **Сделки по продаже потребителям:** 7,5% (семь целых и пять десятых процента) от Суммы продаж потребителям.

3. **Сделки по закупкам:** не применяется.

4. **Фиксированный платеж за период с _____ по _____:** не применяется.

5. **Продажи Аффилированным дистрибьюторам:** не применяется.

G. **Гарантия(и):**

№ Гарантии	Период Гарантии	Валюта платежа	Сумма Гарантии	График платежей	
				Срок оплаты	Сумма
1	1 апреля 2021 г. 31 марта 2022 г.	Российский рубль (RUB)	3 650 000,00	1 апреля 2021 г.	1 216 667,00
				1 июля 2021 г.	1 216 667,00
				1 октября 2021 г.	1 216 666,00
2	1 апреля 2022 г. 31 марта 2023 г.	Российский рубль (RUB)	3 650 000,00	1 апреля 2022 г.	1 216 667,00
				1 июля 2022 г.	1 216 667,00
				1 октября 2022 г.	1 216 666,00

Guarantee No.	Guarantee Period	Payment Currency	Guarantee Amount	Payment Schedule	
				Payment Due Date	Amount
1	1 April 2021 31 March 2022	Russian Ruble (RUB)	3,650,000.00	1 April 2021	1,216,667.00
				1 July 2021	1,216,667.00
				1 October 2021	1,216,666.00
2	1 April 2022 31 March 2023	Russian Ruble (RUB)	3,650,000.00	1 April 2022	1,216,667.00
				1 July 2022	1,216,667.00
				1 October 2022	1,216,666.00

H. **Дата поступления в продажу:**

1. Не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после начала Периода продаж.

2. Применительно к еще не выпущенным Объектам собственности, по которым Disney указал дату выпуска (например, для будущего выпуска в кинопрокат или выпуска для домашнего просмотра (например, DVD/Blu-Ray и в виде видео по запросу), на телевидении, в печати, в виде цифрового приложения или интерактивной / видеоигры), Дата поступления в продажу должна наступать не ранее, чем за 6 (шесть) недель до соответствующей указанной Disney даты выпуска (при условии, что Дата поступления в продажу наступает в течение Периода продаж), если Disney не даст иных указаний. Лицензиат обеспечит, чтобы Лицензированные продукты, в которых используются соответствующие Объекты собственности, не поступали в продажу потребителям со стороны Лицензиата, его Разрешенных заказчиков или любого иного Лица (будь то в торговых помещениях, в режиме онлайн или иным образом) ранее, чем за 6 (шесть) недель до

2. **Consumer Sales Transactions:** seven point five percent (7.5%) of Consumer Sales.

3. **Purchase Transactions:** not applicable.

4. **Fixed Fee for the period from _____ to _____:** not applicable.

5. **Sales to Affiliated Distributors:** not applicable.

G. **Guarantee(s):**

H. **On-Shelf Date:**

1. Not later than six (6) months after the beginning of the Sales Period.

2. For as of yet unreleased Properties that are subject to a Disney-specified release date (e.g., a future theatrical, home entertainment (e.g., DVD/Blu-Ray and video-on-demand), television, publishing, digital app or interactive/video game release), the On-Shelf Date shall be no earlier than six (6) weeks prior to the applicable Disney-specified release date (provided such On-Shelf Date is within the Sales Period), unless otherwise directed by Disney. Licensee shall ensure that Licensed Products utilizing such Properties are not made available for sale to consumers by Licensee, its Authorized Customers or any other Person, on-shelf, online or otherwise, any earlier than six (6) weeks prior to such release date, unless otherwise directed by Disney.

соответствующей даты выпуска, если Disney не даст иных указаний.

I. **Взнос в Общий фонд маркетинга (ОФМ):** не применяется.

J. **Обязательство по стимулированию сбыта:**

1. Не менее чем **3% (три процента)** совокупной годовой стоимости Продаж, осуществляемых Лицензиатом, в течение каждого года Лицензионного соглашения, начиная с Даты вступления в силу, или его части.

K. Намеренно не используется

L. **Количество Договорных образцов / Ежегодных образцов:**

1. Договорные образцы: **3** каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта.

2. Ежегодные образцы: по требованию Disney, то же количество, которое указано выше в разделе “Договорные образцы”.

3. Лицензиат должен направлять указанные Договорные образцы и Ежегодные образцы (к которым для целей идентификации должна прилагаться на бумажном носителе копия документа, представленного в рамках ОУП применительно к соответствующему Договорному образцу или Ежегодному образцу) по адресу подразделения Disney Consumer Products, указанному Disney для целей получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. По состоянию на Дату вступления в силу этот адрес является следующим:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ»
Россия
121099, г. Москва
Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

Disney может периодически изменять указанный адрес для получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. Disney вправе направлять уведомление о любых таких изменениях через Веб-сайт DCP.

M. **Уведомления:**

В адрес Лицензиата:

АО «Корпорация «Глория Джинс»
344090, г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184
Вниманию: Collier Eric Scott
Эл. почта: collier@gloria-jeans.ru

В адрес Disney:

I. **Common Marketing Fund (CMF) Contribution:** not applicable.

J. **Promotion Commitment:**

1. No less than **3% (three percent)** of Licensee’s total annual Sales during each year of the License Agreement starting from the Effective Date or portion thereof.

K. Intentionally Omitted

L. **Number of Contract Samples/Annual Samples:**

1. Contract Samples: **3** of each SKU of each Licensed Product.

2. Annual Samples: Upon Disney’s request, the same number as set forth above under “Contract Samples”.

3. Licensee shall send such Contract Samples and Annual Samples, accompanied for identification purposes by a physical copy of the OPA submission document for such Contract Sample or Annual Sample, to the Disney Consumer Products address as designated by Disney for receiving Contract Samples and Annual Samples which, as of the Effective Date is:

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
11-12 / F, Novinsky Boulevard 8
Moscow, 121099
Russia

Disney may modify the designated address for receiving Contract Samples and Annual Samples from time to time. Disney may provide notice of any such modification through the DCP Website.

M. **Notices:**

If to Licensee:

JSC «Gloria Jeans Corporation»
344090, Russian Federation, Rostov-on-Don, Stachki St., 184
Attn: Collier Eric Scott
Email: collier@gloria-jeans.ru

If to Disney:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ»
Адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12
Факс: +7 495 646 90 01
Получатель: Ольга Кочегарова

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
Address: 11-12 / F, 8 Novinsky Boulevard, Moscow, 121099, Russia
Fax: +7 495 646 90 01
Attention: Olga Kochegarova

N. Прочие положения:

**ДОПОЛНЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ**

В отношении Продукции с использованием Объект
собственности из серии **«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ -
КЛАССИКА»:**

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™
Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS)
должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™»
(например, STAR WARS ™).

(b) Особые положения:

Настоящим Соглашением не предоставляются права на
использование каких-либо музыкальных произведений, однако
в случае если Лицензиат желает использовать какие-либо
музыкальные произведения в Продукции или Рекламных
материалах, в которых используется один из Объектов
собственности, составляющих серию **«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ -
КЛАССИКА»**, Лицензиат обязуется не использовать какие-
либо музыкальные произведения, кроме музыкальных
произведений из основной записи саундтрека (саундтреков)
одного (1) или нескольких из следующих фильмов из серии
«Звездные войны»: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»,
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА»,
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛООНОВ»,
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». Помимо
соответствующих лицензий на издание музыкальных
произведений и иных лицензий, связанных с музыкальными
произведениями, которые Лицензиату может потребоваться
получить в связи с такими музыкальными произведениями,
Лицензиат соглашается, что любое использование таких
музыкальных произведений требует отдельной базовой
лицензии на использование, а также разрешения со стороны
Disney. Кроме того, Лицензиат обязуется не перезаписывать
любые части таких музыкальных произведений в связи с ее
использованием в Продукции и Рекламных материалах.

В. В отношении Продукции с использованием Объектов
собственности из серии **«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ -
ПРИКВЕЛЫ»:**

N. Other:

**INTELLECTUAL PROPERTY NOTICES AND
SPECIAL PROVISIONS ATTACHMENT**

For Products using the **STAR WARS CLASSIC** Property:

(a) **Intellectual Property Notices:**
© & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with
a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) Special Provisions:

Notwithstanding that no rights to use any music are granted
hereunder, to the extent Licensee desires to use any music in
any Product or PA Materials utilizing any of the individual
Properties that comprise the **STAR WARS CLASSIC**
Property, Licensee shall not use any music other than from the
master recordings of the music from the soundtrack(s) of one
(1) or more of the following Star Wars films: STAR WARS:
EPISODE IV – A NEW HOPE, STAR WARS: EPISODE V
– THE EMPIRE STRIKES BACK, STAR WARS: EPISODE
VI – RETURN OF THE JEDI, STAR WARS: EPISODE I –
THE PHANTOM MENACE, STAR WARS: EPISODE II –
ATTACK OF THE CLONES and STAR WARS: EPISODE
III – REVENGE OF THE SITH. In addition to any applicable
publishing and other music-related licenses which Licensee
may be required to obtain in connection with such music,
Licensee agrees that any use of such music shall require a
separate master use license and be subject to Disney's
approval. In addition, Licensee shall not re-record any portion
of such music in connection with any Products and PA
Materials.

For Products using the **STAR WARS PREQUELS** Property:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

Настоящим Соглашением не предоставляются права на использование каких-либо музыкальных произведений, однако в случае если Лицензиат желает использовать какие-либо музыкальные произведения в Продукции или Рекламных материалах, в которых используется один из Объектов собственности, составляющих серию «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ - ПРИКВЕЛЫ», Лицензиат обязуется не использовать какие-либо музыкальные произведения, кроме музыкальных произведений из основной записи саундтрека (саундтреков) одного (1) или нескольких из следующих фильмов из серии «Звездные войны»: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛООНОВ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». Помимо соответствующих лицензий на издание музыкальных произведений и иных лицензий, связанных с музыкальными произведениями, которые Лицензиату может потребоваться получить в связи с такими музыкальными произведениями, Лицензиат соглашается, что любое использование таких музыкальных произведений требует отдельной базовой лицензии на использование, а также разрешения со стороны Disney. Кроме того, Лицензиат обязуется не перезаписывать любые части таких музыкальных произведений в связи с ее использованием в Продукции и Рекламных материалах.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛООНОВ»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) Настоящим Соглашением не предоставляются права на использование каких-либо музыкальных произведений, однако в случае если Лицензиат желает использовать какие-либо музыкальные произведения в Продукции или Рекламных материалах, в которых используется Объект собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛООНОВ», Лицензиат обязуется не использовать какие-либо музыкальные произведения, кроме музыкальных произведений из основной записи саундтрека (саундтреков) одного (1) или нескольких из

(a) **Intellectual Property Notices:**
© & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special Provisions:**

Notwithstanding that no rights to use any music are granted hereunder, to the extent Licensee desires to use any music in any Product or PA Materials utilizing any of the individual Properties that comprise the **STAR WARS PREQUELS** Property, Licensee shall not use any music other than from the master recordings of the music from the soundtrack(s) of one (1) or more of the following Star Wars films: STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE, STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK, STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI, STAR WARS: EPISODE I – THE PHANTOM MENACE, STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES and STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH. In addition to any applicable publishing and other music-related licenses which Licensee may be required to obtain in connection with such music, Licensee agrees that any use of such music shall require a separate master use license and be subject to Disney's approval. In addition, Licensee shall not re-record any portion of such music in connection with any Products and PA Materials.

For Products using the **STAR WARS: THE CLONE WARS** Property:

(a) **Intellectual Property Notices:**
© & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special Provisions:**

(i) Notwithstanding that no rights to use any music are granted hereunder, to the extent Licensee desires to use any music in any Product or PA Materials utilizing the **STAR WARS: THE CLONE WARS** Property, Licensee shall not use any music other than from the master recordings of the music from the soundtrack(s) of one (1) or more of the following Star Wars films: STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE, STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK, STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE

следующих фильмов из серии «Звездные войны»: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛООНОВ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». Помимо соответствующих лицензий на издание музыкальных произведений и иных лицензий, связанных с музыкальными произведениями, которые Лицензиату может потребоваться получить в связи с такими музыкальными произведениями, Лицензиат соглашается, что любое использование таких музыкальных произведений требует отдельной базовой лицензии на использование, а также разрешения со стороны Disney. Кроме того, Лицензиат обязуется не перезаписывать любые части таких музыкальных произведений в связи с ее использованием в Продукции и Рекламных материалах.

(ii) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛООНОВ»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным

JEDI, STAR WARS: EPISODE I – THE PHANTOM MENACE, STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES and STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH. In addition to any applicable publishing and other music-related licenses which Licensee may be required to obtain in connection with such music, Licensee agrees that any use of such music shall require a separate master use license and be subject to Disney's approval. In addition, Licensee shall not re-record any portion of such music in connection with any Products and PA Materials.

(ii) Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **STAR WARS: THE CLONE WARS** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™), и логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ ™).

(b) **Особые положения:**

Настоящим Соглашением не предоставляются права на использование каких-либо музыкальных произведений, однако в случае если Лицензиат желает использовать какие-либо музыкальные произведения в Продукции или Рекламных материалах, в которых используется Объект собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ», Лицензиат обязуется не использовать какие-либо музыкальные произведения, кроме музыкальных произведений из основной записи саундтрека (саундтреков) одного (1) или нескольких из следующих фильмов из серии «Звездные войны»: «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛООНОВ», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». Помимо соответствующих лицензий на издание музыкальных произведений и иных лицензий, связанных с музыкальными произведениями, которые Лицензиату может потребоваться получить в связи с такими музыкальными произведениями, Лицензиат соглашается, что любое использование таких музыкальных произведений требует отдельной базовой лицензии на использование, а также разрешения со стороны Disney. Кроме того, Лицензиат обязуется не перезаписывать любые части таких музыкальных произведений в связи с ее использованием в Продукции и Рекламных материалах.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

For Products using the **STAR WARS REBELS** Property:

(a) **Intellectual Property Notices:**
© & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™) and the STAR WARS REBELS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS REBELS ™).

(b) **Special Provisions:**

Notwithstanding that no rights to use any music are granted hereunder, to the extent Licensee desires to use any music in any Product or PA Materials utilizing the **STAR WARS REBELS** Property, Licensee shall not use any music other than from the master recordings of the music from the soundtrack(s) of one (1) or more of the following Star Wars films: STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE, STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK, STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI, STAR WARS: EPISODE I – THE PHANTOM MENACE, STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES and STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH. In addition to any applicable publishing and other music-related licenses which Licensee may be required to obtain in connection with such music, Licensee agrees that any use of such music shall require a separate master use license and be subject to Disney's approval. In addition, Licensee shall not re-record any portion of such music in connection with any Products and PA Materials.

For Products using the **STAR WARS: THE FORCE AWAKENS** Property:

(a) **Intellectual property notices:**
© & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:** Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении

(b) **Special provisions:** Notwithstanding anything to the contrary contained in the Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials (as such term is defined below) in connection with the **STAR WARS: THE FORCE AWAKENS** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written consent of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding anything contained in the Agreement, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be photographed by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to all other options and remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the Agreement on written notice.

For Products using the **ROGUE ONE: A STAR WARS STORY** Property:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

Notwithstanding anything to the contrary contained in the Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials (as such term is defined below) in

Объекта собственности **«Изгой-один: Звёздные Войны. Истории»**:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности из серии: **«Звёздные Войны: Последние Джедаи»**:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности **«Звёздные Войны: Последние Джедаи»**:

connection with the **ROGUE ONE: A STAR WARS STORY** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written consent of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding anything contained in the Agreement, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be photographed by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to all other options and remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the Agreement on written notice.

For Products using the Property: **STAR WARS: THE LAST JEDI**:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **STAR WARS: THE LAST JEDI** Property only:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности из серии: **«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ – TSUM TSUM»:**

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ – TSUM TSUM» необходимо использовать совместно с термином «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ», то есть вся Продукция должна содержать упоминание «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ TSUM TSUM», а не отдельно «TSUM TSUM», также «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ TSUM TSUM» должно воспроизводиться в виде логотипа, предусмотренном Disney.

(ii) В дополнение к информации, требуемой в соответствии со Статьей 7.7 Соглашения, Лицензиат обязан указывать в отчетах

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

For Products using the Property **STAR WARS TSUM TSUM:**

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

(i) "STAR WARS TSUM TSUM" must always be used in connection with the term "STAR WARS", i.e., all Licensed Products must refer to "STAR WARS TSUM TSUM" and not "TSUM TSUM" in isolation and "STAR WARS TSUM TSUM" shall only be reproduced in the logo form as provided by Disney.

(ii) In addition to the information requested pursuant to Paragraph 7.7 of the Agreement all Licensed Products using

продажи Продукции под специальным кодом, определенном Disney для Объекта собственности «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ – TSUM TSUM**».

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «**STAR WARS RESISTANCE**»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «**ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ**» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, Лицензиат подтверждает и соглашается, что Disney не делает каких-либо утверждений и не дает каких-либо гарантий, не несет обязательств в отношении коммерческого выпуска в прокат или другой коммерческой доступности Объекта Собственности «**STAR WARS RESISTANCE**» Disney или его аффилированным лицом, включая, но не ограничиваясь, Lucasfilm, в течение Срока действия данного Соглашения (или в течение продленного Срока действия Соглашения).

(ii) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «**STAR WARS RESISTANCE**»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в

the STAR WARS TSUM TSUM brand name and logo must be reported under the code specifically designated by Disney with respect to the **STAR WARS TSUM TSUM** franchise.

For Products using the Property: **STAR WARS RESISTANCE**:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

(i) Notwithstanding any other provision contained in the License Agreement, Licensee acknowledges and agrees that Disney makes no representation or warranty, nor does Disney assume any obligation, that it or any of its affiliated entities including, without limitation, Lucasfilm, will commercially release or otherwise make commercially available **STAR WARS RESISTANCE** during the Term (or any extensions of the Term).

(ii) Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **STAR WARS RESISTANCE** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney

письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «**STAR WARS FORCES OF DESTINY**»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «**STAR WARS FORCES OF DESTINY**»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее

hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

For Products using the Property: **STAR WARS FORCES OF DESTINY**:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

(i) Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **STAR WARS FORCES OF DESTINY** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «**STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, Лицензиат подтверждает и соглашается, что Disney не делает каких-либо утверждений и не дает каких-либо гарантий, не несет обязательств в отношении коммерческого выпуска в прокат или другой коммерческой доступности Объекта Собственности «**STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**» Disney или его аффилированным лицом, включая, но не ограничиваясь, Lucasfilm, в течение Срока действия данного Соглашения (или в течение продленного Срока действия Соглашения).

(ii) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «**STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они

For Products using the Property: **STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

(i) Notwithstanding any other provision contained in the License Agreement, Licensee acknowledges and agrees that Disney makes no representation or warranty, nor does Disney assume any obligation, that it or any of its affiliated entities including, without limitation, Lucasfilm, will commercially release or otherwise make commercially available **STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER** during the Term (or any extensions of the Term).

(ii) Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or

демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

В отношении Продукции с использованием Объекта собственности «**THE MANDALORIAN**»:

(a) **Уведомления об интеллектуальных правах:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

Кроме того, логотип «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (STAR WARS) должен всегда изображаться в сочетании со знаком «™» (например, STAR WARS ™).

(b) **Особые положения:**

(i) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, Лицензиат подтверждает и соглашается, что Disney не делает каких-либо утверждений и не дает каких-либо гарантий, не несет обязательств в отношении коммерческого выпуска в прокат или другой коммерческой доступности Объекта Собственности «**THE MANDALORIAN**» Disney или его аффилированным лицом, включая, но не ограничиваясь, Lucasfilm, в течение Срока действия данного Соглашения (или в течение продленного Срока действия Соглашения).

(ii) Независимо от прочих положений настоящего Соглашения, применяются следующие условия по Материалам ограниченного пользования (в соответствии с приведенным ниже определением термина) исключительно в отношении Объекта собственности «**THE MANDALORIAN**»:

Введение в оборот Материалов ограниченного пользования. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного согласия Disney изображать, продавать, рекламировать, выпускать в оборот или публично демонстрировать любым другим способом, включая, но не ограничиваясь, розничным предприятиям, дистрибьюторам или торговым предприятиям, любые Материалы ограниченного пользования ранее даты, официально установленной Disney в письменном виде, начиная с которой использование таких Материалов разрешено. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения, Лицензиат может использовать Материалы ограниченного пользования, имеющие четкий и неудаляемый водяной знак, на торговых выставках и в презентациях торговым предприятиям до даты, определяемой Disney, если (a) Лицензиат получил от Disney письменное согласие, предоставляемое или не

indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

For Products using the Property: **THE MANDALORIAN**:

(a) **Intellectual property notices:** © & ™ Lucasfilm Ltd.

In addition, the STAR WARS logo should always appear with a ™ symbol (e.g., STAR WARS ™).

(b) **Special provisions:**

(i) Notwithstanding any other provision contained in the License Agreement, Licensee acknowledges and agrees that Disney makes no representation or warranty, nor does Disney assume any obligation, that it or any of its affiliated entities including, without limitation, Lucasfilm, will commercially release or otherwise make commercially available **THE MANDALORIAN** during the Term (or any extensions of the Term).

(ii) Notwithstanding anything to the contrary contained in the License Agreement, the following shall apply with respect to Restricted Materials in connection with the **THE MANDALORIAN** Property only:

Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without prior written approval of Disney, display, market, advertise, release, or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided (a) prior to each disclosure of Restricted Materials Licensee has obtained Disney's prior written approval which may be granted or withheld in Disney's absolute discretion and (b) such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be

предоставляемое по исключительному усмотрению Disney, для каждого случая демонстрации Материалов ограниченного пользования и (b) данные Материалы ограниченного пользования, содержащие водяной знак, хранятся у Лицензиата и Лицензиат не допускает фотографирования Материалов ограниченного пользования лицами, которым они демонстрируются. Лицензиат подтверждает и признает, что он несет ответственность за то, чтобы Материалы ограниченного пользования не изображались, не выпускались и не демонстрировались публично иными способами Лицензиатом или другим лицом ранее даты, установленной Disney в письменном виде. В случае если Материалы ограниченного пользования изображаются, выпускаются в оборот или демонстрируются публично любым другим способом ранее даты, установленной Disney в письменном виде, то в дополнение к остальным возможностям и мерам, обозначенным в данном Соглашении, Disney имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Лицензиата.

Применительно ко всем Объектам собственности
Лицензиат обязуется соблюдать Руководство по стилю в
его действующей редакции, приведенное на сайте
licensing.disney.com или предоставленное со стороны Disney
в ином порядке.

О. Банковская гарантия: не применяется

Р. Реквизиты Сторон:

Disney:

Юридический адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, д. 8, этажи 11-12
ИНН 7710608533 / КПП 770401001
р/с 40702810200000161232
в ПАО Росбанк г. Москва
БИК 044525256
Кор. счет: 30101810000000000256
ОГРН: 1057749153252

Лицензиат:

Юридический адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр.
Стачки, 184
ИНН 6166034397 / КПП 616801001
р/с 40702810952000100663
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк России
БИК 046015602
Кор. счет: 301018106000000000602
ОГРН: 1026104032283

reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released, or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate the License Agreement on written notice.

Licensee agrees to comply with the most current Style
Guide for all Properties posted on licensing.disney.com
or as otherwise provided by Disney.

О. Bank Guarantee: not applicable

Р. Requisites of the Parties

Disney:

Legal address: 11-12 / F, Novinsky boulevard 8, Moscow
121099 Russia
INN 7710608533 / KPP 770401001
Acct. No 40702810200000161232
at PJSC ROSBANK, Moscow
BIC 044525256
Corr. No: 30101810000000000256
OGRN: 1057749153252

Licensee:

Legal address: 344090, Russian Federation, Rostov-on-Don,
Stachki St., 184
INN 6166034397 / KPP 616801001
Acct. No 40702810952000100663
at Yugo-Zapadny Bank Sberbank of Russia PJSC
BIC 046015602
Corr. No: 301018106000000000602
OGRN: 1026104032283

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

Подпись/By: _____

Имя: Кахабер Абашидзе

Должность: Генеральный директор

SIGNATURES OF THE PARTIES

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Name: Kakhaber Abashidze

Title: General Director



АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

Подпись/By: _____

Имя: Алина Валентиновна Скиба

Должность: Генеральный директор

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Name: Alina Skiba

Title: General Director



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»
("Disney")

Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

И
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КОРПОРАЦИЯ
«ГЛОРΙΑ ДЖИНС» ("Лицензиат")

Россия, 344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184

ДАТА ПОДПИСАНИЯ:

SCHEDULE TO LICENSE AGREEMENT BETWEEN

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED
LIABILITY COMPANY ("Disney")

11-12 / F, Novinsky Boulevard 8, Moscow, 121099, Russia

and
GLORIA JEANS CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY ("Licensee")

184 Prospekt Stachki, Rostov-on-Don, 344090, Russia

DATED:

Номер Лицензионного соглашения: 2133-2100590354

License Agreement Number: 2133-2100590354

Настоящее приложение №3 согласовано между Disney и Лицензиатом в отношении указанных ниже Лицензированных продуктов и Объектов собственности ("Приложение"). В настоящее Приложение включаются путем отсылки (как если бы они были полностью приведены в нем) (i) Дополнения и (ii) Стандартные условия (в том числе Справочный пакет). Приложение, Дополнения и Стандартные условия в совокупности представляют собой лицензионное соглашение ("Лицензионное соглашение") между Сторонами. В случае любого противоречия между Приложением и Стандартными условиями условия Приложения будут иметь преимущественную силу. Все написанные с заглавной буквы термины определены в Стандартных условиях или в Приложении. Для удобства Стороны имеют право, но не обязаны называть Лицензионное соглашение, используя приведенное выше Сокращенное название (при наличии такового). Стороны договариваются о нижеследующем:

This schedule No. 3 is agreed to by Disney and Licensee regarding the Licensed Products and Properties identified below ("Schedule"). Incorporated by reference as though set forth in full are (i) the Attachments and (ii) the Standard Terms and Conditions (including the Reference Packet). The Schedule, the Attachments and the Standard Terms and Conditions together constitute a license agreement ("License Agreement") between the Parties. In the event of any conflict between the Schedule and the Standard Terms and Conditions, the terms of the Schedule shall prevail. All capitalized terms are defined in the Standard Terms and Conditions or in the Schedule. For convenience, the Parties may, but are not required to, refer to the License Agreement by the Short Title referenced above, if any. The Parties agree as follows:

A. **Срок действия:** начинается 1 апреля 2021 года («Дата вступления в силу») и заканчивается в последний день указанного ниже последнего Периода продаж, если иное не указано в настоящем Лицензионном соглашении.

A. **Term:** Begins on 1 April 2021 ("the Effective Date") and ends on the last day of the latest Sales Period below unless otherwise is provided by the License Agreement.

Период продаж 1: 1 апреля 2021 г. – 31 марта 2022 г.
Период продаж 2: 1 апреля 2022 г. – 31 марта 2023 г.

Sales Period 1: 1 April 2021 – 31 March 2022
Sales Period 1: 1 April 2022 – 31 March 2023

Период распродажи остатков нераспроданной продукции: 3 месяца (если будет предоставлен).

Sell-Off Period: 3 months (if granted)

B. **Территория:** Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

B. **Territory:** Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

C. **Объекты собственности, включенные в Лицензированный материал** (см. "Дополнение об уведомлениях в отношении интеллектуальной собственности и специальных положениях" к настоящему Приложению):

C. **Properties included in Licensed Material** (see "Intellectual Property Notices and Special Provisions Attachment" to the Schedule):

Дата истечения срока в отношении фильма «Черная Вдова»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

Дата истечения срока в отношении фильма «Вечные»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

Дата истечения срока в отношении фильма «Черная Пантера 2»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

Дата истечения срока в отношении фильма «Captain Marvel 2»:

В зависимости от того, какой срок наступит ранее 1) Дата окончания Срока; либо 2) 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории, при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до окончания Срока Соглашения. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до указанного окончания Срока, то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей.

Дата истечения срока в отношении фильма «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

Дата истечения срока в отношении фильма «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза

Expiration date for Black Widow Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

Expiration date for The Eternals Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

Expiration date for Black Panther 2 Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

Expiration date for Captain Marvel 2 Movie:

The earlier of either 1) the End Date; or 2) Twelve (12) months following the theatrical release date in the applicable Territory of each applicable film, provided such release(s) occurs prior to the End Date. If such theatrical release(s) do not occur prior to the End Date, Licensee shall not be granted any rights in those Style Guides.

Expiration date for Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

Expiration date for Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs

каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

Дата истечения срока в отношении фильма «Thor: Love and Thunder»:

Дата окончания Срока действия настоящего Соглашения, либо 12 (двенадцать) месяцев с даты кинотеатрального релиза каждого соответствующего фильма на Территории (в зависимости от того, какой срок наступит ранее), при условии, что такой релиз(-ы) имеет место до 31 марта 2023 г. Если указанный кинотеатральный релиз(-ы) не имеет место до 31 марта 2023 г., то Лицензиату не предоставляется никаких прав на такие Объекты собственности.

I. «РУКОВОДСТВА ПО СТИЛИСТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ Marvel»

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Человек-паук»

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Мстители»

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Стражи галактики»

Руководство по стилистическому оформлению классических ретро-персонажей комиксов Marvel

Руководство по стилистическому оформлению персонажей из сборника Marvel Kawaii Art Collection

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel Games

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Вселенная Марвел»: Ограничивается следующими персонажами: Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Thor, Hawkeye, Black Widow, Falcon, Loki Nick Fury, War Machine, Venom, Iron Fist, Luke Cage, Nova, She-Hulk, Red Hulk, A-Bomb, Green Goblin, Captain Marvel, Doctor Octopus, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Woman, Daredevil, Elektra, Gwen Stacy, Iron Patriot, Maria Hill, Abomination, Lizard, Black Bolt, Black Cat, Black Costume Spider-Man, Winter Soldier, Bullseye, Carnage, Red Skull, Mary Jane Watson, Destroyer, Devil Dinosaur, Electro, Ghost Rider, Giant-Man, Skaar, Jessica Jones, Heimdall, Hydra, Iron Spider, Karnak, M.O.D.O.K., Ka-Zar, Bucky, Wasp, Leader, Beta Ray Bill, Lockjaw, Gorgon, Medusa, Kate Bishop, Odin, Crossbones, Rhino, Sif, Triton, Vulture, Warriors Three (Fandral, Hogun Volstagg), Whiplash, White Tiger, Wrecking Crew, Absorbing Man, Adam Warlock, Agent Venom, Amadeus Cho, Arnim Zola, Baron Zemo,

first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

Expiration date for Thor: Love and Thunder Movie:

End Date of Term, or twelve (12) months following release date of each applicable film in the Territory (whichever occurs first), provided such release(s) occurs prior to 31 March 2023. If such theatrical release(s) do not occur prior to 31 March 2023 Licensee shall not be granted any rights in those Properties.

I. «MARVEL CLASSIC STYLE GUIDES»

Spider-Man Classic Style Guide

Avengers Classic Style Guide

Guardians of the Galaxy Classic Style Guide

Marvel Comics Retro Classic Style Guide

Marvel Kawaii Art Collection Style Guide

Marvel Games Classic Style Guide

Marvel Universe Classic Style Guide: Limited to the following characters: Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Thor, Hawkeye, Black Widow, Falcon, Loki Nick Fury, War Machine, Venom, Iron Fist, Luke Cage, Nova, She-Hulk, Red Hulk, A-Bomb, Green Goblin, Captain Marvel, Doctor Octopus, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Woman, Daredevil, Elektra, Gwen Stacy, Iron Patriot, Maria Hill, Abomination, Lizard, Black Bolt, Black Cat, Black Costume Spider-Man, Winter Soldier, Bullseye, Carnage, Red Skull, Mary Jane Watson, Destroyer, Devil Dinosaur, Electro, Ghost Rider, Giant-Man, Skaar, Jessica Jones, Heimdall, Hydra, Iron Spider, Karnak, M.O.D.O.K., Ka-Zar, Bucky, Wasp, Leader, Beta Ray Bill, Lockjaw, Gorgon, Medusa, Kate Bishop, Odin, Crossbones, Rhino, Sif, Triton, Vulture, Warriors Three (Fandral, Hogun Volstagg), Whiplash, White Tiger, Wrecking Crew, Absorbing Man, Adam Warlock, Agent Venom, Amadeus Cho, Arnim Zola, Baron Zemo,

Batroc the Leaper, Beetle Chitauri, Cloak, Dagger, Doc Samson, Dormammu, Dum Dum Dugan, Enchantress, Frost Giants, General Thunderbolt Ross, Hellcat, Hercules, Hydro-Man, Hyperion, Iron Monger, Jack O'Lantern, Kingpin, Kraven the Hunter, Madame Hydra, Malekith, Mandarin, Mockingbird, Moon Knight, Rescue, Sandman, Scarlet Spider, Scorpion, Shang-Chi, Sharon Carter, Spider-Girl, Squadron Supreme, Super Adaptoid, Supremor, Surtur, Taskmaster, Thundra, Yellowjacket, A.I.M., Ares, Attuma, Baron Strucker, Blizzard, Captain Universe, Celestials, Crimson Dynamo, Dark Elves, Deathlok, Doctor Voodoo, Echo, Elsa Bloodstone, Executioner, Fin Fang Foom, Gravity, Grey Gargoyle, Hulkling, Iron Lad, Jocasta, Kang, Madame Masque, Man-Thing, Menace, Misty Knight, Moondragon, Moonstone, Morbius, Mysterio, Night Mask, Night Thrasher, Nightmare, Noh-Varr, Quasar, Radioactive Man, Red She-Hulk, Shanna the She-Devil, Shocker, Silver Sable, Songbird, Speedball, Star Brand, Swordsman, Tiger Shark, Tigra Maximus, Union Jack, Valkyrie, Kurse, Wendigo, Whirlwind, Wiccan, Abyss, Ancient One, Aunt May, Balder, Black Knight, Chameleon, Clea, Cloud 9, Count Nefaria, Damage Control, Dreadnought, Druid, Ex Nihilo, Finesse, Gorgon, Hardball, Hazmat, J. Jonah Jameson, Jack of Hearts, Jackpot, Jigsaw, Killraven, Komodo, Mangog, Manifold, Man-Wolf, Crystal, Mettle, Owl, Penance, Quake, Reptil, Rocket Racer, Runaways, Sersi, Slingshot, Starfox, Stature, Stingray, Stonewall, Striker, The Hood, Turbo, Typhoid Mary, Veil and Wonder Man

Batroc the Leaper, Beetle Chitauri, Cloak, Dagger, Doc Samson, Dormammu, Dum Dum Dugan, Enchantress, Frost Giants, General Thunderbolt Ross, Hellcat, Hercules, Hydro-Man, Hyperion, Iron Monger, Jack O'Lantern, Kingpin, Kraven the Hunter, Madame Hydra, Malekith, Mandarin, Mockingbird, Moon Knight, Rescue, Sandman, Scarlet Spider, Scorpion, Shang-Chi, Sharon Carter, Spider-Girl, Squadron Supreme, Super Adaptoid, Supremor, Surtur, Taskmaster, Thundra, Yellowjacket, A.I.M., Ares, Attuma, Baron Strucker, Blizzard, Captain Universe, Celestials, Crimson Dynamo, Dark Elves, Deathlok, Doctor Voodoo, Echo, Elsa Bloodstone, Executioner, Fin Fang Foom, Gravity, Grey Gargoyle, Hulkling, Iron Lad, Jocasta, Kang, Madame Masque, Man-Thing, Menace, Misty Knight, Moondragon, Moonstone, Morbius, Mysterio, Night Mask, Night Thrasher, Nightmare, Noh-Varr, Quasar, Radioactive Man, Red She-Hulk, Shanna the She-Devil, Shocker, Silver Sable, Songbird, Speedball, Star Brand, Swordsman, Tiger Shark, Tigra Maximus, Union Jack, Valkyrie, Kurse, Wendigo, Whirlwind, Wiccan, Abyss, Ancient One, Aunt May, Balder, Black Knight, Chameleon, Clea, Cloud 9, Count Nefaria, Damage Control, Dreadnought, Druid, Ex Nihilo, Finesse, Gorgon, Hardball, Hazmat, J. Jonah Jameson, Jack of Hearts, Jackpot, Jigsaw, Killraven, Komodo, Mangog, Manifold, Man-Wolf, Crystal, Mettle, Owl, Penance, Quake, Reptil, Rocket Racer, Runaways, Sersi, Slingshot, Starfox, Stature, Stingray, Stonewall, Striker, The Hood, Turbo, Typhoid Mary, Veil and Wonder Man

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Super Hero Adventures»

Marvel Super Hero Adventures Classic Style Guide

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Deadpool»

Deadpool Classic Style Guide

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «X-Men» -- Ограничивается следующими персонажами: Abyss, Angel, Anole, Arcade, Archangel, Arclight, Armor, Avalanche, Azazel, Banshee, Beak, Beast, Blink, Blob, Brood, Caliban, Cannonball, Cerebro, Ch'od, Colossus, Corsair, Cyclops, Danger, Dark Beast, Dark Phoenix, Darwin, Dazzler, Deathbird, Destiny, Domino, Doop, Dust, E.V.A., Elixir, Fantomex, Feral, Emma Frost, Gladiator, Jean Grey, Rachel Grey, Shingen Harada, Havok, Hellion, Hepzibah, Glob Herman, Holocaust, Iceman, Jubilee, Karma, Kid Omega, Krakoa, Lilandra, Lockheed, Logan, Moira MacTaggart, Magik, Magneto, Marrow, Marvel Girl, Master Mold, Mastermind, Mimic, Morph, Multiple Man, Mystique, Nimrod, Cassandra Nova, Old Man Logan, Patch, Phoenix, Pixie, Professor X, Kitty Pryde, Madelyne Pryor, Psylocke, Pyro, Ilyana Rasputin, Mikhail Rasputin, Cecilia Reyes, Sabretooth, Sauron, Amanda Sefton, Sentinel, Sentinel Alpha MK III, Shadow King, Shadowcat, Shatterstar, Sebastian Shaw, Smasher, Stepford Cuckoos, Storm, Stryfe, Hope Summers, Sunfire, Toad, Bolivar Trask, Unus, Amelia Voght, Vulcan, Weapon X, Wolverine, X-23, X-Man, X-Men, X-Men Logo, Xorn

X-Men Classic Style Guide -- Limited to the following characters: Abyss, Angel, Anole, Arcade, Archangel, Arclight, Armor, Avalanche, Azazel, Banshee, Beak, Beast, Blink, Blob, Brood, Caliban, Cannonball, Cerebro, Ch'od, Colossus, Corsair, Cyclops, Danger, Dark Beast, Dark Phoenix, Darwin, Dazzler, Deathbird, Destiny, Domino, Doop, Dust, E.V.A., Elixir, Fantomex, Feral, Emma Frost, Gladiator, Jean Grey, Rachel Grey, Shingen Harada, Havok, Hellion, Hepzibah, Glob Herman, Holocaust, Iceman, Jubilee, Karma, Kid Omega, Krakoa, Lilandra, Lockheed, Logan, Moira MacTaggart, Magik, Magneto, Marrow, Marvel Girl, Master Mold, Mastermind, Mimic, Morph, Multiple Man, Mystique, Nimrod, Cassandra Nova, Old Man Logan, Patch, Phoenix, Pixie, Professor X, Kitty Pryde, Madelyne Pryor, Psylocke, Pyro, Ilyana Rasputin, Mikhail Rasputin, Cecilia Reyes, Sabretooth, Sauron, Amanda Sefton, Sentinel, Sentinel Alpha MK III, Shadow King, Shadowcat, Shatterstar, Sebastian Shaw, Smasher, Stepford Cuckoos, Storm, Stryfe, Hope Summers, Sunfire, Toad, Bolivar Trask, Unus, Amelia Voght, Vulcan, Weapon X, Wolverine, X-23, X-Man, X-Men, X-Men Logo, Xorn

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Cross Franchise» Marvel Cross Franchise Classic Style Guide

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel 80th Anniversary» Marvel 80th Anniversary Classic Style Guide

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Seasonal» Marvel Seasonal Classic Style Guide

Руководство по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Now» Marvel Now Classic Style Guide

II. «РУКОВОДСТВА ПО СТИЛИСТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ КИНОПЕРСОНАЖЕЙ Marvel»

II. “MARVEL MOVIE STYLE GUIDES”

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Вечные» *The Eternals Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Черная Вдова» *Black Widow Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Черная Пантера 2» *Black Panther 2 Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» *Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» *Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Thor: Love and Thunder» *Thor: Love and Thunder Movie Style Guide*

Руководство по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Captain Marvel 2» *Captain Marvel 2 Movie Style Guide*

Примечания в отношении Объекта собственности:

Property Notes:

1. Лицензиат должен использовать не менее пятнадцати (15) персонажей из Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Вселенная Марвел» в ассортименте и равной степени.
2. Лицензированная Продукция Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Deadpool» и Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «X-Men» должна быть предназначена только для подростков / взрослых.

1. Licensee must use no less than fifteen (15) characters from the Marvel Universe Classic Style Guide in an assortment and in equal prominence throughout the product line.
2. Licensed Products using the Deadpool Classic Style Guide and X-Men Classic Style Guide must be designed for teens / adults only.

D. Категории продукции и Лицензированные продукты:

D. Product Categories and Licensed Products:

Категории Продукции	Наименование Продукции
Пляжные костюмы - женские	Пляжные костюмы - женские

Плавательные костюмы - женские	Плавательные костюмы - женские
Костюм для зарядки - женские	Костюм для зарядки - женские
Пижама / Спальная одежда - женские	Пижама / Спальная одежда - женские
Платья - женские - Спортивная одежда	Платья - женские - Спортивная одежда
Трикотажные майки - женские	Трикотажные майки - женские
Верхняя одежда - женская	Верхняя одежда - женская
Комбинезоны - женские	Комбинезоны - женские
Брюки - трикотажные - женские	Брюки - трикотажные - женские
Комплекты - женские - Спортивная одежда	Комплекты - женские - Спортивная одежда
Короткие комбинезоны - женские	Короткие комбинезоны - женские
Шорты - трикотажные - женские	Шорты - трикотажные - женские
Юбки - женские	Юбки - женские
Свитера - женские	Свитера - женские
Футболки - с длинными рукавами - женские	Футболки - с длинными рукавами - женские
Футболки - с короткими рукавами - женские	Футболки - с короткими рукавами - женские
Майки - трикотажные - женские	Майки - трикотажные - женские
Трусы-боксеры - женские	Трусы-боксеры - женские
Бюстгальтеры - женские	Бюстгальтеры - женские
Трусы - в упаковке - женские	Трусы - в упаковке - женские
Женские трусы	Женские трусы
Комплекты женского нижнего белья	Комплекты женского нижнего белья
Женские комбинации	Женские комбинации
Утепленная одежда - женская	Утепленная одежда - женская
Пляжные костюмы - юноши/мужчины	Пляжные костюмы - юноши/мужчины
Плавательные костюмы - юноши/мужчины	Плавательные костюмы - юноши/мужчины
Костюмы для зарядки - юноши/мужчины	Костюмы для зарядки - юноши/мужчины
Пижама / Спальная одежда - юноши/мужчины	Пижама / Спальная одежда - юноши/мужчины
Трикотажные майки - юноши/мужчины	Трикотажные майки - юноши/мужчины
Верхняя одежда - юноши/мужчины	Верхняя одежда - юноши/мужчины
Комбинезоны - юноши/мужчины	Комбинезоны - юноши/мужчины
Брюки - трикотажные - юноши/мужчины	Брюки - трикотажные - юноши/мужчины
Комплекты - юноши/мужчины - Спортивная одежда	Комплекты - юноши/мужчины - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - юноши/мужчины	Шорты - трикотажные - юноши/мужчины
Свитера - юноши/мужчины	Свитера - юноши/мужчины
Футболки - с длинными рукавами - юноши/мужчины	Футболки - с длинными рукавами - юноши/мужчины
Футболки - с короткими рукавами - юноши/мужчины	Футболки - с короткими рукавами - юноши/мужчины
Майки - трикотажные - юноши/мужчины	Майки - трикотажные - юноши/мужчины
Трусы-боксеры - юноши/мужчины	Трусы-боксеры - юноши/мужчины
Трусы-плавки - юноши/мужчины	Трусы-плавки - юноши/мужчины
Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье	Комплекты - юноши/мужчины - Нижнее белье
Школьные ранцы/рюкзаки	Не ортопедические
Письменные наборы	Письменные наборы
Графины / Кувшины / Бутылки	Графины / Кувшины / Бутылки
Пляжные костюмы - для девочек-подростков	Пляжные костюмы - для девочек-подростков
Плавательные костюмы - для девочек-подростков	Плавательные костюмы - для девочек-подростков
Утепленные костюмы - для девочек-подростков	Утепленные костюмы - для девочек-подростков
Платья - для девочек-подростков	Платья - для девочек-подростков
Трикотажные майки - для девочек-подростков	Трикотажные майки - для девочек-подростков
Верхняя одежда - для девочек-подростков	Верхняя одежда - для девочек-подростков
Комбинезоны - для девочек-подростков	Комбинезоны - для девочек-подростков
Брюки - трикотажные - для девочек-подростков	Брюки - трикотажные - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда	Комплекты - для девочек-подростков - Спортивная одежда
Короткие комбинезоны - для девочек-подростков	Короткие комбинезоны - для девочек-подростков
Шорты - трикотажные - для девочек-подростков	Шорты - трикотажные - для девочек-подростков

Юбки - для девочек-подростков	Юбки - для девочек-подростков
Свитера - для девочек-подростков	Свитера - для девочек-подростков
Футболки - с длинными рукавами - для девочек-подростков	Футболки - с длинными рукавами - для девочек-подростков
Футболки - с короткими рукавами - для девочек-подростков	Футболки - с короткими рукавами - для девочек-подростков
Майки - вязаные - для девочек-подростков	Майки - вязаные - для девочек-подростков
Трико - для девочек-подростков	Трико - для девочек-подростков
Трусы-боксеры - для девочек-подростков	Трусы-боксеры - для девочек-подростков
Бюстгальтеры - для девочек-подростков	Бюстгальтеры - для девочек-подростков
Трусы - в упаковке - для девочек-подростков	Трусы - в упаковке - для девочек-подростков
Трусы - для девочек-подростков	Трусы - для девочек-подростков
Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для девочек-подростков - Нижнее белье
Комбинации - для девочек-подростков	Комбинации - для девочек-подростков
Пляжные костюмы - для мальчиков-подростков	Пляжные костюмы - для мальчиков-подростков
Плавательные костюмы - для мальчиков-подростков	Плавательные костюмы - для мальчиков-подростков
Костюмы для зарядки - для мальчиков-подростков	Костюмы для зарядки - для мальчиков-подростков
Пижама / Спальная одежда - для мальчиков-подростков	Пижама / Спальная одежда - для мальчиков-подростков
Трикотажные майки - для мальчиков-подростков	Трикотажные майки - для мальчиков-подростков
Верхняя одежда - для мальчиков-подростков	Верхняя одежда - для мальчиков-подростков
Комбинезоны - для мальчиков-подростков	Комбинезоны - для мальчиков-подростков
Брюки - трикотажные - для мальчиков-подростков	Брюки - трикотажные - для мальчиков-подростков
Комплекты - для мальчиков-подростков- Спортивная одежда	Комплекты - для мальчиков-подростков- Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для мальчиков-подростков	Шорты - трикотажные - для мальчиков-подростков
Свитера - для мальчиков-подростков	Свитера - для мальчиков-подростков
Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков-подростков	Футболки - с длинными рукавами - для мальчиков-подростков
Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков-подростков	Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков-подростков
Майки - вязаные - для мальчиков-подростков	Майки - вязаные - для мальчиков-подростков
Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков	Трусы-боксеры - для мальчиков-подростков
Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков-подростков	Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков-подростков
Трусы-плавки - для мальчиков-подростков	Трусы-плавки - для мальчиков-подростков
Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье	Комплекты - для мальчиков-подростков - Нижнее белье
Утепленная одежда - для мальчиков-подростков	Утепленная одежда - для мальчиков-подростков
Спортивные босоножки для мальчиков	Спортивные босоножки для мальчиков
Тапочки для мальчиков	Тапочки для мальчиков
Мужская обувь - спортивная	Мужская обувь - спортивная
Мужская обувь - походная	Мужская обувь - походная
Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь	Мужская обувь - межсезонная и сезонная: резиновые сапоги, зимняя обувь
Мужская обувь - повседневная	Мужская обувь - повседневная
Мужские босоножки - спортивные	Мужские босоножки - спортивные
Тапочки - мужские	Тапочки - мужские
Женская обувь - спортивная	Женская обувь - спортивная
Женская обувь - повседневная	Женская обувь - повседневная
Женские босоножки - спортивные	Женские босоножки - спортивные
Тапочки - женские	Тапочки - женские
Плавательные костюмы - для мальчиков	Плавательные костюмы - для мальчиков
Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)	Футляры для электроприборов (MP3, сотовых телефонов, CD)
Сумочки	Сумочки
Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)	Мелкие изделия из кожи (бумажники, ремешки для часов, обложки для чековых книжек, кошельки)

Спортивные сумки	Спортивные сумки
Кепки	Кепки
Теплые головные уборы	Теплые головные уборы
Перчатки и шарфы	Перчатки и шарфы
Шапки	Шапки
Ободки/напульсники/наушники	Ободки/напульсники/наушники
Носки для взрослых - в упаковке	Носки для взрослых - в упаковке
Носки для взрослых	Носки для взрослых
Детские носки - в упаковке	Детские носки - в упаковке
Детские носки	Детские носки
Ремни и подтяжки	Ремни и подтяжки
Аксессуары для волос	Аксессуары для волос
Брелоки	Брелоки
Зонты, непромокаемые накидки	Зонты, непромокаемые накидки
Часы наручные - аналоговые	Часы наручные – аналоговые / Лицензиату запрещается использовать слова “IRON MAN” / «Железный человек» на или в отношении часов, за исключением часов, предусмотренных для детей по розничной цене рекомендованной производителем (MSRP) менее \$20 (USD). Данное ограничение применимо только в отношении слов “IRON MAN” / «Железный человек», а не к изображениям персонажа.
Часы наручные - цифровые	Часы наручные – цифровые / Лицензиату запрещается использовать слова “IRON MAN” / «Железный человек» на или в отношении часов, за исключением часов, предусмотренных для детей по розничной цене рекомендованной производителем (MSRP) менее \$20 (USD). Данное ограничение применимо только в отношении слов “IRON MAN” / «Железный человек», а не к изображениям персонажа.
Солнцезащитные очки	Солнцезащитные очки
Пеналы для карандашей и ручек	Пеналы для карандашей и ручек
Карандаши	Карандаши
Ручки	Ручки
Цветные карандаши	Цветные карандаши
Цветные фломастеры	Цветные фломастеры
Пеналы с набором канцелярских товаров	Пеналы с набором канцелярских товаров
Ластики	Ластики
Спортивная обувь для мальчиков	Спортивная обувь для мальчиков
Походная обувь для мальчиков	Походная обувь для мальчиков
Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков	Межсезонная и сезонная обувь: резиновые сапоги, зимняя обувь для мальчиков
Повседневная обувь для мальчиков	Повседневная обувь для мальчиков
Одежда для новорожденных - свободная - для малышей	Одежда для новорожденных - свободная - для малышей
Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей	Одежда для новорожденных - в упаковке - для малышей
Пижамы / Спальная одежда - для малышей	Пижамы / Спальная одежда - для малышей
Спальные рубашки - для малышей	Спальные рубашки - для малышей
Трикотажные майки - для малышей	Трикотажные майки - для малышей
Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей	Верхняя одежда в т.ч. утепленная - для малышей
Брюки - трикотажные - для малышей	Брюки - трикотажные - для малышей
Комплекты - для малышей - Спортивная одежда	Комплекты - для малышей - Спортивная одежда
Короткие комбинезоны - для малышей	Короткие комбинезоны - для малышей
Шорты - трикотажные - для малышей	Шорты - трикотажные - для малышей
Свитера - для малышей	Свитера - для малышей
Футболки - с длинными рукавами - для малышей	Футболки - с длинными рукавами - для малышей

Футболки - с короткими рукавами - для малышей	Футболки - с короткими рукавами - для малышей
Майки - трикотажные - для малышей	Майки - трикотажные - для малышей
Трусы-боксеры - для малышей	Трусы-боксеры - для малышей
Трусы - в упаковке - для малышей	Трусы - в упаковке - для малышей
Трусы / Трусы-плавки - для малышей	Трусы / Трусы-плавки - для малышей
Комплекты - для малышей - Нижнее белье	Комплекты - для малышей - Нижнее белье
Утепленная одежда - для малышей	Утепленная одежда - для малышей
Лампы - Освещение	Лампы - Освещение
Пляжные костюмы - детские	Пляжные костюмы - детские
Плавательные костюмы - детские	Плавательные костюмы - детские
Утепленные костюмы - детские	Утепленные костюмы - детские
Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская	Одежда для новорожденных - с вешалкой - детская
Одежда для новорожденных - в упаковке - детская	Одежда для новорожденных - в упаковке - детская
Ночные сорочки - детские	Ночные сорочки - детские
Пижама / Спальная одежда - детские	Пижама / Спальная одежда - детские
Ползунки - детские	Ползунки - детские
Трикотажные майки - детские	Трикотажные майки - детские
Распашонки - детские	Распашонки - детские
Верхняя одежда - детская	Верхняя одежда - детская
Комбинезоны - детские	Комбинезоны - детские
Брюки - трикотажные - детские	Брюки - трикотажные - детские
Детский комбинезон - детский	Детский комбинезон - детский
Комплекты - детские- Спортивная одежда	Комплекты - детские- Спортивная одежда
Короткие комбинезоны - детские	Короткие комбинезоны - детские
Шорты - трикотажные - детские	Шорты - трикотажные - детские
Свитера - детские	Свитера - детские
Футболки - с длинными рукавами - для младенцев	Футболки - с длинными рукавами - для младенцев
Футболки - с короткими рукавами - для младенцев	Футболки - с короткими рукавами - для младенцев
Майки - вязаные - детские	Майки - вязаные - детские
Трусы-боксеры - детские	Трусы-боксеры - детские
Домашние кофты - для младенцев	Домашние кофты - для младенцев
Трусы / Трусы-плавки - детские	Трусы / Трусы-плавки - детские
Комплекты - детские - Нижнее белье	Комплекты - детские - Нижнее белье
Утепленная одежда - детская	Утепленная одежда - детская
Майки - детские	Майки - детские
Прочие сумки	Сумка для сменной обуви
Пижама / Спальная одежда - для мальчиков	Пижама / Спальная одежда - для мальчиков
Трикотажные майки - для мальчиков	Трикотажные майки - для мальчиков
Верхняя одежда, утепленная одежда, куртки - для мальчиков	Верхняя одежда, утепленная одежда, куртки - для мальчиков
Комбинезоны - для мальчиков	Комбинезоны - для мальчиков
Брюки - трикотажные - для мальчиков	Брюки - трикотажные - для мальчиков
Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда	Комплекты - для мальчиков - Спортивная одежда
Шорты - трикотажные - для мальчиков	Шорты - трикотажные - для мальчиков
Свитера - для мальчиков	Свитера - для мальчиков
Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков	Футболки - с короткими рукавами - для мальчиков
Майки - трикотажные - для мальчиков	Майки - трикотажные - для мальчиков
Трусы-боксеры - для мальчиков	Трусы-боксеры - для мальчиков
Трусы-плавки - для мальчиков	Трусы-плавки - для мальчиков
Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков	Трусы-плавки - в упаковке - для мальчиков
Утепленная одежда - для мальчиков	Утепленная одежда - для мальчиков
Разные чулочные изделия	Леггинсы, колготки
Домашние тапочки-носки	Домашние тапочки-носки

Product Categories	Product Description
Beachwear - Women	Beachwear - Women
Swimwear - Women	Swimwear - Women
Warm-Up - Women	Warm-Up - Women
Pajamas / Lounge Wear - Women	Pajamas / Lounge Wear - Women
Dresses - Women - Sportswear	Dresses - Women - Sportswear
Fleece Tops - Women	Fleece Tops - Women
Outerwear - Women	Outerwear - Women
Overalls - Women	Overalls - Women
Pants - Knit - Women	Pants - Knit - Women
Sets - Women - Sportswear	Sets - Women - Sportswear
Short-Alls - Women	Short-Alls - Women
Shorts - Knit - Women	Shorts - Knit - Women
Skirts - Women	Skirts - Women
Sweaters - Women	Sweaters - Women
T-Shirts - Long Sleeve - Women	T-Shirts - Long Sleeve - Women
T-Shirts - Short Sleeve - Women	T-Shirts - Short Sleeve - Women
Tops - Knit - Women	Tops - Knit - Women
Boxers - Women	Boxers - Women
Bras - Women	Bras - Women
Panties - Packaged - Women	Panties - Packaged - Women
Panties - Women	Panties - Women
Sets - Women - Underwear	Sets - Women - Underwear
Slips - Women	Slips - Women
Thermals - Women	Thermals - Women
Beachwear - Young Men/Men	Beachwear - Young Men/Men
Swimwear - Young Men/Men	Swimwear - Young Men/Men
Warm-Up - Young Men/Men	Warm-Up - Young Men/Men
Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men	Pajamas / Lounge Wear - Young Men/Men
Fleece Tops - Young men/Men	Fleece Tops - Young men/Men
Outerwear - Young Men/Men	Outerwear - Young Men/Men
Overalls - Young Men/Men	Overalls - Young Men/Men
Pants - Knit - Young Men/Men	Pants - Knit - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Sportswear	Sets - Young Men/Men - Sportswear
Shorts - Knit - Young Men/Men	Shorts - Knit - Young Men/Men
Sweaters - Young Men/Men	Sweaters - Young Men/Men
T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Long Sleeve - Young Men/Men
T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men	T-Shirts - Short Sleeve - Young Men/Men
Tops - Knit - Young Men/Men	Tops - Knit - Young Men/Men
Boxers - Young Men/Men	Boxers - Young Men/Men
Briefs - Young Men/Men	Briefs - Young Men/Men
Sets - Young Men/Men - Underwear	Sets - Young Men/Men - Underwear
BTS Backpacks	Not orthopedic
Writing Sets	Writing Sets
Carafes / Pitchers / Bottles	Carafes / Pitchers / Bottles

Beachwear - Teen Girls	Beachwear - Teen Girls
Swimwear - Teen Girls	Swimwear - Teen Girls
Warm-Up - Teen Girls	Warm-Up - Teen Girls
Dresses - Teen Girls	Dresses - Teen Girls
Fleece Tops - Teen Girls	Fleece Tops - Teen Girls
Outerwear - Teen Girls	Outerwear - Teen Girls
Overalls - Teen Girls	Overalls - Teen Girls
Pants - Knit - Teen Girls	Pants - Knit - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Sportswear	Sets - Teen Girls - Sportswear
Short-Alls - Teen Girls	Short-Alls - Teen Girls
Shorts - Knit - Teen Girls	Shorts - Knit - Teen Girls
Skirts - Teen Girls	Skirts - Teen Girls
Sweaters - Teen Girls	Sweaters - Teen Girls
T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Long Sleeve - Teen Girls
T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls	T-Shirts - Short Sleeve - Teen Girls
Tops - Knit - Teen Girls	Tops - Knit - Teen Girls
Bodysuits - Teen Girls	Bodysuits - Teen Girls
Boxers - Teen Girls	Boxers - Teen Girls
Bras - Teen Girls	Bras - Teen Girls
Panties - Packaged - Teen Girls	Panties - Packaged - Teen Girls
Panties - Teen Girls	Panties - Teen Girls
Sets - Teen Girls - Underwear	Sets - Teen Girls - Underwear
Slips - Teen Girls	Slips - Teen Girls
Beachwear - Tween/Teen Boys	Beachwear - Tween/Teen Boys
Swimwear - Tween/Teen Boys	Swimwear - Tween/Teen Boys
Warm-Up - Tween/Teen Boys	Warm-Up - Tween/Teen Boys
Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys	Pajamas / Lounge Wear - Tween/Teen Boys
Fleece Tops - Tween/Teen Boys	Fleece Tops - Tween/Teen Boys
Outerwear - Tween/Teen Boys	Outerwear - Tween/Teen Boys
Overalls - Tween/Teen Boys	Overalls - Tween/Teen Boys
Pants - Knit - Tween/Teen Boys	Pants - Knit - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear	Sets - Tween/Teen Boys - Sportswear
Shorts - Knit - Tween/Teen Boys	Shorts - Knit - Tween/Teen Boys
Sweaters - Tween/Teen Boys	Sweaters - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Long Sleeve - Tween/Teen Boys
T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Tween/Teen Boys
Tops - Knit - Tween/Teen Boys	Tops - Knit - Tween/Teen Boys
Boxers - Tween/Teen Boys	Boxers - Tween/Teen Boys
Briefs - Packaged - Tween/Teen Boys	Briefs - Packaged - Tween/Teen Boys
Briefs - Tween/Teen Boys	Briefs - Tween/Teen Boys
Sets - Tween/Teen Boys - Underwear	Sets - Tween/Teen Boys - Underwear
Thermals - Tween/Teen Boys	Thermals - Tween/Teen Boys
Boys-Sandal-Sport	Boys-Sandal-Sport
Boys-Slippers	Boys-Slippers
Men-Athletic	Men-Athletic

Men-Boots-Hiking	Men-Boots-Hiking
Men-Boots-Weather	Men-Boots-Weather
Men-Casual	Men-Casual
Men-Sandal-Sport	Men-Sandal-Sport
Men-Slippers	Men-Slippers
Women-Athletic	Women-Athletic
Women-Casual	Women-Casual
Women-Sandal-Sport	Women-Sandal-Sport
Women-Slippers	Women-Slippers
Swimwear - Boys	Swimwear - Boys
Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)	Electronic Cases (MP3, Cell Phones, CD)
Hand Bags	Hand Bags
Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)	Small Leather Goods (wallets, wristlets, checkbook covers)
Sport Bags	Sport Bags
Caps	Caps
Coldweather Hats	Coldweather Hats
Gloves & Scarves	Gloves & Scarves
Hats	Hats
Headband/Sweatband/Earmuff	Headband/Sweatband/Earmuff
Adult Socks - Packaged	Adult Socks - Packaged
Adult Socks - Single	Adult Socks - Single
Children Socks - Packaged	Children Socks - Packaged
Children Socks - Single	Children Socks - Single
Belts & Suspenders	Belts & Suspenders
Hair Accessories	Hair Accessories
Key Ring	Key Ring
Raingear	Raingear
Watches - Analog	Watches – Analog / Licensee may not use the words “IRON MAN” on or in connection with watches except for watches targeted to children with an MSRP under US\$20. For the sake of clarity, this restriction applies only to the words "IRON MAN" and not to images of the Iron Man character.
Watches - Digital	Watches – Digital / Licensee may not use the words “IRON MAN” on or in connection with watches except for watches targeted to children with an MSRP under US\$20. For the sake of clarity, this restriction applies only to the words "IRON MAN" and not to images of the Iron Man character.
Sunglasses	Sunglasses
Pen / Pencil Cases	Pen / Pencil Cases
Pencils	Pencils
Pens	Pens
Coloring Pencils	Coloring Pencils
Coloring Pens	Coloring Pens
Filled Pencil Cases	Filled Pencil Cases
Erasers	Erasers

Boys-Athletic	Boys-Athletic
Boys-Boots-Hiking	Boys-Boots-Hiking
Boys-Boots-Weather	Boys-Boots-Weather
Boys-Casual	Boys-Casual
Layette - Hanging - Toddler	Layette - Hanging - Toddler
Layette - Packaged - Toddler	Layette - Packaged - Toddler
Pajamas / Lounge Wear - Toddler	Pajamas / Lounge Wear - Toddler
Sleepshirts - Toddler	Sleepshirts - Toddler
Fleece Tops - Toddler	Fleece Tops - Toddler
Outerwear - Toddler	Outerwear - Toddler
Pants - Knit - Toddler	Pants - Knit - Toddler
Sets - Toddler - Sportswear	Sets - Toddler - Sportswear
Short-Alls - Toddler	Short-Alls - Toddler
Shorts - Knit - Toddler	Shorts - Knit - Toddler
Sweaters - Toddler	Sweaters - Toddler
T-Shirts - Long Sleeve - Toddler	T-Shirts - Long Sleeve - Toddler
T-Shirts - Short Sleeve - Toddler	T-Shirts - Short Sleeve - Toddler
Tops - Knit - Toddler	Tops - Knit - Toddler
Boxers - Toddler	Boxers - Toddler
Panties - Packaged - Toddler	Panties - Packaged - Toddler
Panties / Briefs - Toddler	Panties / Briefs - Toddler
Sets - Toddler - Underwear	Sets - Toddler - Underwear
Thermals - Toddler	Thermals - Toddler
Lamps - Lighting	Lamps - Lighting
Beachwear - Infant	Beachwear - Infant
Swimwear - Infant	Swimwear - Infant
Warm-Up - Infant	Warm-Up - Infant
Layette - Hanging - Infant	Layette - Hanging - Infant
Layette - Packaged - Infant	Layette - Packaged - Infant
Nightgowns - Infant	Nightgowns - Infant
Pajamas / Lounge Wear - Infant	Pajamas / Lounge Wear - Infant
Creeper - Infant	Creeper - Infant
Fleece Tops - Infant	Fleece Tops - Infant
Onesies - Infant	Onesies - Infant
Outerwear - Infant	Outerwear - Infant
Overalls - Infant	Overalls - Infant
Pants - Knit - Infant	Pants - Knit - Infant
Romper - Infant	Romper - Infant
Sets - Infant - Sportswear	Sets - Infant - Sportswear
Short-Alls - Infant	Short-Alls - Infant
Shorts - Knit - Infant	Shorts - Knit - Infant
Sweaters - Infant	Sweaters - Infant
T-Shirts - Long Sleeve - Infant	T-Shirts - Long Sleeve - Infant
T-Shirts - Short Sleeve - Infant	T-Shirts - Short Sleeve - Infant
Tops - Knit - Infant	Tops - Knit - Infant

Boxers - Infant	Boxers - Infant
Camisoles - Infant	Camisoles - Infant
Panties / Briefs - Infant	Panties / Briefs - Infant
Sets - Infant - Underwear	Sets - Infant - Underwear
Thermals - Infant	Thermals - Infant
Undershirts - Infant	Undershirts - Infant
Other Bags	Shoes bag
Pajamas / Lounge Wear - Boys	Pajamas / Lounge Wear - Boys
Fleece Tops - Boys	Fleece Tops - Boys
Outerwear - Boys	Outerwear - Boys
Overalls - Boys	Overalls - Boys
Pants - Knit - Boys	Pants - Knit - Boys
Sets - Boys - Sportswear	Sets - Boys - Sportswear
Shorts - Knit - Boys	Shorts - Knit - Boys
Sweaters - Boys	Sweaters - Boys
T-Shirts - Short Sleeve - Boys	T-Shirts - Short Sleeve - Boys
Tops - Knit - Boys	Tops - Knit - Boys
Boxers - Boys	Boxers - Boys
Briefs - Boys	Briefs - Boys
Briefs - Packaged - Boys	Briefs - Packaged - Boys
Thermals - Boys	Thermals - Boys
Other Hosiery	Leggings, tights
Slipper Socks	Slipper Socks

Е. Разрешенные заказчики:

1. **Для целей осуществляемой Лицензиатом оптовой продажи:** Лицензиату разрешается продавать Лицензированные продукты только зарегистрированным на Территории Разрешенным заказчикам, указанным ниже, для последующей перепродажи Лицензированных продуктов также на Территории.

- (1) *Розничные предприятия*
- (2) *Онлайновые торговые предприятия*
- (3) *Каталоги*
- (4) *Оптовые торговые организации*
- (5) *Аффилированные дистрибьюторы*

Лицензиату запрещается продавать Лицензированные продукты Розничным предприятиям, Онлайновым торговым предприятиям / Каталогам, Оптовым торговым организациям и Аффилированным дистрибьюторам, не являющимся Разрешенными заказчиками в соответствии с разделом 1.5 Стандартных условий.

Примечания в отношении продаж: не применяется.

2. **Для целей Сделок по продаже потребителям:** Лицензиату разрешается совершать Сделки по продаже потребителям в или через свои собственные физические

Е. Authorized Customers:

1. **For Licensee's wholesale sales:** Licensee is authorized to sell Licensed Products only to Authorized Customers, Registered in the Territory and specified below, for further resale of the Licensed Products in the Territory.

- (1) *Retailers*
- (2) *Etailers*
- (3) *Catalogs*
- (4) *Wholesalers*
- (5) *Affiliated Distributors*

Licensee is prohibited from selling Licensed Products to Retailers, Etailers/Catalogs, Wholesalers or Affiliated Distributors, which are not considered as Authorized Customers in accordance with Section 1.5 of Standard Terms and Conditions.

Distribution Notes: not applicable.

2. **For Consumer Sales Transactions:** Licensee is authorized to conduct Consumer Sales Transactions in or

розничные магазины, а также веб-сайты wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

through their own stores and online websites wildberries.ru, lamoda.ru, ozon.ru.

F. Ставка (ставки) роялти:

Неприменение той или иной Ставки роялти относится исключительно к расчету Роялти и не означает запрет соответствующих сделок по продажам и закупкам.

F. Royalty Rate(s):

Non-application of certain Royalty Rate applies only to Royalties calculation and shall not mean prohibition of corresponding sales and purchase transactions.

1. **Местные / внутренние продажи и Внешние продажи:** не применяется.

1. **Landed/In Sales and Out Sales:** not applicable.

2. **Сделки по продаже потребителям:**

2. **Consumer Sales Transactions:**

Объекты собственности	Лицензированные продукты	Внутренние продажи, % от Суммы продаж потребителям	Внешние продажи, % от Суммы продаж потребителям
Все без использования образа / голоса	Все	7,50%	не применяется
Все с использованием образа / голоса	Все	8,25%	не применяется

Properties	Licensed Products	Landed/In Sales, % of Consumer Sales	Out Sales, % of Consumer Sales
All without likeness	All	7.50%	not applicable
All with likeness	All	8.25%	not applicable

3. **Сделки по закупкам:** не применяется.

3. **Purchase Transactions:** not applicable.

4. **Фиксированный платеж за период с _____ по _____:** не применяется.

4. **Fixed Fee for the period from _____ to _____:** not applicable.

5. **Продажи Аффилированным дистрибьюторам:** не применяется.

5. **Sales to Affiliated Distributors:** not applicable.

G. Гарантия(и):

G. Guarantee(s):

№ Гарантии	Период Гарантии	Валюта платежа	Сумма Гарантии	График платежей	
				Срок оплаты	Сумма
1	1 апреля 2021 г. 31 марта 2022 г.	Российский рубль (RUB)	3 650 000,00	1 апреля 2021 г. 1 июля 2021 г. 1 октября 2021 г.	1 216 667,00 1 216 667,00 1 216 666,00
2	1 апреля 2022 г. 31 марта 2023 г.	Российский рубль (RUB)	3 650 000,00	1 апреля 2022 г. 1 июля 2022 г. 1 октября 2022 г.	1 216 667,00 1 216 667,00 1 216 666,00

Guarantee No.	Guarantee Period	Payment Currency	Guarantee Amount	Payment Schedule	
				Payment Due Date	Amount
1	1 April 2021 31 March 2022	Russian Ruble (RUB)	3,650,000.00	1 April 2021 1 July 2021 1 October 2021	1,216,667.00 1,216,667.00 1,216,666.00
2	1 April 2022 31 March 2023	Russian Ruble (RUB)	3,650,000.00	1 April 2022 1 July 2022 1 October 2022	1,216,667.00 1,216,667.00 1,216,666.00

Н. Дата поступления в продажу:

1. Не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после начала Периода продаж.

2. Применительно к еще не выпущенным Объектам собственности, по которым Disney указал дату выпуска (например, для будущего выпуска в кинопрокат или выпуска для домашнего просмотра (например, DVD/Blu-Ray и в виде видео по запросу), на телевидении, в печати, в виде цифрового приложения или интерактивной / видеоигры), Дата поступления в продажу должна наступать не ранее, чем за 6 (шесть) недель до соответствующей указанной Disney даты выпуска (при условии, что Дата поступления в продажу наступает в течение Периода продаж), если Disney не даст иных указаний. Лицензиат обеспечит, чтобы Лицензированные продукты, в которых используются соответствующие Объекты собственности, не поступали в продажу потребителям со стороны Лицензиата, его Разрешенных заказчиков или любого иного Лица (будь то в торговых помещениях, в режиме онлайн или иным образом) ранее, чем за 6 (шесть) недель до соответствующей даты выпуска, если Disney не даст иных указаний.

I. Взнос в Общий фонд маркетинга (ОФМ): не применяется.

J. Обязательство по стимулированию сбыта:

1. Не менее чем 3% (три процента) совокупной годовой стоимости Продаж, осуществляемых Лицензиатом, в течение каждого года Лицензионного соглашения, начиная с Даты вступления в силу, или его части.

K. Намеренно не используется

L. Количество Договорных образцов / Ежегодных образцов:

1. Договорные образцы: 4 каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта.

2. Ежегодные образцы: по требованию Disney, то же количество, которое указано выше в разделе “Договорные образцы”.

3. Лицензиат должен направлять указанные Договорные образцы и Ежегодные образцы (к которым для целей идентификации должна прилагаться на бумажном носителе копия документа, представленного в рамках ОУП применительно к соответствующему Договорному образцу или Ежегодному образцу) по адресу подразделения Disney Consumer Products, указанному Disney для целей получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. По состоянию на Дату вступления в силу этот адрес является следующим:

Н. On-Shelf Date:

1. Not later than six (6) months after the beginning of the Sales Period.

2. For as of yet unreleased Properties that are subject to a Disney-specified release date (e.g., a future theatrical, home entertainment (e.g., DVD/Blu-Ray and video-on-demand), television, publishing, digital app or interactive/video game release), the On-Shelf Date shall be no earlier than six (6) weeks prior to the applicable Disney-specified release date (provided such On-Shelf Date is within the Sales Period), unless otherwise directed by Disney. Licensee shall ensure that Licensed Products utilizing such Properties are not made available for sale to consumers by Licensee, its Authorized Customers or any other Person, on-shelf, online or otherwise, any earlier than six (6) weeks prior to such release date, unless otherwise directed by Disney.

I. Common Marketing Fund (CMF) Contribution: Not Applicable

J. Promotion Commitment:

1. No less than 3% (three percent) of Licensee’s total annual Sales during each year of the License Agreement starting from the Effective Date or portion thereof.

K. Intentionally Omitted

L. Number of Contract Samples/Annual Samples:

1. Contract Samples: 4 of each SKU of each Licensed Product.

2. Annual Samples: Upon Disney’s request, the same number as set forth above under “Contract Samples”.

3. Licensee shall send such Contract Samples and Annual Samples, accompanied for identification purposes by a physical copy of the OPA submission document for such Contract Sample or Annual Sample, to the Disney Consumer Products address as designated by Disney for receiving Contract Samples and Annual Samples which, as of the Effective Date is:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней
Компани СНГ»
Россия
121099, г. Москва
Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

Disney может периодически изменять указанный адрес для
получения Договорных образцов и Ежегодных образцов. Disney
вправе направлять уведомление о любых таких изменениях
через Веб-сайт DCP.

M. Уведомления:

В адрес Лицензиата:

АО «Корпорация «Глория Джинс»
344090, г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184
Вниманию: Collier Eric Scott
Эл. почта: collier@gloria-jeans.ru

В адрес Disney:

Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней
Компани СНГ»
Адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8,
этажи 11-12
Факс: +7 495 646 90 01
Получатель: Ольга Кочегарова

N. Прочие положения:

**ДОПОЛНЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ**

**I. «РУКОВОДСТВА ПО СТИЛИСТИЧЕСКОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
MARVEL», содержат следующее:**

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению
классических персонажей «Человек-паук»**, но только такие
персонажи и изображения таких персонажей, а также
сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие
элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в
Руководстве по стилистическому оформлению классических
персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ
каждого персонажа должны сопровождаться следующим
правовым уведомлением (или иным предусмотренным
правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной
Упаковки Продуктов:

© MARVEL

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
11-12 / F, Novinsky Boulevard 8
Moscow, 121099
Russia

Disney may modify the designated address for receiving
Contract Samples and Annual Samples from time to time.
Disney may provide notice of any such modification through
the DCP Website.

M. Notices:

If to Licensee:

JSC «Gloria Jeans Corporation»
344090, Russian Federation, Rostov-on-Don, Stachki St., 184
Attn: Collier Eric Scott
Email: collier@gloria-jeans.ru

If to Disney:

The Walt Disney Company CIS Limited Liability Company
Address: 11-12 / F, 8 Novinsky Boulevard, Moscow, 121099,
Russia

Fax: +7 495 646 90 01
Attention: Olga Kochegarova

N. Other:

**INTELLECTUAL PROPERTY NOTICES AND
SPECIAL PROVISIONS ATTACHMENT**

**I. “MARVEL CLASSIC STYLE GUIDES”
consisting of the following:**

Characters from the **Spider-Man Classic Style Guide**, but
only such characters and depictions of such characters, and
accompanying artwork, designs and/or other elements, as may
be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide
or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character
likeness shall be accompanied by the following legal line (or
otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Мстители»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Стражи галактики»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических ретро-персонажей комиксов Marvel**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from **The Avengers Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Guardians of the Galaxy Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the dedicated **Marvel Comics Retro Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Дизайны из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей из сборника Marvel Kawaii Art Collection**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel Games**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Art from the dedicated **Marvel Kawaii Art Collection Classic Style Guide**, but only such art and depictions, and accompanying designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel Games Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Вселенная Marvel»**: ограничиваются только персонажами, перечисленными выше в разделе C (Объекты собственности, включенные в Лицензированный материал), и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Руководство по стилю классических персонажей «Вселенная Marvel»/Marvel Universe состоит из классических дизайнов Marvel. Термин «Классический», в том смысле, в котором он используется в Руководстве по стилю классических персонажей **«Вселенная Marvel»/Marvel Universe**, относится к художественному воплощению персонажей Marvel в том виде, в котором они изначально были созданы в комиксах и широко известны общественности посредством изданий, ставших классикой жанра (т.е. точное соответствие внешнего образа и содержания персонажей оригинальным комиксам), их интерпретации в комиксах, в той степени, в которой они принадлежат на праве собственности и (или) контролируются Marvel. В частности, из Руководства по стилю классических персонажей **«Вселенная Marvel»/Marvel Universe** исключаются все руководства по стилю оформления на различных носителях, в том числе, среди прочего, руководства по стилю оформления, основанные на фильмах, игровых телефильмах, анимационных фильмах, видеоиграх, а также программы и руководства по стилю Marvel, такие как Руководство по стилю оформления классических персонажей **«Герои Marvel»/Marvel Heroes Classic Style Guide**, Руководство по стилю оформления классических ретро-персонажей комиксов Marvel / Marvel Comics Retro Classic Style Guide, **«Человек-паук и его друзья»/Spider-Man and Friends** или **«Малыши Marvel»/Marvel Babies** и т.д. Из объема настоящего Соглашения прямо исключаются следующие типы классических персонажей Marvel: (i) Персонажи Malibu (Персонажи, приобретенные Marvel у компании Marvel Malibu Comics Entertainment, Inc.), (ii) новые группы или семьи

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel Universe Classic Style Guide**: Limited to the only the characters as indicated in Section C (Properties included in Licensed Material) above and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Special provisions:**

The **Marvel Universe Classic Style Guide** consists of Classic Marvel artwork. “Classic”, as used in the **Marvel Universe Classic Style Guide**, refers to the embodiment of the Marvel characters as originally conceived in the comic books and widely known to the popular imagination through successive classic (i.e., faithful in appearance and characterisation to the original comic books) interpretations in comic books to the extent they are owned and/or controlled by Marvel. Specifically excluded from the Marvel Universe Classic Style Guide are all media style guides including, but not limited to styles guides based on films, live-action television, animation, video games, as well as Marvel programs/style guides like, Marvel Heroes Classic Style Guide, Marvel Comics Retro Classic Style Guide, “Spider-Man and Friends, or “Marvel Babies”, etc. The following types of Marvel Classic Characters are specifically excluded from this Agreement: (i) Malibu Characters (Characters acquired by Marvel from Marvel Malibu Comics Entertainment, Inc.), (ii) new groups or families of characters that are not super heroes (human) and do not have powers similar to a typical super hero and do not primarily interact or are primarily associated with super hero characters (i.e., guest appearances by super hero characters shall not automatically include the host in the character grant of this sub-section (b), (iii) any interpretation of the Property which Marvel in its sole discretion deems inappropriate or which Marvel deems is not in line with the branded message of the overall Marvel brand and programs;

персонажей, которые не являются супер-героями (людьми), не обладают способностями супер-героя и не взаимодействуют и не ассоциируются с персонажами-супер-героями (т.е. появление персонажей-супер-героев в качестве гостей программы не приводят к автоматическому включению ее ведущего как персонажа, права на которого предоставляются на основании настоящего подпункта (b), (iii) любая интерпретация Объекта собственности, которая, по мнению Marvel, является не приемлемой или не вписывается в концепцию бренда и программ Marvel в целом; (iv) Зомби Marvel/Marvel Zombies и Обезьяны Marvel/Marvel Apes, а также (v) персонажи, приобретенные у третьих лиц, которые не включаются в и используются отдельно от персонажей из «Вселенной Marvel» и (vi) Лицензированные объекты собственности третьей стороны, опубликованные Marvel.

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Super Hero Adventures»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Deadpool»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

(iv) Marvel Zombies and Marvel Apes and (v) characters acquired from third parties, which are not incorporated into and are primarily kept separate and apart from the Marvel Universe are excluded from this License Agreement, and (vi) third party licensed properties published by Marvel.

Characters from the **Marvel Super Hero Adventures Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Deadpool Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «X-Мен»**: ограничиваются только персонажами, перечисленными в разделе С (Объекты собственности, включенные в Лицензированный материал) выше, и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей «Marvel Cross Franchise»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel Now**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **X-Men Classic Style Guide**: Limited to only the characters indicated in Section C (Properties included in Licensed Material) above and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel Cross Franchise Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel Now Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2018 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel 80th Anniversary**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2018 [or year of publication] MARVEL

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel Seasonal**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающая их графика, элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel или иным образом.

Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2019 [or year of publication] MARVEL

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2018 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel 80th Anniversary Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2018 [or year of publication] MARVEL

Characters from the **Marvel Seasonal Classic Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in such Marvel Classic Style Guide or otherwise.

Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2019 [or year of publication] MARVEL

II. «РУКОВОДСТВА ПО СТИЛИСТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ КИНОПЕРСОНАЖЕЙ Marvel» содержат следующее:

Персонажи из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма **«Черная Вдова»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) Уведомление об интеллектуальных правах: Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) Особые положения:

Персонажи из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма **«Черная Вдова»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма **«Черная Вдова»** могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма **«Черная Вдова»** будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма **«Черная Вдова»**.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма **«Вечные»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы

II. “MARVEL MOVIE STYLE GUIDES” consisting of the following:

Characters from **Black Widow Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Marvel Style Guide(s) or otherwise.

(a) Intellectual property notice: Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) Special provisions:

Characters from the **Black Widow Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Black Widow** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in **Black Widow Movie Style Guides**.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Characters from **The Eternals Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may

в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Персонажи из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Вечные» могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма «Вечные» могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма «Вечные» будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Вечные».

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Черная Пантера 2», но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

be designated by Disney in such Marvel Style Guide or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Special provisions:**

Characters from the **The Eternals Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **The Eternals** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in **The Eternals Movie Style Guide**.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Characters from the **Black Panther 2 Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Marvel Style Guide(s) or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) Особые положения:

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Черная Пантера 2»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма **«Черная Пантера 2»** могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из данного Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей.

В отношении Лицензированных Продуктов **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Черная Пантера 2»**, стороны признают, что в настоящее время Объект Собственности находится на стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение-перечень условий определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения-перечня условий на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении-перечне условий. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение-перечень условий таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения-перечня условий на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Captain Marvel 2»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) Special provisions:

Characters from the **Black Panther 2 Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Black Panther 2 Movie Style Guide** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in such Movie Style Guides.

With respect to Licensed Products using **Black Panther 2 Movie Style Guide**, the parties recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Marvel hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Marvel to Licensee.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Characters from the **Captain Marvel 2 Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as

в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:
© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:
© 2022 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Captain Marvel 2»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма **«Captain Marvel 2»** могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из данного Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей.

В отношении Лицензированных Продуктов **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Captain Marvel 2»**, стороны признают, что в настоящее время Объект Собственности находится на стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение-перечень условий определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения-перечня условий на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении-перечне условий. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение-перечень условий таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения-перечня условий на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей

may be designated by Disney in a Marvel Movie Style Guide or otherwise.

(a) **Intellectual Property Notice and other legal notices:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging: © MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials: © 2022 (or year of publication) MARVEL

(b) **Special Provisions:**

Characters from the **Captain Marvel 2 Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Captain Marvel 2 Movie Style Guide** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in such Movie Style Guides.

With respect to Licensed Products using the **Captain Marvel 2 Movie Style Guide**, the Parties recognise that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Disney hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Disney to Licensee.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «*Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings*»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «*Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings*»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма «***Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings***» могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из данного Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей.

В отношении Лицензированных Продуктов **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «*Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings*»**, стороны признают, что в настоящее время Объект Собственности находится на стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение-перечень условий определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения-перечня условий на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении-

Characters from the **Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Marvel Movie Style Guide(s) or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Special provisions:**

Characters from the **Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie Style Guide** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in such Movie Style Guides.

With respect to Licensed Products using **Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Movie Style Guide**, the parties recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Marvel hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Marvel to Licensee.

перечне условий. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение-перечень условий таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения-перечня условий на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма **«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»** могут быть изменены без уведомления Лицензиата. Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из данного Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей.

В отношении Лицензированных Продуктов **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма**

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without.

Characters from the **Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Marvel Style Guide(s) or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Special provisions:**

Characters from the Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie Style Guide shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie Style Guide** theatrical release(s) are subject to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in such Movie Style Guides.

With respect to Licensed Products using **Doctor Strange in the Multiverse of Madness Movie Style Guide**, the parties

«*Doctor Strange in the Multiverse of Madness*», стороны признают, что в настоящее время Объект Собственности находится на стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение-перечень условий определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения-перечня условий на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении-перечне условий. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение-перечень условий таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения-перечня условий на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Thor: Love and Thunder»**, но только такие персонажи и изображения таких персонажей, а также сопровождающие их элементы дизайна и (или) другие элементы в соответствии с требованиями Disney, указанными в Руководстве по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel или иным образом.

(a) **Уведомление об интеллектуальных правах:** Название и образ каждого персонажа должны сопровождаться следующим правовым уведомлением (или иным предусмотренным правовым уведомлением):

Для Лицензированных Продуктов и Лицензированной Упаковки Продуктов:

© MARVEL

Для рекламных, маркетинговых и промо-материалов:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Особые положения:**

Персонажи из **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Thor: Love and Thunder»** могут использоваться при условии согласия актера/актрисы (включая получение разрешений, выплат за участие в дополнительных проектах, повторное использование, сборы, взимаемые гильдиями киноактеров, и различные ограничения в отношении мерчендайзинга и промоушена).

Лицензиат понимает, что даты выхода фильма «*Thor: Love and Thunder*» могут быть изменены без уведомления Лицензиата.

recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Marvel hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Marvel to Licensee.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Characters from the **Thor: Love and Thunder Movie Style Guide**, but only such characters and depictions of such characters, and accompanying artwork, designs and/or other elements, as may be designated by Disney in a Marvel Style Guide(s) or otherwise.

(a) **Intellectual property notice:** Each name and character likeness shall be accompanied by the following legal line (or otherwise as designated):

For Licensed Products and Licensed Product packaging:

© MARVEL

For advertising, marketing and promotional materials:

© 2020 [or year of publication] MARVEL

(b) **Special provisions:**

Characters from the **Thor: Love and Thunder Movie Style Guide** shall be subject to any actor/actress agreements for such production (including approvals, payment of additional participations, re-use, guild fees, and various merchandising and promotional restrictions).

Licensee understands that the dates of **Thor: Love and Thunder Movie Style Guide** theatrical release(s) are subject

Disney не делает никаких заявлений в силу настоящего Приложения, что релиз фильма будет иметь место в определенный день или будет иметь место в течение Срока. Если релиз фильма не состоится в течение Срока, Лицензиату не предоставляется никаких прав на персонажей из данного Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей.

В отношении Лицензированных Продуктов **Руководства по стилистическому оформлению киноперсонажей из фильма «Thor: Love and Thunder»**, стороны признают, что в настоящее время Объект Собственности находится на стадии разработки, и может потребоваться дополнить настоящее Приложение-перечень условий определенными особыми положениями и (или) пересмотреть определенные положения настоящего Приложения-перечня условий на основании особых условий и положений, которые могут применяться в отношении Объекта Собственности тогда, когда они будут определены. Указанные положения не изменят какие-либо условия бизнеса, изложенные в Приложении-перечне условий. Настоящим Лицензиат и Disney соглашаются на внесение в Приложение-перечень условий таких дополнительных положений, которые будут автоматически включены в текст Приложения-перечня условий на основании письменного уведомления, которое Disney направит Лицензиату.

Лицензиат не имеет права без предварительного письменного разрешения объединять материал из Руководств по стилистическому оформлению классических персонажей Marvel с материалом Руководств по стилистическому оформлению киноперсонажей Marvel.

Применительно ко всем Объектам собственности Лицензиат обязуется соблюдать Руководство по стилю в его действующей редакции, приведенное на сайте licensing.disney.com или предоставленное со стороны Disney в ином порядке.

О. Банковская гарантия: не применяется

Р. Реквизиты Сторон:

Disney:

Юридический адрес: Россия, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12
ИНН 7710608533 / КПП 770401001
р/с 40702810200000161232
в ПАО Росбанк г. Москва
БИК 044525256
Кор. счет: 30101810000000000256
ОГРН: 1057749153252

Лицензиат:

Юридический адрес: 344090, г.Ростов-на-Дону, пр.

to change without notice. No representations are made hereunder that any film(s) will be released at any particular date or released within the Term. If a theatrical release does not occur during the Term, Licensee shall not be granted any rights in such Movie Style Guides.

With respect to Licensed Products using **Thor: Love and Thunder Movie Style Guide**, the parties recognize that the Property is presently under development, and certain special provisions may need to be added to this Schedule, and/or certain provisions hereof may need to be revised, based on the specific terms and conditions as may be applicable to the Property when determined. Said provisions will not change any of the business terms set forth on this Schedule. Licensee and Marvel hereby agree to the addition of such special provisions to this Schedule, to be automatically incorporated herein by written notice from Marvel to Licensee.

Licensee may not co-mingle material from Marvel Classic Style Guides with materials contained in Marvel Movie Style Guides without prior written approval.

Licensee agrees to comply with the most current Style Guide for all Properties posted on licensing.disney.com or as otherwise provided by Disney.

О. Bank Guarantee: not applicable

Р. Requisites of the Parties

Disney:

Legal address: 11-12 / F, Novinsky boulevard 8, Moscow 121099 Russia
INN 7710608533 / KPP 770401001
Acct. No 40702810200000161232
at PJSC ROSBANK, Moscow
BIC 044525256
Corr. No: 30101810000000000256
OGRN: 1057749153252

Licensee:

Стачки, 184
ИНН 6166034397 / КПП 616801001
р/с 40702810952000100663
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк России
БИК 046015602
Кор. счет: 30101810600000000602
ОГРН: 1026104032283

Legal address: 344090, Russian Federation, Rostov-on-Don,
Stachki St., 184
INN 6166034397 / KPP 616801001
Acct. No 40702810952000100663
at Yugo-Zapadny Bank Sberbank of Russia PJSC
BIC 046015602
Corr. No: 30101810600000000602
ОГРН: 1026104032283

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

Подпись/Ву:

Имя: Кахабер Абашидзе

Должность: Генеральный директор

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

Подпись/Ву:

Имя: Алина Валентиновна Скиба

Должность: Генеральный директор

SIGNATURES OF THE PARTIES

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Name: Kakhaber Abashidze

Title: General Director

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Name: Alina Skiba

Title: General Director

**Дополнение о предоставлении права использования
Товарных знаков**

Appendix on Trademarks License

Товарный знак/ Trademark	Номер регистрации/ Registration number	Лицензируемые товары и услуги в соответствии с классами МКТУ/Licensed goods and services in accordance with the ICGS Classes	Страна/ Country	Срок/Term
MARVEL	477417	25 класс/25 class: футболки, трикотажные спортивные рубашки, рубашки, шорты, брюки спортивные, слаксы, комбинезоны, жилеты, куртки, пальто, манто, пиджаки, плащи, непромокаемая одежда, нижнее белье, ночная одежда, халаты, шляпы, шапки, шарфы, повязки для головы, галстуки, носки, туфли, ботинки, пляжная обувь, сандалии, босоножки, перчатки, подтяжки, пояса / T-shirts, knitted sports shirts, shirts, shorts, sports trousers, slacks, overalls, vests, jackets, coats, coats, jackets, raincoats, waterproof clothing, underwear, nightwear, dressing gowns, hats, hats, scarves, headbands, ties, socks, shoes, boots, beach shoes, sandals, sandals, gloves, braces, belts	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023
MARVEL	491944	16 класс/16 class: школьные принадлежности, а именно, ручки, карандаши, резинки для стирания, пеналы для карандашей, чертежные линейки, записные книжки, обложки и закладки для книг/ school supplies such as pens, pencils, erasers, pencil cases, drawing rulers, notebooks, book covers and bookmarks	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023
MARVEL	497921	09 класс/09 class: солнцезащитные очки / sunglasses 18 класс/18 class: кожаные сумки, кожаные дамские сумочки и кошельки, бумажники, женские сумки, кошельки, сумки для занятий гимнастикой, школьные сумки, ранцы, большие сумки, рюкзаки, заплечные мешки; сумки для обуви дорожные, сундуки дорожные и сумки дорожные ручные, спортивные сумки, вещевые мешки, рюкзаки туристические, сумки для ношения на запястье, небольшие сумки для ношения на поясе, поясные кошельки / leather bags, leather handbags and purses, wallets, handbags, purses, gymnastics bags, school bags, school bags, tote bags, backpacks, shoulder bags; travel bags for shoes, travel chests and travel bags, travel bags, duffel bags, travel backpacks, bags for carrying on the wrist, small bags for carrying on the belt, waist wallets	Российская Федерация / Russian Federation	01.04.2021 - 31.03.2023

		21 класс/21 class: разливочные кувшины; бутылки (продаваемые пустыми) / pouring jugs; bottles (sold empty)		
--	--	--	--	--

ПОДПИСИ СТОРОН

SIGNATURES OF THE PARTIES

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Подпись/By:

К. Абашидзе



Имя: Кахабер Абашидзе

Name: Kakhaber Abashidze

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Подпись/By:

Алина Скиба



Имя: Алина Валентиновна Скиба

Name: Alina Skiba

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ
СНГ» (“Disney”)

и
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ
«ГЛОРИЯ ДЖИНС»** (“Лицензиат”)

ДАТА ПОДПИСАНИЯ: _____

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ 2133-2100590352, 2133-2100590353 И
2133-2100590354

Настоящие стандартные условия (“Стандартные условия”) настоящим включаются в 1 (одно) или несколько Приложений, заключенных между Disney и Лицензиатом. Лицензионное соглашение включает (i) Стандартные условия, (ii) Справочный пакет, а также (iii) Приложение и Дополнение(я) к нему. Все написанные с заглавной буквы термины определены в Стандартных условиях или в соответствующем Приложении (Приложениях). Disney и Лицензиат договариваются о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 **“Аффилированное лицо”** означает применительно к любому Лицу любое другое Лицо, которое, будь то прямо или косвенно, Контролирует такое первое Лицо, Контролируется им или находится вместе с ним под общим Контролем.

1.2 **“Ежегодные образцы”** означают Договорные образцы каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта, которые Лицензиат должен направлять в адрес Disney каждые 12 (двенадцать) месяцев после первой продажи такой Единицы учета, до тех пор, пока Лицензиат будет осуществлять ее сбыт, как указано в Приложении.

1.3 **“Дополнение(я)”** означает(ют) любой документ(ы), который(е) содержит(ат) дополнительную информацию, изменения и дополнения или положения, относящиеся к Приложению или Лицензионному соглашению, и который(е) прилагается(ются) к такому Приложению или Лицензионному соглашению и является неотъемлемой частью Лицензионного соглашения.

1.4 **“Период проверки”** означает Срок действия Лицензионного соглашения плюс любой Период распродажи остатков нераспроданной продукции (если таковой предоставляется) плюс следующие 4 (четыре) года, с учетом любых сборов, предусмотренных в разделе 6.2 (Право на проверку).

1.5 **“Разрешенные заказчики”** означают (i) применительно к оптовой продаже – указанных в Приложении Разрешенных заказчиков (например: *Розничные предприятия, Онлайнковые торговые*

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED
LIABILITY COMPANY (“Disney”)

and
**GLORIA JEANS CORPORATION JOINT
STOCK COMPANY** (“Licensee”)

DATED: _____

STANDARD TERMS AND CONDITIONS TO
LICENSE AGREEMENT No(s). 2133-2100590352,
2133-2100590353 & 2133-2100590354

These standard terms and conditions (the “Standard Terms and Conditions”) are hereby incorporated into one (1) or more Schedules between Disney and Licensee. A License Agreement shall consist of (i) the Standard Terms and Conditions, (ii) the Reference Packet, and (iii) a Schedule and its Attachment(s). All capitalized terms are defined in the Standard Terms and Conditions or in the applicable Schedule(s). Disney and Licensee agree as follows:

1. DEFINED TERMS.

1.1 **“Affiliate”** means, with respect to a Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, such Person.

1.2 **“Annual Samples”** means the units of Contract Samples of each SKU of each Licensed Product required to be sent by Licensee to Disney each twelve (12) month period following the first sale of such SKU, for so long as it is still being distributed by Licensee, as specified in a Schedule.

1.3 **“Attachment(s)”** means any document(s) containing supplemental information or provisions relating to a Schedule or License Agreement, which is attached to such Schedule or License Agreement, and is an integral part of License Agreement.

1.4 **“Audit Period”** means the Term of a License Agreement plus any Sell-Off Period, if granted, plus four (4) years thereafter, taking into account any tolling as set forth in Section 6.2 (Right of Audit).

1.5 **“Authorized Customers”** means (i) with respect to wholesale sales, Authorized Customers specified in a Schedule (e.g., *Retailers, Etailers/Catalogs, Wholesalers and/or Affiliated*

предприятия, Каталоги, Оптовые торговые организации и (или) Аффилированные дистрибьюторы), и (ii) применительно к розничной продаже – потребителей, осуществляющих покупки в розничных магазинах, каталогах и на веб-сайтах, принадлежащих Лицензиату, или через таковые, как указано в Приложении, а также находящихся на Территории потребителей, осуществляющих покупки на (i) веб-сайте www.lamoda.ru («Сайт lamoda.ru»), принадлежащем компании ООО "Купишуз" («Оператор Ламода»), которая получила Лицензированные продукты от Лицензиата по договору комиссии или договору агентирования, т.е. без перехода права собственности на Лицензированные продукты от Лицензиата Оператору Ламода, (ii) веб-сайте www.wildberries.ru («Сайт wildberries.ru»), принадлежащем компании ООО «Вайлдберриз» («Оператор Вайлдберриз»), которая получила Лицензированные продукты от Лицензиата по договору комиссии или договору агентирования, т.е. без перехода права собственности на Лицензированные продукты от Лицензиата Оператору Вайлдберриз, (iii) веб-сайте www.ozon.ru («Сайт ozon.ru»), принадлежащем компании ООО «Интернет Решения» («Оператор Озон»), которая получила Лицензированные продукты от Лицензиата по договору комиссии или договору агентирования, т.е. без перехода права собственности на Лицензированные продукты от Лицензиата Оператору Озон. Сайт lamoda.ru, Сайт wildberries.ru, Сайт ozon.ru далее совместно именуются «Сайты», а Оператор Ламода, Оператор Вайлдберриз, Оператор Озон далее совместно именуются «Операторы». Разрешенные заказчики не включают Запрещенных лиц.

1.6 **“Набор(ы)”** означает(ют) объединение в рамках одной упаковки любого Лицензированного продукта с любой иной Продукцией, и термин **“Объединение нескольких единиц Продуктов в набор”** означает рекламирование, продвижение на рынке, продажу и (или) распространение Набора.

1.7 **“Переход контроля”** означает приобретение любым Лицом(ами) (в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, будь то путем слияния, объединения, покупки или иным путем) (i) ценных бумаг Лицензиата или его Контролирующего аффилированного лица (лиц) (или иных ценных бумаг, конвертируемых в указанные ценные бумаги), составляющих не менее 25% (двадцати пяти процентов) совокупного числа голосов или долей собственности в нем (них); (ii) не менее 25% (двадцати пяти процентов) долей участия в прибыли / убытках Лицензиата или его Контролирующего аффилированного лица (лиц); или (iii) Контроля над Лицензиатом или его Контролирующим аффилированным лицом (лицами).

1.8 **“Претензия(и)”** означает любые претензии, иски, разбирательства, требования, обязательства, суммы ущерба, убытки, затраты любого рода (в том числе, без ограничений, расходы на оплату услуг

Distributors), and (ii) with respect to retail sales, consumers purchasing in or through Licensee’s proprietary retail stores, catalogs and websites, as specified in a Schedule and located in the Territory of consumers purchasing in or through (i) web-site www.lamoda.ru (“lamoda.ru Web-Site”) owned by Kupyshoes LLC (“Lamoda Operator”), which received Licensed Products from the Licensee under the commission agreement or agent agreement, i.e. without Licensed Product’s ownership transfer from Licensee to Lamoda Operator, (ii) web-site www.wildberries.ru (“wildberries.ru Web-Site”) owned by Wildberries LLC (“Wildberries Operator”), which received Licensed Products from the Licensee under the commission agreement or agent agreement, i.e. without Licensed Product’s ownership transfer from Licensee to Wildberries Operator, (iii) web-site www.ozon.ru (“ozon.ru Web-Site”) owned by Internet Resheniya LLC (“Ozon Operator”), which received Licensed Products from the Licensee in accordance with the commission agreement or agent agreement, i.e. without Licensed Product’s ownership transfer from Licensee to Ozon Operator. Lamoda.ru Web-Site, wildberries.ru Web-Site, ozon.ru Web-Site shall collectively be referred as “Web-Sites”, and Lamoda Operator, Wildberries Operator, Ozon Operator shall collectively be referred as “Operators”. Authorized Customers shall not include any Prohibited Persons.

1.6 **“Bundle(s)”** means the combination of any Licensed Product with any other Merchandise in a single package, and **“Bundling”** means the advertising, marketing, selling and/or distribution of a Bundle.

1.7 **“Change of Control”** means any Person(s) having acquired, in any single transaction or series of related transactions, whether by way of merger, consolidation, purchase or in any other manner (i) securities of Licensee or its Controlling Affiliate(s) (or other securities convertible into such securities) representing twenty five percent (25%) or more of either the combined voting power or ownership interest thereof, (ii) twenty five percent (25%) or more of the profit/loss participation in Licensee or its Controlling Affiliate(s), or (iii) Control in Licensee or its Controlling Affiliate(s).

1.8 **“Claim(s)”** means any and all claims, actions, proceedings, demands, liabilities, damages, losses, expenses of any nature (including without limitation, the fees of attorneys and other

юристов и иных специалистов) и издержки.

1.9 **“Взнос в ОФМ”** означает не подлежащую возмещению сумму(ы) (при наличии таковой), указанную(ые) в Приложении и подлежащую(ие) выплате до указанной(ых) в нем даты (дат) в качестве взноса в Общий фонд маркетинга в дополнение к Роялти и/или Фиксированному платежу. Взнос в ОФМ является составной частью лицензионных платежей Лицензиата за право использования Лицензированного материала.

1.10 **“Кодекс”** означает (i) Кодекс корпоративной этики Производителей, принятый The Walt Disney Company и его Аффилированными лицами (“Кодекс TWDC”); (ii) другой набор стандартов труда, являющийся по сути эквивалентным и принимаемый время от времени Disney, как описано в Руководстве по Программе МСТ, или (iii) другой набор стандартов труда, согласованный Disney по его единоличному усмотрению. Кодекс TWDC (текущая редакция которого включена в Справочный пакет) также размещен на Веб-сайте МСТ.

1.11 **“Общий фонд маркетинга”** (или **“ОФМ”**) означает не подлежащие возмещению суммы, полученные Disney от лицензиатов и предназначенные для расходования Disney, его Аффилированными лицами или его уполномоченными лицами в размерах и в порядке, которые Disney по своему единоличному усмотрению сочтет целесообразными для разработки, поддержки, расширения и защиты в целом программы лицензирования Disney или любого ее аспекта, в том числе, без ограничений, национальной или местной рекламы, маркетинга и продвижения на рынке, исследований рынка и (или) поддержки на уровне розничной торговли в отношении Лицензированных продуктов, Объектов собственности и (или) иных объектов собственности Disney.

1.12 **“Конфиденциальная информация”** означает (i) необщедоступную и (или) служебную информацию Disney и Аффилированных с ним лиц, в том числе, без ограничений, незавершенные проекты, графические изображения, сценарии, сюжеты, концепции, персонажи, результаты творческой деятельности, объекты дизайна, образцы, прототипы, программное обеспечение, изобретения, технологии, ноу-хау, информацию о продукции, техническую информацию, бизнес-планы, финансовую информацию, информацию о клиентах и (или) информацию о поставщиках, будь то в письменной, графической, устной, визуальной, электронной или иной материальной или нематериальной форме; и (ii) условия любого Лицензионного соглашения.

1.13 **“Сумма продаж потребителям”** означает совокупные суммы, взимаемые Лицензиатом с потребителей в рамках Сделок по продаже потребителям, без любых возвратов, вычетов, скидок и сумм к зачету любого рода. В Сумму продаж потребителям не включаются фактические накладные расходы на отгрузку, выплаченные независимым

professionals) and costs.

1.9 **“CMF Contribution”** means the non-refundable amount(s), if any, specified in a Schedule, payable by the date(s) specified therein, as a contribution to the Common Marketing Fund over and above Royalties and/or Fixed Fee. CMF Contribution is a part of license payments made by Licensee for the granted right to use Licensed Material.

1.10 **“Code”** means (i) the Code of Conduct for Manufacturers adopted by The Walt Disney Company and its Affiliates (“TWDC’s Code”), (ii) other substantially equivalent labor standards accepted from time to time by Disney as described in the ILS Program Manual, or (iii) another set of labor standards agreed to by Disney in its absolute discretion. TWDC’s Code, the current version of which is included in the Reference Packet, is also posted on the ILS Website.

1.11 **“Common Marketing Fund”** (or **“CMF”**) means the non-refundable amounts collected by Disney from licensees to be expended by Disney, its Affiliates, or its designees, in the amounts and in the manner Disney deems appropriate, in its sole discretion, in order to develop, support, expand and/or protect the overall Disney licensing program, or any aspect thereof, including without limitation, national or local advertising, marketing and promotion, market research and/or retail support of Licensed Products, Properties and/or other Disney properties.

1.12 **“Confidential Information”** means (i) non-public and/or proprietary information of Disney and its Affiliates, including without limitation, works in progress, artwork, scripts, plots, concepts, characters, artistic creations, designs, samples, prototypes, software, inventions, technology, know-how, product information, technical information, business plans, financial information, customer information and/or vendor information, all whether in written, graphic, oral, visual, electronic or other tangible or intangible forms, and (ii) the terms and conditions of a License Agreement.

1.13 **“Consumer Sales”** means the aggregate amounts charged by Licensee to consumers for Consumer Sales Transactions without any Returns, deductions, allowances or credits of any kind. Consumer Sales does not include actual out-of-pocket shipping costs paid to third-party shippers, Taxes (if applicable).

перевозчикам, Налоги (если применимо).

1.14 **“Сделки по продаже потребителям”** означают сделки по продаже Лицензированных продуктов Лицензиатом непосредственно потребителям, а также сделки по продаже Лицензированных продуктов Лицензиатом потребителям через Сайты, если таковые разрешены в соответствии с Приложением.

1.15 **“Договорные образцы”** означают указанное в Приложении необходимое количество штук каждой утвержденной Единицы учета каждого Лицензированного продукта, который был утвержден Disney в соответствии с разделом III (Положения об утверждении продукции и Рекламных материалов) Справочного пакета.

1.16 **“Контроль”** (в том числе термины “Контролирующий”, “Контролируемый” и “находящийся под общим Контролем с”) означает наличие прямых или косвенных полномочий, осуществляемых через 1 (одного) или нескольких посредников, по руководству или обеспечению руководства управлением и политикой какого-либо Лица, будь то в силу владения голосующими ценными бумагами или на ином основании.

1.17 **“Творческие разработки”** означают изображения персонажей и такие сопутствующие объекты дизайна и иллюстрации, которые могут быть указаны Disney и которые входят в состав Объектов собственности, указанных в Приложении.

1.18 **“Веб-сайт DCP”** означает licensing.disney.com (или любой заменяющий его веб-сайт).

1.19 **“DEI или его Уполномоченное лицо”** означает Disney Enterprises, Inc. или указанных им Аффилированных лиц, лицензиаров или цессионариев.

1.20 **“Прямые производственные затраты”** означают прямые затраты на сырье, оплату труда, амортизацию капитала и оборудования (если это применимо) и не включают иных элементов, в том числе, без ограничений, амортизации образцов или разработок, накладных расходов, затрат на рекламу, маркетинг, продвижение на рынке или на финансирование.

1.21 **“Компьютерная система (системы) Disney”** означает любые компьютерные системы, компьютеры, сети, соответствующие линии связи и программные приложения Disney или любого Аффилированного лица, в том числе, без ограничений, ОУП.

1.22 **“Элементы дизайна Disney”** означают (i) эстетические характеристики Лицензированных продуктов и Рекламных материалов, в том числе, без ограничений, стиль, дизайн, размер, форму, цвет, упаковку и внешний вид Лицензированных продуктов и Рекламных материалов; (ii) любые иллюстрации, фотографии, аудио и иные записи (в том числе аудио и видеопроизведения), тексты (в том числе переводы), названия, наименования, образцы, логотипы, бренды, символы, устройства, лозунги, ключевые фразы / реплики или иные сопоставимые материалы,

1.14 **“Consumer Sales Transactions”** means sales of Licensed Products by Licensee directly to consumers if authorized in a Schedule including sales of Licensed Products by Licensee through Web-Sites.

1.15 **“Contract Samples”** means the units, the required number of which are specified in a Schedule, of each approved SKU of each Licensed Product that has been approved by Disney under Section III (Product and PA Materials Approval Provisions) of the Reference Packet.

1.16 **“Control”** (including the terms “Controlling,” “Controlled by,” and “under common Control with”) means possession, directly or indirectly, through one (1) or more intermediaries, of the power to direct or cause the direction of management and policies of a Person, whether through ownership of voting securities or otherwise.

1.17 **“Creative Works”** means depictions of characters and such accompanying designs and artwork, as may be designated by Disney from the Properties specified in a Schedule.

1.18 **“DCP Website”** means licensing.disney.com (or any successor website).

1.19 **“DEI or its Designee”** means Disney Enterprises, Inc. or its designated Affiliate(s), licensor(s), or assignee(s).

1.20 **“Direct Manufacturing Cost”** means the direct cost of raw materials, labor, capital and tooling amortization (if applicable) and does not include any other elements, including without limitation, any design or development amortization, overhead, or advertising, marketing, promotion or financing costs.

1.21 **“Disney Computer System(s)”** means any computer system, computer, network, related communications circuit or associated software program of Disney or an Affiliate, including without limitation, OPA.

1.22 **“Disney Design Elements”** means (i) the aesthetic features of Licensed Products and PA Materials, including without limitation, the style, design, size, shape, color, trade dress and appearance of Licensed Products and PA Materials, (ii) any artwork, photograph, audio or other recording (including audio/visual work), text (including translations), name, design, logo, brand, symbol, device, slogan, tag line or other comparable materials used on or in connection with Licensed Products or PA Materials, and (iii) all intellectual property rights

используемые в Лицензированных продуктах или Рекламных материалах или в связи с ними; и (iii) все права интеллектуальной собственности, связанные с вышеуказанным, которые в каждом случае, либо (a) предоставляются со стороны Disney, либо (b) создаются Лицензиатом или по его поручению для использования в Лицензированных продуктах или Рекламных материалах или в связи с ними и разрабатываются или создаются путем переработки на основе любых Творческих разработок, Руководства (Руководств) по стилю, Товарных знаков или иной служебной или интеллектуальной собственности DEI или его Уполномоченного лица, будь то посредством прямой отсылки или в подразумеваемой форме (например, на основании формы или силуэта, но без конкретных черт), или предназначены быть компонентом программы дизайна, сопутствующей любому Творческим разработкам, Руководствам по стилю, Товарным знакам или иной интеллектуальной собственности DEI или его Уполномоченного лица.

1.23 **“Предприятие(я) Disney”** означает Disney Enterprises, Inc., его Аффилированных лиц и (или) лицензиаров (при наличии таковых) любого указанного выше лица.

1.24 **“Лица Disney, имеющие право на возмещение ущерба”** означают The Walt Disney Company, его Аффилированных лиц, лицензиаров и всех их должностных лиц, директоров, работников, агентов, лицензиаров, правопреемников и цессионариев.

1.25 Намеренно не используется.

1.26 **“Дата вступления в силу”** означает дату, которая указана в Приложении и в которую начинает течь Срок действия Лицензионного соглашения. Условия настоящего Лицензионного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с Даты вступления в силу, вне зависимости от даты подписания Лицензионного соглашения.

1.27 **“Программы охраны окружающей среды / связанные с опасными веществами”** означают все предписанные правительством программы регистрации, представления отчетности или иные аналогичные программы, связанные с охраной окружающей среды и (или) здоровья и безопасности населения, в том числе, без ограничений, программы переработки “электронных отходов” электронной продукции, программы представления отчетности о химических веществах в потребительских товарах, а также программы управления опасными материалами.

1.28 **“Онлайновое торговое предприятие / Каталог”** означает любое Лицо, у которого нет магазинов в натурально-вещественной форме, которое иным образом не связано ни с каким Разрешенным заказчиком и которое продает Продукцию потребителям через 1 (один) или несколько собственных и находящихся под его управлением электронных торговых предприятий в интернете, электронных каталогов и (или) направляемых по почте каталогов

related to the foregoing, in each case, which are either (a) provided by Disney or (b) created by or for Licensee for use on or in connection with Licensed Products or PA Materials and derived or adapted from, based by direct reference or implication upon (e.g., by shape or outline but without specific features), or designated as part of the design program to accompany, any Creative Work, Style Guide, Trademark or other proprietary or intellectual property of DEI or its Designee.

1.23 **“Disney Entity(ies)”** means Disney Enterprises, Inc., its Affiliates and/or the licensors, if any, of each.

1.24 **“Disney Indemnified Entities”** means The Walt Disney Company, its Affiliates, licensors and each of their officers, directors, employees, agents, licensors, successors and assigns.

1.25 Intentionally omitted.

1.26 **“Effective Date”** means the date specified in a Schedule on which the Term of a License Agreement commences. This License Agreement applies to the relations of the Parties starting from the Effective date, disregarding the date when the License Agreement was signed.

1.27 **“Environmental/Hazardous Materials Programs”** means any and all government-mandated registration, reporting, or other similar programs relating to environmental protection and/or public health and safety, including without limitation, “e-waste” electronic product recycling programs, consumer product chemicals reporting programs, and hazardous materials management programs.

1.28 **“Etailer/Catalog”** means a Person with no physical store locations and not otherwise associated with any Authorized Customer, who sells Merchandise to consumers through one (1) or more owned and operated e-commerce storefronts on the internet, digital catalogs and/or mail order catalogs.

заказов.

1.29 **“Производственное предприятие”** - любые принадлежащие Лицензиату или независимые производители, вендоры, фабрики, фермы, поставщики и другие производственные предприятия (а также любые субподрядчики), которые занимаются разработкой, производством, обработкой, сборкой, комплектацией (в том числе, без ограничений, объединением 1 (одного) или нескольких отдельных Лицензированных продуктов в один комплект, набор или мини-упаковку Лицензированных продуктов) или упаковкой Лицензированных продуктов, их компонентов, Рекламных материалов или иных связанных с ними изделий (в каждом случае - в физической, а не только в цифровой форме), которые содержат, включают или используют любой Лицензированный материал.

1.30 **“Форма АППП”** означает Заявление об авторизации Производственного предприятия и Продукции (“АППП”), текущий образец которого приведен в разделе V Справочного пакета. Лицензиат обязан заполнить и отправить в адрес Disney Форму АППП по каждому Производственному предприятию, используя действующую редакцию Формы АППП, размещенную на Веб-сайте МСТ.

1.31 **“Сделки по закупкам”** означают сделки по закупке Лицензированных продуктов у Производственного предприятия или иного продавца, находящегося за пределами Территории, для последующей перепродажи Лицензированных продуктов Разрешенным заказчикам на Территории.

1.32 **“Прогнозы”** означают информацию, запрашиваемую Disney и касающуюся таких вопросов, как маркетинговые планы Лицензиата, его аналитические материалы и прогнозные оценки окончательного объема продажи конечным потребителям Лицензированных продуктов с разбивкой по следующим квартальным периодам, Объектам собственности, странам и местным валютам (если это применимо), Розничным предприятиям, потребительским сегментам, Лицензированным продуктам и Категориям продукции.

1.33 **“Чистая стоимость по счету-фактуре”** означает сумму, фактически указанную Лицензиатом в счетах-фактурах (то есть произведение объема продаж на установленную Лицензиатом цену продажи) применительно к Местным / внутренним продажам и Внешним продажам Лицензированных продуктов с учетом разрешенных скидок, но без иных вычетов, запрещенных скидок или сумм к зачету любого рода. Чистая стоимость по счету-фактуре не включает (i) указанные в счете-фактуре расходы на транспортировку Лицензированных продуктов, при условии, что такие расходы отдельно указаны в счете-фактуре, выставляемом в связи с продажами, и (ii) Налоги, при условии, что такие Налоги отдельно указаны в счете-фактуре, выставляемом в связи с продажами (если

1.29 **“Facility”** means any of Licensee’s own or third-party manufacturers, vendors, factories, farms, suppliers and other facilities (as well as any subcontractors) that produce, process, finish, assemble (including without limitation, the combination of one (1) or more individual Licensed Products together into a separate Licensed Product set, bundle or multi-pack), or package Licensed Products, components of Licensed Products, PA Materials or other items related thereto, in each case in physical form (i.e., not in digital form only) that contain, incorporate or apply any Licensed Material.

1.30 **“FAMA Application”** means a Facility and Merchandise Authorization (“FAMA”) Application, a current sample of which is included in Section V of the Reference Packet, which Licensee must complete and submit to Disney for each Facility using the most current version of the FAMA Application found on the ILS Website.

1.31 **“Purchase Transactions”** means purchase of Licensed Products from a Facility or other seller located outside the Territory for the purposes of further resale of Licensed Products to Authorized Customers on the Territory.

1.32 **“Forecasts”** means information requested by Disney regarding matters such as Licensee’s marketing plans, analytics and sell-through projections for Licensed Products by upcoming quarterly periods, Property, country and local currency (if applicable), Retailer, consumer segments, Licensed Products and Product Categories.

1.33 **“Net Invoiced Billings”** means Licensee’s actual invoiced billings (i.e., sales quantity multiplied by Licensee’s selling price) for Landed/In Sales and Out Sales of Licensed Products subject to permitted allowances but without other deductions, prohibited allowances or credits of any kind. Net Invoiced Billings does not include (i) invoiced charges for transportation of Licensed Products provided such charges are separately identified on the sales invoice or (ii) Taxes, provided such Taxes are separately identified on the sales invoice (if applicable).

применимо).

1.34 **“Гарантия”** означает невозвратные минимальные суммы Роялти, которые указаны в Приложении и которые Лицензиат гарантирует выплатить Disney (при наличии таких Гарантий). Стороны понимают, что в рамках Приложения и в течение Срока действия может быть предусмотрена оплата Лицензиатом одной или нескольких Гарантий, каждой из которых Приложением присваивается уникальный номер, каждая из которых имеет собственные период, сумму и график платежей. Стороны договариваются о том, что каждая из Гарантий именуется далее по тексту Лицензионного соглашения **«Гарантия»**, без указания номера такой Гарантии, присвоенного ей в Приложении.

1.35 **“Недостающая сумма гарантии”** применительно к каждой Гарантии означает сумму, представляющую собой разницу между (i) соответствующей Гарантией и (ii) суммой Роялти, фактически начисленной Лицензиатом в пользу Disney по такой Гарантии.

1.36 **“Аудит МСТ”** означает проверку соблюдения стандартов труда и (или) аудит Производственного предприятия на предмет его соответствия Стандарту соблюдения минимальных требований МСТ, Кодексу и применимому Законодательству.

1.37 **“Стандарт минимального соблюдения требований МСТ”** означает минимально приемлемый уровень соблюдения Кодекса, предусматриваемый Программой МСТ и выражающийся в (i) отсутствии: (a) использования детского труда, (b) использования принудительного труда, (c) принуждения и (или) притеснений, (d) дискриминации, (e) серьезных нарушений требований гигиены труда и безопасности на рабочем месте, (f) нарушения прав на создание объединений и (g) несанкционированной передачи работы на субподряд; и (ii) предоставлении всей информации, необходимой для проверки соблюдения Кодекса и соответствующего Законодательства (например, полной и точной документации, доступа к сотрудникам и помещениям Производственного предприятия).

1.38 **“Программа МСТ”** означает принципы политики, процедуры и требования The Walt Disney Company в связи с международными стандартами труда (“МСТ”). Описание Программы МСТ приведено в разделе V Справочного пакета и в Руководстве по Программе МСТ.

1.39 **“Руководство по Программе МСТ”** означает документ, содержащий подробные сведения о Программе МСТ.

1.40 **“Веб-сайт МСТ”** означает www.disneylaborstandards.com (или любой заменяющий его веб-сайт).

1.41 **“Положения о страховании”** приведены в разделе VI Справочного пакета.

1.42 **“Местные / внутренние продажи”** означают

1.34 **“Guarantee”** means the non-refundable minimum amounts of Royalties specified in a Schedule that Licensee guarantees to pay to Disney, if any. The Parties agree that payment of one or several Guarantees may be provided within the Schedule and the Term. Each of the Guarantees has its own unique number according to a Schedule, and each of the Guarantees has its Guarantee period, Guarantee amount and payment schedule. The Parties agree that for the purposes of the License Agreement each Guarantee is referred to as **“Guarantee”** without indication of such Guarantee’s number assigned to it in a Schedule.

1.35 **“Guarantee Shortfall”** means, for each Guarantee, the amount that is the difference between (i) the applicable Guarantee and (ii) the amount of Royalties actually accrued by Licensee to Disney applicable to such Guarantee.

1.36 **“ILS Audit”** means a labor standards inspection and/or audit of a Facility used to assess whether the Facility complies with the ILS Minimum Compliance Standard, the Code and pertinent Laws.

1.37 **“ILS Minimum Compliance Standard”** means the minimally acceptable level of compliance with the Code as required by the ILS Program and as evidenced by (i) the absence of any (a) child labor, (b) involuntary labor, (c) coercion and/or harassment, (d) discrimination, (e) serious health and safety workplace violations, (f) interference with freedom of association, and (g) unauthorized subcontracting, and (ii) the provision of all information necessary to assess compliance with the Code and pertinent Laws (e.g., complete and accurate records, and access to Facility personnel and premises).

1.38 **“ILS Program”** means The Walt Disney Company’s policies, procedures and requirements with respect to international labor standards (“ILS”). The ILS Program is described in Section V of the Reference Packet and in the ILS Program Manual.

1.39 **“ILS Program Manual”** means the document containing details of the ILS Program.

1.40 **“ILS Website”** means www.disneylaborstandards.com (or any successor website).

1.41 **“Insurance Provisions”** are set forth in Section VI of the Reference Packet.

1.42 **“Landed/In Sales”** means sales (other than

сделки по продаже (при наличии таковых и за исключением Сделок по продаже потребителям) Лицензированных продуктов, доставленных Лицензиатом или от его имени за счет Лицензиата на Территорию и реализованных на Территории впоследствии любому Разрешенному заказчику.

1.43 **“Законодательство”** означает применимые законы, нормы и положения, включая, помимо прочего, местные и национальные законы, правила и постановления, международные договоры, а также другие правовые обязательства, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения и/или имеющие отношение к деятельности Лицензиата по настоящему Лицензионному соглашению, в том числе, помимо прочего, относящиеся к налогообложению, защите потребителей и безопасности товаров, сохранению конфиденциальности данных, защите персональных данных и личной информации, защите прав несовершеннолетних, наемных работников и охране окружающей среды, Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иное применимое законодательство о борьбе с коррупцией, действующее в Российской Федерации, Закон Соединенных Штатов Америки о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности от 1977 года и все поправки к нему (а также все аналогичные местные и иностранные законодательные акты), Закон Великобритании о борьбе с взяточничеством от 2010 года (если применим), торговые ограничения (т.е. таможенные ограничения, ограничения по экспорту и импорту, санкции и эмбарго), включая торговые ограничения Соединенных Штатов Америки, а также требования, относящиеся к производству, ценообразованию, продаже или дистрибуции Лицензированных продуктов.

1.44 **“Сумма закупок”** означает сумму, фактически указанную Производственным предприятием или иным продавцом Лицензированных продуктов в счетах-фактурах (то есть произведение объема продаж на установленную Производственным предприятием или иным продавцом цену продажи Лицензированных продуктов Лицензиату) без вычетов, скидок или сумм к зачету любого рода. Сумма закупок не включает любые Налоги, при условии, что такие Налоги отдельно указаны в счете-фактуре, выставляемом в связи с продажами (если применимо).

1.45 **“Лицензионное соглашение”** означает (i) Стандартные условия, (ii) Справочный пакет и (iii) Приложение и Дополнение(я) к нему, в том числе, без ограничений, “Дополнение об уведомлениях в отношении интеллектуальной собственности и специальных положениях”.

1.46 **“Передача лицензии”** означает любую прямую или косвенную уступку, сделку по предоставлению сублицензии или установлению обременения (в том числе, без ограничений, любую передачу

Consumer Sales Transactions), if any, of Licensed Products delivered by Licensee or on behalf of Licensee for Licensee’s cost in the Territory and further sold in the Territory to an Authorized Customer.

1.43 **“Law(s)”** means applicable laws, rules and regulations, including without limitation, local and national laws, rules and regulations, treaties, and other legal obligations pertaining to the present License Agreement/or to any of Licensee’s activities under the present License Agreement, including without limitation, those applicable to any tax, consumer and/or product safety, data privacy and the privacy and protection of personally identifiable information, the protection of minors, employees, and the environment, the Federal Law of the Russian Federation dated December 25, 2008 No. 273-FZ “On opposition to corruption” and other effective anti-corruption legislation of the Russian Federation, the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) and any amendments thereto (and any local or foreign equivalent), the UK Bribery Act 2010 (when applicable), trade restrictions (i.e., customs, export and import controls, sanctions and embargoes) including United States trade restrictions and the manufacture, pricing, sale, or distribution of the licensed products.

1.44 **“Purchase Price”** means Facility’s or other Licensed Products seller’s actual invoiced billings (i.e., sales quantity multiplied by Facility’s or other seller’s selling price) without deductions, allowances or credits of any kind. Purchase Price does not include any Taxes, provided such Taxes are separately identified on the sales invoice (if applicable).

1.45 **“License Agreement”** means (i) the Standard Terms and Conditions, (ii) the Reference Packet, and (iii) a Schedule and its Attachment(s), including without limitation, the “Intellectual Property Notices and Special Provisions Attachment.”

1.46 **“License Transfer”** means any direct or indirect assignment, sublicense, encumbrance (including without limitation, any pledge of Licensed Products as security or collateral), or other disposition,

Лицензированных продуктов в залог или в качестве обеспечения) или по иному отчуждению (полностью или частично) Лицензионного соглашения или любых прав Лицензиата, его обязанностей, выгод, обязательств или интересов по Лицензионному соглашению, будь то в добровольном порядке на основании Законодательства или на ином основании, а также любой Переход контроля над Лицензиатом.

1.47 **“Лицензированный материал”** означает Творческие разработки, Товарные знаки и Элементы дизайна Disney.

1.48 **“Лицензированные продукты”** означают Продукцию, которая указана в Приложении и в которую включен или в которой воспроизводится, демонстрируется или иным образом используется Лицензированный материал.

1.49 **“Лица Лицензиата, имеющие право на возмещение ущерба”** означают Лицензиата, его лицензиаров (если это применимо), его (их) Аффилированных лиц и правопреемников, а также должностных лиц, директоров и работников каждого из указанных выше лиц.

1.50 **“Продукция”** означает потребительские продукты любого рода и описания, в том числе, без ограничений, связанную с ними маркировку, ярлыки, упаковку и тару.

1.51 **“Новые медийные протоколы”** приведены в разделе I Справочного пакета.

1.52 **“Дата поступления в продажу”** означает дату, которая указана в Приложении и до наступления которой должно быть обеспечено наличие Лицензированных продуктов в коммерческих объемах для покупки их потребителями на всей Территории и начиная с которой может осуществляться сбыт Лицензированных продуктов потребителям; при условии, что Дата поступления в продажу может указываться в виде “даты, наступающей не ранее чем”, если это применимо.

1.53 **“ОУП”** означает онлайнтовую систему утверждения продукции Disney.

1.54 **“Рекламные материалы”** означают любые используемые для продвижения на рынке, рекламные и маркетинговые материалы (в том числе, без ограничений, включающие и (или) относящиеся к (i) розыгрышам, конкурсам или иным аналогичным играм; (ii) рекламным объявлениям, которые делаются по телевидению, радио, путем опубликования в интернете, в печати, с помощью беспроводных устройств или в виде наружной рекламы; (iii) каталогам, циркулярам и иным рассылаемым по почте материалам; (iv) блогам, постам в социальных сетях, размещению рекламных объявлений, текстовым сообщениям, твитам, мгновенным сообщениям и принудительным уведомлениям; (v) страницам вебсайтов; (vi) видеоматериалам; (vii) внутриматериалам (например, витринам, баннерам, вывескам, плакатам, элементам оформления торцов стеллажей, оберткам и

in whole or in part, of a License Agreement, or any of Licensee’s rights, duties, benefits, obligations or interests in a License Agreement, whether voluntarily or by operation of Law or otherwise, or any Change of Control of Licensee.

1.47 **“Licensed Material”** means Creative Works, Trademarks and Disney Design Elements.

1.48 **“Licensed Products”** means articles of Merchandise as specified in a Schedule that incorporate, reproduce, display, reference or otherwise use the Licensed Material.

1.49 **“Licensee Indemnified Entities”** means Licensee, its licensors (as applicable), and its/their Affiliates and successors, and the officers, directors and employees of each of them.

1.50 **“Merchandise”** means consumer products of every nature and description including without limitation, their associated labels, hangtags, packaging and containers.

1.51 **“New Media Protocols”** are set forth in Section I of the Reference Packet.

1.52 **“On-Shelf Date”** means the date specified in a Schedule by which commercial quantities of Licensed Products shall be available for purchase by consumers throughout the Territory and as of which Licensed Products may be marketed to consumers; provided that the On-Shelf Date may be a “no earlier than” date, if applicable.

1.53 **“OPA”** means Disney’s online product approval system.

1.54 **“PA Materials”** means any promotional, advertising and marketing materials (including without limitation, those relating to and/or consisting of (i) sweepstakes, contests or other similar games, (ii) television, radio, internet, print, wireless and outdoor advertisements, (iii) catalogs, circulars and other mailings, (iv) blogs, social media posts, ad placements, texts, tweets, instant messages and push notifications, (v) website pages, (vi) videos, (vii) in-store materials (e.g., displays, banners, signage, posters, endcaps, wrappers and standees) and (viii) press releases and any other public statements or disclosures) that incorporate, reproduce, display, reference or otherwise use the Licensed Material, in each case in accordance with a License Agreement, in any and all media or platforms now known or hereafter devised.

напольным рекламным щитам); и к (viii) пресс-релизам и любым иным публичным заявлениям и информационным сообщениям), которые включают, воспроизводят, демонстрируют, упоминают или иным образом используют Лицензированный материал, в каждом случае - в соответствии с Лицензионным соглашением, на любых носителях и платформах, которые известны в настоящее время или будут разработаны впоследствии.

1.55 **“Сторона(ы)”** означает(ют) Disney и (или) Лицензиата, как следует из контекста.

1.56 **“Внешние продажи”** означают (i) сделки по продаже (за исключением Сделок по продаже потребителям), если таковые разрешены, в рамках которых: (a) Лицензиат доставляет или обеспечивает доставку Лицензированных продуктов в пункт отгрузки, расположенный за пределами Территории; и (b) Разрешенный заказчик оплачивает все расходы на транспортировку в пределы Территории, оплачивает таможенные пошлины, Налоги (если применимо) и несет риск гибели или повреждения Лицензированных продуктов после указанного пункта доставки (например, поставка Лицензированных продуктов Разрешенному заказчику происходит самовывозом с Производственного предприятия, расположенного за пределами Территории, или поставка Лицензированных продуктов Разрешенному заказчику происходит самовывозом со склада Лицензиата, расположенного за пределами Территории) или (ii) сделки по продаже (за исключением Сделок по продаже потребителям) Лицензированных продуктов, продаваемых в любом порядке, который не представляет собой Местную / внутреннюю продажу.

1.57 **“Страны, в которых производство Продукции разрешено”** означают страны, которые указываются Disney и в которых Лицензиат имеет право производить или закупать Лицензированные продукты, Рекламные материалы и их компоненты (в том числе, без ограничений, сырье и заготовки). Disney имеет право вводить дополнительные требования к осуществлению той или иной указанной выше деятельности в определенных Странах, в которых производство Продукции разрешено. Текущий список Стран, в которых производство Продукции разрешено, размещен на Веб-сайте МСТ и включен в Руководство по Программе МСТ.

1.58 **“Лицо”** означает любое физическое лицо или юридическое лицо, созданное в любой форме.

1.59 **“Информация о торговой точке”** означает информацию о торговой точке, в том числе, без ограничений, номера Единиц учета по Лицензированным продуктам, показатели розничной продаж, информацию об окончательной розничной продаже конечным потребителям, показатели запасов и сведения о заказах с связи с продажами Лицензированных продуктов, осуществляемыми Разрешенными заказчиками, и продажами

1.55 **“Party(ies)”** means Disney and/or Licensee, as indicated by the context.

1.56 **“Out Sales”** means (i) sales (other than Consumer Sales Transactions), if any, where (a) Licensee delivers, or causes to be delivered, Licensed Products to a shipping point located outside the Territory and (b) the Authorized Customer bears any of the transportation costs, customs duties and Taxes (if applicable) for, and risk of loss of or damage to, Licensed Products after such delivery point when shipping them to the Territory (e.g., delivery Licensed Products to Authorized Customer is performed by customer pickup from the Facility, located outside the Territory, or delivery of Licensed Products to Authorized Customer is performed by customer pickup from Licensee’s warehouse, located outside the Territory) or (ii) sales (other than Consumer Sales Transactions) of Licensed Products sold in any manner that does not constitute a Landed/In Sale.

1.57 **“Permitted Sourcing Countries”** means those countries specified by Disney in or from which Licensee may manufacture or source Licensed Products, PA Materials and components thereof (including without limitation, raw materials and blank items). Disney may establish additional requirements as a condition to conducting any of the foregoing activities in certain Permitted Sourcing Countries. The current list of Permitted Sourcing Countries is posted on the ILS Website and included in the ILS Program Manual.

1.58 **“Person”** means any individual or form of legal entity.

1.59 **“POS Information”** means point of sale information, including without limitation, SKU numbers for Licensed Products, retail sales figures, retail sell-through information, inventory numbers and order information regarding sales of Licensed Products by Authorized Customers and sales to consumers by Retailers and Etailers/Catalogs.

потребителям, осуществляемыми Розничными предприятиями, Онлайновыми торговыми предприятиями и через Каталоги.

1.60 **“Период, предшествующий истечению срока”** означает 90 (девяносто) дней, предшествующих истечению срока действия Лицензионного соглашения.

1.61 **“Фиксированный платеж”** означает невозмещаемую сумму (суммы), являющуюся частью лицензионного платежа (или лицензионным платежом), начисляемую в дату начала действия периода, указанного в пункте Приложения, посвященном Фиксированному платежу, или в дату подписания Лицензионного соглашения, указанную на первой странице настоящих Стандартных условий, в зависимости от того, что наступит позднее, и подлежащую оплате в указанные в Приложении сроки.

1.62 **“Положения об утверждении продукции и Рекламных материалов”** приведены в разделе III Справочного пакета.

1.63 **“Категории продукции”** означают категории Лицензированных продуктов (при наличии таковых), указанные в Приложении (например, одежда, игрушки, канцелярские товары).

1.64 **“Демпинг продукции”** означает сбыт Лицензированных продуктов в объемах, существенно превышающих предшествующую практику продаж Лицензиата, и по ценам, которые настолько ниже цен, применявшихся в рамках предшествующей практики продаж, что это заставляет предположить, будто Лицензированные продукты являются второсортными, отличаются невысоким качеством, невысокой ценностью, не пользуются спросом или являются поддельными, и это, по обоснованному суждению Disney, наносит ущерб репутации Disney или Лицензированных продуктов. Во избежание сомнений и без ограничений, перечисленные ниже способы торговли применительно к Лицензированным продуктам могут представлять собой Демпинг продукции: перепроизводство, наводнение рынка продукцией, хищническое занижение цены, продажа ниже себестоимости, предоставление чрезвычайных или необычных скидок.

1.65 **“Положения о качестве Продукции”** приведены в разделе IV Справочного пакета.

1.66 **“Запрещенные лица”** означают (i) Лиц, с которыми Лицензиат не имеет права вести деятельность в силу Законодательства; и (или) (ii) прочих Лиц, с которыми по решению Disney Лицензиату по Лицензионному соглашению запрещается вести какую-либо деятельность (в том числе, без ограничений, по причинам, связанным с защитой интеллектуальной собственности и соблюдением прав на нее, политической ситуацией, соблюдением прав человека и защитой окружающей среды).

1.67 **“Обязательство по стимулированию сбыта”** означает требуемую минимальную сумму расходов, которая указана в Приложении и которую Лицензиат

1.60 **“Pre-Expiration Period”** means the ninety (90) days prior to expiration of a License Agreement.

1.61 **“Fixed Fee”** means a non-refundable sum(s), being a part of license payments (or full license payment), accruable at the commencement date of a period specified in a specific Fixed Fee-related Section of a Schedule, or upon signature of the License Agreement on a date specified on the first page of this Standard Terms and Conditions (whichever occurs later) and payable by the dates specified in a Schedule.

1.62 **“Product and PA Materials Approval Provisions”** are set forth in Section III of the Reference Packet.

1.63 **“Product Categories”** means those categories of Licensed Products, if any, specified in a Schedule (e.g., apparel, toys, stationery).

1.64 **“Product Dumping”** means the distribution of Licensed Products at volume levels significantly above Licensee’s prior sales practices and at price levels so far below prior sales practices as to suggest that the Licensed Products are second-rate, low quality, low value, unwanted or counterfeit products, so as to, in Disney’s reasonable judgment, disparage Disney or the Licensed Products. For the avoidance of doubt and without limitation, the following practices with respect to Licensed Products may constitute Product Dumping: over-producing, market flooding, and predatory, below cost, extraordinary or unusual discounting.

1.65 **“Product Integrity Provisions”** are set forth in Section IV of the Reference Packet.

1.66 **“Prohibited Persons”** means (i) those Persons with whom Licensee may not conduct business by Law, and/or (ii) those additional Persons with whom Licensee is prohibited by Disney from engaging in any activities under a License Agreement (including without limitation, for reasons of intellectual property protection and enforcement, concerns for political or human rights, or environmental protection).

1.67 **“Promotion Commitment”** means the minimum required expenditures specified in a Schedule that Licensee shall spend annually on

должен ежегодно затратить на деятельность по продвижению на рынке Лицензированных продуктов.

1.68 **“Объект(ы) собственности”** означают фильмы, телевизионные шоу, франшизы, бренды, Руководства по стилю и иные произведения, которые указаны в Приложении и которые являются собственностью или совместной собственностью Disney или предоставлены ему по лицензии.

1.69 **“РБО”** (ресторан быстрого обслуживания) означает место общественного питания, заведение или предприятие, чьей основной деятельностью является продажа недорогих блюд, приготовленных в собственных помещениях, продаваемых за прилавком или через окно обслуживания и предназначенных для потребления непосредственно в таких помещениях, на вынос или с доставкой на дом, когда такое место, заведение или предприятие (i) входит в состав национальной сети в Соединенных Штатах Америки, насчитывающей не менее 100 (ста) мест общественного питания, заведений или предприятий (или, за пределами Соединенных Штатов Америки, - не менее 20 (двадцати) мест общественного питания, заведений или предприятий в какой-либо одной стране) и (ii) функционирует и (или) продает продукцию населению под тем же фирменным наименованием, что и указанная сеть или иные места общественного питания, заведения или предприятия в ее составе, как о том свидетельствуют средства идентификации в виде вывесок и (или) логотипы (в том числе, без ограничений, McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut, KFC и Taco Bell).

1.70 **“Справочный пакет”** означает документ под названием “Справочный пакет”, который предоставляется вместе с Лицензионным соглашением и положения которого включаются в Стандартные условия, как если бы они были приведены здесь в полном объеме.

1.71 **“Продукты, лицензируемые в соответствии с новым лицензионным соглашением”** означают те же конкретные комбинации Лицензированных продуктов / Объектов собственности, на той же Территории, которые были включены в Лицензионное соглашение с истекшим сроком действия.

1.72 **“Воспроизводящие материалы”** означают любые материалы, носители или иные изделия или методы, в том числе, без ограничений, инструменты, пресс-формы, печатные платы, маркировочные знаки, оборудование, программное обеспечение, электронные файлы или иные предметы, которые используются для хранения и (или) для воспроизведения Лицензированного материала, если такие предметы включают Лицензированный материал или содержат ссылку на него.

1.73 **“Ограниченные в обращении материалы”** означают изображения, активы, Руководства по стилю или маркетинговые материалы (в том числе, без ограничений, контент, который был по отдельной

promotional activities to support Licensed Products.

1.68 **“Property(ies)”** means the films, television shows, franchises, brands, Style Guides and other works as specified in a Schedule, owned or co-owned by or licensed to Disney.

1.69 **“QSR”** (quick service restaurant) means a location, establishment or facility whose primary activity is the sale of value-priced meals prepared on premises, sold at a counter or window, and intended for immediate consumption on premises or for carry-out or home delivery and that (i) is part of a national chain within the United States with one hundred (100) or more locations, establishments or facilities (or if outside the United States, with twenty (20) or more locations, establishments or facilities in any one country) and (ii) is operated and/or marketed to the public under the same brand name as the chain or the other locations, establishments or facilities within the chain, as identified by visible signage and/or logo (including without limitation, McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut, KFC, and Taco Bell).

1.70 **“Reference Packet”** means the document entitled “Reference Packet” that is delivered with a License Agreement, the provisions of which are incorporated into the Standard Terms and Conditions as though set forth in full.

1.71 **“Renewed Products”** means the same specific Licensed Product/Property combinations, in the same Territory, that were included in the expiring License Agreement.

1.72 **“Reproduction Materials”** means any and all materials, media or other items or methods, including without limitation, tooling, molds, plates, labels, hardware, software, digital files or other items used to store and/or reproduce Licensed Material to the extent that they incorporate or reference Licensed Material.

1.73 **“Restricted Materials”** means images, assets, or Style Guide or marketing materials (including without limitation, content separately licensed to Licensee by Disney or an Affiliate of

лицензии предоставлен Лицензиату со стороны Disney или его Аффилированного лица, например, по лицензионному соглашению в отношении рекламного контента или по лицензионному соглашению в отношении клипа), относящиеся к Объектам собственности, которые еще не были одобрены Disney к публичному выпуску, или к Объектам собственности, которые являются предметом планируемого ребрендинга или применительно к которым запланирован переход на “новый вид”.

1.74 **“Розничные предприятия”** означают (i) независимые и входящие в сеть розничные торговые предприятия, у которых есть витрины / фасад, где клиенты заходят в торговые помещения, и основной деятельностью которых является продажа Продукции потребителям; и (ii) собственные веб-сайты и каталоги таких розничных предприятий, упомянутых в подпункте (i) выше.

1.75 **“Роялти”** означает суммы, подлежащие выплате Disney в связи с Продажами Лицензированных продуктов по Ставке роялти, указанной в Приложении или в разделах 3.12 (Объединение нескольких единиц Продуктов в набор), 4.1.2 (Продажи работникам) или 12.3.5 Стандартных условий. Роялти также могут рассчитываться на основании Сумм закупок, при этом все условия, требования и ограничения в отношении продаж, распространения или иной реализации Лицензированных продуктов остаются в силе. Лицензиат настоящим подтверждает свое понимание того, что количество проданных единиц Лицензированных продуктов не имеет значение для целей расчета Роялти на основании Сумм закупок, т.е. Роялти рассчитывается на основании Сумм закупок вне зависимости от того, были ли затем реализованы Лицензиатом закупленные Лицензированные продукты.

1.76 **“Период выплаты роялти”** означает каждый календарный квартал в течение Периода продаж и Периода распродажи остатков нераспроданной продукции (если это применимо). Если продажа Лицензированных продуктов начинается в дату, отличную от 1 (первого) дня календарного квартала, то 1 (первым) Периодом выплаты роялти (и их начисления) считается календарный квартал, на который приходится такая дата; если Период продаж (или Период распродажи остатков нераспроданной продукции, если это применимо) заканчивается в дату, которая не является последним днем календарного квартала, то последним Периодом выплаты роялти (и их начисления) считается календарный квартал, на который приходится такая дата. В том случае, если по Лицензионному соглашению не предусматривается выплата Роялти, но предусматривается выплата Фиксированного платежа, Периоды выплаты роялти применяются для определения периодичности предоставления Отчетов о роялти.

1.77 **“Ставка(и) роялти”** означает процент от Продаж Лицензированных продуктов, подлежащий

Disney (e.g., in a promotional content license agreement or clip license agreement)) related to Properties that have not yet been authorized by Disney for public release, or Properties for which there is a re-branding initiative or “new look” scheduled for introduction.

1.74 **“Retailers”** means (i) independent and chain retailers that have storefronts where customers walk into the physical store locations and whose primary activity is selling Merchandise to consumers, and (ii) the proprietary websites and catalogs of such retailers referenced in subsection (i) above.

1.75 **“Royalties”** means the amounts payable to Disney on Sales of Licensed Products, at the Royalty Rate as specified in a Schedule or in Sections 3.12 (Bundling), 4.1.2 (Sales to Employees) or 12.3.5 of the Standard Terms and Conditions. Royalties could also be calculated basing on Purchase Price, however, all terms, requirements and limitations related to sales, distribution or other disposal of Licensed Products shall remain in effect. Licensee hereby confirms its understanding of the fact that the quantity of Licensed Products shall not be taken into account when calculating Royalties basing on Purchase Price, i.e. Royalties are calculating on the basis of Purchase Price regardless of whether or not the purchased Licensed Products are further distributed by Licensee.

1.76 **“Royalty Payment Period”** means each calendar quarterly period during a Sales Period and Sell-Off Period (if applicable). If sales of Licensed Products commence on a date that is not the first (1st) day of the calendar quarterly period, then the first (1st) Royalty Payment Period (and Royalty accrual period) shall be deemed to be the calendar quarterly period in which such date falls; if a Sales Period (or Sell-Off Period, if applicable) expires on a date that is not the last day of the calendar quarterly period, then the last Royalty Payment Period (and Royalty accrual period) shall be deemed to be the calendar quarterly period in which such date falls. In the event a License Agreement does not provide for Royalties payment, but provides for Fixed Fee payment, Royalty Payment Periods are applied to set the frequency of Royalty Statements submission.

1.77 **“Royalty Rate(s)”** means the percentage(s) of Sales of Licensed Products payable as Royalties to

выплате в виде Роялти в пользу Disney, как указано в Приложении или в разделах 3.12 (Объединение нескольких единиц Продуктов в набор), 4.1.2 (Продажи работникам) или 12.3.5 Стандартных условий, и/или процент от Суммы закупок Лицензированных продуктов, подлежащую выплате в виде Роялти в пользу Disney, как указано в Приложении.

1.78 **“Отчет о роялти”** означает отчет (по форме, время от времени устанавливаемой Disney по его единоличному усмотрению), который содержит информацию о Продажах Лицензированных продуктов, в том числе, без ограничений, о Чистой стоимости по счету-фактуре и (или) Сумме продаж потребителям, Роялти и о расчетах Роялти, и, если применимо, о Сумме закупок и стоимости закупок Лицензированных продуктов. Отчет о роялти предоставляется также в тех случаях, когда Лицензионное соглашение предусматривает выплату Фиксированного платежа и не предусматривает выплату Роялти.

1.79 **“Продажи”** означают Чистую стоимость по счету-фактуре, Сумму продаж потребителям и (или) стоимость продаж работникам Лицензиата (в зависимости от ситуации). Продажа конкретной единицы Лицензированного продукта считается имевшей место в дату счета-фактуры, фактически выставленного Лицензиатом в адрес Разрешенного заказчика в связи с такой единицей Лицензированного продукта.

1.80 **“Период продаж”** означает ограниченный период(ы) в течение Срока действия, который указан в Приложении и в течение которого Лицензиат имеет право продавать Лицензированные продукты, как указано в разделе 2.1.2 ниже. Период продаж по Лицензионному соглашению автоматически прекращается в момент истечения срока действия (или досрочного прекращения) соответствующего Лицензионного соглашения.

1.81 **“Приложение”** означает документ, подписанный Сторонами и содержащий коммерческие и иные условия, применимые к Лицензированным продуктам и Объектам собственности по Лицензионному соглашению; в таком документе содержится ссылка на Стандартные условия.

1.82 **“Период распродажи остатков нераспроданной продукции”** означает указанный в Приложении ограниченный период времени (в случае его предоставления Лицензиату), который начинает течь с даты, наступающей непосредственно за датой истечения Периода продаж по Лицензионному соглашению, и в течение которого Лицензиат имеет право, с учетом раздела 10.4 (Период распродажи остатков нераспроданной продукции), реализовать любой нераспроданный запас Лицензированных продуктов на неисключительной основе.

1.83 **“Закупки”** означает покупку Лицензированного продукта Лицензиатом у Производственного предприятия или иного продавца,

Disney, as specified in a Schedule or in Sections 3.12 (Bundling), 4.1.2 (Sales to Employees) or 12.3.5 of the Standard Terms and Conditions, or the percentage of Purchase Price of Licensed Products payable as Royalties to Disney as specified in a Schedule.

1.78 **“Royalty Statement”** means the form designated by Disney from time to time in its absolute discretion, setting forth information relating to Sales of Licensed Products, including without limitation, Net Invoiced Billings and/or Consumer Sales, Royalties and the calculation of Royalties, and, if applicable, Purchase Price and Licensed Products value purchase. Royalty Statements shall be submitted even in those cases when a License Agreement provides for payment of Fixed Fee, but not Royalties.

1.79 **“Sales”** means Net Invoiced Billings, Consumer Sales and/or sales to Licensee’s employees (as applicable). Sales, with respect to a specific unit of a Licensed Product, shall be deemed to occur upon the date of the invoice actually issued by Licensee to an Authorized Customer for such unit of a Licensed Product.

1.80 **“Sales Period”** means the limited period(s) during the Term, as provided in a Schedule, during which Licensee may sell Licensed Products as provided in Section 2.1.2 below. The Sales Period under a License Agreement shall automatically terminate upon the expiration (or earlier termination) of such License Agreement.

1.81 **“Schedule”** means the document signed by the Parties containing the business and other terms applicable to Licensed Products and Properties of a License Agreement that make reference to the Standard Terms and Conditions.

1.82 **“Sell-Off Period”** means the limited period, as specified in a Schedule and if granted to Licensee, from the date immediately following the expiration of a Sales Period of a License Agreement during which Licensee may, subject to Section 10.4 (Sell-Off Period), sell any unsold inventory of Licensed Products on a non-exclusive basis.

1.83 **“Purchase”** means purchase of License Product by Licensee from Facility or other seller, upon a condition that License Agreement allows Royalty

при условии, что Лицензионным соглашением допускается исчисление Роялти на основании Суммы закупок. Закупка конкретной единицы Лицензированного продукта имеет место в дату перехода права собственности на Лицензированный товар от Производственного предприятия или иного продавца к Лицензиату, что подтверждается отметками в товаросопроводительных документах, содержащих сведения о Сумме закупки.

1.84 **“Единица учета”** означает каждую единицу продукта, который предлагается к продаже и имеет характеристики, отличающие его от иных предлагаемых для продажи продуктов. Такие отличительные черты могут включать, без ограничений, вид продукта, производителя, название, описание, материал, размер, цвет, маркировку, упаковку и условия гарантии. “Единицы учета” могут также означать (в зависимости от контекста) уникальный идентификационный код изделия или продукта, который может быть разным в различных странах мира (например, SKU, универсальный код продукции (UPC), международный артикул (EAN), глобальный торговый номер (GTIN) и японский артикул (JAN)).

1.85 **“Руководство(а) по стилю”** означает(ют) составленные Disney компиляции персонажей и изображений персонажей, иные служебные материалы и сопутствующие иллюстрации, объекты дизайна и (или) иные элементы, в том числе, без ограничений, ограничения в отношении продукции и специальные требования, касающиеся того или иного Объекта собственности.

1.86 **“Налог(и)”** означают налог на добавленную стоимость (НДС) или иной аналогичный налог, уплачиваемый на основании законодательства соответствующей страны.

1.87 **“Срок действия”** означает период, начинающийся в Дату вступления в силу, предусмотренную Приложением, и заканчивающийся (i) в последний день Периода продаж по такому Приложению, или (ii) в последний день Периода распродаж (если таковой предоставлен Лицензиату), (iii) или в момент досрочного прекращения Лицензионного соглашения, включающего Приложение. Без ущерба для вышеизложенного, Стороны соглашаются с тем, что лицензия в отношении Товарных знаков вступает в силу с даты государственной регистрации предоставления права использования Товарных знаков Лицензиату на территории Российской Федерации.

1.88 **“Территория”** означает страны, регионы и иные территориальные единицы, которые указаны в Приложении и в которых Лицензиат имеет право продавать Лицензированные Продукты Разрешенным заказчикам. Территория любого Лицензионного соглашения не может включать в себя какую-либо страну, где производство (закупка) Лицензированных продуктов запрещается в соответствии с Законодательством. Disney имеет право в любой момент

calculation basing on Purchase Price. Purchase of specific Licensed Product item shall take place on the date when Licensed Product’s ownership transfers from Facility or other seller to Licensee, which is confirmed by notes or inscriptions in shipping documentation, containing information on Purchase Price.

1.84 **“SKU”** means each unit of an item offered for sale that has any characteristics that differentiate it from other items offered for sale. Those distinguishing characteristics may include without limitation, product type, manufacturer, name, description, material, size, color, markings, packaging and warranty terms. “SKU” may also mean, as the context requires, the item’s unique identifier or product code which may vary worldwide (e.g., SKU, Universal Product Code (UPC), an International Article Number (EAN), Global Trade Item Number (GTIN), and Japanese Article Number (JAN)).

1.85 **“Style Guide(s)”** means Disney’s proprietary compilation(s) of characters and character depictions, other proprietary material, and accompanying artwork, designs and/or other elements, including without limitation, product restrictions and special requirements, for a Property.

1.86 **“Tax(es)”** means value added tax (VAT) or other similar tax, levied according to the legislation of corresponding country.

1.87 **“Term”** means the period commencing on the Effective Date of the Schedule and ending upon (i) the last day of a Sales Period of such Schedule or (ii) the last day of a Sell-Off Period (if granted to Licensee) or (iii) the earlier termination of a License Agreement including such Schedule. Without prejudice to the foregoing, the Parties agree that the Trademarks license shall become effective on the date of the state registration of the grant of right to use the Trademarks to the Licensee in the territory of the Russian Federation.

1.88 **“Territory”** means the countries, regions or other geographic designations specified in a Schedule in which Licensee may sell Licensed Products to Authorized Customers. The Territory of any License Agreement shall not include any country prohibited by Law with respect to Licensed Products. Disney shall have the right at any time to withdraw any country in which it determines it is not in the interests of Disney to conduct business (including without limitation, for

исключить из Территории любую страну, в которой, по мнению Disney, ведение деятельности не соответствует интересам Disney (в том числе, без ограничений, по причинам, связанным с защитой интеллектуальной собственности и соблюдением прав на нее, политической ситуацией, соблюдением прав человека и защитой окружающей среды). Если какая-либо страна попадает под запрет в силу Законодательства, такой запрет начинает действовать автоматически в день вступления в силу такого Законодательства; при этом уведомление со стороны Disney не требуется. Отслеживание таких изменений является обязанностью Лицензиата. В случае если какая-либо страна попадает под запрет по решению Disney, Disney обязуется в разумные сроки предоставить Лицензиату уведомление о запрете. Disney имеет право предоставить такое уведомление при помощи Веб-сайта МСТ.

1.89 **“Аффилированный дистрибьютор”** означает любое Лицо, являющееся Аффилированным лицом Лицензиата, которое покупает Продукцию и перепродает ее Оптовым торговым организациям, Розничным предприятиям, Онлайн-торговым предприятиям / Каталогам или потребителям.

1.90 **“Товарные знаки”** (в любом написании этого термина, если это применимо) означают зарегистрированные в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации слова, названия, наименования, объекты дизайна, логотипы, бренды, символы, эмблемы, фирменный стиль, лозунги и ключевые фразы / реплики, которые используются по отдельности или в любом сочетании друг с другом (с учетом любых особых ограничений в отношении их использования, которые могут быть определены Disney) и которые: (i) относятся к Объектам собственности, но только в объеме, прямо указанном Disney, и в случае названий персонажей - которые должны использоваться только вместе с изображениями персонажей на Лицензированных продуктах и в Рекламных материалах; (ii) состоят из слова “Disney” и его вариаций, в том числе в стилизованном формате, специально установленном Disney, которые должны использоваться только вместе с указанными иллюстрациями и (или) объектами дизайна на Лицензированных продуктах и в Рекламных материалах; или (iii) иные товарные знаки. Перечень лицензированных Товарных знаков указывается в Дополнении о предоставлении права использования Товарных знаков. Государственная регистрация предоставления права использования Товарных знаков Лицензиату на территории Российской Федерации осуществляется по заявлению Сторон Лицензионного соглашения, оформляемому одновременно с настоящим Лицензионным соглашением. Лицензиат обязуется всесторонне сотрудничать с Disney по поводу государственной регистрации предоставления права использования Товарных знаков, а также по поводу досрочного прекращения права использования

reasons of intellectual property protection and enforcement, concerns for political or human rights, or environmental protection). If a country becomes prohibited by Law, the prohibition shall be automatic as of the effective date of such Law without need of any notice from Disney. It is Licensee’s responsibility to monitor any such changes. If a country becomes prohibited due to Disney’s determination, Disney shall provide reasonable notice to Licensee of the prohibition. Disney may provide such notice through the ILS Website.

1.89 **“Affiliated Distributor”** means a Person, which is an Affiliate of Licensee, who buys Merchandise and resells it to Wholesalers, Retailers, Etailers/Catalogs or consumers.

1.90 **“Trademarks”** (which is deemed to read “Trade Marks,” if applicable) means registered on the territory of the Russian Federation as trademarks words, names, designs, logos, brands, symbols, devices, trade dress, slogans and tag lines, alone or in any combination, subject to any special restrictions as to usage as may be identified by Disney that (i) pertain to the Properties, but only as specifically designated by Disney, and, in the case of character names, only to be used together with character artwork on Licensed Products and PA Materials, (ii) consist of “Disney” and variations thereof, including in stylized format specifically designated by Disney, only to be used together with designated artwork and/or designs on Licensed Products and PA Materials, or (iii) other Trademark(s). The licensed Trademarks shall be listed in Appendix on Trademark License. State registration of the grant of right to use the Trademarks in the territory of the Russian Federation is performed on the basis of the Parties’ application, executed together with this License Agreement. Licensee agrees to fully cooperate with Disney with respect to the state registration of the grant of right to use the Trademarks, as well as early termination of the right to use the Trademarks or extension of the term of Trademarks use. Such cooperation shall include but not be limited to the submission of documents as specifically requested and directed by Disney, to cooperate with Disney’s outside counsel (if any) in connection with such registrations and submission of documents, and to pay the registration expenses, including the outside counsel fees in the amount specified by such outside counsel. The determination to register any documents, to engage an outside counsel, and the selection of an

Товарных знаков или продления права использования Товарных знаков. Указанное сотрудничество включает, среди прочего, представление документов по специальному запросу и в соответствии с указаниями Disney, оказание содействия сторонней юридической фирме, указанной Disney (если таковая привлекается), в связи с указанной регистрацией и представлением документов, несение расходов по регистрации, включая гонорары сторонней юридической фирмы, в размере, указанном такой фирмой. Решение о регистрации документов, привлечении сторонней юридической фирмы и выборе сторонней юридической фирмы принимается исключительно Disney. Лицензиат обязуется не предпринимать никаких самостоятельных действий по регистрации предоставления права использования Товарных знаков без прямо выраженного одобрения Disney. Нарушение Лицензиатом положений данной Статьи будет считаться существенным нарушением настоящего Лицензионного соглашения.

1.91 **“Платеж за передачу”** означает, в отношении каждого Лицензионного соглашения, которое является предметом Передачи лицензии, сумму, равную наибольшей из указанных ниже величин или превышающую ее: (i) фактическая совокупная сумма Роялти Лицензиата за 12 (двенадцать) месяцев, непосредственно предшествующих дате вступления в силу Передачи лицензии; (ii) сумма обоснованно ожидаемых или прогнозируемых Роялти за 12 (двенадцать) месяцев непосредственно после даты вступления в силу Передачи лицензии; (iii) общая совокупная сумма всех Гарантий или Фиксированных платежей, скорректированная пропорционально периоду времени, начинающемуся в дату вступления в силу Передачи лицензии и заканчивающемуся в дату окончания Срока действия; или (iv) 100 000,00 (сто тысяч) долларов США.

1.92 **“Несанкционированные продажи”** означают продажу Лицензированных продуктов, осуществляемую иначе, нежели это разрешено в соответствии с Лицензионным соглашением, в том числе, без ограничений: (i) продажи клиентам Лицензиата, не являющимся Разрешенными заказчиками, и продажи, осуществляемые через неутвержденные сетевые магазины торговли на дому, продажи путем обхода помещений с потенциальными покупателями, через торговые автоматы, путем прямой рассылки по почте, на толкучках, блошиных рынках, через уличных торговцев или киоски (ii) продажи в адрес любых РБО; (iii) продажи в адрес любого тематического парка, кроме тематических парков под брендом Disney и (или) тематических парков, принадлежащих (полностью или частично) Disney или любым его Аффилированным лицам; (iv) продажи или доставка, предусмотренные в разделах 9.2.1 и 9.2.2 ниже; (v) продажи Лицензированных продуктов, которые не были одобрены в соответствии с Положениями об утверждении продукции и Рекламных материалов; (vi)

outside counsel, shall be made solely by Disney. Licensee shall not take any action on its own to register the right to use the Trademarks without the express approval of Disney. Any breach of this Section by Licensee shall be deemed a material breach of this License Agreement.

1.91 **“Transfer Fee”** means, for each License Agreement subject to a License Transfer, an amount no less than the greatest of (i) Licensee’s actual aggregate Royalties during the twelve (12) months immediately preceding the effective date of the License Transfer, (ii) the amount of Royalties reasonably anticipated or forecasted by Disney for the twelve (12) months immediately following the effective date of the License Transfer, (iii) the total cumulative Guarantees or Fixed Fees prorated for the time period commencing on the effective date of the License Transfer through the expiration date of the Term, or (iv) One Hundred Thousand U.S. Dollars (US \$100,000.00).

1.92 **“Unauthorized Sales”** means sales of Licensed Products other than as authorized under a License Agreement, including, without limitation: (i) sales to Licensee’s clients not being Authorized Customers, and sales through home shopping networks, door-to-door solicitation, vending machines, direct mail marketing, swap meets, flea markets, street peddlers or kiosks (ii) sales to any QSR, (iii) sales to any theme park, unless such theme park is Disney-branded and/or owned (in whole or in part) by Disney or any of its Affiliates, (iv) sales or delivery as provided in Sections 9.2.1 and 9.2.2 below, (v) sales of Licensed Products that were not approved in compliance with the Product and PA Materials Approval Provisions, (vi) sales of Licensed Products that were not produced in compliance with the ILS Program Provisions, and (vii) sales of Licensed Products that are not in compliance with the Product Integrity Provisions.

продажи Лицензированных продуктов, которые не были произведены в соответствии с положениями Программы МСТ; и (vii) продажи Лицензированных продуктов, которые не соответствуют Положениям о качестве Продукции.

1.93 **“Виртуальные товары”** означают цифровые или интерактивные продукты, опции или функциональные возможности, известные в настоящее время или разрабатываемые впоследствии, включая, без ограничений, цифровые комиксы, кинокомиксы, изделия, изготавливаемые с помощью 3D-принтера, интерактивные игры и видеоигры, устройства виртуальной реальности, аватарки, иные цифровые продукты (например, иконки, экранные заставки, “обои” и рингтоны), радиочастотную идентификацию или стандарты ближней радиосвязи (RFID/NFC), дополненную реальность, компьютерные программы и приложения, на всех носителях и платформах (в том числе мобильных и беспроводных), известные в настоящее время или разрабатываемые впоследствии.

1.94 **“Оптовая торговая организация”** означает любое Лицо, которое закупает Продукцию и перепродает ее только иным Оптовым торговым организациям, Розничным предприятиям и (или) Онлайн-торговым предприятиям / Каталогам (то есть такое Лицо не продает Продукцию непосредственно потребителям).

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.

2.1 Лицензия. С учетом условий Лицензионного соглашения Disney предоставляет Лицензиату неисключительную и не подлежащую передаче (в том числе на основе сублицензии) лицензию, на основании которой он может за свой собственный счет использовать Лицензированный материал следующими способами:

2.1.1 в течение Срока действия проектировать, разрабатывать, закупать и производить Лицензированные продукты и Рекламные материалы в любой Стране, в которой производство Продукции разрешено;

2.1.2 импортировать, предлагать для продажи, распространять и продавать Лицензированные продукты Разрешенным заказчикам на Территории в течение Периода продаж; и

2.1.3 проектировать, разрабатывать и использовать Рекламные материалы в связи с Лицензированными продуктами на Территории в течение Срока действия для сбыта и продажи Лицензированных продуктов в течение Периода продаж.

2.1.4 Намеренно не используется.

2.1.5 Лицензиат не вправе продавать или иным образом осуществлять сбыт каких-либо Лицензированных продуктов любому лицу, если Лицензиату известно (или было бы известно, если бы он действовал на основе разумного коммерческого

1.93 **“Virtual Goods”** means digital or interactive products, features or experiences, now known or hereafter devised, including without limitation, digital comics, motion comics, 3D printables, interactive/video games, virtual reality, avatars, other digital offerings (e.g., icons, screensavers, wallpapers, and ring tones), radio-frequency identification or near field communication (RFID/NFC), augmented reality, software programs and applications or “apps,” each in all media and platforms (including mobile/wireless) now known or hereafter devised.

1.94 **“Wholesaler”** means a Person who buys Merchandise and only resells it to Wholesalers, Retailers and/or Etailers/Catalogs (i.e., such Person does not sell Merchandise directly to consumers).

2. GRANT OF LICENSE.

2.1 License. Subject to the terms and conditions of a License Agreement, Disney grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable license at Licensee’s sole expense, to use Licensed Material as follows:

2.1.1 Design, develop, source and manufacture Licensed Products and PA Materials in any Permitted Sourcing Country during the Term;

2.1.2 Import, offer for sale, distribute and sell Licensed Products to Authorized Customers in the Territory during each Sales Period; and

2.1.3 Design, develop, and use PA Materials in connection with Licensed Products in the Territory during the Term for distribution and sale of Licensed Products during each Sales Period.

2.1.4 Intentionally omitted.

2.1.5 Licensee may not sell or otherwise distribute any of the Licensed Products to any party if Licensee knows or in the exercise of prudent business judgment should know that such sale(s) ultimately will result in delivery outside the Territory.

суждения) о том, что такая продажа(и) в конечном счете будут иметь своим результатом поставки за пределами Территории.

2.2 Отсутствие лицензии в отношении музыки, клипов с движущимися изображениями, не связанных с персонажами названий / имен / голосов / изображений и программного обеспечения. Лицензиату по Лицензионному соглашению не предоставляются никакие иные права. В качестве примера, но не в целях ограничения, Лицензиату не предоставляются права в отношении (i) музыки, в том числе, без ограничений, текстов песен, названий песен и музыкальных композиций; (ii) клипов с движущимися изображениями; (iii) имен / названий, не относящихся к персонажу, не относящегося к персонажу голоса или изображения любого отдельного исполнителя; или (iv) программного обеспечения (в том числе, без ограничений, программного обеспечения для создания печатных шрифтов). Лицензиат несет единоличную ответственность за уплату (отдельно от любых иных платежей, которые Лицензиат может быть обязан производить по Лицензионному соглашению) любых сборов, гонораров или роялти, подлежащих выплате за права на музыку, клипы с движущимися изображениями, имена / названия, не относящиеся к персонажу, не относящиеся к персонажам голоса или изображения, программное обеспечение или за любые иные права, которые не предоставляются Лицензиату в соответствии с разделом 2.1 (Лицензия) (несмотря на то, что вся сумма или часть таких сборов, гонораров или роялти может подлежать выплате в пользу Disney или его Аффилированных лиц к его / их собственной выгоде). При этом Лицензиат должен вести переговоры о получении, получать и оплачивать любые такие права на основании отдельных договоров с правообладателями, в том числе, без ограничений, с любыми соответствующими гильдиями индустрии развлечений, издателями музыкальной литературы, обществами разработчиков или коллекционеров. В случае, если Лицензиат желает использовать такие права в связи с Лицензированными продуктами и (или) Рекламными материалами и Disney одобряет такое использование, Disney по своему выбору может выступить в качестве посредника между Лицензиатом и любыми соответствующими правообладателями; при том, однако, условии, что в определенных случаях Disney может дать Лицензиату указание связаться с правообладателем или работать непосредственно с клиринговой компанией. Несмотря на вышеуказанное, если Disney предоставит Лицензиату любое собственное программное обеспечение, касающееся шрифтов (то есть программный код), такое программное обеспечение будет считаться Лицензированным материалом, но только при условии оформления такого предоставления отдельным дополнительным соглашением к Лицензионному соглашению.

2.3 Виртуальные товары. Лицензиат признает и

2.2 No License to Music, Moving Image Clips, Non-Character Name/Voice/Likeness or Software. No other rights are granted to Licensee under a License Agreement. By way of illustration and not limitation, no rights are granted to Licensee for (i) music, including without limitation, lyrics, song titles or musical compositions, (ii) moving image clips, (iii) the non-character name, non-character voice or non-character likeness of any individual talent, or (iv) software (including without limitation, software for the generation of type fonts). Licensee shall be solely responsible for paying, separately from any other payment Licensee may be required to make under a License Agreement, any charges, fees or royalties payable for music rights, moving image clips, non-character name, non-character voice or non-character likeness rights, software or any other rights not granted to Licensee under Section 2.1 (License) (notwithstanding that all or a portion of such charges, fees or royalties may be payable to Disney or its Affiliates for its/their own benefit), and Licensee must negotiate, obtain and pay for any such rights through separate agreements with the rights holder(s), including without limitation, any applicable entertainment guild, music publisher, developer or collection society. In the event Licensee wishes to use such rights in connection with Licensed Products and/or PA Materials, and Disney approves such use, Disney at its option may act as the liaison between Licensee and any applicable rights holder(s); provided, however, that in certain cases Disney may direct Licensee to contact a rights holder or work directly with a clearance company. Notwithstanding the foregoing, if Disney provides Licensee with any Disney-owned font software (i.e., code), such software shall be considered Licensed Material, provided that such provision is executed as a separate additional agreement to this License Agreement.

2.3 Virtual Goods. Licensee acknowledges and

соглашается с тем, что (i) ему не представляются никакие права в отношении Виртуальных товаров и что (ii) Лицензированные продукты и Рекламные материалы не включают Виртуальные товары, за исключением случаев, когда Disney дает свое предварительное письменное согласие на это.

2.4 Сохранение за собой прав. Все права, которые не предоставляются в явной форме Лицензиату по Лицензионному соглашению, полностью и прямо сохраняются за Disney и его Аффiliated лицами.

2.5. Продажи на комиссионной основе. Лицензиату также предоставляется право продавать Лицензированные продукты в течение Срока действия и в пределах Территории на Сайтах, при том условии, что Операторы получили Лицензированные продукты от Лицензиата по договору комиссии для целей продажи на Сайтах (в соответствии с Новыми медийными протоколами), при условии что доставка покупок, совершенных на Сайтах, возможна исключительно на Территорию.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЛИЦЕНЗИИ.

3.1 Разрешенные заказчики. Лицензиат обязуется продавать Лицензированные продукты только Разрешенным заказчикам для цели их последующей продажи или перепродажи на Территории. Любая продажа, реклама или продвижение на рынке через интернет, разрешаемые по Лицензионному соглашению, должны соответствовать Новым медийным протоколам. Никакие заказы не могут отгружаться в адрес заказчиков, расположенных за пределами Территории. Disney и его Аффiliated лица считаются Разрешенными заказчиками, и Лицензиат должен представлять отчетность по Роялти и выплачивать их Disney в связи с такими Продажами, рассчитывая их по соответствующей Ставке роялти, указанной в Приложении или в разделах 3.12 (Объединение нескольких единиц Продуктов в набор), 4.1.2 (Продажи работникам) или 12.3.5 Стандартных условий, или выплачивать Фиксированный платеж. Разрешается осуществлять Продажи Лицензированных продуктов работникам Лицензиата, при условии, что Лицензиат выплачивает Роялти в связи с такими продажами в соответствии с разделом 4.1.2 (Продажи работникам). Лицензиату также разрешается предлагать к продаже Лицензированные продукты на Сайтах, при том условии, что Операторы получили Лицензированные продукты от Лицензиата по договору комиссии для целей продажи на Сайтах. Право собственности на Лицензированные продукты от Лицензиата к Операторам не переходит ни на каком этапе.

3.2 Активное осуществление прав по лицензии. Лицензиат обязуется активно (i) осуществлять производство, сбыт и продажу Лицензированных продуктов и (ii) осуществлять права, предоставленные ему по Лицензионному соглашению.

agrees that (i) no rights are granted to Licensee for Virtual Goods and (ii) Licensed Products and PA Materials shall not include Virtual Goods, unless approved in advance in writing by Disney.

2.4 Reservation of Rights. All rights not expressly granted to Licensee under a License Agreement are expressly reserved in their entirety to Disney and its Affiliates.

2.5 Sales on a consignment and sales under agent agreement. Licensee is also granted a right to sell Licensed Products within the Term and Territory through Web-Sites of Operators, which received Licensed Products from the Licensee in accordance with the commission agreement or agent agreement for sales purposes through the Web-Sites (in accordance with the New Media Protocols), provided delivery of purchases made through the Web-Sites are only possible within the Territory.

3. EXERCISE OF LICENSE.

3.1 Authorized Customers. Licensee agrees to sell Licensed Products only to Authorized Customers for further sale or resale in the Territory. Any internet-based selling, advertising or promotion permitted under a License Agreement must comply with the New Media Protocols. No orders may be shipped to customers located outside of the Territory. Disney and its Affiliates shall be deemed Authorized Customers, and Licensee shall report and pay Royalties to Disney on such Sales calculated at the applicable Royalty Rate specified in a Schedule or in Sections 3.12 (Bundling), 4.1.2 (Sales to Employees) or 12.3.5 of the Standard Terms and Conditions, or pay Fixed Fee. Sales of Licensed Products to Licensee's employees are authorized provided that Licensee pays Royalties on such sales in accordance with Section 4.1.2 (Sales to Employees). Licensee is also authorized to offer for sale Licensed Products through Web-Sites owned by Operators, which received Licensed Products from the Licensee in accordance with the commission agreement or agent agreement or sales purposes through the Web-Sites. Licensed Product's ownership from Licensee to Operators at any stage shall not be transferred.

3.2 Active Exercise of License. Licensee agrees to actively (i) produce, market and sell Licensed Products and (ii) exercise the rights granted to it under a License Agreement.

3.3 Дата поступления в продажу. Лицензиат обязуется соблюдать Дату поступления в продажу и впоследствии обеспечивать соответствующее наличие Лицензированных продуктов на протяжении остальной части Периода продаж, если Стороны не договорятся об ином в письменной форме. Если Лицензиат не начнет своевременно производить Лицензированные продукты, чтобы соблюсти Дату поступления в продажу, обоснованно установленную со стороны Disney, или если наличие Лицензированного продукта иным образом не будет обеспечено в соответствии с требованиями настоящих Стандартных условий, Disney имеет право, направив письменное уведомление об этом Лицензиату, вывести из сферы действия Лицензионного соглашения любые Лицензированные продукты, Объекты собственности, страны в пределах Территории, которые не отвечают приведенным выше требованиям. Применительно к еще невыпущенным Объектам собственности, если Disney указал дату их выпуска (например, будущую дату выпуска в кинопрокат, для домашних кинотеатров (например, в виде DVD/Blu-Ray и в виде видео по запросу), по телевидению, в печать, в виде цифрового приложения или интерактивной / видеоигры), Дата поступления в продажу должна наступать не ранее чем за 6 (шесть) недель до соответствующей даты выпуска, которую указал Disney (при условии, что такая Дата поступления в продажу наступает в течение Периода продаж), если Disney не даст иных указаний. Лицензиат должен обеспечить, чтобы Лицензированные продукты, в которых используются соответствующие Объекты собственности, не предоставлялись для продажи потребителям со стороны Лицензиата, его Разрешенных заказчиков или любого иного Лица, будь то в магазине, в режиме онлайн или иным образом, ранее, чем за 6 (шесть) недель до такой даты выпуска, если Disney не даст иных указаний.

3.4 Деятельность по продвижению на рынке. В каждом случае с предварительного письменного согласия Disney, Лицензиат будет проводить рекламную деятельность, деятельность по стимулированию сбыта и деятельность по продвижению на рынке, которая является разумной и целесообразной с точки зрения содействия продаже Лицензированных продуктов. Такая деятельность может включать 1 (один) или несколько указанных ниже видов деятельности: (i) выкладки / экспонирование Лицензированных продуктов в точках продажи (не включая затрат на упаковку или иных отдельных элементов себестоимости продукции); (ii) печатные рекламные материалы, касающиеся Лицензированных продуктов (такие как каталоги, рассылаемые бюллетени и рекламные вкладки); (iii) реклама Лицензированных продуктов в средствах массовой информации (включая, но не ограничиваясь, рекламой на телевидении, в печатных изданиях, на радио, наружной рекламой, рекламой в Интернете); (iv) поддающиеся количественной оценке

3.3 On-Shelf Date. Licensee agrees to comply with the On-Shelf Date and thereafter maintain such availability of Licensed Products throughout the balance of a Sales Period, unless the Parties otherwise agree in writing. If Licensee fails to commence production of Licensed Products in a timely manner to comply with the On-Shelf Date, as reasonably determined by Disney, or if Licensed Product is otherwise not available as required herein, Disney may, upon written notice to Licensee, withdraw from a License Agreement any Licensed Product(s), Property(ies), country(ies) of the Territory that do not meet the foregoing requirements. For as of yet unreleased Properties that are subject to a Disney-specified release date (e.g., a future theatrical, home entertainment (e.g., DVD/Blu-Ray and video-on-demand), television, publishing, digital app or interactive/video game release), the On-Shelf Date shall be no earlier than six (6) weeks prior to the applicable Disney-specified release date (provided such On-Shelf Date is within the Sales Period), unless otherwise directed by Disney. Licensee shall ensure that Licensed Products utilizing such Properties are not made available for sale to consumers by Licensee, its Authorized Customers or any other Person, on-shelf, online or otherwise, any earlier than six (6) weeks prior to such release date, unless otherwise directed by Disney.

3.4 Promotional Activities. Subject to Disney's prior written approval in each instance, Licensee shall conduct advertising, marketing and promotional activities reasonable and appropriate to support the sale of Licensed Products, which may include one (1) or more of the following: (i) point of purchase displays for Licensed Products (not including packaging or other individual product costs), (ii) print advertising for Licensed Products (such catalogs, circulars and inserts), (iii) media advertising for Licensed Products (including, but not limited to, TV, print, radio, Internet, outdoor advertising), (iv) measurable public relations programs dedicated to Licensed Products, (v) sampling (excluding Contract Samples for approval process and retail presentations), (vi) sweepstakes, contests or other similar games, (vii) trade shows, (viii) participation in Disney brand marketing and event-driven consumer product promotional programs, (ix) consultancy services in points of sales, promoting Disney-branded products, (x) additional

пиар-программы, посвященные Лицензированным продуктам; (v) раздача образцов (за исключением Договорных образцов, предназначенных для процедуры утверждения и презентаций в розничной торговле); (vi) розыгрыши, конкурсы и иные аналогичные игры; (vii) торговые выставки; (viii) участие в программах маркетинга и связанных с проведением отдельных мероприятий программах по продвижению потребительской продукции под брендом Disney; (ix) услуги консультантов в точках продаж, продвигающих продукцию под брендом Disney; (x) дополнительное оформление точек продаж, направленное на продвижение продукции под брендом Disney (розничные рекламные материалы, оформление витрин); и (xi) любые иные виды деятельности, заранее согласованные в письменной форме с Disney и (или) указанные в Приложении. Любая деятельность по продвижению на рынке проводится в соответствии с условиями использования, рекомендациями и правилами соответствующего третьего лица. Любые Рекламные материалы, используемые в связи с такой деятельностью по продвижению на рынке, должны утверждаться посредством ОУП.

3.5 Обязательство по стимулированию сбыта. Лицензиат обязуется выполнять Обязательство по стимулированию сбыта, и, за исключением того, что предусмотрено в разделе 3.5.1 (Исключение определенных затрат), указанные ниже расходы засчитываются в счет выполнения Обязательства по стимулированию сбыта: (i) фактические расходы Лицензиата в связи с указанной в разделе 3.4 (Деятельность по продвижению на рынке) деятельностью, которая ориентирована на прямое взаимодействие с потребителями и имеет отношение исключительно к Disney; (ii) фактические расходы Лицензиата на торговые выставки (за исключением расходов на заработную плату, командировки и транспортировку), в той мере, в какой они относятся к презентациям и выставочным конструкциям под брендом Disney, имеющим отношение исключительно к Disney; и (iii) фактические расходы Лицензиата в связи с совместной рекламой Розничного предприятия, в случае когда (a) такие рекламные мероприятия засчитывались бы в счет выполнения Обязательства по стимулированию сбыта в соответствии с подпунктом (i) выше, если бы они проводились непосредственно самим Лицензиатом; и (b) Лицензиат представляет документы, подтверждающие фактические расходы, и надежное и поддающееся проверке письменное доказательство проведения таких мероприятий (такие документы и доказательства в каждом случае должны быть приемлемы для Disney). Расходы Лицензиата, относимые на счет рекламных объявлений и деятельности, которые связаны с несколькими брендами, относятся на счет Лицензированных продуктов, соответственно, на пропорциональной основе с использованием обоснованной методики.

dressings of points of sales, promoting Disney-branded products; and (xi) such other activities agreed in advance in writing by Disney and/or as specified in a Schedule. All promotional activities shall be conducted in compliance with applicable third-party terms and conditions of use, guidelines and policies. Any PA Materials used in connection with promotional activities must be approved through OPA.

3.5 Promotion Commitment. Licensee agrees to fulfill the Promotion Commitment and, except as provided in Section 3.5.1 (Certain Costs Excluded), the following expenditures shall count toward satisfying the Promotion Commitment: (i) Licensee's actual expenditures in connection with activities set forth in Section 3.4 (Promotional Activities) that are consumer-facing and Disney-specific, (ii) Licensee's actual trade show expenditures (excluding salaries, travel and freight) to the extent dedicated to a Disney-specific and Disney-branded presentation and build-out, and (iii) Licensee's actual expenditures in connection with Retailer co-op advertising where (a) such advertising would count towards satisfying the Promotion Commitment under subsection (i) above if conducted by Licensee directly and (b) Licensee provides support for the actual expenditure and written verifiable proof of performance, in each case that is acceptable to Disney. Licensee's expenditures attributable to multi-brand advertisements and activities shall be allocated to Licensed Products, as applicable, on a pro-rata basis using a reasonable methodology.

3.5.1 Исключение определенных затрат. Без ограничения общего характера вышеуказанного и во избежание сомнений, указанные ниже затраты не засчитываются в счет выполнения Обязательства по стимулированию сбыта: (i) затраты на упаковку или иные отдельные элементы себестоимости продукции; (ii) скидки и льготы (в отличие от фактических расходов), связанные с совместной рекламой; (iii) плата за размещение и (или) регистрационные сборы / сборы за наиболее выгодное размещение товара в магазине; (iv) скидки с цены, денежные средства на цели ценовой защиты и иные отчисления в целях ценовых рекламных акций в розничной торговле; и (v) общие корпоративные затраты Лицензиата на деятельность в области связей с общественностью, а также на оплату труда работников, занятых маркетингом или продажами (в т.ч. мерчандайзеров), в том числе, без ограничений, заработная плата, комиссии, расходы на выставочные помещения, расходы на командировки и иные торговые, общие и административные расходы, которые носят характер накладных расходов и (или) не имеют отношения исключительно к Disney.

3.5.2 Недостающая сумма Обязательства по стимулированию сбыта. Ежегодно, начиная с Даты вступления в силу, Лицензиат будет предоставлять Disney письменный отчет с прогнозом относительно того, как будет расходоваться сумма Обязательства по стимулированию сбыта и как будет обеспечиваться взаимодействие с потребителями или влияние на потребителей; все указанные выше сведения будут предоставляться с разбивкой по странам в пределах Территории и с такой степенью детализации, которую Disney может периодически указывать. Такой отчет с прогнозом в отношении первого года действия Лицензионного соглашения будет предоставляться в течение 1 (одного) месяца с Даты вступления в силу, а в отношении последующих годов действия Лицензионного соглашения – не позднее чем за 1 (один) месяц до начала соответствующего года. В таком ежегодном отчете с прогнозом Лицензиат обязуется рассчитать прогнозируемый размер Обязательства по стимулированию сбыта на основе прогнозируемых продаж по итогам года, в свою очередь рассчитанных на основании суммы соответствующей Гарантии (исключительно в качестве примера: если размер Обязательства по стимулированию сбыта составляет 2 процента от суммы ежегодных Продаж, размер соответствующей Гарантии составляет 100 рублей, а Ставка роялти равняется 10 процентам, то прогнозируемые ежегодные продажи будут равняться сумме 1000 рублей, а прогнозируемый размер Обязательства по стимулированию сбыта составит 20 рублей). В конце соответствующего периода продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев или более короткого периода, остающегося от Срока действия, и не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания такого периода Лицензиат обязуется

3.5.1 Certain Costs Excluded. Without limiting the generality of the foregoing, and for the avoidance of doubt, the following shall not count toward satisfying the Promotion Commitment: (i) packaging or other individual product costs, (ii) discounts and allowances (as opposed to actual expenditures) in connection with co-op advertising, (iii) placement and/or listing/slotting fees, (iv) mark-down allowances, price protection funds and other contributions towards retail price promotions, and (v) Licensee's general corporate public relations activities and marketing staff or sales force (including merchandisers) costs, including without limitation, salaries, commissions, showroom expenses, travel expenses and other selling, general and administrative expenses that are in the nature of overhead and/or are not Disney-specific.

3.5.2 Promotion Commitment Shortfall. On an annual basis, starting with the Effective Date, Licensee shall provide Disney with a written statement forecasting the manner in which the Promotion Commitment will be spent and the consumer exposure to be provided or obtained, all of which information shall be identified by country within the Territory, and provided in such detail as Disney may specify from time to time. Such forecast statement for the first year of License Agreement shall be provided within one (1) month after the Effective Date, and for the following years – not later than one (1) month before the date of the annual anniversary of this License Agreement. In such annual forecast statement the Licensee shall calculate the amount of the forecasted Promotion Commitment based on the forecasted annual sales calculated on the basis of the corresponding Guarantee (for example and for the reference only, if the Promotion Commitment is equal to 2 per cent. of the annual Sales, the amount of the corresponding Guarantee is equal to RUB100 and the Royalty Rate is equal to 10 per cent., then the forecasted annual sales shall be equal to RUB1,000 and the forecasted Promotion Commitment shall be equal to RUB20). At the end of the applicable twelve (12) month period, or such shorter period remaining in the Term, Licensee shall provide Disney with a written statement of (i) actual annual Sales / Purchase Price (depending on what is the base for Promotion Commitment amount calculation) during the applicable twelve (12) month period or portion thereof, and (ii) actual expenditures and activities evidencing the actual expenditures and activities against the forecasted amount of the Promotion Commitment, within thirty (30) days of the end of the applicable period. Licensee's reports shall

представлять Disney письменный отчет о (i) фактических Продажах / Суммах закупки (в зависимости от того, что является основанием для исчисления размера Обязательства по стимулированию сбыта) по итогам соответствующих 12 (двенадцати) месяцев или части этого периода, и (ii) фактических расходах и видах деятельности, в котором фактические расходы будут сопоставляться с прогнозированными суммами. К отчетам Лицензиата должны прилагаться фотографии осуществленных Лицензиатом промо-мероприятий, образцы рекламных и промо-материалов, включая, среди прочего, печатные издания, рекламные брошюры и проспекты.

В том случае если прогнозируемый размер Обязательства по стимулированию сбыта окажется меньше размера Обязательства по стимулированию сбыта, рассчитанного на основе Продаж / Суммы закупок (в зависимости от того, что является основанием для исчисления размера Обязательства по стимулированию сбыта) за применимый 12 (двенадцати) – месячный период или часть такого периода (**«Фактический размер Обязательства по стимулированию сбыта»**), Лицензиат обязуется нести расходы в связи с продвижением Лицензированных продуктов в размере, равном Фактическому размеру Обязательства по стимулированию сбыта. Если же прогнозируемый размер Обязательства по стимулированию сбыта выше Фактического размера Обязательства по стимулированию сбыта, Лицензиат обязуется нести расходы в связи с продвижением Лицензированных продуктов в размере прогнозируемого размера Обязательства по стимулированию сбыта.

Если Лицензиат не израсходует требуемую сумму Обязательства по стимулированию сбыта (будь то Фактический размер Обязательства по стимулированию сбыта или прогнозируемый размер Обязательства по стимулированию сбыта) за применимый 12 (двенадцати) – месячный период или часть такого периода, он должен выплатить Disney соответствующую недостающую сумму в качестве штрафа в течение 30 (тридцати) дней после окончания соответствующего периода. Если Лицензиат нарушит сроки предоставления отчета с прогнозом и/или отчета о фактических расходах и видах деятельности, Disney вправе потребовать от Лицензиата уплатить штраф. Размер штрафа за каждый месяц просрочки в предоставлении отчетов составляет 1/12 (одну двенадцатую) от общего размера прогнозируемого Обязательства по стимулированию сбыта в отношении соответствующего года.

3.6 Общий фонд маркетинга. Лицензиат обязуется участвовать в Общем фонде маркетинга и выплачивать Disney Взнос в ОФМ. Лицензиат выплачивает свой Взнос в ОФМ в соответствии с разделом 4.6 (Порядок перечисления платежей и Отчеты о роялти). Взносы в ОФМ не засчитываются в счет Гарантий или иных сумм,

include photos of promo activities performed by Licensee, samples of advertising and promo materials including without limitation printed media, leaflets, newsletters.

If the amount of the forecasted Promotion Commitment is lower than the amount of the Promotion Commitment calculated based on annual Sales / Purchase Price (depending on what is the base for Promotion Commitment amount calculation) during the applicable twelve (12) month period or portion thereof ("**Actual Promotion Commitment**"), the Licensee must incur expenditures in connection with the promotional activities to promote the Licensed Products hereunder in the amount equal to the Actual Promotion Commitment. If the amount of the forecasted Promotion Commitment is greater than the amount of the Actual Promotion Commitment the Licensee must incur expenditures in connection with the promotional activities to promote the Licensed Products hereunder in the amount equal to the forecasted Promotion Commitment.

If the Licensee has not expended the required Promotion Commitment (either the Actual Promotional Commitment or the forecasted Promotion Commitment) for an applicable twelve (12) month period or portion thereof, the Licensee shall pay Disney the amount of such shortfall within thirty (30) days of the end of such period as fine. If Licensee breaches the terms of forecast statement and/or statement of actual expenditures and activities, Disney will have a right to require payment of fine from the Licensee. The amount of fine for each month of delay shall be equal twelfth (1/12) of the total amount of the forecasted Promotion Commitment in a particular year.

3.6 Common Marketing Fund. Licensee agrees to participate in the Common Marketing Fund and to pay Disney the CMF Contribution. Licensee shall pay its CMF Contribution in accordance with Section 4.6 (Manner of Transmitting Payments and Royalty Statements). CMF Contributions shall not be credited

причитающихся в пользу Disney. Disney не гарантирует, что Лицензиат или какой-либо иной конкретный лицензиат будет получать прямые или пропорциональные выгоды за счет использования ОФМ. Disney может время от времени извещать Лицензиата об операциях и планируемых расходах ОФМ и обращаться к Лицензиату за советами на предмет расходования средств ОФМ, но при этом окончательное решение о расходовании средств ОФМ будет приниматься Disney по его единоличному усмотрению. Лицензиат не вправе каким-либо образом проверять систему ОФМ (в том числе, без ограничений, проверять какую-либо документацию, касающуюся выплат за счет ОФМ), а также проводить консультации или участвовать в управлении ОФМ, осуществляемом Disney. Лицензиат также не имеет права на получение постатейных отчетов о расходовании средств ОФМ.

3.7 Идентификация и подтверждение подлинности. Лицензиат обязуется за свой счет соблюдать и выполнять любые периодически устанавливаемые Disney требования касательно систем идентификации, требования подтверждения подлинности, программы кодирования продукции и другие периодически устанавливаемые Disney требования в отношении отслеживания перевозок продукции и идентификации и (или) требования в отношении этикеток и маркировки, которые могут содержать обязательство об использовании программы уникального кодирования продукта, ярлыки для аутентификации продукции или стикеры, которые должны всегда соответствовать специальным определенным Disney критериям, или за свой счет закупать такую маркировку, ярлыки или стикеры у третьего лица, периодически указываемого Disney, и закреплять такую маркировку, ярлыки или стикеры на каждом Лицензионном продукте до его продажи или распространения. Лицензиат обязуется прилагать коммерчески обоснованные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение всеми Разрешенными заказчиками, закупающими Лицензированные продукты, программ кодирования Disney и периодически устанавливаемых требований в отношении ярлыков и маркировки продукции.

3.8 Намеренно не используется.

3.9 Свобода в установлении цен. Лицензиат вправе продавать Лицензированные продукты по любой законной цене, которую он может установить.

3.10 Соблюдение Законодательства. Лицензиат обязуется осуществлять всю свою деятельность, связанную с Лицензионным соглашением, а также заверяет и гарантирует, что вся такая деятельность будет осуществляться в соответствии с Законодательством. Без ограничения любых иных положений какого-либо Лицензионного соглашения, Лицензиат должен незамедлительно уведомить Disney в случае любого заявления или претензии (или если Лицензиату иным образом становится известно) о том, что какие-либо Лицензированные продукты или Рекламные материалы

against any Guarantees or other amount due Disney. Disney does not ensure that Licensee or any other particular licensee will benefit directly or pro-rata from the operation of the CMF. Disney may apprise Licensee of the operations and proposed expenditures of the CMF from time to time and seek Licensee's advice on how the CMF monies should be spent, but the final decision about how the CMF monies are spent shall be determined by Disney in its absolute discretion. Licensee shall not be entitled to any audit rights (including without limitation, inspection of any books or records relating to CMF disbursements) with regard to the CMF system, nor to consult or participate in Disney's administration of the CMF, nor is Licensee entitled to itemized statements of how CMF monies are disbursed.

3.7 Identification and Authentication. Licensee shall, at its own expense, comply with and adhere to any Disney identification system, authentication requirements, custom coding program or such other shipment tracking, identification and/or tags and labeling requirements established by Disney from time to time, which may include the obligation to use unique product coding, product authentication hang tags or stickers, which must at all times comply with specific criteria determined by Disney or, at Licensee's own expense, to purchase such labels, hang tags or stickers from a third party designated by Disney from time to time, and to affix such labels, hang tags or stickers on each Licensed Product before sale or distribution. Licensee shall use commercially reasonable efforts to ensure that all Authorized Customers purchasing Licensed Products comply with Disney's coding programs and tags and labeling requirements established from time to time.

3.8 Intentionally omitted.

3.9 Freedom to Determine Pricing. Licensee is free to sell Licensed Products at such legal prices as Licensee may determine.

3.10 Compliance with Laws. Licensee covenants to conduct all of its activities relating to a License Agreement, and represents and warrants that all such activities shall be conducted, in accordance with Laws. Without limiting any other provision of a License Agreement, Licensee shall promptly notify Disney in the event of any allegation or claim, or if Licensee otherwise becomes aware, that any Licensed Products or PA Materials do not comply with any Laws.

не соответствуют Законодательству.

3.11 Определенная запрещенная деятельность. Лицензиат не будет использовать Лицензированный материал на любых коммерческих вывесках (розничных или иных предприятий), визитных карточках, в колоннитулах электронных сообщений, на канцелярских принадлежностях или бланках или в качестве наименования коммерческого предприятия Лицензиата или его подразделения. Кроме того, Лицензиат не будет, без предварительного письменного согласия Disney, (i) использовать какие-либо корпоративные средства идентификации Disney или его Аффилированных лиц (например, “Disney Consumer Products,” “The Walt Disney Company,” “Lucasfilm” или “Marvel”), (ii) предоставлять Лицензированные продукты для использования в качестве подарков, пожертвований, премий, рекламных акций или призов в рамках конкурсов, розыгрышей или иных аналогичных игр; или (iii) использовать Лицензированные продукты или Лицензированный материал для записи, передачи / трансляции данных по телевидению, радио, для записи, передачи / трансляции художественных фильмов, клипов с движущимися изображениями, для интернет-трансляции, для записи, передачи / трансляции аудио- и (или) видеозаписей, или в связи с любыми подобного рода устройствами или носителями, которые известны в настоящее время или будут изобретены в будущем.

3.12 Объединение нескольких единиц Продуктов в набор. Лицензиат не будет формировать Наборы или иным образом заниматься Объединением нескольких единиц Продуктов в набор без предварительного одобрения со стороны Disney, предоставленного посредством ОУП. Если Disney утвердит Объединение нескольких единиц Продуктов в набор, комплектуемый вместе с другими Лицензированными продуктами или Продукцией, которые были лицензированы Disney или его Аффилированными лицами или получены от них, то к Продажам Наборов будет применяться самая высокая Ставка роялти, применяемая к любому включенному в Набор Лицензированному продукту.

4. ПЛАТЕЖИ И ОТЧЕТЫ; ОТЧЕТНОСТЬ.

4.1 Роялти и Фиксированный платеж. Лицензиат обязуется выплачивать Disney Роялти, начисляемые на все суммы Продаж Лицензированных продуктов, Суммы закупок Лицензированных продуктов и/или Фиксированный(ые) платеж(и).

4.1.1 Продажи Аффилированным лицам Лицензиата. Лицензиат обязуется выплачивать Disney Роялти, начисляемые на суммы Продаж Лицензированных продуктов любому Аффилированному лицу Лицензиата, в том числе Аффилированному дистрибьютору.

4.1.2 Продажи работникам. Лицензиат выплачивает

3.11 Certain Prohibited Activities. Licensee shall not use any Licensed Material on any business sign (retail or otherwise), business cards, email footers, stationery or forms, or as the name of any business or division of Licensee. In addition, Licensee shall not, without Disney’s prior written approval, (i) use any corporate identifier of Disney or its Affiliates (e.g., “Disney Consumer Products,” “The Walt Disney Company,” “Lucasfilm” or “Marvel”), (ii) provide Licensed Products for use as gifts, donations, premiums, promotions, or prizes in sweepstakes, contests or other similar games, or (iii) use Licensed Products or Licensed Material in connection with any television, radio, motion picture, moving image clip, webcast, internet broadcast, sound and/or visual recording or transmission device or media, or anything in the nature of the foregoing, now known or hereafter devised.

3.12 Bundling. Licensee shall not create a Bundle or otherwise engage in Bundling without Disney’s prior approval provided through OPA. If Disney approves Bundling with other Licensed Product or Merchandise that is licensed by or sourced from Disney or its Affiliates, the highest Royalty Rate applicable to a Licensed Product included in the Bundle shall apply to Sales of the Bundles.

4. PAYMENTS AND STATEMENTS; REPORTING.

4.1 Royalties and Fixed Fee. Licensee shall pay Royalties to Disney on all Sales of Licensed Products, basing on Purchase Price of Licensed Products and/or Fixed Fee(s).

4.1.1 Sales to Licensee’s Affiliates. Licensee shall pay Royalties to Disney on Sales of Licensed Products to an Affiliate of Licensee, including Affiliated Distributor

4.1.2 Sales to Employees. Licensee shall pay

Роялти, начисляемые на суммы Продаж Лицензированных продуктов своим работникам, по Ставке роялти, установленной применительно к Сумме продаж потребителям; при том, однако, условии, что если Ставка роялти применительно к Сумме продаж потребителям не указана, применяться будет самая высокая Ставка роялти, указанная в соответствующем Лицензионном соглашении.

4.1.3 Продажи Лицензированных продуктов другому лицензиату Disney.

(i) Если Лицензиат продает Лицензированные продукты по Лицензионному соглашению другому лицензиату Disney (или лицензиату любого Аффилированного лица Disney), которому также была предоставлена лицензия на производство и продажу таких Лицензированных продуктов (“Лицензированный покупатель”), Лицензиат должен учитывать объем таких продаж в своих Отчетах о роялти. Обязательства Лицензиата по возмещению ущерба, предусмотренные Лицензионным соглашением, применяются к указанным Лицензированным продуктам; за исключением тех случаев, когда Лицензиат выступает для Лицензированного покупателя в качестве производителя Лицензированных продуктов, что предполагает заключение договора подряда на производство Лицензированных продуктов между Лицензиатом и Лицензированным покупателем и соблюдение всех следующих условий: (a) Лицензиат продает Лицензированные продукты Лицензированному покупателю без надбавки, предусмотренной для выплаты Роялти и/или Фиксированного платежа; (b) сбыт и продажа Лицензированных продуктов осуществляется под именем Лицензированного покупателя (например, его наименование, торговое наименование и (или) логотип нанесены на Лицензированные продукты или прикреплены к ним); (c) Лицензированный покупатель в письменной форме подтвердил Лицензиату, что он (1) получил от Disney и (или) его Аффилированных лиц лицензию на производство и продажу таких Лицензированных продуктов на указанной территории их сбыта; и (2) должен выплачивать роялти в пользу Disney и (или) его Аффилированных лиц, рассчитываемые на основе объема перепродажи таких Лицензированных продуктов; и (3) самостоятельно представил документы в отношении продукции и получил все необходимые утверждения посредством ОУП применительно к соответствующим Лицензированным продуктам. Для целей подтверждения того, что положения подпункта (c)(1) выше выполнены, Лицензиат вправе полагаться на надлежащим образом утвержденную Форму АППП, которую Disney и (или) его Аффилированные лица подписали и выдали Лицензированному покупателю. Во избежание сомнений, любые документы об утверждении продукции, которые Лицензиат мог отдельно представить и получить в отношении Лицензированных продуктов, не удовлетворяют

Royalties on Sales of Licensed Products to Licensee’s employees at the Royalty Rate for Consumer Sales; provided, however, that if no Royalty Rate for Consumer Sales is specified, the applicable Royalty Rate shall be the highest Royalty Rate set forth in the applicable License Agreement.

4.1.3 Sales of Licensed Products to Another Disney Licensee.

(i) If Licensee sells Licensed Products under a License Agreement to another licensee of Disney (or to a licensee of an Affiliate of Disney) who is also licensed to manufacture and sell such Licensed Products (a “Licensed Purchaser”), Licensee shall include such sales on its Royalty Statements. Licensee’s indemnity obligations under a License Agreement shall apply with respect to such Licensed Products; except in instances when Licensee is acting vis-à-vis such a Licensed Purchaser as the manufacturer of Licensed Products, which involves the entering into a contract agreement for manufacturing of the Licensed Products between Licensee and the Licensed Purchaser and compliance with all of the following terms and conditions: (a) Licensee sells the Licensed Products to the Licensed Purchaser without any mark-up for Royalties and/or Fixed Fee, (b) the Licensed Products are marketed and sold under the name of the Licensed Purchaser (e.g., the Licensed Purchaser’s name, trade name and/or logo appears on, or is affixed to, the Licensed Products), (c) the Licensed Purchaser has confirmed in writing to Licensee that it (1) is licensed by Disney and/or its Affiliates to manufacture and sell such Licensed Products in the intended territory of distribution, and (2) is required to pay royalties to Disney and/or its Affiliates on the resale of such Licensed Products, and (3) has independently submitted and obtained all necessary product approvals through OPA for such Licensed Products. For purposes of confirming whether subsection (c)(1) above is satisfied, Licensee may rely on a duly-authorized FAMA signed and issued to the Licensed Purchaser by Disney and/or its Affiliates. For the avoidance of doubt, any product approvals Licensee may have separately submitted and obtained for the Licensed Products shall not satisfy subsection (c)(3) above. Licensee shall retain the documentation referenced in this Section 4.1.3 during the Audit Period and shall furnish to Disney a copy of such documentation upon Disney’s request.

положениям подпункта (с)(3) выше. Лицензиат должен сохранять документацию, упомянутую в настоящем разделе 4.1.3, в течение Периода проверки и должен представить Disney по его запросу копию такой документации.

(ii) В случае, если Лицензиат становится Лицензированным покупателем, как описано в настоящих Стандартных условиях, то в дополнение к любым иным обязательствам Лицензиата по Лицензионному соглашению и без ограничения таковых, те же самые условия, которые приведены в настоящем разделе 4.1.3, будут применяться к Лицензиату, выступающему в качестве Лицензированного покупателя.

4.1.4 Возвраты.

Возврат Лицензированных продуктов Лицензиату не принимается во внимание для целей расчета Роялти.

4.1.5 Скидки. Для целей расчета Роялти по настоящему Лицензионному соглашению допускаются скидки за объем Продаж, то есть применение более низкой цены продажи Лицензированных продуктов, установленной исключительно за покупку количества Лицензированных продуктов выше определенного уровня, по сравнению с ценой Продажи Лицензированных продуктов, указанной в базовом прайс-листе Лицензиата (наличие такого прайс-листа у Лицензиата обязательно). При этом порядок предоставления скидок за объем Продаж должен быть регламентирован внутренними документами Лицензиата, такими как «Политика предоставления скидок» или «Коммерческая политика», включающими в себя регламент и условия предоставления скидок Лицензиатом Разрешенным заказчикам. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что скидки за объем Продаж никогда не подлежат вычету, если они являются скидками, не разрешенными в соответствии с положениями настоящего раздела. Для целей расчета Роялти не допускаются никакие иные скидки, льготы или иные вычеты в связи с Продажами, будь то по счетам-фактурам или вне таковых, в том числе, без ограничений, квартальные скидки и скидки по итогам года (в том числе ретробонусы); логистические скидки; скидки при оплате наличными, предоставляемые как условие оплаты; скидки за досрочную оплату, торговые акции (то есть основанные на объеме торговли рекламные акции для розничных предприятий, используемые для наращивания продаж и предоставляемые в обмен на поддержку в области рекламы, поддержку в области размещения товаров для продажи и (или) льготы по цене закупки, в том числе скидки в дополнение к суммам по счетам-фактурам, ценам для потребителей и возвращаемые скидки), или скидки в связи с рекламой или маркетингом; скидки на новую продукцию; скидки за дефектный товар или скидки, принятые покупателями вместо возврата товара; скидки за усадочную деформацию; издержки и расходы, понесенные в связи с производством, импортом,

(ii) In the event Licensee becomes a Licensed Purchaser as described herein, in addition to and without limiting any of Licensee's other obligations under a License Agreement, the same terms and conditions set forth in this Section 4.1.3 shall apply to Licensee in its capacity as the Licensed Purchaser.

4.1.4 Returns.

When calculating Royalties, any Licensed Products returned to Licensee shall be ignored.

4.1.5 Discounts. For purposes of calculating Royalties hereunder, discounts for Sales volume shall be allowed, that is, it shall be allowed to apply a lower price for Licensed Products set solely with respect to a purchase of a quantity of Licensed Products in excess of a certain level, as compared with the price of Sales of Licensed Products specified in Licensee's basic price list (Licensee must have such a price list). For that purpose, the procedure for providing Sales volume discounts should be regulated by Licensee's by-laws such as "Discount Provision Policy" or "Commercial Policy" that include rules, terms and conditions of provision by Licensee of discounts to Authorized Customers. Licensee understands and agrees that Sales volume discounts may never be deducted unless they are permitted under the provisions of this section. For purposes of calculating Royalties, no other discounts, allowances or other deductions from Sales, whether on or off invoice, are permitted, including without limitation, quarterly and year-end rebates (including retrobonuses), logistical discounts, cash discounts granted as terms of payment, early payment discounts, trade promotions (i.e., trade-based promotions for retailers used to generate sales given in exchange for advertising support, display support and/or merchandising price points, including off invoice allowances, scan rates and bill backs), allowances or discounts relating to advertising or marketing, new store allowances, defective goods allowances or allowances taken by customers in lieu of returning goods, shrinkage allowances, costs and expenses incurred in connection with manufacturing, importing, selling or advertising of Licensed Products, allowances or discounts voluntarily given, listing/slotting fees or allowances, retailer partnership agreements, promotion allowances, freight costs incorporated in the selling price, and uncollectible accounts.

продажей или рекламированием—Лицензированных продуктов; скидки, предоставляемые по своему желанию или выбору, регистрационные сборы / сборы за наиболее выгодное размещение товара в магазине; соглашения о партнерстве с предприятиями розничной торговли; скидки за продвижение товаров; расходы по перевозке, включенные в цену продажи; а также безнадежные долги.

4.1.5.1 В том случае, если Лицензированные продукты относятся к категории «Одежда, обувь и аксессуары», следующие скидки являются разрешенными: сезонные розничные скидки (т.е. скидки, предоставляемые Лицензиатом для конечных потребителей в периоды распродаж сезонной коллекции на товары сезонной коллекции), которые могут применяться не более чем к 50% объема сезонной коллекции того или иного Лицензированного продукта (т.е. коллекции одежды, обуви или аксессуаров, обладающей ярко выраженными элементами, стилистикой, тканевой и ассортиментной составляющей, основной объем которой продается в рознице в соответствующий ограниченный во времени период: коллекция осень-зима, продающаяся с июля по декабрь, и коллекция весна-лето, продающаяся с января по июнь. После окончания указанных периодов проводится распродажа остатков соответствующей сезонной коллекции. Исключением могут являться супербазовые изделия (модели, присутствующие в 3 (трех) или более цветах, переходящие из сезона в сезон и выделенные по цене) и изделия, переходящие из сезона в сезон в соответствии с ассортиментной политикой) и означают более низкую цену продажи относительно первой цены розничной продажи каждой Единицы учета Лицензированного продукта, установленной Лицензиатом, за вычетом налога на добавочную стоимость. При этом Скидка считается разрешенной, если средняя стоимость реализуемых Лицензиатом с учетом разрешенной скидки Лицензированных продуктов не меньше 50% стоимости Лицензированных продуктов в том случае, если бы они были реализованы Лицензиатом по первой цене розничной продажи, установленной Лицензиатом. Несоблюдение этого условия будет считаться существенным нарушением настоящего Лицензионного соглашения. Скидка относится к продажам Лицензированных продуктов и указывается отдельно по Единицам учета Лицензированных продуктов построчно в чеках. Никакие другие скидки не являются разрешенными для целей расчета Роялти по настоящему Лицензионному соглашению. Условия настоящей статьи применяются исключительно к расчету Роялти и не ограничивают Лицензиата в возможности устанавливать независимую ценовую политику.

4.1.6 Выплаты Роялти и Отчеты о роялти. Не позднее чем на 15 (пятнадцатый) календарный день после окончания каждого Периода выплаты роялти, Лицензиат должен предоставлять Disney полный и точный Отчет о роялти в отношении всех Продаж

4.1.5.1 In the event the Licensed Products fall into the category “Clothes, Shoes and Accessories”, the following deductions are allowed: seasonal retail discounts (i.e. discounts given by Licensee to end consumers for Licensed Products of season collections in periods of season collections bargain sales), applicable for no more than 50% (fifty percent) of season collection volume (i.e. collection of apparel, footwear or accessories of pronounced style and elements that has fabric and assortment strands, which main volume is sold in retail in respective limited time period: fall-winter collection that is sold from July to December, and summer-spring collection that is sold from January to June. The remnant sale of collection takes place upon expiration of the time periods mentioned above. Super basic models (i.e. models existing in three (3) or more colors, steering from season into season and standing out by price) and products steering from season into season according to product portfolio policy shall not be regarded as season collection parts) and mean lower retail sale price comparing to the original (first) retail price of each Licensed Product, determined by Licensee, less VAT. Furthermore, a discount qualifies as an allowable deduction provided that the average price of the Licensed Products sold by Licensee at allowable deduction is not less than 50% (fifty percent) of the original (first) Licensed Products retail price set by Licensee. Failure to comply with this Section shall constitute a material breach of this License Agreement. The discount is attributable to sales of Licensed Products and separately identified by SKU of a Licensed Product on a line by line basis on the sales invoices. No other discounts or allowances are deductible for the purposes of calculation of Royalties under this License Agreement. The provisions of this Section apply solely to the calculation of Royalties and do not limit Licensee’s ability to independently establish its pricing policy.

4.1.6 Royalty Payments and Statements. On or before the fifteenth (15th) calendar day after each Royalty Payment Period, Licensee shall furnish to Disney a complete and accurate Royalty Statement with respect to all Sales of Licensed Products and/or

Лицензированных продуктов и/или Сделок по закупкам за предыдущий Период выплаты роялти. На основании предоставленного Отчета о роялти Disney выставляет Лицензиату счет на оплату Роялти, который подлежит оплате Лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления такого счета Disney. Если даты оплаты в счете и Приложении различаются, Лицензиат обязуется осуществить оплату в более раннюю дату. Если счет не выставляется, Лицензиат обязуется осуществить оплату в дату, указанную в Приложении.

4.1.6.1 В случае, если Лицензиат впоследствии обнаруживает ошибку в Отчете о роялти, направленном Disney ранее, Лицензиат имеет право обратиться к Disney с запросом на одобрение внесения изменений в Отчет о роялти, и при условии получения такого одобрения изменить сумму Роялти в Отчете о роялти за соответствующий Период выплаты роялти. При этом изменения в Отчет о роялти могут вноситься исключительно в период действия соответствующей Гарантии. Запрос на одобрение внесения изменений в Отчет о роялти должен быть направлен Лицензиатом в адрес Disney в письменном (как в официальном письме, так и по электронной почте) виде и содержать информацию о сумме изменения Роялти, и порядке расчета такой суммы с указанием наименования, количества, стоимости Лицензированных продуктов, применимой Ставки роялти. Лицензиат прямо соглашается с тем, что одобрение внесения изменений в Отчет о роялти остается на исключительное усмотрение Disney, который вправе отказать в предоставлении такого одобрения без объяснения Лицензиату причин. Лицензиат соглашается с тем, что не имеет претензий к Disney в связи с отказом в одобрении.

В случае необходимости изменения данных, содержащихся в уже предоставленном Лицензиатом Отчете о роялти, и при условии получения одобрения Disney на внесение таких изменений, Лицензиат обязуется предоставить Disney уточненный Отчет о роялти за соответствующий Период выплаты роялти (при этом изменения в Отчет о роялти могут вноситься исключительно в период действия соответствующей Гарантии). На основании уточненного Отчета о роялти Стороны оформляют необходимые документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.6.2 Лицензиат соглашается с тем, что сумма Роялти, указанная в направляемом им Отчете о роялти, не может быть отрицательной. Ни при каких обстоятельствах Лицензиат не будет иметь права на возмещение ему сумм Роялти или иных сумм, выплаченных в пользу Disney.

4.1.6.3 Во избежание сомнений, ничто в настоящем разделе 4.1.6 не ограничивает прав Disney на проверку в соответствии с разделом 6 (Документация и проверки), в том числе, без ограничений, его права на проверку любого Отчета(ов) о роялти, применительно к

Purchase Transactions during the preceding Royalty Payment Period. Basing on the submitted Royalty Statement Disney shall issue Licensee an invoice, which shall be paid within fifteen (15) calendar days from the day of invoice issue. In the event payment dates specified in the invoice and Schedule differs, the payment shall be made in the earliest date. If no invoice is issued, Licensee shall make a payment in the date specified in a Schedule.

4.1.6.1 In the event that Licensee subsequently discovers an error in Royalty Statement sent to Disney earlier, Licensee may request Disney to approve, and if approved by Disney change Royalties amount in the Royalty Statement for corresponding Royalty Payment Period. The changes to Royalty Statement may be made only within the corresponding Guarantee period. The request to decrease Royalties amount shall be sent by Licensee to Disney in written (official letter and e-mail) form and contain information on the Royalties amount change and said amount calculation method, indicating name, quantity, price of Licensed Products, applicable Royalty Rate. Licensee directly agrees that approval of Royalty Statement change is in Disney's sole discretion. Disney may refuse to approve Royalty Statement change without explanation of reasons of such refuse to Licensee. Licensee agrees that it has no complaints to Disney related to such refusal.

Should any data contained in any Royalty Statement submitted by Licensee need to be modified, and upon the condition of Disney's approval of such modifications, Licensee shall provide to Disney a revised Royalty Statement for a corresponding Royalty Payment Period (while modifications into Royalty Statement may be introduced only within the period of corresponding Guarantee). Basing on the revised Royalty Statement the Parties execute the documents required by the legislation of the Russian Federation.

4.1.6.2 Licensee further agrees that Royalties amount specified in the Royalty Statement submitted by Licensee cannot be negative. In no event shall Licensee be entitled to a refund of Royalties or other amounts paid to Disney.

4.1.6.3 For the avoidance of doubt, nothing contained in this Section 4.1.6 shall limit Disney's audit rights under Section 6 (Records and Audits), including without limitation, the right to audit any Royalty Statement(s) for which Licensee claims an error

которому(ым) Лицензиат заявляет о необходимости изменения в соответствии с настоящим разделом 4.1.6. Во избежание сомнений, все банковские расходы, связанные с переводом любых денежных средств в адрес Disney, включая комиссии банков-посредников и комиссии банка, в котором у Лицензиата имеется расчетный счет, в полном объеме оплачивает Лицензиат.

4.1.7 95% (девяносто пять процентов) сумм Роялти и/или Фиксированных платежей, уплаченных Лицензиатом Disney в соответствии с Лицензионным соглашением, представляют собой вознаграждение за право использования объектов авторского права, таких как, без ограничений, литературные, драматургические, музыкальные или художественные произведения, а 5% (пять процентов) сумм Роялти и/или Фиксированных платежей, уплаченных Лицензиатом Disney в соответствии с Лицензионным соглашением, представляют собой вознаграждение за право использования Товарных знаков. Если в рамках Лицензионного соглашения право использования Товарных знаков не предоставляется, все 100% (сто процентов) сумм Роялти и/или Фиксированных платежей считаются вознаграждением за право использования объектов авторского права.

4.2 Гарантии. Лицензиат обязуется выплачивать Disney сумму Гарантии(й) не позднее даты (дат), указанной(ых) в Приложении. Если даты оплаты в выставленном Disney счете и Приложении различаются, Лицензиат обязуется осуществить оплату в более раннюю дату. Если счет не выставляется, Лицензиат обязуется осуществить оплату в дату, указанную в Приложении. Лицензиат не вправе зачитывать в счет какой-либо Гарантии любые суммы Роялти, за исключением сумм Роялти, начисленных в связи с Закупками Лицензированных продуктов или Продажами Лицензированных продуктов Разрешенным заказчикам, которые осуществляются на Территории и в течение соответствующего Периода продаж, и в счет каждой отдельной Гарантии Лицензиат вправе зачитывать только те суммы Роялти, которые были уплачены в связи с Продажами или Закупками соответствующих Лицензированных продуктов за те период(ы), применительно к тем Объектам собственности и в той стране(ах), которые указаны применительно к такой Гарантии. Кроме того, Лицензиат не вправе зачитывать в счет какой-либо Гарантии (i) любую сумму Роялти, уплаченную в связи с Продажами Лицензированных продуктов (a) Disney или его Аффилированным лицам; (b) за пределами Территории в соответствии с письменным разрешением, предоставленным Лицензиату со стороны Disney или его Аффилированных лиц; или (c) в течение любого Периода распродажи остатков нераспроданной продукции; или (ii) Взнос в ОФМ или любые иные суммы, причитающиеся в пользу Disney. Не допускается зачет Гарантий, за исключением случаев, когда таковое прямо разрешается в соответствии с Приложением. Если

pursuant to this Section 4.1.6. For the avoidance of doubt, Licensee shall fully bear all bank fees related to the transfer of any monies to Disney, including fees of intermediary banks and any fees of the bank where Licensee has a bank account.

4.1.7 Ninety-five percent (95%) of the Royalties and/or Fixed Fee paid by Licensee to Disney pursuant to a License Agreement constitute remuneration for the use of copyrights, such as, without limitation, literary, dramatic, musical or artistic works, and five percent (5%) of the Royalties and/or Fixed Fee paid by Licensee to Disney pursuant to a License Agreement constitute remuneration for the use of, or the right to use of Trademarks. In case the right to use Trademarks is not granted under License Agreement, hundred percent (100%) of the Royalties and/or Fixed Fee constitute remuneration for the use of copyrights.

4.2 Guarantees. Licensee shall pay to Disney the Guarantee(s) on or before the date(s) specified in a Schedule. In the event payment dates specified in the invoice issued by Disney and Schedule differs, the payment shall be made in the earliest date. If no invoice is issued, Licensee shall make a payment in the date specified in a Schedule. Licensee may not apply to a Guarantee any Royalties other than those Royalties accrued on Purchase of Licensed Products, Sales of Licensed Products to Authorized Customers in the Territory and during such Sales Period, and with respect to each separate Guarantee, Licensee may only apply such Royalties to the extent such Royalties have been paid on Sales or Purchase of the applicable Licensed Products during the period(s), for the Properties and in the country(ies) specified for such Guarantee. In addition, Licensee may not credit against a Guarantee any (i) Royalties paid on, or payable for, Sales of Licensed Products (a) to Disney or its Affiliates, (b) outside of the Territory pursuant to a written authorization granted to Licensee by Disney or its Affiliates, or (c) during any Sell-Off Period, or (ii) CMF Contribution or any other amounts due to Disney. No cross-collateralization of Guarantees is permitted, unless authorized in a Schedule. If there is a Guarantee Shortfall at the end of any Guarantee period, Disney shall issue a respective act assessing additional Royalties for the difference between the Guaranty and the total assessed Royalties. If a License Agreement is earlier terminated by Disney pursuant to Section 9 (Termination), any and all Guarantees, including any Guarantee Shortfalls, shall become immediately due and payable.

по окончании срока Гарантии возникает какая-либо Недостаточная сумма гарантии, Disney выставляет соответствующий акт о доначислении Роялти на разницу между Гарантией и начисленными суммарными Роялти. Если Лицензионное соглашение будет ранее прекращено Disney в соответствии с разделом 9 (Расторжение Соглашения), то суммы любых Гарантий, в том числе любые Недостаточные суммы гарантии, становятся подлежащими незамедлительной выплате.

4.3 Налоги.

4.3.1 Все суммы, которые Лицензиат, являющийся резидентом Российской Федерации, должен выплачивать Disney по Лицензионному соглашению, облагаются НДС по ставке, действующей на территории Российской Федерации в дату платежа.

4.3.2 Все суммы, которые Лицензиат, не являющийся резидентом Российской Федерации, должен выплачивать Disney по Лицензионному соглашению, не облагаются НДС на основании статьи 148 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4.3.3 Стороны признают, что удерживать какие-либо налоги у источника не требуется, если обе стороны для налоговых целей являются резидентами Российской Федерации.

4.3.4 Стороны признают, что из суммы платежей в пользу Disney может быть удержан налог у источника только в случае, если Лицензиат не является резидентом Российской Федерации для налоговых целей, а международными соглашениями между Российской Федерацией и страной, резидентом которой является Лицензиат, или иным законодательством такое удержание предусмотрено.

4.4 Проценты и штрафы. На любые суммы, причитающиеся со стороны Лицензиата в пользу Disney по Лицензионному соглашению и не уплаченные до надлежащей даты, за период с надлежащей даты платежа до даты их выплаты начисляется штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки, начиная с указанного срока оплаты.

Стороны пришли к соглашению о том, что штрафные санкции, предусмотренные настоящим разделом и иными положениями Лицензионного соглашения, начисляются только при наличии письменной претензии со стороны Disney. Во избежание сомнений, при отсутствии письменной претензии штрафные санкции не начисляются и не выплачиваются.

4.5 Валюта платежа; курс обмена. Все платежи, причитающиеся со стороны Лицензиата в пользу Disney, производятся в российских рублях, если Лицензиат является резидентом Российской Федерации, и в валюте, указанной в Приложении, если Лицензиат не является резидентом Российской Федерации. Если необходимо применить курс обмена, Лицензиат будет использовать (i) для лицензионных платежей – официальный исторический курс покупки валюты, опубликованный на веб-сайте oanda.com на последний рабочий день соответствующего Периода выплаты роялти, (ii) для

4.3 Taxes.

4.3.1 All amounts payable by Licensee, being a resident of the Russian Federation, to Disney under a License Agreement shall be increased by VAT amount at the rate applicable in the territory of the Russian Federation as of the payment date.

4.3.2 All amounts payable by Licensee, not being a resident of the Russian Federation, to Disney under a License Agreement shall not be subject to VAT in accordance with article 148 of the Tax Code of the Russian Federation.

4.3.3 The Parties acknowledge that no withholding tax is required if both Parties are resident in the Russian Federation for tax purposes.

4.3.4 The Parties acknowledge amounts payable by Licensee may be subject to withholding tax only in case Licensee is not a resident of the Russian Federation for tax purposes, and international treaties between the Russian Federation and a country, where Licensee is a resident, or other legislation provides for withholding tax.

4.4 Interest and Penalties. Any amounts due from Licensee to Disney under a License Agreement not paid by the due date shall bear interest at the rate of 0.1% per day from the due date.

The Parties have agreed that penalties provided for in this Section and other provisions of the License Agreement should be accrued only upon Disney's written complaint. To avoid any doubts, penalties should not be accrued and paid until written complaint is given by Disney.

4.5 Currency of Payment; Exchange Rates. All payments due from Licensee to Disney shall be made in Russian Rubles if the Licensee is a resident of the Russian Federation, and in currency specified in Schedule if the Licensee is not a resident of the Russian Federation. In the event an exchange rate is necessary, Licensee shall use (i) for license payments – the official historical buying rate of exchange as published by web-site oanda.com, on the last business day of the applicable Royalty Payment Period, (ii) for other payments, including fines – official rate set by

иных платежей, в том числе штрафов – официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату начисления платежа, и Лицензиат будет указывать такой курс обмена в Отчете о роялти (если данные oanda.com станут недоступны, Стороны должны добросовестно согласовать альтернативный источник информации о валютных курсах). В отсутствие опубликованного курса обмена той или иной конкретной валюты в такую дату будет использоваться последний на тот момент курс соответствующей валюты, опубликованный на oanda.com или Центральным банком Российской Федерации в зависимости от типа совершаемого платежа.

4.6 Порядок перечисления платежей и Отчеты о роялти. Инструкции по переводу всех платежей и представления Отчетов о роялти, которые Лицензиат должен направлять в адрес Disney по Лицензионному соглашению, приведены в разделе II Справочного пакета. Принятие Disney любого платежа или Отчета о роялти от Лицензиата (будь то путем банковского перевода средств или иным образом) не является отказом Disney от любых его прав или средств правовой защиты.

4.7 Информация о торговой точке. Настоящим Лицензиат обязуется предоставлять Disney (и разрешает ему получать, анализировать и использовать) всю запрашиваемую Disney Информацию о торговой точке (в той мере, в какой такая информация доступна, исходя из разумных соображений, Лицензиату), касающуюся Продаж Лицензированных продуктов в адрес Розничных предприятий, Онлайнowych торговых предприятий или через таковые, по Каталогам и (или) непосредственно потребителям по Лицензионному соглашению. Лицензиат обязуется предоставить Disney Единицы учета по каждому Лицензированному продукту до осуществления их сбыта. Лицензиат обязуется уведомить Розничные предприятия, Онлайнowych торговые предприятия и Каталоги о том, что Disney разрешено получать, анализировать и использовать Единицы учета и Информацию о торговой точке. Кроме того, Лицензиат обязуется приложить разумные с коммерческой точки зрения усилия, чтобы содействовать Disney в получении Единиц учета и Информации о торговой точке, в том числе, без ограничений, незамедлительно подтверждать Розничным предприятиям, Онлайнowym торговым предприятиям и Каталогам, что такое разрешение имеется, если указанное подтверждение будет ими запрашиваться.

4.8 Прогнозы. Каждый квартал или чаще, если Disney попросит об этом, Лицензиат должен предоставлять Disney Прогнозы с помощью онлайнowej системы прогнозов Disney или в иной форме или с помощью иных способов доставки, указанных Disney.

4.9 Проверка финансового положения Лицензиата.

the Central Bank of the Russian Federation on the date of payment accrual, and Licensee shall identify such exchange rate on the Royalty Statement (if oanda.com becomes unavailable, the Parties shall in good faith agree upon an alternative exchange rate source). In the event that there is no published exchange rate for a particular currency on such date, then the last exchange rate for such currency published by oanda.com or Central Bank of the Russian Federation depending on the type of payment shall be used.

4.6 Manner of Transmitting Payments and Royalty Statements. Instructions for the transmission of all payments and Royalty Statements due by Licensee to Disney under a License Agreement are set forth in Section II of the Reference Packet. Disney's acceptance of any payment or Royalty Statement from Licensee, whether by wire transfer or otherwise, shall not constitute a waiver by Disney of any of its rights or remedies.

4.7 POS Information. Licensee hereby agrees to provide Disney, and grants permission to Disney to receive, review and use, all POS Information requested by Disney (to the extent such information is reasonably available to Licensee) about Sales of Licensed Products to and through Retailers, Etailers/Catalogs and/or directly to consumers under a License Agreement. Licensee agrees to provide Disney with SKUs for each Licensed Product prior to the marketing of each Licensed Product. Licensee agrees to notify Retailers and Etailers/Catalogs that Disney has permission to receive, review and use the SKUs and POS Information, and Licensee agrees to use commercially reasonable efforts to facilitate Disney's receipt of the SKUs and POS Information, including without limitation, promptly confirming such permission to Retailers or Etailers/Catalogs whenever they may request.

4.8 Forecasts. On a quarterly basis, or more frequently as requested by Disney, Licensee shall provide Disney with Forecasts using Disney's online forecast system, or using other forms or delivery methods as specified by Disney.

4.9 Verification of Licensee's Financial

Время от времени, по требованию Disney, Лицензиат должен предоставлять Disney или указанному им лицу (в течение 7 (семи) календарных дней после получения такого требования) финансовую информацию, в том числе балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств, которые Disney считает необходимыми для оценки текущей платежеспособности Лицензиата и его способности исполнять Лицензионное соглашение.

4.10 Отсутствие зачета. Лицензиат не должен уменьшать или иным образом производить зачет любых сумм, причитающихся к выплате Лицензиатом в пользу Disney в связи с любыми претензиями, встречными требованиями, вычетами или иными требованиями, предъявляемыми против Disney или любых его Аффилированных лиц, без предварительного письменного одобрения со стороны Disney.

4.11 Банковская гарантия. В том случае если это предусмотрено в Приложении Лицензиат обязуется оформить и передать Disney банковскую гарантию («Банковская гарантия») на сумму, период, в сроки и от банка, указанные в соответствующем Приложении. Disney является единственным бенефициаром по Банковской гарантии и имеет право, без направления предварительного уведомления Лицензиату, требовать от банка, выдавшего Банковскую гарантию, выплаты любой суммы или сумм задолженности Лицензиата, в совокупности не превышающих размера Банковской гарантии, в случае, если платеж, который требуется по настоящему Лицензионному соглашению, не осуществляется в срок в полном объеме.

4.12 Намеренно не используется.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СВЯЗИ С ОДОБРЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

5.1 Утверждение продукции и Рекламных материалов. Лицензиат должен соблюдать Положения об утверждении продукции и Рекламных материалов. Лицензиат должен сохранять документы, касающиеся утверждения всех Лицензированных продуктов и Рекламных материалов в течение Периода проверки. Любое использование Лицензированного материала требует предварительного письменного утверждения со стороны Disney (предоставляемого через ОУП для Лицензированных продуктов и по электронной почте для Рекламных материалов), и Лицензиат обязан выполнять все указания Disney в отношении использования Лицензированного материала, в том числе, без ограничений, указания, приведенные в любом Руководстве по стилю.

5.2 Идентификация / маркировка Лицензированных продуктов. Лицензиат должен соблюдать все положения Законодательства, касающиеся идентификации источника / маркировки Лицензированных продуктов, в том числе (по мере того, что применимо) указывать свое

Condition. From time to time, upon request by Disney, Licensee shall furnish to Disney or its designee, no later than seven (7) calendar days after receipt of such request, such financial information, including balance sheets and statements of income and cash flow, as Disney deems necessary to evaluate Licensee's ongoing creditworthiness and ability to perform a License Agreement.

4.10 No Set-off. Licensee shall not reduce, credit or otherwise offset any amounts owed by Licensee to Disney in respect of any claims, counterclaims, deductions or other demands against Disney or any of its Affiliates, without Disney's prior written approval.

4.11 Bank Guarantee. In case it is provided for by a Schedule, Licensee shall arrange and submit to Disney a bank guarantee ("Bank Guarantee") for the amount, period, with the terms and issues by the bank as all defined in the applicable Schedule. Disney shall be the sole beneficiary under the Bank Guarantee and shall be entitled, without a prior notice to Licensee, to demand from the bank that issued the Bank Guarantee payment of any amount or amounts overdue and payable by Licensee up to the total value of the Bank Guarantee in case any payment due under this License Agreement has not been made in due time and in full.

4.12 Intentionally Omitted.

5. PREREQUISITES FOR APPROVAL OF LICENSED PRODUCTS AND PA MATERIALS.

5.1 Product and PA Materials Approval. Licensee shall comply with the Product and PA Materials Approval Provisions. Licensee shall retain documentation of all Licensed Product and PA Materials approvals for the Audit Period. All uses of the Licensed Material require Disney's prior written approval (given through OPA for Licensed Products and by e-mail for PA Materials), and Licensee shall comply with all directions from Disney regarding the use of the Licensed Material, including without limitation, those included in any Style Guide(s).

5.2 Identification/Labeling of Licensed Products. Licensee shall comply with all Laws relating to source identification/labeling of Licensed Products, including, as applicable, identifying the Licensee's name and address, RN# and/or country of origin on

наименование и адрес, регистрационный номер и (или) страну происхождения на Лицензированных продуктах и (или) на их упаковке, таре или ярлыках. Без ограничения общего характера вышеуказанного, Лицензиат должен указывать свое наименование на каждом Лицензированном продукте (например, путем нанесения маркировки непосредственно на предмет или с помощью закрепляемой на постоянной основе этикетки), даже если Законодательство не требует такой маркировки. Кроме того, Лицензиат должен указывать свой вебсайт и (или) контактные данные службы поддержки клиентов на упаковке, таре, ярлыках Лицензированных продуктов или на вкладываемых в их упаковку вспомогательных документах (таких как руководство пользователя).

5.3 Программа МСТ. Лицензиат должен соблюдать Программу МСТ.

5.4 Качество продукции. Лицензиат должен соблюдать Положения о качестве Продукции.

5.5 Страхование. Лицензиат должен соблюдать Положения о страховании.

5.6 Утверждения в маркетинговых материалах и рекламе. Лицензиат обязуется обеспечить, чтобы все утверждения в рамках маркетинга и рекламы (будь то выраженные в явной форме или подразумеваемые), которые касаются любой характеристики Лицензированных продуктов и которые включены в Лицензированные продукты или Рекламные материалы или иным образом делаются Лицензиатом, будут соответствовать всем положениям Законодательства, и Лицензиат будет нести единоличную ответственность за обеспечение того, что любые такие утверждения (i) не являются ложными или вводящими в заблуждение в каком-либо отношении; (ii) соответствуют критериям в отношении утверждений, установленным Законодательством; и (iii) сопровождаются раскрытием информации или пояснительными отчетами в соответствии с требованиями Законодательства. У Лицензиата должна быть документация, достаточная для обоснования всех таких утверждений. По требованию Disney Лицензиат обязуется предоставлять ему или его уполномоченным представителям копии любой такой документации. Без ограничения вышеуказанного, Лицензиат признает, что Disney или его Аффилированные лица имеют право публиковать, включать в рекламу или иным образом распространять такие утверждения, полагаясь на приведенное выше обязательство, в связи с маркетингом и рекламой Лицензированных продуктов.

5.7 Программы охраны окружающей среды / связанные с опасными веществами. Лицензиат должен уведомить Disney в случае, если на какие-либо Лицензированные продукты распространяется та или иная Программа охраны окружающей среды / связанная с опасными веществами и, в этом случае, если Disney не даст иных указаний, Лицензиат принимает на себя основную ответственность за регистрацию и

Licensed Products and/or on their packaging, containers or hang tags. Without limiting the generality of the foregoing, Licensee shall identify its name on each Licensed Product (such as by marking the item directly or on permanently affixed labeling), even where such marking is not required by Law. In addition, Licensee shall identify its website and/or customer service contact information on the packaging, container, hang tag or in-packed collateral documentation (such as an instruction manual) for Licensed Products.

5.3 ILS Program. Licensee shall comply with the ILS Program.

5.4 Product Integrity. Licensee shall comply with the Product Integrity Provisions.

5.5 Insurance. Licensee shall comply with the Insurance Provisions.

5.6 Marketing and Advertising Claims. Licensee covenants that all marketing and advertising claims (express or implied) regarding any attribute of Licensed Products that are included on Licensed Products, on or in PA Materials, or otherwise provided by Licensee, shall comply with all Laws, and Licensee shall be solely responsible for ensuring that any such claims (i) are not in any way false or misleading, (ii) comply with claim criteria as established by Laws, and (iii) are accompanied by any disclosure or explanatory statements required by Laws. Licensee shall maintain sufficient records to substantiate all such claims. At Disney's request, Licensee shall provide to Disney, or its authorized representative, copies of any such records. Without limiting the foregoing, Licensee acknowledges that Disney or its Affiliates may publish, advertise or otherwise communicate such claims in reliance upon the foregoing covenant in connection with the marketing and advertising of Licensed Products.

5.7 Environmental/Hazardous Materials Programs. Licensee shall notify Disney if any Licensed Products are subject to any Environmental/Hazardous Materials Programs and, in that case, unless otherwise directed by Disney, Licensee shall take primary responsibility for registering and reporting as the "manufacturer" (or such other applicable designation) under, and

представление отчетности в качестве “производителя” (или иного соответствующего лица) в соответствии с указанной Программой охраны окружающей среды / связанной с опасными веществами и за обеспечение ее неукоснительного соблюдения в связи с соответствующими Лицензированными продуктами (в том числе, без ограничений, за уплату всех сборов и сумм всех расходов, издержек и обязательств, подписку на соответствующие программы уничтожения и (или) переработки отходов и наем поставщиков услуг в соответствии с требованиями указанной программы). В дополнение к этому, Disney имеет право потребовать, чтобы Лицензиат (за его собственный счет) нанял какого-либо признанного на национальном уровне поставщика услуг по обеспечению соответствия, который бы занимался необходимой регистрацией, отчетностью и соблюдением правил. Если применимая Программа охраны окружающей среды / связанная с опасными веществами (согласно ее письменному толкованию со стороны ответственного государственного органа) прямо обязывает Disney или любое иное лицо зарегистрироваться, представлять отчетность и (или) соблюдать такую программу, например, путем регистрации или представления отчетности в качестве “производителя” (или иного соответствующего лица) применительно к таким Лицензированным продуктам вместо Лицензиата, или если Disney иным образом примет решение самостоятельно зарегистрироваться и представлять соответствующую отчетность вместо Лицензиата, то Лицензиат все равно будет отвечать за уплату сумм всех сборов, расходов, издержек и обязательств в связи с регистрацией, представлением отчетности и соблюдением положений такой Программы охраны окружающей среды / связанной с опасными веществами, которые были уплачены со стороны Disney (или от его имени), и Лицензиат должен будет незамедлительно возместить Disney все такие суммы (в том числе, без ограничений, затраты на наем поставщиков услуг по обеспечению соответствия, которые занимают такими программами, в том числе такой деятельностью, как регистрация, представление отчетности и соблюдение правил) по получении соответствующего письменного уведомления со стороны Disney.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОВЕРКИ.

6.1 Ведение и хранение документации. В течение Периода проверки Лицензиат обязуется вести и хранить полную и точную документацию, в том числе о всех сделках, имеющих отношение к Лицензионному соглашению, например, без ограничений, счета-фактуры и иную документацию, содержащую информацию о Закупках и ином приобретении Лицензированных продуктов, в том числе в разрезе поставщиков / продавцов; Продажах и иной реализации Лицензированных продуктов, в том числе в разрезе

maintaining ongoing compliance with, such Environmental/Hazardous Materials Programs in connection with such Licensed Products (including without limitation, paying all fees, costs, expenses and liabilities, subscribing to any related waste management and/or recycling programs, and engaging any service providers as required by such program). In addition, Disney may require Licensee, at its own cost and expense, to retain a nationally-recognized compliance vendor to manage such registration, reporting and compliance. If the applicable Environmental/Hazardous Materials Program, as interpreted in writing by the responsible government agency, expressly and explicitly requires Disney or any other party to register, report and/or comply with such program, for example, by registering or reporting as the “manufacturer” (or other applicable designation) for such Licensed Products instead of Licensee, or if Disney otherwise elects to so register and report itself instead of Licensee, then Licensee shall still be responsible for all fees, costs, expenses and liabilities of registration, reporting and compliance with such Environmental/Hazardous Materials Program paid by Disney (or on its behalf), and Licensee shall promptly reimburse Disney for all such amounts (including without limitation, the cost of retaining compliance vendors to manage such programs, including activities such as registration, reporting and compliance) upon written notice from Disney.

6. RECORDS AND AUDITS.

6.1 Maintenance and Preservation of Records. During the Audit Period, Licensee agrees to keep and maintain complete and accurate books and records, including in respect of all transactions relating to a License Agreement, for example, without limitation, invoices and other records containing information about Purchases and other acquisitions of Licensed Products, including by supplier/vendor; Sales and other realisation of Licensed Products, including by purchaser; inventory (including access to warehouses

покупателей; запасах (включая доступ на склады для проверки остатков Лицензированных продуктов); исполнении Лицензиатом Обязательств по стимулированию сбыта и иных аналогичных обязательств, которые могут быть установлены Лицензионным соглашением; оптовые прайс-листы, розничные прайс-листы; внутренние документы Лицензиата, такие как «Политика предоставления скидок» или «Коммерческая политика», включающие в себя регламент и условия предоставления скидок Лицензиатом Разрешенным заказчикам; расчет Роялти; вычеты (если таковые допускаются в соответствии с тем или иным Приложением); а также иные документы, запрошенные Disney или его представителями, в том числе документы, не относящиеся к предмету настоящего Лицензионного соглашения, но по мнению Disney позволяющие удостовериться в полноте и объективности предоставленной Disney информации, относящейся к предмету настоящего Лицензионного соглашения.

6.2 Право на проверку. Disney или его представители имеют право время от времени, в течение Периода проверки, в обычные рабочие часы Лицензиата, направив Лицензиату предварительное сообщение (в письменном виде или по электронной почте) об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней (отсчет срока начинается с момента отправки), проводить проверку результатов деятельности Лицензиата (и его Аффилированных лиц и сублицензиатов, вне зависимости от того, являются ли сублицензиаты Аффилированными лицами, если они участвуют в деятельности, которая является предметом Лицензионного соглашения, о чем Лицензиат обязуется включить соответствующее положение в договор с таким Аффилированным лицом и сублицензиатами) в соответствии с настоящими Стандартными условиями, в том числе, без ограничений, проводить анализ баз данных, включая электронные системы учета, изготавливать копии, делать выписки и сохранять копии и выписки из любых документов и выгрузки из баз данных, которые Disney обоснованно считает необходимыми для целей проверки точности и полноты отчетов и платежей Лицензиата по настоящему Лицензионному соглашению, включая, без ограничений, полный основной инвентаризационный список (в котором указаны Единицы учета и любые иные продукты, не являющиеся Лицензированными продуктами) и все одобрения, необходимые в соответствии с настоящими Стандартными условиями. Несмотря на вышеизложенное, если до окончания Периода проверки Disney в письменной форме сообщил Лицензиату о своем намерении провести проверку Лицензиата, такой Период проверки продлевается на количество дней, равное количеству дней, которые заняла проверка. По требованию Disney или его представителя проверка может также включать осмотр фактических имеющихся запасов. По требованию

to check residual inventory of Licensed Products); Licensee's compliance with Promotion Commitments and other similar commitments that may be set forth by a License Agreement; wholesale list prices, retail list prices; Licensee's by-laws such as "Discount Provision Policy" or "Commercial Policy" that include rules, terms and conditions of provision by Licensee of discounts to Authorized Customers; calculation of Royalties, deductions (if allowed on any Schedule), as well as other documents requested by Disney or its representatives, including documents not related to the subject matter of this License Agreement that, in the opinion of Disney, enable one to verify the completeness and fairness of information provided to Disney and relating to the subject matter of this License Agreement.

6.2 Right of Audit. Disney, or its representatives, shall have the right from time to time during the Audit Period, during Licensee's normal business hours and upon at least ten (10) calendar days (counting of term starts from the moment of sending) prior communication (in writing or by e-mail) to Licensee, to conduct an audit to verify Licensee's (and its Affiliates and sub-licensees, regardless of whether or not sub-licensees are Affiliates) if they are involved in activities that are the subject of a License Agreement, whereof Licensee shall include corresponding provision to the agreement with such Affiliate and sub-licensees) performance hereunder, including without limitation, examining databases, including electronic accounting systems, copying, making extracts and retaining the same from all records and exporting data from databases which Disney reasonably deems appropriate to verify the accuracy and completeness of Licensee's statements and payments hereunder, including without limitation, a complete master inventory list (with SKUs and any products other than Licensed Products) and any approvals required hereunder. Notwithstanding the foregoing, if Disney has communicated in writing to Licensee, prior to the expiration of the Audit Period, Disney's intent to audit Licensee, then the Audit Period shall be tolled until completion of the audit. If requested by Disney or its representative, the audit may also include an inspection of physical inventory. If requested by Licensee, Disney or its representatives shall execute Disney's or its representative's standard audit confidentiality agreement in a form proposed by Disney or its representative. Disney shall bear the cost of any such audit(s) conducted pursuant to this Section 6.2, except as otherwise provided in Section 6.3 (Underpayment Remedies). With regard to information relating to sales data or royalty payments

Лицензиата Disney или его представители должны подписать стандартное соглашение в отношении сохранения конфиденциального характера проверки со стороны Disney или его представителя по форме, предложенной Disney или его представителем. Disney оплачивает расходы на любую такую проверку(и), проведенную(ые) в соответствии с настоящим разделом 6.2, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в разделе 6.3 (Средства правовой защиты в случае недоплаты). Применительно к информации, касающейся данных по продажам или платежам в счет роялти, осуществленным или полученным в связи с третьими лицами, не имеющими отношения к Лицензированным продуктам, Лицензиат имеет право обезличивать любую документацию о третьих лицах, при условии, что соответствующая информация предоставляется для целей общей сверки и полноты и Лицензиат предоставляет достаточно подробные идентификационные сведения, касающиеся соответствующих данных и платежей, чтобы Disney мог удостовериться в том, что такая информация не имеет отношения к Лицензированным продуктам. Без ограничения общего характера настоящего раздела 6.2, Лицензиат признает, что Disney вправе направить ему анкету для проверки. Лицензиат обязуется полностью и точно заполнить такую анкету и вернуть ее Disney в указанный срок. Использование Disney анкеты для проверки не ограничивает его возможностей по проведению любой проверки(ок) на местах, как предусмотрено выше.

6.3 Средства правовой защиты в случае недоплаты. Без ущерба для любых иных прав или средств правовой защиты, имеющихся у Disney, если в результате проверки в соответствии с разделом 6.2 (Право на проверку) выяснится, что Лицензиат недоплатил Disney какие-либо суммы, причитающиеся за любой Период выплаты роялти, то (i) Лицензиат обязуется выплатить Disney сумму недоплаты вместе с процентами, начисленными на такую сумму с даты, когда такая недоплата возникла, до ее фактической выплаты, по ставке процентов, указанной в разделе 4.4 (Проценты), если этого в письменном виде потребовал Disney; и (ii) если такая недоплата составляет не менее 5% (пяти процентов) суммы, причитающейся за соответствующий Период выплаты роялти, Лицензиат возместит Disney все разумные расходы на такую проверку, в том числе расходы на оплату услуг внешних аудиторов или (если таковые привлекаются к работе) штатных ревизоров Disney (в последнем случае затраты рассчитываются по ставке 200,00 (двести) долларов США в час в расчете на человека за время поездки в обычные рабочие часы и за фактически отработанное время). Переплата любой суммы не влечет за собой начисления процентов в качестве суммы к зачету. Для целей расчета порогового значения, составляющего 5% (пять процентов), учитываются любые суммы, которые Лицензиат обязан уплатить в соответствии с разделом

made or received in relation to third parties not involved with Licensed Products, Licensee may redact the identity of such third parties from such records, provided such information is shown for purposes of overall reconciliation and completeness and Licensee furnishes sufficient identification of such data and payments to reasonably satisfy Disney that such information is not related to Licensed Products. Without limiting the generality of this Section 6.2, Licensee acknowledges that Disney may furnish Licensee with an audit questionnaire. Licensee agrees to fully and accurately complete such questionnaire and return it to Disney within the designated time. Disney's use of an audit questionnaire shall not limit Disney's ability to conduct any on-site audit(s) as provided hereinabove.

6.3 Underpayment Remedies. Without prejudice to any other right or remedy available to Disney, if any audit pursuant to Section 6.2 (Right of Audit) discloses that Licensee has underpaid to Disney any amounts due in any Royalty Payment Period (i) Licensee shall pay Disney the amount of any such underpayment, together with interest accrued thereon from the date on which such underpayment occurred until the amount thereof is paid at the interest rate set forth in Section 4.4 (Interest), if requested so by Disney in writing, and (ii) if such underpayment equals five percent (5%) or more of the amounts due for such Royalty Payment Period, Licensee shall reimburse Disney for the full and reasonable costs of such audit, including the cost of outside auditors, or, if used, Disney employee auditors (in the latter case, the cost shall be calculated at Two Hundred U.S. Dollars (US \$200.00) per hour per person for travel time during normal working hours and actual working time). Overpayment of any amounts shall not result in an interest credit. For purposes of calculating the five percent (5%) threshold hereinabove, any amounts Licensee is required to pay in accordance with Section 9.4 (Additional Payments for Unauthorized Sales) shall be included in such calculation.

9.4 (Дополнительные платежи в отношении Несанкционированных продаж).

6.4 Отсутствие надлежащей документации или непредоставление разрешения на проверку. Если окажется, что Лицензиат (или его сублицензиат) (i) не вел, не хранил и (или) не предоставил приемлемых по мнению Disney документов учета и документации за 1 (один) или несколько Периодов выплаты роялти или (ii) не разрешил Disney или его представителям осуществить свои права на проверку, Disney будет иметь право, без ущерба для любых иных прав или средств правовой защиты, имеющихся у Disney, сделать неблагоприятные для Лицензиата выводы и потребовать от Лицензиата выплаты штрафа, равному двойному размеру Гарантий и/или Фиксированных платежей (на единоличное усмотрение Disney), рассчитанных за период, равный Периоду проверки. Выплата штрафа не лишает Disney права требовать уплаты самих Гарантий и/или Фиксированных платежей. Отсутствие надлежащей документации или непредоставление разрешения на проверку является существенным нарушением Лицензионного соглашения.

6.5 Платежи и средства правовой защиты. Лицензиат обязуется осуществлять любые платежи или возмещать любые суммы, требуемые в соответствии с настоящим разделом 6, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента соответствующего требования со стороны Disney или ранее, если Disney потребует этого. Принятие Disney суммы любого платежа или возмещаемой суммы от Лицензиата по настоящему Лицензионному соглашению не наносит ущерба любым предусмотренным законодательством, Лицензионным соглашением или иным правам или средствам правовой защиты, которыми может воспользоваться Disney; все такие права и средства правовой защиты дополняют друг друга. Ничто в Лицензионном соглашении не мешает Disney впоследствии оспорить Отчеты о роялти или платежи Лицензиата.

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

7.1 Исключительное право на Лицензированный материал. Лицензиат признает и соглашается с тем, что в отношениях между DEI или его Уполномоченным лицом, в том числе Disney, с одной стороны, и Лицензиатом, с другой стороны: (i) все права на Лицензированный материал, в том числе, без ограничений, любые относящиеся к нему исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, с момента создания в объективной форме или с другой даты, установленной Законодательством, принадлежат и сохраняются исключительно за DEI или его Уполномоченным лицом; (ii) Элементы дизайна Disney без исключений представляют собой произведения, которые выполнены по заказу DEI или его Уполномоченного лица, и/или

6.4 Failure to Keep Adequate Records or Permit Audit. If Licensee (or its sub-licensee) fails to (i) keep, maintain and/or provide books and records acceptable, in Disney's opinion, for one (1) or more Royalty Payment Period or (ii) permit Disney or its representatives to exercise its audit rights, Disney shall be entitled, without prejudice to any other right or remedy available to Disney, to draw inferences adverse to Licensee and require Licensee to pay a fine equal to double amount of Guarantees and/or Fixed Fees (chosen at discretion of Disney) calculated for a period equal to the Audit Period. Payment of fine shall be without prejudice to the right of Disney to require the Guarantees and/or Fixed Fees themselves. Failure to keep adequate records or permit audit shall constitute a material breach of License Agreement.

6.5 Payments and Remedies. Licensee shall make any payment or reimbursement required under this Section 6 within fifteen (15) calendar days of Disney's request or earlier if so requested by Disney. Disney's acceptance of any payment or reimbursement from Licensee hereunder shall be without prejudice to any legal, contractual or other right or remedy available to Disney, all of which are cumulative. Nothing contained in a License Agreement shall preclude Disney from any subsequent challenge of Royalty Statements or payments submitted by Licensee.

7. OWNERSHIP.

7.1 Ownership of Licensed Material. Licensee acknowledges and agrees that, as between DEI or its Designee, including Disney, on the one hand, and Licensee, on the other hand: (i) all proprietary rights in and to Licensed Material, including without limitation, any intellectual property rights pertaining thereto, are exclusively owned by and reserved from inception or from any other date as determined by the Law to DEI or its Designee, (ii) the Disney Design Elements are, without limitations, works developed under orders of DEI or its Designee and/ or works rights to which were assigned to DEI or its Designee, as applicable, and, as which, DEI or its Designee is owner, (iii) Licensee's use of Licensed Material shall inure to the benefit of DEI or its Designee, (iv) Licensee shall only make use

произведения, права на которые были в полном объеме отчуждены DEI или его Уполномоченному лицу, в зависимости от того, что применимо, и автором и правообладателем которых является DEI или его Уполномоченное лицо; (iii) использование Лицензированного материала Лицензиатом осуществляется к выгоде DEI или его Уполномоченного лица; (iv) Лицензиат обязуется использовать Лицензированный материал только так, как это разрешается в соответствии с Лицензионным соглашением; и (v) Лицензиат не будет заявлять о каких-либо правах (или приобретать какие-либо права) собственности на Лицензированный материал. В той мере, в какой Лицензиат считается имеющим те или иные права на Лицензированный материал, в том числе, без ограничений, на любые Элементы дизайна Disney, Лицензиат настоящим соглашается передать в пользу Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано Disney) на абсолютной и исключительной основе в полном объеме все свои права, правовые титулы и права участия в отношении такого Лицензированного материала (в том числе, без ограничений, все авторские права (с учетом продления срока их действия), на всей территории мира на неограниченный срок (или на весь срок действия, который в противном случае допускается в соответствии с местным Законодательством) и на всех языках, на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. В той мере, в какой какое-либо право, правовой титул или право участия в отношении какого-либо Лицензированного материала не может быть передано Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) путем отчуждения, Лицензиат настоящим соглашается предоставить Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) исключительную, допускающую передачу и предоставление сублицензии, распространяющуюся на весь мир, оплаченную, не предусматривающую роялти и безотзывную лицензию на использование и сублицензирование всего Лицензированного материала и смежных прав интеллектуальной собственности, вне зависимости от того, могут ли они быть защищены авторскими правами, патентами или иным образом в соответствии с Законодательством, на неограниченный срок (или на весь срок действия, который в противном случае допускается в соответствии с местным Законодательством) и на всех языках, на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. В том случае, если предоставление Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) исключительной лицензии, не предусматривающей выплаты роялти DEI или его Уполномоченному лицу, невозможно в соответствии с Законодательством, Лицензиат настоящим

of Licensed Material as permitted in a License Agreement, and (v) Licensee shall not assert or acquire any proprietary rights in Licensed Material. To the extent that Licensee is deemed to have any rights in Licensed Material, including without limitation any Disney Design Elements, Licensee agrees hereby to irrevocably assign to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) fully, absolutely and exclusively all of Licensee's right, title and interest in such Licensed Material (including without limitation, all copyrights and renewals thereof), throughout the universe in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets and forms now known or hereafter devised. To the extent that any right, title, or interest in any Licensed Material cannot be transferred to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) by operation of assignment, Licensee agrees to grant to Disney (or DEI or its Designee as instructed by Disney) an exclusive, transferable, sublicensable, universe-wide, paid-up, royalty-free and irrevocable license to use, exploit and sublicense any and all Licensed Material and related intellectual property rights, whether or not copyrightable, patentable or otherwise protectable under Laws, in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets and forms now known or hereafter devised. In the event the granting of exclusive royalty-free license to Disney (or DEI or its Designee as instructed by Disney) is not permitted under applicable Laws, Licensee agrees to grant to Disney (or DEI or its Designee as instructed by Disney) a non-exclusive, transferable, sublicensable, universe-wide, royalty-free and irrevocable license to use, exploit and sublicense any and all Licensed Material and related intellectual property rights, whether or not copyrightable, patentable or otherwise protectable under Laws, in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets and forms now known or hereafter devised. Disney and the Licensee hereby agree that the assignment or grant of license under this Section 7.1 shall be valid and effective since the date of uploading of Licensed Material owned by the Licensee to the OPA, unless otherwise is agreed by the Parties. Licensee agrees to fully cooperate with Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) in connection to the assignment or grant of license under this Section 7.1 as specified in Section 7.3 of the License Agreement. Licensee shall not oppose or seek to cancel or challenge any intellectual property ownership, application or registration of DEI or its Designee regarding Licensed Material. DEI or its Designee shall have the right, but not any obligation, to enforce intellectual property rights with respect to Licensed Material. Licensee shall not attempt to assert

предоставляет Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) неисключительную, допускающую передачу и предоставление сублицензии, распространяющуюся на весь мир, не предусматривающую роялти и безотзывную лицензию на использование и сублицензирование всего Лицензированного материала и смежных прав интеллектуальной собственности, вне зависимости от того, могут ли они быть защищены авторскими правами, патентами или иным образом в соответствии с Законодательством, на неограниченный срок (или на весь срок действия, который в противном случае допускается в соответствии с местным Законодательством) и на всех языках, на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. Disney и Лицензиат настоящим соглашаются с тем, что передача в полном объеме исключительных прав или предоставление лицензии в соответствии с настоящим разделом 7.1 должна считаться вступившей в силу и состоявшейся в дату загрузки Лицензированного материала, права на которые принадлежали Лицензиату, в ОУП, если иное не согласовано Сторонами. Лицензиат обязуется в полном объеме сотрудничать с Disney (или DEI или его Уполномоченными лицами, как указано Disney) в связи с передачей прав в полном объеме или предоставлением лицензии в рамках настоящего раздела 7.1 как указано в разделе 7.3 Лицензионного соглашения. Лицензиат не будет предъявлять протест или пытаться аннулировать или оспаривать любые права интеллектуальной собственности, заявки на регистрацию или регистрацию DEI или его Уполномоченного лица в связи с Лицензированным материалом. DEI или его Уполномоченное лицо имеет право, но не обязан(о) осуществлять права интеллектуальной собственности в отношении Лицензированного материала в принудительном порядке. Лицензиат обязуется не пытаться заявить о любых таких правах напрямую, но будет иметь право уведомить Disney о любых подозреваемых нарушениях прав.

7.1.1 Отказ от неимущественных прав. От своего собственного имени и от имени своих работников и подрядчиков, в максимальной степени, допускаемой по Законодательству, Лицензиат отказывается от (и обязуется никогда не заявлять и не осуществлять) неимущественных прав (в том числе права на имя) и любых прав в соответствии с аналогичными положениями Законодательства (в том числе, но не ограничиваясь, личных неимущественных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации), которые могут в настоящее время или впоследствии где-либо признаваться и которые Лицензиат, его работники или его подрядчики могут иметь в отношении любых произведений, представляющих собой те или иные Элементы дизайна Disney или содержащиеся в таковых.

any such rights directly, but may notify Disney of any suspected infringements.

7.1.1 Waiver of Moral Rights. On behalf of itself, its employees and its contractors, to the maximum extent permissible under Law, Licensee waives and agrees never to assert or exercise moral rights (including right to a name) or any rights under similar Law (including, without limitations, personal inalienable rights under the laws of the Russian Federation) which may now or hereafter be recognized anywhere that Licensee, its employees or its contractors may have in any work comprising or contained in any Disney Design Elements.

7.1.2 Вклады третьих лиц. Любой вклад в создание любых Элементов дизайна Disney, внесенный каким-либо третьим лицом (например, подрядчиком), считается произведением, выполненным по заказу Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано Disney) и принадлежащим Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) с момента создания в объективной форме в той мере, в какой это разрешает Законодательство. Если такой вклад не считается произведением, выполненным по заказу, и/или права на такой вклад не считаются принадлежащими Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) в полном объеме с момента создания вклада в объективной форме, Лицензиат обеспечит, чтобы данный вклад был в надлежащем порядке уступлен в полном объеме от третьего лица в пользу Лицензиата, а затем от Лицензиата Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) так, чтобы после осуществления этого отчуждения Disney (или DEI или его Уполномоченное лицо, как указано Disney) обладали абсолютным и исключительным правом на все права, правовые титулы и права участия, принадлежавшие соответствующему третьему лицу в отношении указанных вкладов (в том числе, без ограничений, все авторские права и соответствующие продлеваемые авторские права), на всей территории мира на весь срок действия исключительных прав (или на весь период, иным образом разрешаемый в соответствии с местным Законодательством), на всех языках и на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. Если какие-либо права, правовые титулы и права участия в отношении указанных вкладов не могут быть переданы в пользу Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано Disney) в силу такого отчуждения, Лицензиат обеспечит, чтобы соответствующее третье лицо предоставило DEI или его Уполномоченному лицу исключительную, допускающую передачу и предоставление сублицензии, распространяющуюся на весь мир, оплаченную, не предусматривающую роялти и безотзывную лицензию на использование и сублицензирование такого вклада и смежных прав интеллектуальной собственности, вне зависимости от того, могут ли они быть защищены авторскими правами, патентами или иным образом в соответствии с Законодательством, на неограниченный срок (или на весь срок действия, который в противном случае допускается в соответствии с местным Законодательством) и на всех языках, а также на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. Если предоставление исключительной лицензии, не предусматривающей роялти, невозможно в силу Законодательства, Лицензиат предоставит Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney)

7.1.2 Third-Party Contributions. Any contribution to the creation of any Disney Design Elements by any third party (e.g., a vendor) shall be deemed a work developed under orders of Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) and shall be owned by Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) from inception, to the extent permissible under the Law. To the extent that such contribution is not deemed to be work developed under order and/ or rights to such contribution are not deemed to be owned by Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) from inception, Licensee shall cause such contribution to be fully duly assigned from the third party to the Licensee and subsequently from the Licensee to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) so that, following such assignment, Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney), absolutely and exclusively shall own all of such third party's right, title and interest in such contributions (including without limitation, all copyrights and renewals thereof), throughout the universe in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets, and forms now known or hereafter devised. To the extent that any right, title or interest in any such contribution cannot be transferred to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) by operation of assignment, Licensee shall grant to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) an exclusive, transferable, sublicensable, universe-wide, paid-up, royalty-free and irrevocable license to use, exploit and sublicense such contribution and related intellectual property rights, whether or not copyrightable, patentable or otherwise protectable under Laws, in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets and forms now known or hereafter devised. In the event granting of exclusive royalty-free license is not permitted by Law, Licensee shall grant to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) a non-exclusive, transferable, sublicensable, universe-wide, royalty-free and irrevocable license to use, exploit and sublicense such contribution and related intellectual property rights, whether or not copyrightable, patentable or otherwise protectable under Laws, in perpetuity (or for the full time period otherwise permitted under local Laws), in all languages and in all media, markets and forms now known or hereafter devised. The Licensee shall use all commercially reasonable efforts to get assignment of rights to third party contributions. Licensee shall require such third party to enter into a respective assignment or license agreement with the Licensee allowing the latter to subsequently enter into assignment or license agreement with Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) in accordance with this Section

неисключительную, допускающую передачу и предоставление сублицензии, распространяющуюся на весь мир, не предусматривающую роялти и безотзывную лицензию на использование и сублицензирование такого вклада и смежных прав интеллектуальной собственности, вне зависимости от того, могут ли они быть защищены авторскими правами, патентами или иным образом в соответствии с Законодательством, на неограниченный срок (или на весь срок действия, который в противном случае допускается в соответствии с местным Законодательством) и на всех языках, а также на всех носителях, на всех рынках и во всех формах, известных в настоящее время или разрабатываемых или возникающих впоследствии. Лицензиат должен предпринять разумные усилия для того, чтобы получить права на вклады третьих лиц в полном объеме или лицензию на такие вклады. Лицензиат должен потребовать от такого третьего лица заключить соответствующий договор об отчуждении права в полном объеме или лицензионный договор с Лицензиатом, позволяющий Лицензиату впоследствии заключить договор об отчуждении права в полном объеме или лицензионный договор с Disney (или DEI, или его Уполномоченным лицом, как указано Disney) в соответствии с настоящим разделом 7.1.2. Disney и Лицензиат настоящим соглашаются с тем, что отчуждение прав в полном объеме в пользу Disney или лицензия, подписанные выше, должны вступить в силу с даты загрузки вклада третьего лица в ОУП. Лицензиат соглашается в полном объеме сотрудничать с Disney (или DEI или его Уполномоченным лицом) в связи с передачей прав в полном объеме или предоставлением лицензии в рамках настоящего раздела 7.1.2 как указано в разделе 7.3 Лицензионного соглашения.

7.1.3 Гарантия оригинальности. Лицензиат заверяет, гарантирует и обеспечит, что Элементы дизайна Disney являются и должны быть оригинальными произведениями Лицензиата или третьего лица, которое внесло вклад в создание Элементов дизайна Disney для Лицензиата; тем не менее, настоящая гарантия оригинальности не распространяется на любые материалы, которые Disney предоставляет Лицензиату, но распространяется на все производные по отношению к ним работы, дополнительные материалы или модификации таких материалов.

7.1.4 Отчуждение прав на товарный знак. Без ограничения смысла раздела 7.1 (Исключительное право на Лицензированный материал) или любых его подпунктов, если окажется, что Лицензиат по какой-либо причине приобрел какое-либо право на какой-либо Товарный знак (а также любые будущие права на товарные знаки, возникающие в результате иного использования Товарных знаков на Лицензированных продуктах или в связи с ними), Лицензиат настоящим соглашается передать указанные права в пользу Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано

7.1.2. Disney and the Licensee hereby agree that the assignment or grant of license as described above shall be valid and effective since the date of uploading of such third party contribution to the OPA. Licensee agrees to fully cooperate with Disney (or DEI or its Designee as instructed by Disney) to effectuate the assignment or grant of license under this Section 7.1.2 as specified in Section 7.3 of the License Agreement.

7.1.3 Covenant of Originality. Licensee represents, warrants and covenants that the Disney Design Elements are and shall be original to Licensee or any third party who has contributed to the creation of the Disney Design Elements for Licensee; provided, however, this covenant regarding originality shall not extend to any materials Disney supplies to Licensee, but does apply to all derivations, additions or modifications thereto.

7.1.4 Trademark Assignment. Without limiting Section 7.1 (Ownership of Licensed Material) or any subsections thereunder, if Licensee for any reason is found to have obtained any interest in any Trademark (as well as any future trademark rights created by other use of the Trademarks on or in association with Licensed Products), Licensee hereby agrees to fully assign those rights to Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) at the extent allowed under applicable Laws, together with the goodwill attaching to that part of the business in connection with which

Disney) в полном объеме в соответствии с положениями применимого Законодательства, вместе с гудвиллом (деловой репутацией), относящимся к той части хозяйственной деятельности, в связи с которой используется(ются) такой Товарный знак (Товарные знаки). Disney (DEI или его Уполномоченное лицо, как указано Disney) настоящим соглашается принять указанные права. Лицензиат соглашается оформить любые и все документы, чтобы такая передача прав в полном объеме имела правовую силу в соответствии с применимым Законодательством и зарегистрировать передачу прав в полном объеме, в тех случаях, когда этого требуется. Лицензиат соглашается в полном объеме сотрудничать с Disney (или DEI или его Уполномоченным лицом) как указано в разделе 7.3 Лицензионного соглашения.

7.2 Уведомления о правах интеллектуальной собственности. Все Лицензированные продукты, Рекламные материалы и иные материалы, содержащие Лицензированный материал, должны быть снабжены надлежащим образом расположенным и нанесенным на постоянной основе уведомлением о правах интеллектуальной собственности или иных правах, которое Disney направит Лицензиату в письменной форме (например, в “Дополнении об уведомлениях в отношении интеллектуальной собственности и специальных положениях” к Приложению). Лицензиат обязуется соблюдать требования относительно формы, расположения и содержания указанного уведомления, которые Disney может устанавливать время от времени. Если на Лицензированном продукте или в ином содержащем его материале будет приведено ненадлежащее уведомление или если на нем не будет приведено надлежащего уведомления об авторских правах (знак охраны авторского права) или правах на товарный знак (знак охраны товарного знака), Лицензиат обязуется за свой собственный счет незамедлительно исправить ошибку на всех соответствующих Лицензированных продуктах или иных материалах, которые находятся под контролем Лицензиата или в процессе производства.

7.3 Содействие со стороны Лицензиата. В течение Срока действия и впоследствии Лицензиат обязуется незамедлительно оформить и передать Disney такие документы и совершить такие действия, о которых Disney может обоснованно попросить или которые являются необходимыми или целесообразными в соответствии с Законодательством, чтобы в полном объеме предоставить Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) все права на Лицензированный материал.

Лицензиат соглашается без ограничений оказывать Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) помощь в оформлении отчуждения прав в полном объеме и /или лицензии в отношении прав (в том числе, прав на объекты интеллектуальной собственности) на Лицензированный материал и вклады

such Trademark(s) is used. Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) hereby agrees to accept such assignment. The Licensee agrees to execute all and any documents to make such assignment valid and enforceable under applicable Law and register the assignment, when required. Licensee shall cooperate with Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) as specified in Section 7.3 of the License Agreement.

7.2 Intellectual Property Notices. All Licensed Products, PA Materials and other matter containing Licensed Material shall bear a properly located, permanently affixed intellectual property or other proprietary notice as Disney communicates to Licensee in writing (e.g., in the Intellectual Property Notices and Special Provisions Attachment to a Schedule). Licensee shall comply with such instructions as to form, location and content of the notice as Disney may give from time to time. If an improper notice appears on, or if a proper copyright or trademark notice is omitted from, any Licensed Product or other matter containing Licensed Material, Licensee agrees, at Licensee’s expense, to immediately correct the error on all such Licensed Products or other matter in Licensee’s control or in the process of manufacture.

7.3 Assistance From Licensee. During the Term and thereafter, Licensee shall promptly execute and provide to Disney such documents and take such actions as Disney reasonably requests or as are necessary or appropriate under Laws to vest fully any of the rights to Licensed Material in Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney).

Without limitations, Licensee agrees to fully cooperate with Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney) with respect to any assignment and/ or licensing of rights (including, intellectual property rights) to Licensed Material and third party contributions under Sections 7.1 and 7.1.2 hereof respectively. Such cooperation shall include, *inter alia*, execution of any and all documents as requested and directed by Disney (or DEI or its Designee, as

третьих лиц, указанных в разделах 7.1 и 7.1.2 выше соответственно. Такая помощь должна включать, помимо прочего, оформление любых и всех документов по запросу и как указано Disney (или DEI или его Уполномоченным лицом, как указано Disney), а также регистрация и подача на регистрацию документов, если применимо. Лицензиат соглашается сотрудничать с внешним консультантом Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано Disney), в случае его наличия, в связи с таким отчуждением прав в полном объеме или лицензией, а также должен нести расходы на регистрацию, включая стоимость услуг внешних консультантов, в размере указанной такими внешними консультантами. Решение в отношении оформления тех или иных документов, привлечения внешних консультантов, выбора внешних консультантов должно приниматься на единоличное усмотрение Disney (или DEI, или его Уполномоченного лица, как указано Disney).

Лицензиат будет в разумных пределах оказывать Disney (или DEI или его Уполномоченному лицу, как указано Disney) помощь в оформлении, отстаивании и (или) защите прав Disney (или DEI или его Уполномоченного лица, как указано Disney) на Лицензированный материал и (или) в рамках исследования принадлежности таких прав; и Лицензиат предоставит (с оплатой связанных с этим разумных расходов за счет Disney (или DEI или его Уполномоченного лица)) любые подтверждения, документы и показания в этой связи.

7.4 Исключение из сферы действия Лицензионного соглашения в связи с претензией, касающейся возможного нарушения прав. Disney имеет право исключить из сферы действия Лицензионного соглашения любой Лицензированный материал и (или) Лицензированные продукты, использование или продажа которых по Лицензионному соглашению будет, по добросовестному суждению Disney, нарушать или посягать на права какого-либо третьего лица или может дать основания для утверждений о таком нарушении или посягательстве. В таком случае обязательство Disney перед Лицензиатом ограничивается покупкой не подлежащих продаже Лицензированных продуктов по цене, равной Прямым производственным затратам плюс разумные расходы на доставку таких Лицензированных продуктов в адрес Disney, одобренные заранее в письменной форме со стороны Disney. В случае любого существенного исключения в соответствии с настоящим разделом 7.4, Стороны должны добросовестно обсудить, нужно ли корректировать сумму какой-либо Гарантии(й) с учетом остающейся части Периода продаж по соответствующему Приложению (Приложениям) или число Лицензированных продуктов, которые остаются по такому Приложению (Приложениям), на дату исключения, с учетом относительной важности исключаемого Лицензированного материала и (или) исключаемых Лицензированных продуктов, исходя из (среди прочих

instructed by Disney), and registration and submission of documents, where applicable. Licensee agrees to cooperate with Disney's (or DEI's or its Designee's, as instructed by Disney) outside counsel (if any) in connection with such assignment and/ or licensing, and shall be responsible for any registration expenses, including the outside counsel fees in the amount specified by such outside counsel. A decision to execute any documents, to engage an outside counsel, and a selection of an outside counsel, shall be made solely by Disney (or DEI or its Designee).

Licensee shall reasonably assist Disney (or DEI or its Designee, as instructed by Disney), in the prosecution, assertion, investigation and/or defense of the rights of Disney (or DEI or its Designee as instructed by Disney) in Licensed Material, and Licensee shall provide, at reasonable cost to be borne by Disney (or DEI or its Designee), any evidence, documents and testimony in connection therewith.

7.4 Withdrawal For Possible Infringement Claim. Disney may withdraw from the scope of a License Agreement any Licensed Material and/or Licensed Products the use or sale of which under a License Agreement would, in Disney's good faith judgment, infringe or reasonably be claimed to infringe or violate the rights of a third party. In such case, Disney's obligation to Licensee shall be limited to the purchase of unsaleable Licensed Products at Direct Manufacturing Cost, plus the reasonable cost of shipping such Licensed Products to Disney as approved in advance in writing by Disney. In the case of any material withdrawal pursuant to this Section 7.4, the Parties shall discuss in good faith whether or not it is appropriate to adjust any Guarantee(s) to correspond to the time remaining in a Sales Period of the affected Schedule(s), or the number of Licensed Products remaining under such Schedule(s), at the date of withdrawal, taking into account the relative importance of Licensed Material and/or Licensed Products withdrawn based on, among other financial considerations, the Forecasts. This Section 7.4 does not supersede or otherwise limit the Parties' respective indemnity obligations for third party claims under Section 8 (Indemnity). In addition, if Licensee knew or reasonably should have known that its use of Licensed Material or other conduct would infringe a third party's rights (or reasonably be claimed to

финансовых соображений) Прогнозов. Настоящий раздел 7.4 не заменяет и не ограничивает иным образом соответствующие обязательства сторон по возмещению ущерба, связанного с претензиями третьих лиц, в соответствии с разделом 8 (Гарантия возмещения ущерба). Кроме того, если Лицензиат знал или должен (исходя из разумных соображений) был знать о том, что использование им Лицензированного материала или иные его действия могут нарушать права третьего лица (или дать обоснования для заявлений о нарушении таких прав или о посягательстве на них), то Disney не будет обязан покупать какие-либо Лицензированные продукты или обсуждать корректировку суммы какой-либо Гарантии. В указанном случае Лицензиат, по решению Disney, обязан уничтожить такие Лицензированные продукты в присутствии представителя Disney или уничтожить такие Лицензированные продукты и представить справку, подписанную должностным лицом Лицензиата и подтверждающую их уничтожение; при этом Disney сохраняет за собой все права и средства правовой защиты по Лицензионному соглашению.

7.5 Права Лицензиата на определенные права интеллектуальной собственности. Ничто в Лицензионном соглашении не считается предоставляющим Disney права на любые товарные знаки, авторские права, коммерческие тайны, производственные процессы, технологии, конфиденциальные методы и патенты, которые принадлежат Лицензиату или используются им по лицензии, полученной от третьего лица, которые используются в связи с Лицензированными продуктами или иным образом и которые не являются Элементами дизайна Disney или вкладами третьих лиц, на которые распространяются положения раздела 7.1.2 (Вклады третьих лиц), и которые не были иным образом созданы или получены на основе переработки Лицензированного материала.

8. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА.

8.1 Обязательства Лицензиата по возмещению ущерба. Лицензиат обязуется защищать и возмещать ущерб Лицам Disney, имеющим право на возмещение ущерба, и не допускать причинения им вреда в связи с любыми Претензиями, возникающими в результате или в связи (i) с любым фактическим или предполагаемым нарушением Лицензиатом любого договора, заверения, гарантии или обязательства, предоставленных в Лицензионном соглашении; (ii) с утверждением или заявлением о том, что тот или иной Лицензированный продукт или Рекламный материал нарушает права любого третьего лица (кроме как в той мере, в какой на Претензию распространяются положения раздела 8.2 (Обязательства Disney по возмещению ущерба) ниже); (iii) с фактическим или предположительным причинением ущерба (травмы) какому-либо Лицу или

infringe or violate a third party's rights), Disney shall be under no obligation to purchase any Licensed Products or discuss an adjustment of any Guarantee; rather, at Disney's option, Licensee shall destroy such Licensed Products in the presence of Disney representative, or to destroy such Licensed Products providing a certification signed by an officer of Licensee attesting to such destruction, and Disney shall retain all rights and remedies under a License Agreement.

7.5 Licensee's Ownership of Certain Intellectual Property. Nothing in a License Agreement shall be deemed to grant Disney rights to any trademarks, copyrights, trade secrets, manufacturing processes, technology, proprietary techniques or patents owned by Licensee, or used by Licensee under a license from a third party, in connection with Licensed Products or otherwise, which are not Disney Design Elements, third-party contributions covered by Section 7.1.2 (Third-Party Contributions), or otherwise derived or adapted from Licensed Material.

8. INDEMNITY.

8.1 Licensee Indemnification. Licensee shall defend and indemnify the Disney Indemnified Entities against and hold them harmless from any and all Claims arising from or relating to any (i) actual or alleged breach by Licensee of any agreement, representation, warranty or covenant made in a License Agreement, (ii) allegation or claim that any Licensed Product or PA Material violates, infringes or misappropriates the rights of any third party (except to the extent a Claim is covered by Section 8.2 (Disney Indemnification) below), (iii) actual or alleged injury to Person or property alleged to have been caused by any Licensed Product or PA Material, including without limitation, claims for product liability, (iv) acts or omissions of Licensee, its officers, directors, employees, agents, subcontractors or other Person

имуществу якобы из-за какого-либо Лицензированного продукта или Рекламного материала, включая, без ограничений, иски, связанные с ответственностью за качество продукции; (iv) с действиями или упущениями со стороны Лицензиата, его должностных лиц, директоров, работников, агентов, субподрядчиков или иных Лиц, действующих от имени Лицензиата или по согласованию с ним в связи с Лицензионным соглашением; и (v) с несанкционированным использованием Лицензированного материала.

8.2 Обязательства Disney по возмещению ущерба. Disney обязуется защищать и возмещать ущерб Лицам Лицензиата, имеющим право на возмещение ущерба, и не допускать причинения им вреда в связи с любыми Претензиями на предмет того, что использование Лицензиатом Лицензированного материала, которое было одобрено в соответствии с Лицензионным соглашением, нарушает авторские права какого-либо третьего лица. Disney не обязан возмещать ущерб и не будет нести ответственности в связи с любой Претензией, которая (i) возникает в результате неполучения или связана с неполучением Лицензиатом полной уступки прав, упомянутых в разделе 7.1.2 (Вклады третьих лиц); (ii) возникает в результате нарушения или связана с любым фактическим или предполагаемым нарушением со стороны Лицензиата положений раздела 7.1.3 (Гарантия оригинальности); или (iii) возникает в результате использования или связана с использованием Лицензиатом Лицензированного материала, которое, как Лицензиат знал или, исходя из разумных соображений, должен был бы знать, нарушает права третьего лица.

8.3 Порядок возмещения ущерба.

8.3.1 Сторона, добивающаяся возмещения ущерба (“Сторона, которой возмещается ущерб”) в связи с любой Претензией, должна незамедлительно письменно уведомить о такой Претензии сторону, которая должна возместить ущерб в соответствии с настоящими Стандартными условиями (“Сторона, возмещающая ущерб”). Сторона, возмещающая ущерб, должна контролировать ведение защиты по любой Претензии, применительно к которой она принимает на себя возмещение ущерба, при условии, что (i) юридические консультанты, выбранные Стороной, возмещающей ущерб, должны быть обоснованно приемлемы для Стороны, которой возмещается ущерб, и у них не должно возникать конфликта интересов по отношению к Стороне, которой возмещается ущерб; (ii) Сторона, возмещающая ущерб, должна проводить разумные консультации со Стороной, которой возмещается ущерб, и держать ее в курсе дел по защите от Претензии и по урегулированию такой Претензии; и (iii) Сторона, возмещающая ущерб, не должна без предварительного письменного одобрения Стороны, которой возмещается ущерб, урегулировать Претензию или заключать компромиссное соглашение в связи с ней, делать какие-либо признания или признавать ответственность или

acting on behalf of or in concert with Licensee in connection with a License Agreement, and (v) unauthorized use of Licensed Material.

8.2 Disney Indemnification. Disney shall defend and indemnify the Licensee Indemnified Entities against and hold them harmless from any Claim that Licensee’s use of Licensed Material approved in accordance with a License Agreement infringes the copyright rights of any third party. Disney shall not be obligated to provide indemnification, nor have any liability, for any Claim that arises from or relates to (i) Licensee’s failure to obtain the full assignment of rights as referenced in Section 7.1.2 (Third-Party Contributions), (ii) any actual or alleged breach by Licensee of the provisions of Section 7.1.3 (Covenant of Originality), or (iii) uses by Licensee of Licensed Material that Licensee knew or reasonably should have known would infringe or violate a third party’s rights.

8.3 Procedures for Indemnification.

8.3.1 A Party seeking indemnification (the “Indemnified Party”) for any Claim shall promptly notify the Party required to provide indemnification hereunder (the “Indemnifying Party”) in writing of such Claim. The Indemnifying Party shall control the defense of any Claim for which it accepts indemnification provided that (i) the Indemnifying Party’s choice of counsel must be reasonably acceptable to, and not be in conflict with any interest of, the Indemnified Party, (ii) the Indemnifying Party shall consult in a meaningful way with and keep the Indemnified Party informed of the progress of the defense or settlement of the Claim, and (iii) the Indemnifying Party shall not, without the prior written approval of the Indemnified Party, settle or compromise a Claim, make any admission or acknowledgment of liability or wrongdoing, or otherwise take any steps that would prejudice the interests of the Indemnified Party. The Indemnified Party (a) shall, at the Indemnifying Party’s request and reasonable expense, cooperate and assist the Indemnifying Party in the negotiation, defense or settlement of any Claim and (b) may employ counsel at its own expense in the defense of any Claim.

неправомерные действия или иным образом совершать какие-либо действия, наносящие ущерб интересам Стороны, которой возмещается ущерб. Сторона, которой возмещается ущерб, (а) должна по требованию Стороны, возмещающей ущерб, и с оплатой за ее счет разумных расходов, сотрудничать со Стороной, возмещающей ущерб, и помогать ей в ходе переговоров, защиты и урегулирования любой Претензии; и (b) имеет право за свой собственный счет нанять юридических консультантов для целей защиты от любой Претензии. Несмотря на указанное выше, в случае, если Сторона, возмещающая ущерб, не согласится принять на себя защиту или возмещение ущерба по любой Претензии, применительно к которой возмещение ущерба требуется в соответствии с настоящим разделом 8, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о такой Претензии от Стороны, которой возмещается ущерб, или в любое время прекратит осуществлять защиту по любой такой Претензии, то Сторона, которой возмещается ущерб, будет иметь (без отказа от любых прав, предусмотренных настоящими Стандартными условиями) полное право осуществлять защиту по такой Претензии и урегулировать ее за счет Стороны, возмещающей ущерб.

8.3.2 Несмотря на положения раздела 8.3.1, если Disney, по своему разумному коммерческому суждению, установит, что ведение Лицензиатом защиты по какой-либо Претензии, применительно к которой он должен получить возмещение ущерба, может оказать неблагоприятное воздействие на действительность или возможность принудительного исполнения любых прав интеллектуальной собственности, принадлежащих DEI или его Уполномоченному лицу, Disney будет иметь право в любой момент времени принять на себя ведение дел по защите и контроль за защитой по любой такой Претензии, и Лицензиат будет нести ответственность за оплату разумных расходов в связи с такой защитой.

8.4 Отсутствие возмещения ущерба в связи с Товарными знаками. Disney не предоставляет гарантий или обязательств по возмещению ущерба в отношении любой ответственности или расходов, возникающих вследствие любой претензии, согласно которой использование Лицензированного материала в Лицензированных продуктах или Рекламных материалах или в связи с ними нарушает права на товарные знаки, принадлежащие любому третьему лицу, или иным образом представляет собой недобросовестную конкуренцию. Disney полагается на Лицензиата, и Лицензиат обязуется провести разумный поиск и исследования, чтобы в достаточной мере удостовериться в том, что Лицензированные продукты и Рекламные материалы, произведенные или созданные по Лицензионному соглашению, в том числе любое использование Лицензированного материала, не нарушают соответствующих прав третьего лица; при этом Disney не будет нести перед Лицензиатом

Notwithstanding the above, in the event that the Indemnifying Party does not accept the defense of or indemnification for any Claim for which indemnification is required pursuant to this Section 8 within ten (10) business days following the receipt of written notice from the Indemnified Party of any such Claim or ceases at any time to conduct the defense of any such Claim, the Indemnified Party, without waiving any rights hereunder, shall have the full right to defend against and settle any such Claim at the expense of the Indemnifying Party.

8.3.2 Notwithstanding Section 8.3.1, if Disney in its reasonable business judgment determines that the conduct by Licensee of the defense of any Claim for which it is required to be indemnified might affect adversely the validity or enforceability of any intellectual property rights of DEI or its Designee, Disney shall have the right at all times to take over and assume control of the defense of any such Claim, and Licensee shall be responsible for the reasonable expenses of such defense.

8.4 No Trademark Indemnity. Disney gives no warranty or indemnity with respect to any liability or expense arising from any claim that any use of Licensed Material on or in connection with Licensed Products or PA Materials infringes any trademark right of any third party, or otherwise constitutes unfair competition. Disney is relying upon Licensee, and Licensee has the responsibility, to carry out such searches and investigations as are reasonable to establish that Licensed Products and PA Materials manufactured or created under a License Agreement, including any use made of Licensed Material, do not infringe such rights of any third party, and Disney shall not be liable to Licensee if such infringement occurs.

ответственности в случае, если такое нарушение прав будет иметь место.

8.5 Отсутствие иных обязательств по возмещению ущерба. Между Сторонами не существует иных обязательств по возмещению ущерба, за исключением обязательств, указанных в настоящем разделе 8.

9. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.

9.1 Расторжение с предварительным уведомлением

9.1.1 Взаимное право на расторжение. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть Лицензионное соглашение, если (i) другая Сторона допускает существенное нарушение (если оно названо таковым в Лицензионном соглашении) условий Лицензионного соглашения и (ii) такое нарушение, несмотря на то, что оно может быть устранено, не устраняется в течение 30 (тридцати) дней после получения письменного уведомления о нем в соответствии с разделом 12.5 (Уведомления) нарушающей Стороной от ненарушающей Стороны, если иное не предусмотрено разделом 9.2 Лицензионного соглашения.

9.1.2 Расторжение в связи с невыплатой Лицензиатом каких-либо сумм Роялти, Гарантий, Фиксированных платежей, Взносов в ОФМ, иных лицензионных платежей и платежей, не являющихся лицензионными (в том числе, без ограничений, штрафов). Если Лицензиат не выплатит своевременно какие-либо суммы Роялти, Гарантий, Фиксированных платежей, Взносов в ОФМ, иных лицензионных платежей или платежей, не являющихся лицензионными (в том числе, без ограничений, штрафы), причитающиеся к выплате в соответствии с настоящими Стандартными условиями (вместе с процентами, начисляемыми на такие суммы с даты, когда они должны были быть первоначально выплачены, до даты их выплаты по ставке процентов, указанной в разделе 4.4 (Проценты), по письменному требованию Disney), Disney вправе, но не обязан, направить Лицензиату уведомление об отказе от Лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение прекратит свое действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Лицензиатом такого уведомления, если в этот срок Лицензиат полностью не погасит задолженность, образовавшуюся у него перед Disney. Вышесказанное не умаляет никаких других прав и средств правовой защиты, которые имеются в распоряжении Сторон, за исключением предусмотренного ниже в разделе 9.3 (Контроль со стороны Disney за Лицензированным материалом).

9.1.3 Disney имеет право в любой момент расторгнуть Лицензионное соглашение путем направления Лицензиату соответствующего письменного уведомления за 4 (четыре) месяца до даты расторжения.

9.2 Немедленное расторжение. Без ущерба для иных прав и средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении Disney, Disney имеет право в любое время

8.5 No Other Indemnity Obligations. No other obligation for indemnity, exists between the Parties except as specified in this Section 8.

9. TERMINATION.

9.1 Termination made by prior notification

9.1.1 Mutual Right to Terminate. Either Party may terminate a License Agreement at any time if (i) the other Party breaches a material term (if it is named material in License Agreement) of a License Agreement and (ii) such breach is not cured within thirty (30) days following written notice thereof, in accordance with Section 12.5 (Notices), from the non-breaching Party to the breaching Party, unless otherwise is provided by Section 12.5 of the License Agreement.

9.1.2 Termination due to failure by Licensee to timely pay Royalties, Guarantee, Fixed Fees, CMF Contributions, other license payments and payments other than licensed payments (including, without limitation, fines). In the case of a failure by Licensee to timely pay any Royalties, Guarantee, Fixed Fees, CMF Contributions, other license payments or payments other than licensed payments (including, without limitation, fines) due hereunder (together with interest accrued thereon from the date on which such payment was originally due until the amount thereof is paid at the interest rate set forth in Section 4.4 (Interest), if requested so by Disney in writing), Disney may, but not obliged to, provide Licensee with notification on License Agreement termination. License Agreement shall be deemed terminated upon the expiration of thirty (30) calendar days after the day of the said notification delivery to Licensee in the event Licensee does not pay off its debts to Disney in full within the period specified above. The foregoing shall be without prejudice to any other rights or remedies available to the Parties, except as set forth below in Section 9.3 (Disney's Control of Licensed Material).

9.1.3 Disney shall have the right at any time to terminate this License Agreement without cause upon giving four (4) months written notice to Licensee.

9.2 Immediate Termination. Without prejudice to any other rights or remedies available to Disney, Disney may at any time terminate a License

немедленно расторгнуть Лицензионное соглашение с момента письменного уведомления об этом Лицензиата в соответствии с разделом 12.5 (Уведомления) при наступлении 1 (одного) или нескольких из перечисленных ниже событий:

9.2.1 Лицензиат без предварительного письменного одобрения Disney производит, продает или поставляет какую-либо Продукцию, которая содержит изображения Лицензированного материала или другого материала, принадлежащего DEI или Уполномоченному лицу DEI, кроме Лицензированных продуктов, лицензированных и утвержденных в соответствии с Лицензионным соглашением;

9.2.2 Лицензиат поставляет Лицензированные продукты за пределы Территории или продает Лицензированные продукты третьему лицу, при условии, что Лицензиат знает или обязан знать (исходя из разумных коммерческих суждений), что такая продажа в конечном счете повлечет за собой поставку за пределы Территории, за исключением случаев, когда имеется письменное разрешение на распространение или отдельное письменное лицензионное соглашение с Disney или любым Аффилированным лицом Disney;

9.2.3 Лицензиат делает общую переуступку прав в пользу кредиторов, или в случае начала Лицензиатом или в отношении Лицензиата любой процедуры о признании его банкротства или финансовой несостоятельности, подачи ходатайства о ликвидации или роспуске, его реорганизации, заключения соглашения с кредиторами, заключения компромиссного соглашения с кредиторами в отношении Лицензиата или долгов Лицензиата в соответствии с любым законодательством о банкротстве, финансовой несостоятельности, реорганизации или освобождении от долговых обязательств, или ходатайства о приказе об освобождении от ответственности или назначении ликвидатора, управляющего имуществом или любого другого аналогичного должностного лица в отношении всего или существенной части имущества или активов Лицензиата;

9.2.4 Лицензиат в связи с существенным изменением своего финансового положения или иными причинами не в состоянии выполнять свои обязательства по Лицензионному соглашению или не в состоянии предоставить Disney обоснованно достаточное с точки зрения Disney доказательство того, что Лицензиат будет в состоянии выполнять такие обязательства;

9.2.5 любая попытка Передачи лицензии в нарушение раздела 11 (Запрет на переуступку прав);

9.2.6 Лицензиат без предварительного письменного одобрения Disney производит, распространяет или иным образом использует какие-либо рекламные материалы, которые содержат изображения Лицензированного материала или другого материала, принадлежащего DEI или Уполномоченному лицу DEI, кроме Рекламных

Agreement effective upon written notice thereof to Licensee in accordance with Section 12.5 (Notices), upon the occurrence of one (1) or more of the following events (provided, however, that with respect to Sections 9.2.3 and 9.2.5 below, such termination shall occur automatically and immediately without the need for any notice:

9.2.1 Licensee manufactures, sells or delivers, without Disney's prior written approval, any Merchandise containing representations of Licensed Material, or other material proprietary to DEI or its Designee, other than the Licensed Products licensed and approved in accordance with a License Agreement;

9.2.2 Licensee delivers Licensed Products outside the Territory or sells Licensed Products to a third party when Licensee knows or should know in the exercise of prudent business judgment that such sales ultimately will result in delivery outside the Territory, unless pursuant to a written distribution permission or separate written license agreement with Disney or any Affiliates of Disney;

9.2.3 Licensee makes a general assignment for the benefit of creditors, or any proceeding is instituted by or against Licensee seeking to adjudicate it as bankrupt or insolvent, or seeking liquidation, winding up, reorganization, arrangement, adjustment, protection, relief or composition of it or its debts under any law relating to bankruptcy, insolvency or reorganization or relief of debtors, or seeking the entry of any order for relief or the appointment of a receiver, trustee or other similar official for all or for any substantial part of its property or assets;

9.2.4 Licensee, due to material changes in its financial position, or for other reasons, is unable to meet Licensee's obligations under a License Agreement, or is unable to provide Disney with assurance reasonably satisfactory to Disney that Licensee will be able to meet such obligations;

9.2.5 Any purported License Transfer in violation of Section 11 (Non-Assignability);

9.2.6 Licensee manufactures, distributes or otherwise uses without Disney's prior written approval, any advertising materials containing representations of Licensed Material, or other material proprietary to DEI or its Designee, other than the PA Materials licensed and approved in accordance with a

материалов, лицензированных и утвержденных в соответствии с Лицензионным соглашением;

9.2.7 Лицензиат нарушает какое-либо существенное условие Лицензионного соглашения, и такое нарушение не может быть устранено, исходя из разумных соображений;

9.2.8 Лицензиат неоднократно (два и более раз) нарушает одно и то же положение Лицензионного соглашения, при том, что Disney направлял Лицензиату письменное уведомление о предыдущем нарушении указанного Лицензионного соглашения;

9.2.9 Лицензиат (или любое из его Аффилированных лиц) нарушает любое иное соглашение с Disney (или любым из его Аффилированных лиц), и Disney (или его Аффилированное лицо) расторгает такое соглашение;

9.2.10 Лицензиат (или любое из его Аффилированных лиц) нарушает любое сохраняющееся в силе обязательство, предусмотренное любым соглашением между Disney (или любым из его Аффилированных лиц) и Лицензиатом (или любым из его Аффилированных лиц), срок действия которого истек или которое было расторгнуто, и указанное нарушение не было устранено (и не был совершен отказ от прав в связи с ним);

9.2.11 Лицензиат нарушает любое положение Программы МСТ;

9.2.12 Лицензиат воспроизводит, поставляет на рынок, рекламирует, выпускает или иным образом публично разглашает какие-либо Ограниченные в обращении материалы в нарушение раздела 12.2 (Конфиденциальная информация);

9.2.13 в случае возникновения любого события или существования любого условия в соответствии с любым соглашением или финансовым инструментом, связанным с задолженностью или финансовыми обязательствами со стороны Лицензиата перед финансово-кредитными организациями, в том числе, нарушением обязательства по выплате основной суммы долга или процентов по ней, и такое событие или условие продолжается после истечения любой допустимой отсрочки погашения задолженности, оговоренной в таком соглашении или финансовом инструменте, и результатом такого события или условия является требование или возможность требования досрочного погашения задолженности или выплаты обязательств, или иным образом приводит к тому, что владелец такого финансового инструмента заявляет или имеет возможность заявить о необходимости срочного погашения задолженности или урегулирования обязательств;

9.2.14 Лицензиат становится Запрещенным лицом;

9.2.15 намеренно не используется;

9.2.16 Лицензиат нарушает свое обязательство по предоставлению Disney Банковской гарантии, и просрочка составила более 10 (десяти) рабочих дней (применяется только в том случае, если предоставление Банковской гарантии требуется в соответствии с Приложением);

License Agreement;

9.2.7 Licensee breaches any material term of a License Agreement and the breach is not reasonably capable of being cured;

9.2.8 Licensee breaches the same provision of a License Agreement more than once and Disney has given Licensee written notice of the prior breach under such License Agreement;

9.2.9 Licensee (or any of its Affiliates) breaches any other agreement with Disney (or any of its Affiliates), and Disney (or its Affiliate) has terminated such agreement;

9.2.10 Licensee (or any of its Affiliates) breaches any surviving obligation under any expired or terminated agreement between Disney (or any of its Affiliates) and Licensee (or any of its Affiliates) and such breach has not been cured or waived;

9.2.11 Licensee breaches any provision of the ILS Program;

9.2.12 Licensee displays, markets, advertises, releases or otherwise discloses publicly any Restricted Materials in violation of Section 12.2 (Confidential Information);

9.2.13 Any event shall occur or condition shall exist under any agreement or instrument relating to institutional indebtedness or financial obligations owed by Licensee, including the failure to pay principal or interest, and such event or condition shall continue after any applicable grace period specified in such agreement or instrument, and the effect of such event or condition is to accelerate, or to permit the acceleration of, the maturity of such indebtedness or obligations or otherwise cause, or to permit the holder thereof to cause, such indebtedness or obligations to mature;

9.2.14 Licensee becomes a Prohibited Person;

9.2.15 intentionally omitted;

9.2.16 Licensee fails to provide the Bank Guarantee to Disney and the delay is more than 10 (ten) business days (applied if only Licensee is obliged to provide the Bank Guarantee in accordance with a Schedule);

9.2.17 Лицензиат осуществляет Несанкционированные продажи.

9.3 Контроль со стороны Disney за Лицензированным материалом. В случае расторжения со стороны Disney Лицензионного соглашения Лицензиат настоящим отказывается от любых действий, направленных на то, чтобы поставить под сомнение полный и абсолютный контроль Disney над любым Лицензированным материалом, и Лицензиат настоящим отказывается от любого такого действия; при том, однако, условия, ничто в настоящем разделе 9.3 не запрещает Лицензиату предъявить иск о возмещении убытков, однако до предъявления и в ходе рассмотрения такого иска Disney будет обладать полным и абсолютным контролем над любым Лицензированным материалом.

9.4 Дополнительные платежи в отношении Несанкционированных продаж. В дополнение к любым иным правам или средствам правовой защиты, имеющимся в распоряжении Disney, и без отказа от таковых, включая, без ограничений, расторжение Лицензионного соглашения, если Лицензиат нарушает Лицензионное соглашение, занимаясь Несанкционированными продажами, Лицензиат выплатит Disney Чистую стоимость по счету-фактуре или Сумму продаж потребителям, в зависимости от обстоятельств, в отношении таких Несанкционированных продаж. Лицензиат производит такие выплаты в пользу Disney вместе с процентами, начисленными на соответствующую сумму с даты, в которую состоялись указанные выше продажи, до даты выплаты соответствующей суммы, по процентной ставке, указанной в разделе 4.4 (Проценты и штрафы), немедленно по письменному требованию Disney. Никакие указанные выше платежи не могут быть зачтены в счет любой Гарантии или иной суммы, причитающейся к выплате в пользу Disney. Выплата указанных сумм не означает санкционирование таких продаж со стороны Disney. Выплата таких платежей производится исключительно на основании письменного требования Disney.

9.5 Дополнительные платежи за использование неутвержденных рекламных материалов. В дополнение к любым иным правам или средствам правовой защиты, имеющимся в распоряжении Disney, и без отказа от таковых, включая, без ограничений, расторжение Лицензионного соглашения, если Лицензиат нарушает Лицензионное соглашение, занимаясь производством, распространением или иным использованием рекламных материалов, содержащих Лицензированный материал, не утвержденных Disney, Лицензиат выплатит Disney штраф в размере 5000 (пяти тысяч) долларов США за каждый случай такого использования, при этом каждый случай демонстрации рекламного ролика на телевидении или каждая размещенная наружная реклама считаются отдельными случаями использования. Лицензиат производит такие выплаты в

9.2.17 Licensee carries out any Unauthorized Sales.

9.3 Disney's Control of Licensed Material. In the event that Disney terminates a License Agreement, Licensee hereby waives any actions aimed at putting in question Disney's full and absolute control of any Licensed Material, and Licensee hereby waives any such action; provided, however, nothing in this Section 9.3 shall preclude Licensee from bringing an action for damages, but prior to and during any such action, Disney shall have full and absolute control over any Licensed Material.

9.4 Additional Payments for Unauthorized Sales. In addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney, including without limitation, termination of a License Agreement, if Licensee breaches a License Agreement by engaging in Unauthorized Sales, Licensee shall pay to Disney the Net Invoiced Billings or the Consumer Sales, as applicable, on any such Unauthorized Sales. Licensee shall make such payments to Disney together with interest accrued thereon from the date on which the above-mentioned sales occurred until the amount thereof is paid at the interest rate set forth in Section 4.4 (Interest and Fines), immediately upon written request by Disney, and no such payments shall apply against any Guarantee or other amount due Disney. This payment shall not be considered as authorization of such sales. Such payments shall be made solely on the basis of a written request by Disney.

9.5 Additional Payments for Using Unapproved Advertising Materials. In addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney, including without limitation, termination of a License Agreement, if Licensee breaches a License Agreement by producing, distributing or other use of advertising materials, containing Licensed Material, unapproved by Disney, Licensee shall pay to Disney a fine amounted to USD 5000 (five thousand) for every case of such use, whereupon every case of TV advertising demonstration or every outdoor advertising placement are considered to be specific cases of use. Licensee shall make such payments to Disney together with interest accrued thereon from the date on which such advertising materials started to be used until the amount thereof is paid at the interest rate

пользу Disney вместе с процентами, начисленными на соответствующую сумму с даты, в которую началось использование неутвержденных рекламных материалов, до даты выплаты соответствующей суммы, по процентной ставке, указанной в разделе 4.4 (Проценты и штрафы), немедленно по письменному требованию Disney. Никакие указанные выше платежи не могут быть зачтены в счет любой Гарантии или иной суммы, причитающейся к выплате в пользу Disney. Выплата указанных сумм не означает санкционирование использования таких рекламных материалов со стороны Disney. Выплата таких платежей производится исключительно на основании письменного требования Disney.

9.6. Доставка за пределы Территории. Стороны отдельно согласовали, что доставка приобретенного на Сайтах Лицензированного продукта потребителю за пределы Территории является существенным нарушением настоящего Лицензионного соглашения. В случае выявления такого факта Лицензиат по письменному требованию Disney обязуется выплатить Disney штраф в размере 5000 (пять тысяч) долларов за каждый факт доставки приобретенного на Сайтах Лицензированного продукта за пределы Территории.

10. ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

10.1 Возврат прав к Disney. По истечении Срока действия или с даты расторжения, если Лицензионное соглашение досрочно расторгается в соответствии с разделом 9 (Расторжение Соглашения): (i) Лицензиат обязан прекратить любое использование Лицензированного материала, в том числе, без ограничений, любое производство (в том числе, без ограничений, производство на Производственных предприятиях), рекламирование, продажу и распространение (с учетом раздела 10.4 (Период распродажи остатков нераспроданной продукции)) Лицензированных продуктов; (ii) все права, предоставленные Лицензиату по Лицензионному соглашению возвращаются Disney, и (iii) Disney имеет право сохранить за собой все денежные средства, уплаченные в пользу Disney. Если Лицензионное соглашение расторгается до истечения Срока действия в соответствии с разделом 9, то все невыплаченные суммы обязательств Лицензиата в отношении платежей по тому или иному Лицензионному соглашению, в том числе, без ограничений, суммы Роялти, Фиксированных платежей, Взносов в ОФМ, Обязательств по стимулированию сбыта и Гарантий (или любых их частей) становятся немедленно причитающимися и подлежащими выплате. При этом, если Лицензиат расторгает Лицензионное соглашение в соответствии с разделом 9.1.1 (Взаимное право на расторжение) по причине существенного неустраненного нарушения со

set forth in Section 4.4 (Interest and Fines), immediately upon written request by Disney, and no such payments shall apply against any Guarantee or other amount due Disney. This payment shall not be considered as authorization of such use of advertising materials. Such payments shall be made solely on the basis of a written request by Disney.

9.6 Delivery outside the Territory. The Parties agreed that delivery of Licensed Products purchased through Web-Sites to the customers outside the Territory shall constitute a material breach of this License Agreement. In case of revealing of such facts, upon written request by Disney, Licensee shall pay to Disney a fine equal to five thousand (\$5,000) United States Dollars for every fact of delivery outside the Territory of Licensed Products purchased through Web-Sites.

10. EFFECT OF EXPIRATION OR TERMINATION OF LICENSE AGREEMENT.

10.1 Reversion of Rights to Disney. Upon the expiration of the Term, or upon the effective date of termination if a License Agreement is earlier terminated pursuant to Section 9 (Termination): (i) Licensee shall cease any and all uses of Licensed Material, including without limitation, any manufacturing (including without limitation, by Facilities), advertising, sale and distribution (subject to Section 10.4 (Sell-Off Period)) of Licensed Products, (ii) all rights granted to Licensee under a License Agreement shall revert to Disney, and (iii) Disney shall be entitled to retain all monies paid to Disney. If a License Agreement is terminated prior to the expiration of the Term pursuant to Section 9, all unpaid payment obligations of Licensee under a License Agreement, including without limitation, Royalties, Fixed Fees, CMF Contributions, Promotion Commitments and Guarantees (or any portions thereof) shall become immediately due and payable; provided, however, that if Licensee terminates a License Agreement in accordance with Section 9.1.1 (Mutual Right to Terminate) because of a material, uncured breach by Disney, and Licensee is in full compliance with all of the terms and conditions of a License Agreement, Licensee shall not be required to pay any future Guarantee payments due in the remaining Sales Period from and after the date of termination. Upon a withdrawal of rights by Disney

стороны Disney и при этом Лицензиат полностью соблюдает все условия Лицензионного соглашения, Лицензиат не обязан в будущем выплачивать суммы по какой-либо Гарантии, которые должны быть выплачены за оставшуюся часть Периода продаж, начиная с даты расторжения. После лишения прав, предоставленных по Лицензионному соглашению: (a) Лицензиат обязан немедленно прекратить любое использование и деятельность в отношении (в зависимости от обстоятельств) такого Лицензированного материала, Лицензированного продукта, Объекта собственности, (или) стран(ы) Территории; (b) все права, предоставленные Лицензиату в отношении таковых, переходят обратно к Disney; и (c) Disney имеет право сохранить за собой все денежные средства, уплаченные в пользу Disney в отношении вышеуказанного.

10.2 Избавление от Воспроизводящих материалов; предоставление или уничтожение Лицензированного материала. По истечении Срока действия или Периода распродажи остатков нераспроданной продукции (если это применимо) или в случае досрочного расторжения Лицензионного соглашения в соответствии с разделом 9 (Расторжение соглашения), с Даты вступления в силу такого расторжения Лицензиат обязан (i) предоставить Disney (в цифровом / электронном формате с высоким разрешением (и (или) в натурально-вещественной форме, если об этом попросит Disney), все иллюстрации и (или) эскизы, содержащие Лицензированный материал и созданные Лицензиатом или для него; и (ii) уничтожить, или в тех случаях, когда применимое законодательство запрещает такое уничтожение, или в случае получения соответствующего требования от Disney переработать или иным образом удалить Лицензированный материал с Воспроизводящих материалов, остатков нераспроданных Лицензированных продуктов, находящихся во владении или под контролем Лицензиата (с учетом положений раздела 10.5). Лицензиат обязуется предоставить Disney акт, подписанный должностным лицом Лицензиата, подтверждающий уничтожение, предусмотренное в предыдущем предложении. Обязательство Лицензиата, в соответствии с которым он должен уничтожить, стереть или удалить все инструменты, пресс-формы и печатные платы в соответствии с требованиями подпункта (ii) выше, действует с учетом права Disney потребовать, чтобы Лицензиат физически передал Disney или указанному последнему представителю во владение все соответствующие предметы (и (или) обеспечил, чтобы его Производственные предприятия осуществили такую передачу). Если Disney требует такой передачи, Лицензиату выплачивается сумма в размере его первоначальных прямых затрат (при наличии таковых) на такие Воспроизводящие материалы, за вычетом обоснованной суммы в связи с обесценением или износом, которая определяется в соответствии с обоснованным с коммерческой точки зрения решением Disney. В случае нарушения

pursuant to a License Agreement: (a) Licensee shall immediately cease any and all uses of and activities within (as applicable) such withdrawn Licensed Material, Licensed Product, Property, country(ies) of the Territory, (b) all rights granted to Licensee with respect thereto shall revert to Disney, and (c) Disney shall be entitled to retain all monies paid to Disney with respect thereto.

10.2 Disposition of Reproduction Materials; Delivery or Destruction of Licensed Material. Upon the expiration of the Term or Sell-Off Period (if applicable), or if a License Agreement is earlier terminated pursuant to Section 9 (Termination), upon the effective date of such termination, Licensee shall (i) provide to Disney, in high resolution digital/electronic format (and/or physical format if requested by Disney), all artwork and/or designs containing Licensed Material that have been created by Licensee or for Licensee and (ii) destroy, or where applicable law prohibits such destruction, or otherwise at Disney's request, recycle or otherwise efface all Reproduction Materials, Licensed Material from any unsold inventory of Licensed Products in Licensee's possession or control (subject to Section 10.5). Licensee is obliged to furnish to Disney a certificate, signed by an officer of Licensee, attesting to any destruction provided in the preceding sentence. Licensee's obligation to destroy, efface or delete any tooling, molds or plates as required under subsection (ii) above is subject to Disney's right to require Licensee to transfer to Disney or its designated representative physical possession of any and all such items (and/or cause its Facilities to do so). If Disney requires such transfer, Licensee shall be paid an amount equal to Licensee's original direct cost (if any) of such Reproduction Material, less a reasonable amount for depreciation or wear and tear, as determined by Disney in its commercially reasonable discretion. If Licensee breaches any provisions of this Section, including, but not limited to, those on the procedure for destruction of all Reproduction Materials and Confidential Information, Disney may demand that Licensee pay a fine equal to 50% of the Guarantees amount for all the Sale Periods provided for by this License Agreement.

Лицензиатом любых положений настоящего пункта, в том числе, но не ограничиваясь, порядка уничтожения всех Воспроизводящих материалов и Конфиденциальной информации, Disney вправе потребовать от Лицензиата выплаты штрафа в размере половины суммы Гарантий за все Периоды продаж, предусмотренные настоящим Лицензионным соглашением.

10.3 Отчет о запасах. По запросу со стороны Disney Лицензиат должен будет подготовить полный письменный отчет о существующих на тот момент непроданных запасах Лицензированных продуктов, находящихся в распоряжении или под контролем Лицензиата. В такой отчет должна быть включена по крайней мере следующая информация по каждому Лицензированному продукту: соответствующий Объект собственности, номер Единицы учета, описание Единицы учета и средняя цена за штуку. Лицензиат должен составить такой отчет о запасах в соответствии с разделом 6.1 (Ведение и хранение документации) и представить Disney его копию по просьбе Disney, в том числе, без ограничений, в связи с любой проверкой, которая проводится в соответствии с разделом 6 (Документация и проверки).

10.4 Период распродажи остатков нераспроданной продукции. Если Лицензиат выполняет все условия Лицензионного соглашения, Disney на свое единоличное усмотрение вправе предоставить Лицензиату Период распродажи остатков нераспроданной продукции, что оформляется в письменной форме; при том, однако, условии, что Период распродажи остатков нераспроданной продукции не распространяется на Продукты, лицензируемые в соответствии с новым лицензионным соглашением и являющиеся предметом последующего лицензионного соглашения между Сторонами. Лицензиат обязан предоставлять Disney Отчет о роялти и уплачивать все Роялти в отношении такой Продажи согласно условиям соответствующего Лицензионного соглашения. Все права и средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении Disney в течение Срока действия, также предоставляются Disney и в течение Периода распродажи остатков нераспроданной продукции. Лицензиат обязан прекратить все продажи Лицензированных продуктов по истечении Периода распродажи остатков нераспроданной продукции.

10.5 Распоряжение складскими запасами. По истечении Срока действия или Периода распродажи остатков нераспроданной продукции (если это применимо) или в случае досрочного расторжения Лицензионного соглашения, с даты вступления в силу такого расторжения, Лицензиат должен уничтожить все непроданные запасы Лицензированных продуктов, находящиеся во владении или под контролем Лицензиата и представить Disney акт об уничтожении, подписанный уполномоченными лицами Лицензиата, и подтверждающий факт уничтожения. Несмотря на

10.3 Inventory Report. If requested by Disney, Licensee shall generate a full written report of any then-existing unsold inventory of Licensed Products in Licensee's possession or control. Such report shall include, at a minimum, the following information with respect to each Licensed Product: applicable Property, SKU number, SKU description and average unit price. Licensee shall maintain such inventory report in accordance with Section 6.1 (Maintenance and Preservation of Records) and shall furnish to Disney a copy of such inventory report upon Disney's request, including without limitation, in connection with any audit conducted pursuant to Section 6 (Records and Audits).

10.4 Sell-Off Period. If Licensee has complied with all of the terms and conditions of a License Agreement, Disney may provide Licensee a Sell-Off Period (executed in written form) in its absolute discretion; provided however, that Renewed Products which are subject to a subsequent license agreement between the Parties shall be excluded from the Sell-Off Period. Licensee shall furnish to Disney a Royalty Statement and pay all Royalties in respect of such Sales in accordance with the terms of the applicable License Agreement. All rights and remedies available to Disney during the Term shall be equally available to Disney during the Sell-Off Period. Licensee shall cease all sales of Licensed Products upon the expiration of the Sell-Off Period.

10.5 Disposition of Inventory. Upon the expiration of the Term or Sell-Off Period or if a License Agreement is earlier terminated, upon the effective date of such termination, Licensee shall destroy any unsold inventory of Licensed Products in Licensee's possession or control and shall furnish to Disney a certificate signed by authorized representatives of Licensee attesting to such destruction. Notwithstanding the foregoing, Disney and its Affiliates shall have the right to take possession of, or require Licensee to deliver to Disney (to a location

вышеизложенное, Disney и его Аффiliated лица имеют право вступить во владение всеми непроданными запасами Лицензированных продуктов, остающимися в распоряжении или под контролем Лицензиата, или потребовать, чтобы Лицензиат передал такие запасы Disney (в месте, указанном Disney) по цене, не превышающей себестоимости. В случае нарушения Лицензиатом любых положений настоящего пункта, в том числе, но не ограничиваясь, порядка уничтожения всех непроданных запасов Лицензированных продуктов, Disney вправе потребовать от Лицензиата выплаты штрафа в размере половины суммы Гарантий за все Периоды продаж, предусмотренные настоящим Лицензионным соглашением.

11. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕУСТУПКУ ПРАВ.

11.1 Запрет на Передачу лицензии без одобрения Disney. Каждое Лицензионное соглашение и лицензия, предоставленная Лицензиату, относятся непосредственно к Лицензиату, который был выбран Disney для предоставления лицензии в связи с особым опытом, имеющимся у Лицензиата и определенных сотрудников Лицензиата, а также их способностью заниматься дизайном, производством и продажей Лицензированных продуктов таким образом, чтобы максимальным образом увеличить стоимость Лицензированных продуктов, и в других отношениях выполнять Лицензионное соглашение. Лицензиат обязуется не разрешать, не обеспечивать и иным образом не осуществлять Передачу лицензии и не допускать Передачу лицензии в его отношении без предварительного письменного одобрения Disney; при этом Disney имеет право по своему полному усмотрению предоставить такое одобрение или отказать в нем. Любая заявляемая Передача лицензии без такого одобрения признается ничтожной.

11.2 Уведомление о предполагаемой Передаче лицензии; Платеж за передачу. Лицензиат обязан предоставить Disney предварительное письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней о любой предполагаемой Передаче лицензии и одновременно предоставить такую информацию и документацию, которая обоснованно необходима для того, чтобы позволить Disney провести оценку предполагаемой Передачи лицензии. Одобрение Disney (если оно предоставляется) может быть предоставлено на таких условиях, которые Disney сочтет целесообразными, в том числе, без ограничений, на условии выплаты Платежа за передачу в пользу Disney. Указанный Платеж за передачу представляет собой компенсацию Disney за: (i) риск прерыва деятельности или потери качества или контроля, с которыми Disney может столкнуться в результате Передачи лицензии; (ii) потенциальные риски, касающиеся личности, репутации, платежеспособности, финансового положения и (или) деловых возможностей Лица,

designated by Disney) at cost not exceeding production cost, any unsold inventory of Licensed Products remaining in Licensee's possession or control. If Licensee breaches any provisions of this Section, including, but not limited to, those on the procedure for destruction of any unsold inventory of Licensed Products, Disney may demand that Licensee pay a fine equal to 50% of the Guarantees amount for all the Sale Periods provided for by this License Agreement.

11. NON-ASSIGNABILITY.

11.1 No License Transfer Without Disney Approval. Each License Agreement, and the license granted to Licensee, is personal to Licensee, who was specifically chosen by Disney to be licensed because of Licensee's and certain of Licensee's employees' particular expertise and ability to design, produce and sell Licensed Products in ways that maximize the value of Licensed Products, and to otherwise perform a License Agreement. Licensee shall not authorize, cause or otherwise engage in, or be subject to, any License Transfer without Disney's prior written approval, to be granted or withheld in Disney's absolute discretion. Any purported License Transfer without such approval shall be deemed null and void.

11.2 Notice of Proposed License Transfer; Transfer Fee. Licensee shall provide Disney with at least thirty (30) days' prior written notice of any proposed License Transfer, and concurrently therewith, such information and documentation as is reasonably necessary to enable Disney to evaluate the proposed License Transfer. Disney's approval (if given) may be subject to such terms and conditions as Disney deems appropriate, including without limitation, payment of a Transfer Fee to Disney. Such Transfer Fee represents compensation to Disney for: (i) the risk of business interruption, or loss of quality or control Disney may suffer as a result of the License Transfer, (ii) potential risks relating to the identity, reputation, creditworthiness, financial condition and/or business capabilities of the Person involved in the License Transfer, (iii) the value of a License Agreement in terms of the total consideration received by Licensee and any other Persons, or otherwise paid by any Persons, in connection with the License

участвующего в Передаче лицензии; (iii) стоимость Лицензионного соглашения с точки зрения общего размера вознаграждения, полученного Лицензиатом и любыми иными Лицами или иным образом уплаченными любыми Лицами в связи с Передачей лицензии; и (iv) внутренние издержки Disney в связи с Передачей лицензии. Платеж за передачу не требуется, если Лицензионное соглашение уступается одному из Аффилированных лиц Лицензиата в рамках корпоративной реорганизации, проводимой исключительно среди некоторых или всех юридических лиц, входящих в корпоративную структуру Лицензиата по состоянию на дату вступления в силу соответствующего Лицензионного соглашения; при том, однако, условии, что Лицензиат заранее должен направить в адрес Disney письменное уведомление о такой уступке и описание реорганизации и получить от Disney одобрение в отношении уступки, как указано в разделе 11.1 (Запрет на Передачу лицензии без одобрения Disney).

11.3 Условия предоставления сублицензии Аффилированному лицу. В случае, если Disney в соответствии с разделами 11.1 (Запрет на Передачу лицензии без одобрения Disney) и 11.2 (Уведомление о предполагаемой Передаче лицензии; Платеж за передачу) одобряет предоставление Лицензиатом сублицензии Аффилированному лицу Лицензиата, Лицензиат заверяет, гарантирует и обязуется, что (i) Лицензиат потребует и зафиксирует в соответствующем соглашении с Аффилированным лицом, чтобы такое Аффилированное лицо осуществляло права и (или) исполняло обязательства по сублицензии с учетом и при соблюдении всех условий и ограничений Лицензионного соглашения (включая, среди прочего, (a) право Disney или его представителей проводить аудиторскую проверку такого Аффилированного лица и (b) такие обязательства, которые по своему характеру будут продолжать действовать после расторжения или истечения срока Лицензионного соглашения); (ii) каждое такое Аффилированное лицо (a) заключит такие дополнительные соглашения между ними, которые могут быть необходимыми или целесообразными для официального оформления сублицензии, и (b) по требованию Disney предоставит Disney копии таких соглашений или любых дополнительных документов, гарантий и (или) обязательств возмещения ущерба, которые может потребовать Disney; (iii) Лицензиат в любое время по-прежнему будет нести прямую ответственность перед Disney за полное осуществление прав и полное исполнение обязательств Лицензиата по Лицензионному соглашению, несмотря на наличие любой сублицензии или любого права на привлечение к ответственности, которым может обладать Disney в отношении такого Аффилированного лица; и (iv) Лицензиат не будет передавать по сублицензии такому Аффилированному лицу какие-либо свои обязательства по Лицензионному соглашению, касающиеся

Transfer, and (iv) Disney's internal costs related to the License Transfer. A Transfer Fee shall not be required if a License Agreement is assigned to one of Licensee's Affiliates as part of a corporate reorganization exclusively among some or all of the entities existing in Licensee's corporate structure as of the Effective Date of such License Agreement; provided, however, that Licensee gives Disney prior written notice of such assignment and a description of the reorganization, and obtains Disney's approval of the assignment as provided in Section 11.1 (No License Transfer Without Disney Approval).

11.3 Conditions for Affiliate Sublicensing. In the event Disney approves, pursuant to Sections 11.1 (No License Transfer Without Disney Approval) and 11.2 (Notice of Proposed License Transfer; Transfer Fee), to a sublicense by Licensee to an Affiliate of Licensee, then Licensee represents, warrants and covenants that (i) Licensee shall require such Affiliate and will include corresponding provision in the agreement with such Affiliate to perform the sublicensed rights and/or obligations subject to, and in compliance with, all terms, conditions and restrictions of a License Agreement (including without limitation, (a) the right of Disney, or its representatives, to audit such Affiliate and (b) those obligations which by their nature would continue beyond the termination or expiration of a License Agreement), (ii) each such Affiliate shall (a) execute such further agreements between them as may be necessary or appropriate to formalize the sublicense and (b) upon Disney's request, provide Disney with copies of such agreements or any further documentation, guaranties and/or indemnifications Disney may require, (iii) Licensee shall at all times remain directly liable to Disney for the full and complete performance of Licensee's rights and obligations under a License Agreement, notwithstanding any sublicense or any direct right of action that Disney may have against such Affiliate, and (iv) Licensee shall not sublicense to such Affiliate any of Licensee's obligations under a License Agreement to submit to Disney any payments, reports, notices and/or requests for approvals. In the event that Disney approves a sublicense to an Affiliate of Licensee in accordance with this Section 11, any such sublicense shall automatically expire (or earlier terminate), without any further action required, upon the expiration (or earlier termination) of a License Agreement.

направления в адрес Disney любых платежей, отчетов, уведомлений и (или) запросов о предоставлении одобрений. В случае согласия Disney на предоставление сублицензии Аффилированному лицу Лицензиата в соответствии с настоящим разделом 11, любая такая сублицензия автоматически истекает (или прекращает действовать) без необходимости принятия каких-либо дополнительных мер по истечении срока (или в случае досрочного расторжения) Лицензионного соглашения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1 Изменения и дополнения. В положения Лицензионного соглашения могут вноситься изменения, дополнения или поправки исключительно посредством письменного документа, надлежащим образом подписанного каждой его Стороной; при том, однако, условии, что одна Сторона может в одностороннем порядке направить уведомление другой Стороне в связи с изменением адреса. В том случае, если изменения, дополнения или поправки в положения Лицензионного соглашения требуют государственной регистрации, Лицензиат соглашается в полной мере сотрудничать с Disney по всем вопросам, связанным с такой регистрацией. Такое сотрудничество должно, помимо прочего, включать подачу документов по требованию и в соответствии с указаниями Disney, взаимодействие с внешним консультантом Disney (в случае наличия такового) по вопросам таких регистраций и подачи документов, и уплата всех относящихся к регистрации пошлин и сборов, включая оплату стоимости услуг внешнего консультанта в размере, указанном таким консультантом. Решение о регистрации документов, привлечении внешнего консультанта, выборе внешнего консультанта принимаются по единоличному усмотрению Disney.

12.2 Конфиденциальная информация. Лицензиат обязуется не использовать и не раскрывать третьим лицам любую Конфиденциальную информацию без предварительного письменного одобрения Disney; при том, однако, условии, что Лицензионное соглашение может быть при необходимости раскрыто юристам и бухгалтерам Лицензиата, которым необходимо знать его содержание и которые обязуются соблюдать настоящее положение о конфиденциальности.

12.2.1 Исключения из положений о конфиденциальности. Обязательство по соблюдению конфиденциальности, содержащееся в Лицензионном соглашении, не распространяется на информацию, которая: (i) является общедоступной, (ii) становится достоянием общественности не по вине Лицензиата и (или) его Аффилированных лиц, (iii) получена Лицензиатом от третьего лица, которое не связано обязательством по соблюдению конфиденциальности, или (iv) в обязательном порядке раскрывается согласно требованию закона или органа регулирования или в целях исполнения вступившего в законную силу

12. GENERAL.

12.1 Amendments. No provision of a License Agreement may be modified, supplemented or amended except by a written instrument duly executed by each of the Parties thereto; provided, however, that a unilateral notice may be issued by one Party to the other in connection with a change of address. If a modification, supplement or amendment of the provisions of the License Agreement is subject to state registration, Licensee agrees to fully cooperate with Disney with respect to such state registration. Such cooperation shall include, *inter alia*, any submissions of documents as requested and directed by Disney, cooperation with Disney's outside counsel (if any) in connection with such registrations and submissions of documents, and payment of all registration expenses, including the outside counsel fees in the amount specified by such outside counsel. A decision to register any documents, to engage an outside counsel, and a selection of an outside counsel, shall be made solely by Disney.

12.2 Confidential Information. Licensee agrees not to use or disclose to any third party any Confidential Information without obtaining Disney's prior written approval; provided, however, a License Agreement may be disclosed on a need-to-know basis to Licensee's attorneys and accountants who agree to be bound by this confidentiality provision.

12.2.1 Exceptions to Confidentiality. The obligations of confidentiality contained in a License Agreement shall not apply to information which: (i) is in the public domain, (ii) comes into the public domain other than due to a fault on the part of Licensee and/or its Affiliates, (iii) is received by Licensee from a third party who did not receive it in confidence, or (iv) is necessarily disclosed pursuant to a statutory or regulatory obligation, or to comply with the valid order of a court of competent jurisdiction, in which event Licensee shall notify Disney in advance and seek confidential treatment of such information.

постановления суда компетентной юрисдикции; при этом Лицензиат обязан заранее уведомить Disney и постараться обеспечить соблюдение конфиденциальности такой информации.

12.2.2 Срок действия обязательства по соблюдению конфиденциальности. Обязательства по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и продолжают действовать в течение Срока действия и Периода распродажи остатков нераспроданной продукции, а также в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия или досрочного расторжения Лицензионного соглашения.

12.2.3 Конфиденциальная информация об Ограниченных в обращении материалах и основы обращения с ними. Лицензиат не имеет права без предварительного письменного одобрения Disney воспроизводить, поставлять на рынок, рекламировать, выпускать или иным образом публично разглашать, в том числе, без ограничений, розничным предприятиям, дистрибьюторам или заказчикам, какие-либо Ограниченные в обращении материалы до наступления дат, в которые Disney в письменной форме разрешает к выпуску такие Ограниченные в обращении материалы. Несмотря на вышеуказанное, Лицензиат имеет право использовать Ограниченные в обращении материалы, которые имеют постоянные и явные водяные знаки Лицензиата, на выставках-ярмарках и презентациях для заказчиков до дат, указанных Disney, при условии, что такие имеющие водяные знаки Ограниченные в обращении материалы находятся во владении Лицензиата и не допускаются к воспроизведению или копированию лицом(-ами), которых знакомят с Ограниченными в обращении материалами. Лицензиат признает и соглашается с тем, что он отвечает за обеспечение того, чтобы никакие Ограниченные в обращении материалы не воспроизводились, не выпускались и не разглашались публично иным образом, будь то Лицензиатом или любым иным лицом, которого Лицензиат знакомит с Ограниченными в обращении материалами, до даты, в которую Disney в письменной форме разрешит это делать. В случае, если какие-либо Ограниченные в обращении материалы воспроизводятся, выпускаются или разглашаются публично иным образом до дат, которые Disney указал в письменной форме, то в дополнение ко всем иным правам и средствам правовой защиты, имеющимся у Disney в соответствии с настоящими Стандартными условиями, и без отказа от таких прав и средств правовой защиты, Disney имеет право незамедлительно расторгнуть Лицензионное соглашение посредством письменного уведомления об этом.

12.3 Защита деловой репутации Disney. Права и полномочия, сохраняемые Disney, а также обязательства и ограничения, налагаемые на Лицензиата, необходимы для защиты Лицензированного материала и всех связанных с ним прав интеллектуальной собственности, в том числе, без ограничений, для сохранения деловой

12.2.2 Term of Confidentiality Obligation. The obligations of confidentiality shall remain in full force and effect during the Term and Sell-Off Period and for a period of three (3) years following the expiration or earlier termination of a License Agreement.

12.2.3 Confidential Information and Introduction to the Trade of Restricted Materials. Licensee shall not, without Disney's prior written approval, display, market, advertise, release or otherwise disclose publicly, including without limitation, to retailers, distributors or sales accounts, any Restricted Materials prior to the dates such Restricted Materials are authorized for release by Disney in writing. Notwithstanding the foregoing, Licensee may use Restricted Materials that are clearly and permanently watermarked with Licensee's name at trade shows and at presentations to sales accounts prior to the dates specified by Disney provided such watermarked Restricted Materials are retained by Licensee and not permitted to be reproduced or copied by the person(s) with whom the Restricted Materials are shared. Licensee acknowledges and accepts that it shall be responsible for ensuring that no Restricted Materials are displayed, released or otherwise disclosed publicly either by Licensee or by anyone else with whom the Licensee shares the Restricted Materials, directly or indirectly, prior to the date authorized by Disney in writing. In the event that any Restricted Materials are displayed, released or otherwise disclosed to the public prior to the dates specified in writing by Disney, in addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney hereunder, Disney may immediately terminate a License Agreement on written notice.

12.3 Preservation of Disney's Goodwill. The rights and powers retained by Disney, and the limitations and obligations placed on Licensee, are necessary to protect the Licensed Material and all intellectual property rights associated therewith, including without limitation, the preservation of the

репутации и доброго имени Предприятий Disney. В этой связи Лицензиат обязуется не участвовать в деятельности, которая может повредить правовому статусу Disney или снизить популярность и общественное признание Disney и его Аффилированных лиц. Без ограничения вышеуказанного, Лицензиат принимает на себя следующие обязательства:

12.3.1 Лицензиат будет воздерживаться от любых действий или бездействия, которые могут уменьшить или отрицательно сказаться на репутации Disney и Аффилированных с ним лиц или гудвилле, связанном с Лицензированным материалом. Лицензиат признает и соглашается с тем, что такие запрещенные действия включают производство, маркетинг, рекламу, продажу или использование любых Лицензированных продуктов: (i) любым образом, несообразным с семейными ценностями, ассоциирующимися с Лицензированным материалом или Disney и Аффилированных с ним лиц, (ii) любым образом, принижающим Лицензированные продукты или Disney и Аффилированных с ним лиц, и (или) (iii) любым способом, который не дает ясного представления о том, что Лицензированный материал принадлежит Disney или совместно Disney и третьим лицам или предоставлен по лицензии Disney и Аффилированным с ним лицам.

12.3.2 В течение Срока действия Лицензионного соглашения Лицензиат не должен, кроме как в связи с Лицензированными продуктами, (i) заниматься производством, маркетингом, рекламой или продажей наименований Продукции; (ii) создавать или распространять рекламные или маркетинговые материалы в связи с любыми наименованиями Продукции, которые (в описанных в подпункте (i) или (ii) случаях, как то определит Disney по своему разумному усмотрению) (a) используют названия (наименования) или логотипы, идентичные или аналогичные любым названиям, наименованиям или логотипам любых Объектов собственности, Лицензированных материалов (или иных материалов, исключительные права на которые принадлежат Disney или Disney совместно с третьими лицами или которые используются Disney и Аффилированным с ним лицами по лицензии) или Лицензированных продуктов; или (b) воплощают или отражают какие-либо иллюстрации и (или) содержат эстетические или идентифицирующие признаки, идентичные или аналогичные иллюстрациям или эстетическим или идентифицирующим признакам любых Объектов собственности, Лицензированных материалов (или иных материалов, исключительные права на которые принадлежат Disney или Disney совместно с третьими лицами или которые используются Disney и Аффилированными с ним лицами по лицензии) или Лицензированных продуктов (например, линейка кукол-принцесс, продаваемых по отдельности или в виде наборов и имеющих аналогичный дизайн, стиль одежды и (или) декоративные элементы, аналогичные тем, которые

goodwill and good name of the Disney and its Affiliates. Therefore, Licensee shall not engage in actions that would impair the legal status, or detract from or impugn the public acceptance and popularity thereof. Without limiting the foregoing, Licensee agrees to the following:

12.3.1 Licensee shall not take any action or inaction that would reduce or negatively affect the goodwill of Disney And its Affiliates or associated with the Licensed Material. Licensee acknowledges and agrees that such prohibited conduct includes the production, marketing, advertising, sale or use of any Licensed Products: (i) in any manner that is inconsistent with the family values associated with the Licensed Material or Disney and its Affiliates, (ii) in any manner that disparages Licensed Products or Disney and its Affiliates, and/or (iii) in any manner that does not make clear that the Licensed Material is owned or co-owned by or licensed to Disney or its Affiliates.

12.3.2 During the Term of a License Agreement, Licensee shall not, except in connection with Licensed Products, (i) produce, market, advertise or sell items of Merchandise or (ii) create or distribute advertising or marketing materials in connection with any items of Merchandise, which in the case of either subsections (i) or (ii) Disney determines, in its reasonable discretion, (a) use names or logos that are identical or similar to any names, titles or logos of any of the Properties, the Licensed Material (or other proprietary material owned or co-owned by or licensed to Disney and its Affiliates) or the Licensed Products or (b) embody or bear any artwork and/or contain aesthetic or identifying features, that are identical or similar to artwork or aesthetic or identifying features of any of the Properties, the Licensed Material (or other proprietary material owned or co-owned by or licensed to Disney and its Affiliates) or the Licensed Products (e.g., a line of princess-themed dolls, individually or in sets, with similar designs, dress styles, and/or decorative elements similar to the Disney Princess characters).

имеют персонажи “Disney Принцессы”).

12.3.3 Лицензиат обязуется не использовать и не смешивать Лицензированный материал или Лицензированные продукты, а также обязуется приложить коммерчески обоснованные усилия для того, чтобы воспрепятствовать другим лицам в использовании или смешении Лицензированного материала и Лицензированных продуктов с любыми другими персонажами или объектами (и связанными объектами интеллектуальной собственности), независимо от того, являются ли они собственностью Лицензиата или третьего лица.

12.3.4 В связи с обязанностью Лицензиата использовать Лицензированный материал таким образом, чтобы содействовать непрерывному повышению его репутации, Лицензиат должен уделять непосредственное внимание и принимать все необходимые меры для удовлетворения всех законных претензий заказчиков, предъявляемых ему в связи с Лицензированными продуктами или Рекламными материалами. Лицензиат обязан немедленно уведомлять Disney обо всех претензиях, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на хорошую репутацию Лицензированного материала или репутацию Disney, включая любые претензии, которые могут привести к судебному разбирательству между Disney и любым третьим лицом, и по требованию сотрудничать с Disney в целях достижения приемлемых решений, обеспечивающих сохранение гудвилла и репутации Disney и Лицензированного материала.

12.3.5 Лицензиат не будет осуществлять Демпинг продукции. Лицензиат признает и соглашается с тем, что исключительно сложно установить фактические убытки, которые могут возникнуть непосредственно в результате Демпинга продукции. Следовательно, в случае, если Лицензиат осуществляет Демпинг продукции, он обязан незамедлительно выплатить Disney сумму, полученную в результате перемножения (i) наивысшей Ставки роялти, указанной в Приложении, вне зависимости от Объекта собственности, к которому применяется такая ставка Роялти; (ii) наивысшей цены продажи, взимаемой Лицензиатом за такие Лицензированные продукты; и (iii) числа соответствующих проданных Лицензированных продуктов, либо сумму, равную Фиксированному платежу, в зависимости от того, какая сумма больше. Выплата такой суммы Лицензиатом (а) осуществляется в качестве штрафа без ущерба для любых иных прав и средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении Disney, и получение Disney указанной суммы не означает, что Disney тем самым разрешает осуществлять такой Демпинг продукции или что любой Демпинг продукции в будущем со стороны Лицензиата санкционируется или иным образом разрешается со стороны Disney, и (b) не может быть зачтена в счет какой-либо Гарантии или иной суммы, причитающейся в пользу Disney.

12.3.3 Licensee shall not use or co-mingle with the Licensed Material or Licensed Products, and shall use commercially reasonable efforts to keep others from using or co-mingling with the Licensed Material and Licensed Products, any other characters or properties (and related intellectual property), whether owned by Licensee or a third party.

12.3.4 Licensee shall, in connection with its duty to use the Licensed Material so as to promote the continuing goodwill thereof, give immediate attention and take necessary action to satisfy all legitimate customer complaints brought against Licensee in connection with Licensed Products or PA Materials. Licensee shall give Disney immediate notice of all complaints that might materially affect the good standing of the Licensed Material or the reputation of Disney, including any complaints that might result in legal action between Disney and any third party, and cooperate with Disney upon request to achieve reasonable solutions that preserve the goodwill and reputation of Disney and the Licensed Material.

12.3.5 Licensee shall not engage in Product Dumping. Licensee acknowledges and agrees that it is extremely difficult to fix actual damages that may proximately arise from Product Dumping. Therefore, in the event Licensee engages in Product Dumping, Licensee shall immediately pay Disney the amount obtained by multiplying (i) the highest Royalty Rate specified in a Schedule disregarding the Property to which it is applied to, (ii) the highest selling price charged by Licensee for such Licensed Products, and (iii) the number of such Licensed Products sold, or the amount equal to Fixed Fee, depending on what amount is higher. Such amount (a) shall be payable by Licensee as a penalty, without prejudice to any other right or remedy available to Disney, and its acceptance by Disney shall not mean that such Product Dumping is thereby licensed by Disney or that any future Product Dumping by Licensee is licensed or otherwise permitted by Disney, and (b) shall not apply against any Guarantee or other amount due Disney.

12.4 Отказы от прав. Любое освобождение, изъятие или отказ от любого положения Лицензионного соглашения имеет исковую или обязательную силу по отношению к какой-либо из Сторон только в случае его совершения в письменной форме и за подписью надлежащим образом уполномоченного должностного лица Стороны. Ни отсутствие настоятельного требования в отношении строгого выполнения любых условий Лицензионного соглашения, ни, в случае Disney, принятие денежных средств или Отчетов о роялти, которые должны предоставляться по Лицензионному соглашению, не признаются отказом от каких-либо прав или средств правовой защиты или отказом от требований в связи с любым нарушением или неисполнением обязательств любого рода или характера.

12.5 Уведомления. Все уведомления, которые любая Сторона обязана направлять другой Стороне в связи с Лицензионным соглашением, должны быть переданы в письменной форме и признаются врученными (i) в момент доставки с нарочным; (ii) в момент передачи по электронной почте; (iii) в момент доставки при направлении почтой, экспресс-почтой, с курьерской службой, срочным почтовым отправлением с доставкой на следующий день или с помощью иной коммерчески признанной службы доставки с оплаченным почтовым сбором. Любая Сторона может указать иной адрес посредством направления письменного уведомления другой Стороне в соответствии с настоящим разделом 12.5 и разделом 12.1 (Изменения и дополнения). Если это указано в положениях Лицензионного соглашения, Disney вправе направлять уведомление через Веб-сайт DCP и (или) Веб-сайт МСТ исключительно для цели, указанной в соответствующем положении (например, в случае изменений реквизитов платежа).

12.6 Полнота соглашения. Положения Лицензионного соглашения (в том числе Приложения(ий), Дополнения(ий) к Приложению(ям) и Справочного пакета) содержат полное соглашение между Сторонами в отношении его предмета, и Лицензионное соглашение заменяет собой все и любые предыдущие или одновременные договоренности и переговоры между Сторонами, будь то письменные или устные, в отношении его предмета. Никакое заявление или мотивирующее суждение любой Стороны или любого ее агента или представителя в отношении предмета Лицензионного соглашения, которые не содержатся в Лицензионном соглашении, не имеет юридической или обязательной силы для Сторон.

12.7 Отношения Сторон; отсутствие сторонних бенефициаров. Стороны настоящим признают, что отношения между ними представляют собой отношения между лицензиатом и лицензиатом и что ничто в настоящем документе не направлено на создание и не должно толковаться или рассматриваться как создающее или выражающее намерение создать партнерские отношения, совместное предприятие,

12.4 Waivers. No release, discharge or waiver of any provision of a License Agreement shall be enforceable against or binding upon either Party unless in writing and executed by a duly-authorized officer of the Party. Neither the failure to insist upon strict performance of any of the terms or conditions thereof, nor, in the case of Disney, the acceptance of monies or Royalty Statements due thereunder, shall be deemed a waiver of any rights or remedies or a waiver of any breach or default of any kind or nature.

12.5 Notices. All notices either Party is required to send to the other Party in connection with a License Agreement shall be transmitted in writing and shall be deemed served (i) when hand delivered, (ii) when transmitted by email, (iii) upon delivery when sent by mail, express mail, courier, overnight mail or other commercially recognized delivery service, charges prepaid. Either Party may designate a different address by written notice to the other in accordance with this Section 12.5 and Section 12.1 (Amendments). Where stated in a provision of a License Agreement, Disney may provide notice through the DCP Website and/or the ILS Website solely for the purpose stated in such provision (e.g., modifying payment instruction information).

12.6 Entire Agreement. The provisions of a License Agreement (including the Schedule(s), Attachment(s) to the Schedule(s) and the Reference Packet) contain the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter thereof, and a License Agreement supersedes and replaces any and all prior or contemporaneous agreements and negotiations between the Parties, whether written or oral, with respect to the subject matter thereof. No statement or inducement with respect to the subject matter thereof by any Party or by any agent or representative of any Party which is not contained in a License Agreement shall be valid or binding between the Parties.

12.7 Relationship of Parties; No Third-Party Beneficiaries. The Parties hereby acknowledge that their relationship is that of licensor and licensee and that nothing herein is intended or shall be construed or deemed to create, or to express an intent to create, a partnership, joint venture, fiduciary, employment, franchise or agency relationship of any kind or nature whatsoever between the Parties. Nothing in a License

отношения доверителя и доверенного лица, работодателя и наемного работника, отношения на основе франшизы или агентские отношения любого рода или характера между Сторонами. Ничто в Лицензионном соглашении не направлено на предоставление и не считается предоставляющим какие-либо права или выгоды какому-либо Лицу, кроме его Сторон, и не имеет целью сделать и не делает любое такое иное Лицо сторонним бенефициаром Лицензионного соглашения, за исключением случаев, когда Аффилированное лицо любой Стороны или должностное лицо, директор или работник Стороны или ее Аффилированного лица обладает какими-либо правами, в том числе правом на возмещение ущерба, по Лицензионному соглашению.

12.8 Толкование. Каждое Лицензионное соглашение было полностью проверено и обсуждено его Сторонами и их соответствующими юридическими консультантами. При толковании Лицензионного соглашения никакой вес не будет придаваться тому, какая из его Сторон или какой из их юридических консультантов разрабатывали положение, являющееся предметом толкования. Кроме того, никакие предположения или выводы не будут делаться на основании истории разработки Лицензионного соглашения или на основании включения или исключения какого-либо положения, не содержащегося в предыдущем проекте. Заголовки разделов и пунктов, используемые в Лицензионном соглашении, приводятся исключительно для удобства и не должны толковаться таким образом, будто они имеют существенное значение или действие. Время является важным фактором для целей любых упомянутых дат и сроков.

12.9 Раздельное действие положений. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо условие или положение Лицензионного соглашения недействительным или не имеющим искивой силы, то такое условие или положение считается отделенным от других его условий и положений, и остальные условия и положения Лицензионного соглашения действуют так, как если бы Стороны не включали в него отделенное условие или положение.

12.10 Одобрения. Для обеспечения юридической действительности любого одобрения, предоставляемого Disney по Лицензионному соглашению, оно должно быть предоставлено в письменной форме. Disney может указать порядок, в котором о таком одобрении будет сообщаться Лицензиату. Disney имеет право предоставлять любые одобрения или отказывать в их предоставлении по своему полному усмотрению.

12.11 Требования по безопасности и удаленному доступу к компьютерным системам. Лицензиат должен соблюдать Требования по безопасности и удаленному доступу к компьютерным системам.

12.12 Применимое право и место разрешения споров. Лицензионное соглашение регулируется и толкуется в

Agreement is intended or shall be deemed to confer any rights or benefits upon any Person other than the Parties thereto, or to make or render any such other Person a third-party beneficiary of a License Agreement, except to the extent that an Affiliate of either Party, or any officer, director or employee of a Party or its Affiliate, has any rights, including a right to be indemnified, under a License Agreement.

12.8 Construction. Each License Agreement has been fully reviewed and negotiated by the Parties thereto and their respective counsel. In interpreting a License Agreement, no weight shall be placed upon which Party thereto or its counsel drafted the provision being interpreted. In addition, there shall be no presumption made or inference drawn because of the drafting history of a License Agreement, or because of the inclusion or deletion of a provision not contained in a prior draft. The Section and paragraph headings used in a License Agreement are for convenience only and shall not be construed to have substantive meaning or effect. Time is of the essence on all dates and timing.

12.9 Severability. If any term or provision of a License Agreement is deemed invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such term or provision shall be deemed to be severable from the other terms and provisions thereof, and the remainder of a License Agreement shall be given effect as if the Parties had not included the severed term or provision therein.

12.10 Approvals. To be valid, any approval by Disney under a License Agreement must be in writing. Disney may designate the manner by which such approval shall be communicated to Licensee. Disney may grant or deny any approvals in its absolute discretion.

12.11 Computer System Security and Remote Access Requirements. Licensee shall comply with the Computer System Security and Remote Access Requirements.

12.12 Governing Law and Venue. A License Agreement shall be governed by and interpreted in

соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с настоящим Лицензионным соглашением, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

12.13 Ограничение ответственности. Ни одна Сторона не отвечает перед другой Стороной за упущенную выгоду; при том, однако, условии, что (i) что приведенное выше ограничение не распространяется на обязательства какой-либо Стороны по возмещению ущерба в соответствии с разделом 8 (Гарантия возмещения ущерба), в той мере, в какой сумма соответствующего ущерба причитается к выплате третьему лицу; и (ii) любой иск, предъявленный со стороны Disney в отношении любой неуплаченной суммы Гарантии(ий), Взносов в ОФМ или иных сумм, причитающихся к выплате в пользу Disney, не считается иском о возмещении упущенной выгоды и иным образом не запрещается в соответствии с настоящим разделом 12.13. Если в результате Претензии, на основании которой Disney возмещает Лицензиату ущерб в соответствии с разделом 8.2 (Обязательства Disney по возмещению ущерба), Лицензиат не может продать Лицензированные продукты, содержащие какое-либо изображение Лицензированного материала, одобренное Disney в соответствии с Лицензионным соглашением, обязательство Disney перед Лицензиатом в отношении не подлежащих продаже Лицензированных продуктов ограничивается покупкой таких не подлежащих продаже Лицензированных продуктов по цене, равной Прямым производственным затратам.

12.14 Противоречия между условиями. В случае любых противоречий между Приложением и Стандартными условиями условия такого Приложения будут иметь преимущественную силу.

12.15 Дальнейшее действие положений. Положения Лицензионного соглашения, которые по своему характеру предназначены продолжать действовать после истечения срока или расторжения Лицензионного соглашения продолжают действовать после истечения срока или расторжения Лицензионного соглашения без ограничения по сроку или в течение такого более короткого периода времени, который может быть указан в любом таком положении, в том числе, без ограничений, в разделе 3.10 (Соблюдение Законодательства), разделе 3.11 (Определенная запрещенная деятельность), разделе 4 (Платежи и отчеты; отчетность), разделе 5.3 (Программа МСТ), разделе 5.4 (Качество продукции), разделе 5.5 (Страхование), разделе 5.7 (Программы охраны окружающей среды / связанные с опасными веществами), разделе 6 (Документация и проверки), разделе 7 (Право собственности), разделе 8 (Гарантия возмещения ущерба), разделе 9.3 (Контроль со стороны Disney за Лицензированным материалом), разделе 10 (Последствия истечения срока действия или расторжения Лицензионного соглашения) и в разделе 12 (Общие положения).

accordance with the Laws of the Russian Federation. Any disputes arising in connection with this License Agreement shall be subject to jurisdiction of the Arbitrazh Court of Moscow.

12.13 Limitation of Liability. Neither Party shall be liable to the other for lost profits; provided, however, that (i) the foregoing limitation of liability shall not apply to a Party's indemnity obligations under Section 8 (Indemnity) to the extent such damages are owed to a third party, and (ii) a claim by Disney for any unpaid Guarantee(s), CMF Contributions or other amounts due Disney shall not be deemed a claim for lost profits or otherwise be barred under this Section 12.13. If, as a result of a Claim for which Disney indemnifies Licensee pursuant to Section 8.2 (Disney Indemnification), Licensee cannot sell Licensed Products containing any representation of Licensed Material approved by Disney in accordance with a License Agreement, Disney's obligation to Licensee in respect of the unsaleable Licensed Products shall be limited to the purchase of such unsaleable Licensed Products at Direct Manufacturing Cost.

12.14 Conflicting Terms. In the event of any conflict between a Schedule and the Standard Terms and Conditions, the terms of such Schedule shall prevail.

12.15 Survival. The provisions of a License Agreement which, by their nature, are intended to survive the expiration or termination of a License Agreement shall survive the expiration or termination of a License Agreement indefinitely or for such shorter period of time as may be set forth in any such provision, including without limitation, Section 3.10 (Compliance with Laws), Section 3.11 (Certain Prohibited Activities), Section 4 (Payments and Statements; Reporting), Section 5.3 (ILS Program), Section 5.4 (Product Integrity), Section 5.5 (Insurance), Section 5.7 (Environmental/Hazardous Materials Programs), Section 6 (Records and Audits), Section 7 (Ownership), Section 8 (Indemnity), Section 9.3 (Disney's Control of Licensed Material), Section 10 (Effect of Expiration or Termination of License Agreement), and Section 12 (General).

12.16 Экземпляры; подписи. Лицензионное соглашение может быть подписано в 3 (трех) или нескольких экземпляров, каждый из которых является оригиналом, но при этом все такие экземпляры вместе взятые составляют один и тот же документ. В случае противоречия между русской и английской версиями текста преимущественное значение имеет текст на русском языке.

12.16 Counterparts; Signatures. A License Agreement may be executed in three (3) or more counterparts, each of which shall be deemed an original but all of which shall together constitute one and the same instrument. In case of discrepancies between Russian and English versions of the text, Russian text shall prevail.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОГО Стороны настоящих Стандартных условий подписали и вручили в лице своих надлежащим образом уполномоченных представителей Стандартные условия в указанную выше дату:

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed and delivered, by their duly authorized representatives, the Standard Terms and Conditions as of the date first written above:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ» ("Disney")
Россия, 121099 г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этажи 11-12

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED
LIABILITY COMPANY ("Disney")

11-12 / F, Novinsky Boulevard 8, Moscow, 121099,
Russia

и
АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС» ("Лицензиат")
344090, г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184

and
JSC «GLORIA JEANS CORPORATION» ("Licensee")
344090, Russian Federation, Rostov-on-Don, Stachki St.,
184

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

SIGNATURES OF THE PARTIES

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Подпись/By:



Имя: Кахабер Абашидзе

Name: Kakhaber Abashidze

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Подпись/By:



Имя: Алина Валентиновна Скиба

Name: Alina Skiba

Должность: Генеральный директор

Title: General Director

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»
СПРАВОЧНЫЙ ПАКЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Новые медийные протоколы
- II. Инструкции для направления всех платежей и Отчетов о роялти
- III. Положения об утверждении продукции и Рекламных материалов
- IV. Положения о качестве Продукции
- V. Программа МСТ
- Кодекс корпоративной этики Производителей (Кодекс TWDC)
Указания по подаче Заявления об авторизации Производственного предприятия и Продукции
Форма Заявления об авторизации Производственного предприятия и Продукции, (Форма АППП) с инструкциями
- VI. Положения о страховании
- VII. Требования по безопасности и удаленному доступу к компьютерным системам

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC
REFERENCE PACKET

TABLE OF CONTENTS

- I. New Media Protocols
- II. Instructions for Transmitting All Payments and Royalty Statements
- III. Product and PA Materials Approval Provisions
- IV. Product Integrity Provisions
- V. ILS Program
- Code of Conduct for Manufacturers (TWDC's Code)
Facility and Merchandise Authorization Application Instructions
Sample Facility and Merchandise Authorization Application (FAMA Application) with Instructions
- VI. Insurance Provisions
- VII. Computer System Security and Remote Access Requirements

I. Новые медийные протоколы

Настоящие Новые медийные протоколы ("Протоколы") вместе с любым соответствующим лицензионным соглашением Disney регулируют использование или воспроизведение вами любых наименований, товарных знаков, обозначений авторских прав, брендов, логотипов, прав собственности, особых шрифтов и (или) любых объектов интеллектуальной собственности Disney (в совокупности - "Лицензированные материалы ") в целях рекламирования, продвижения или продажи Продуктов Disney с помощью любых цифровых или интерактивных средств (включая веб-сайты, социальные сети, приложения, мобильные операционные системы и иных электронные средства информации, известные в настоящее время или изобретаемые впоследствии (в совокупности - "Новые медийные платформы"). Протоколы не заменяют собой положения какого-либо лицензионного соглашения Disney или применимого закона, правила или нормативного акта. Соблюдение применимых законов, правил и нормативных актов требуется на постоянной основе. Для целей Протоколов "Disney" означает общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ» и его Аффилированных лиц, лицензиаров или цессионариев. "Лицензированные продукты Disney" означает любой продукт, производимый компанией Disney или от ее имени или производимых по лицензии Disney. Disney имеет право периодически вносить изменения в настоящие Протоколы. Последняя текущая версия Протоколов размещена на сайте licensing.disney.com или на любом заменяющем его веб-сайте ("Веб-сайт DCP"), либо могут быть предоставлены по требованию.

A. Общие обязательства

Вы не имеете права без предварительного письменного одобрения Disney, а также не имеете права разрешать другим лицам:

1. использовать, размещать или пересылать любые тексты, изображения, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, иллюстрации, фильмы или телевизионные фрагменты, рекламные ролики (трейлеры) или любой иной контент, содержащий или включающий ссылки на Лицензированные материалы. В случае предоставления одобрения оно ограничивается демонстрацией контента, и не предоставляется ни для каких иных целей, включая, без ограничений, воспроизведение или создание производных произведений на основе любых Лицензированных материалов;

I. New Media Protocols

These New Media Protocols (the "Protocols"), along with any applicable Disney license agreement, govern your use or display of any names, trademarks, copyrights, brands, logos, properties, fanciful characters and/or any other intellectual property of Disney (collectively, the "Licensed Materials"), to advertise, promote or sell Licensed Products via any digital or interactive medium (including websites, social media platforms, applications, mobile operating systems and other online media now known or hereafter devised (collectively, the "New Media Platforms"). The Protocols do not supersede the provisions of any Disney license agreement or applicable law, rule or regulation. Compliance with applicable laws, rules and regulations is always required. For purposes of the Protocols, "Disney" means THE WALT DISNEY COMPANY CIS LIMITED LIABILITY COMPANY and its affiliates, licensors or assignees. "Licensed Products" means any product produced by or on behalf of Disney or produced under a Disney license. Disney may modify these Protocols from time to time. The most current version of the Protocols are posted on licensing.disney.com or any successor website (the "DCP Website") or are available upon request.

A. General Obligations

You shall not, without the prior written approval of Disney, nor may you permit others to:

1. Use, post or upload any text, pictures, photographs, video, audio, artwork, film or television clips, trailers or any other content which contains or references Licensed Materials. Approval, if granted, is limited to display of the content and not any other purpose, including but not limited to, reproduction of, or creating derivative works based on, any Licensed Materials.

2. делать вид, что вы говорите, пишете сообщения в твиттере или блоге или иным образом общаетесь от имени какого-либо персонажа, работника, должностного лица или директора Disney, или выдавать себя за такового;
3. осуществлять смешение персонажей и символов Disney с не относящимися к Disney персонажами и символами;
4. позиционировать любую Новую медийную платформу как находящуюся в собственности, управлении или одобренную Disney. Любое одобренное использование Лицензированных материалов должно предусматривать баланс контента, с тем чтобы потребитель знал, что это не является Новой медийной платформой, находящейся в управлении Disney. Тем не менее, упоминания или ссылки на Новую медийную платформу, находящуюся в управлении Disney (например, на сайт Disney) или создание раздела, посвященного Disney (с согласия Disney) на сайте или странице в интернете разрешается, при условии, что это в иных отношениях соответствует Протоколам;
5. использовать Лицензированные материалы Disney в качестве единственного средства для роста посещаемости Новой медийной платформы, иначе чем в целях продажи рекламируемых Лицензированных продуктов;
6. использовать Лицензированные материалы или рекламировать лицензированные Disney потребительские продукты на каком-либо веб-сайте (а) на котором поощряется или допускается нарушение прав интеллектуальной собственности, или (b) который Disney периодически указывает вам в письменной форме (на Веб-сайте DCP или иным образом) как находящийся под запретом ("Запрещенные сайты"). Disney имеет право указывать вам (на Веб-сайте DCP или иным образом) наилучшие методы размещения рекламных объявлений на веб-сайтах (например, с использованием компьютерных программ, обеспечивающих безопасность рекламных объявлений) и вы должны соблюдать их в связи с Лицензированными материалами Disney;
7. продавать или разрешать другим лицам продавать не относящиеся к Disney продукты или услуги вместе с Лицензированными продуктами Disney под брендом "Disney";
8. использовать Лицензированные материалы Disney для продажи рекламного места или иной рекламной деятельности.
2. Purport to speak, tweet, blog or otherwise communicate on behalf of or impersonate any character, employee, officer or director of Disney.
3. Commingle Disney characters and icons with non-Disney characters and icons.
4. Position any New Media Platform as owned, operated or endorsed by Disney. Any approved use of Licensed Materials must contain a content balance so that the consumer knows it is not a New Media Platform operated by Disney. However, referencing or linking to a New Media Platform operated by Disney (e.g., a Disney website) or creating a Disney section (with Disney's approval) within a website or webpage is permitted, provided it otherwise complies with the Protocols.
5. Use Licensed Materials as a sole means to drive traffic to a New Media Platform, other than to sell the Licensed Products that are being advertised.
6. Use the Licensed Materials or advertise Disney-licensed consumer products on any website that (a) encourages or commits infringement of intellectual property rights, or (b) is identified to you in writing by Disney (on the DCP Website or otherwise) as being prohibited (the "Restricted Sites"). Disney may identify to you (on the DCP Website or otherwise) certain best practices for placing advertisements on websites (e.g., utilizing ad safety software) and you shall comply with them in connection with the Licensed Materials.
7. Sell, or permit others to sell, non-Licensed Products or services together with Licensed Products under a "Disney" brand heading.
8. Use Licensed Materials to sell ad space or other advertising.

9. использовать или регистрировать наименования, относящиеся к Лицензированным материалам в Унифицированном указателе ресурсов (URLs) или в адресах электронной почты без предварительного письменного одобрения Disney. Тем не менее, вы имеете право использовать URL, содержащий наименование, относящееся к Лицензированным материалам без предварительного письменного одобрения, если наименование, относящееся к Лицензированным материалам, указано после обратной косой черты (например, www.yourcompanyname.com/disneyprincess) на принадлежащем вам сайте, находящимся в вашем управлении, а также при условии, что это в ином отношении соответствует Протоколам (данное разрешение не распространяется на социальные сети, например, Twitter, Facebook, Pinterest). Кроме того, вы обязаны по требованию Disney немедленно передать Disney любые URLs или адреса электронной почты, которые содержат наименования, относящиеся к Лицензированным материалам, вне зависимости от того, предоставлял ли Disney разрешение на такое использование или такую регистрацию или нет;

10. делать предложения о покупке или покупать ключевые слова для платной рекламы в поисковом движке, которые включают Лицензированные материалы или основываются на них, без предварительного письменного одобрения Disney (например, Google AdWords, True View или Promoted Videos, ads on Facebook или аналогичные продукты для платной рекламы в поисковом движке на других Новых медийных платформах);

11. допускать появление Лицензированных материалов на Новых медийных платформах, где предлагаются или содержатся ссылки на спиртные напитки, табачные изделия, огнестрельное оружие, порнографические или предназначенные исключительно для взрослых материалы, азартные игры или наркотики, или которые иным образом ставят под сомнение, умаляют или порочат репутацию Лицензированных материалов;

12. использовать принадлежащие Disney анимацию, клипы, файлы с графическими изображениями с расширением (.gif), рекламные ролики, видеоматериалы или музыкальные материалы (в том числе тексты и названия песен), аудиовизуальные произведения или имена, голоса или внешность исполнителей, не являющихся персонажами Disney;

13. выставлять Лицензированные продукты Disney для продажи на условиях "в ограниченном количестве", "последние товары в наличии", "два по цене одного", "подарок за покупку" или с аналогичными описаниями, что

9. Use or register names relating to Licensed Materials in Uniform Resource Locators (URLs) or email addresses without prior written approval by Disney. However, you may use a URL containing a name related to Licensed Materials without prior written approval if the name related to the Licensed Materials appears following the backslash (e.g., www.yourcompanyname.com/disneyprincess) on a site owned and operated by you and provided it otherwise complies with the Protocols (this permission does not extend to social media sites, e.g., Twitter, Facebook, Pinterest). Additionally, at the request of Disney, you shall immediately transfer to Disney any URLs or email addresses that contain names relating to the Licensed Materials, whether such use or registration was authorized or unauthorized by Disney.

10. Bid on or purchase keywords for paid search advertising that include or are based on the Licensed Materials without prior written approval from Disney (e.g., Google AdWords, True View or Promoted Videos, ads on Facebook or similar paid search advertising products on other New Media Platforms).

11. Permit Licensed Materials to appear on New Media Platforms offering or linking to alcohol, tobacco, firearms, pornographic or adult-themed material, gambling or drugs, or that otherwise impugn, detract from or disparage the goodwill of the Licensed Materials.

12. Use any Disney animation, moving image clip, graphic image file (.gif), trailer, video or music (including lyrics and song titles), audio/visual work, or any non-character Disney talent name, voice or likeness.

13. Position Licensed Products for sale on a "limited availability", "last time available", "two-for-the-price-of-one", "free with purchase" basis, or by similar descriptions

может наводить на мысль о возможности получения товара или дефиците (иначе чем в рамках одобренных Disney программ ограниченного выпуска).

В. Дополнительные обязательства в отношении Промоакций на Новых медийных платформах

Для целей Протоколов "Промоакция на Новой медийной платформе" означает любое объявление, спонсирование или организация розыгрышей, конкурсов, соревнований, рекламных подарков, общественных мероприятий (например, "твиттер-пати"), акций по стимулированию сбыта или иных аналогичных предложений, которые могут предусматривать или не предусматривать наличие победителя или приза и которые полностью или частично связаны с каким-либо Продуктом Disney или продвижением торговой марки Disney с использованием какой-либо Новой медийной платформы. В отношении Промоакций на Новых медийных платформах:

1. вы признаете, что Disney и его аффилированные лица могут выступать в качестве операторов определенных веб-сайтов, предназначенных для всей семьи, о которых известно, что их могут посещать дети младше тринадцати лет, и что ваша Промоакция на Новой медийной платформе может предусматривать использование таких веб-сайтов, и, таким образом, определенные федеральные нормативные акты могут применяться к вам и к Disney, в том числе, без ограничения Закон о защите личных сведений детей в интернете ("COPPA") (если применимо). Вы отвечаете за соблюдение всех применимых законов, нормативных актов и отраслевых стандартов, в том числе, без ограничения, предусмотренных COPPA, Принципами саморегулирования, установленными Союзом цифровой рекламы и Программой сетевой рекламы, Группой по контролю за рекламой, адресованной детям ("CARU"), Руководящих указаний, изданных Федеральной торговой комиссией в отношении использования подтверждений и рекомендательных свидетельств в рекламе, Федерального закона Российской Федерации «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г., Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. или их существующих на данный момент эквивалентов (если перечисленные выше законы и нормативные акты являются применимыми), и контент, нацеленный на рекламу и стимулирование сбыта должен быть четко обозначен как представляющий собой рекламу и не может маскироваться под редакционный контент, как это установлено Disney;

2. как и в отношении всех ваших мероприятий по стимулированию сбыта, вы несете ответственность за законное проведение ваших Промоакций на Новых медийных

that may imply collectability or scarcity (except in cases of Disney-approved limited edition programs).

В. Additional Obligations for New Media Promotions

For purposes of the Protocols, a "New Media Promotion" means any publicizing, sponsoring or administering of a sweepstakes, contest, competition, giveaway, social gathering (e.g. a Twitter party), promotion or other similar offering that may or may not involve a winner or a prize and which involves, in whole or in part, a Disney Product or any Disney branding, via any New Media Platform. With respect to New Media Promotions:

1. You acknowledge that Disney and its affiliates operate certain family friendly websites on which there are known children under the age of thirteen and that your New Media Promotion may involve such websites and, as such, certain federal regulations may apply to you and to Disney, including without limitation the Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") (if applicable). You are responsible for complying with all applicable laws, regulations and industry best practices, including without limitation, COPPA, the Self-Regulatory Principles as directed by the Digital Advertising Alliance and the Network Advertising Initiative, the Children's Advertising Review Unit ("CARU"), the Federal Trade Commission Guidelines Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, the Federal Law of the Russian Federation as of 13 March 2006 No. 38-FZ "On Advertising", the Federal Law of the Russian Federation as of 29 December 2010 No. 436-FZ "On Protection of Children from Harmful Information", or their then-current equivalents (if the laws and regulations above are applicable), and advertising and promotional content must be clearly identifiable as an advertisement and may not be disguised as editorial content, as determined by Disney.

2. As with all of your promotions, you are responsible for the lawful operation of your New Media Promotions, including the official rules, offer terms and

платформах, включая официальные правила, условия предложения и требования к участникам (например, ограничения по возрасту и месту жительства), а также соблюдение нормативных актов, регулирующих стимулирование сбыта и все призы, предлагаемые в связи со стимулированием сбыта (например, регистрация и получение необходимых разрешений органов регулирования). Одобрение со стороны Disney официальных правил или рекламных материалов в отношении Промоакции на Новой медийной платформе не освобождает вас от любых обязанностей, предусмотренных в Протоколах, или иных требований закона. Вы признаете, что соблюдение Протоколов не подразумевает законность Промоакции на Новой медийной платформе;

3. вы обязуетесь соблюдать соответствующие условия использования, правила и политики Новых медийных платформ, на которых вы проводите вашу Промоакцию на Новой медийной платформе (например, Facebook's Promotions Terms, Instagram's Promotion Guidelines, Twitter's Guidelines for Promotions, и т.п.), и любое рассмотрение или одобрение со стороны Disney напрямую обусловлено соблюдением вами вышеуказанного;

4. если Промоакция на Новой медийной платформе содержит элемент, требующий от пользователей предоставить созданный пользователем контент ("UGC") через какую-либо Новую медийную платформу, вы должны обеспечить модерацию UGC (в течение 24 часов с момента его размещения в случае использования постмодерации) в соответствии со стандартами бренда, приведенными в пункте A.11. выше (с учетом возможных периодических изменений в указаниях со стороны Disney), и положениями о предоставлении одобрений соответствующего лицензионного соглашения Disney;

5. Все маркетинговые хэштеги должны быть предварительно одобрены в письменной форме Disney и должны содержать соответствующий брендинг Disney.

6. в случае необходимости вы должны разработать официальные правила для каждой Промоакции на Новой медийной платформе и представить их на рассмотрение и письменное одобрение Disney не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты начала такой Промоакции на Новой медийной платформе или иной срок, заранее согласованный с Disney. Вы должны консультироваться с вашим юридическим консультантом при разработке всех официальных правил. Disney не будет выполнять для вас юридическую проверку. Если иное не согласовано в отдельном письменном соглашении, Disney будет одобрять официальные правила

eligibility requirements (e.g., age and residency restrictions), and compliance with regulations governing the promotion and all prizes offered in connection with the promotion (e.g., registration and obtaining necessary regulatory approvals). Disney's approval of the official rules or promotional materials related to the New Media Promotion does not relieve you of any of the obligations in the Protocols or other requirements under law. You acknowledge that compliance with the Protocols does not constitute the lawfulness of a New Media Promotion.

3. You agree to comply with applicable terms and conditions of use, guidelines and policies for the New Media Platforms on which you conduct your New Media Promotion (e.g., Facebook's Promotions Terms, Instagram's Promotion Guidelines, Twitter's Guidelines for Promotions, etc.) and any review or approval provided by Disney is expressly conditioned upon your compliance.

4. If a New Media Promotion contains an element that requires users to submit user generated content ("UGC") via any New Media Platform, you must moderate the UGC (within 24 hours of posting if using post-moderation) according to brand standards set forth in Section A.11. above (as may be otherwise directed by Disney from time to time), and the approval provisions of the applicable Disney license agreement.

5. All marketing hashtags must be pre-approved in writing by Disney and must contain the appropriate Disney branding.

6. When applicable, you shall draft official rules for each New Media Promotion and submit them to Disney for review and written approval at least twenty (20) business days prior to the start date of such New Media Promotion or any other such term agreed in advance with Disney. You should consult with your legal counsel in drafting all official rules. Disney will not provide legal review for you. Unless otherwise agreed to in a separate written agreement, Disney will only approve the official rules if the following requirements are met: (a) Disney is not listed as a sponsor of the New Media Promotion; (b) Disney employees are

только при соблюдении следующих требований: (a) Disney не будет указан в качестве спонсора Промоакции на Новой медийной платформе; (b) работники Disney исключаются из процесса выигрыша каких-либо призов; (c) официальные правила конкретно предусматривают освобождение от ответственности и возмещение ущерба для всех компаний Disney (т.е. "Disney Consumer Products, Inc." и ее материнской, аффилированных и дочерних компаний, а также ее и их должностных лиц, директоров, работников и агентов"); (d) наименование (наименования) и бренды Disney не должны быть включены в название Промоакции на Новой медийной платформе; (e) если Промоакция на Новой медийной платформе включает UGC, заявление от каждого участника о том, что он заявляет и гарантирует, что такой участник обладает всеми правами на использование и отчуждение в полном объеме без ограничений всех аспектов UGC, в том числе всех исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках UGC, и обязуется возместить ущерб Disney и другим освобождаемым от ответственности лицам, указанным Disney, в отношении всех исков, касающихся авторских прав, товарных знаков и права на публичное использование, (f) заявление о том, что каждый участник предоставляет вам (и, в соответствующих случаях, Disney) неограниченную, действующую в любой части мира лицензию на использование UGC без ограничения по сроку, во всех и любых средствах информации, известных в настоящее время или разработанных в будущем в любом месте, и (g) заявление о том, что каждый участник не ожидает получение вознаграждения сверх того, которое может быть вручено в виде приза, если станет победителем в рамках Промоакции на Новой медийной платформе.

7. Если Промоакция на Новой медийной платформе требует, чтобы участники размещали контент на Новой медийной платформе вместе с идентифицирующим хэштегом, чтобы иметь возможность выиграть приз (или какой-либо иной стимул), в инструкциях также должно содержаться требование о раскрытии необходимой информации (например, #Sweepstakes, #Contest).

8. Вы должны обеспечить, чтобы все блоггеры, видеоблоггеры, оказывающие влияние лица, представители, рекламщики или лица, которые в ином качестве пишут или высказываются о Лицензированных продуктах по вашему усмотрению должны раскрывать свою связь с Disney ясным и очевидным образом и в ином отношении соблюдать все законы и установленные Disney Правила отзывов о продукции (которые доступны на Веб-сайт DCP или по требованию). В соответствующей части установленные Disney Правила отзывов о продукции требуют, чтобы все письменные сообщения содержали необходимую

excluded from winning any prizes; (c) the official rules specifically release and indemnify all Disney entities (i.e. "Disney Consumer Products, Inc. and its parent, affiliated and subsidiary companies and its and their offices, directors, employees and agents"); (d) Disney's name(s) and brands are not to be included in the title of the New Media Promotion; (e) if the New Media Promotion involves UGC, a statement that each participant represents and warrants that participant has all rights to use and to assign all aspects of the UGC and agrees to indemnify Disney, and other releasees identified by Disney, for all claims relating to copyright, trademark and right of publicity, (f) a statement that each participant assigns to you (and when applicable, Disney) in full and without restrictions right to use the UGC, including, all and any intellectual property rights to the UGC, in any and all media now known or hereinafter developed throughout the universe, and (g) a statement that each participant has no expectation of receiving compensation above that which may be awarded as a prize if participant is a winner of a New Media Promotion.

7. If a New Media Promotion requires participants to post content on a New Media Platform along with an identifying hashtag to potentially win a prize (or some other incentive), instructions must also require requisite disclosures (e.g. #Sweepstakes, #Contest).

8. You shall ensure that all bloggers, vloggers, influencers, spokespersons, advertisers or those that otherwise write or speak about Licensed Products under your direction must disclose their connection to Disney in a clear and conspicuous manner and otherwise comply with all laws and Disney's Product Review Guidelines (available on the DCP Website or upon request). In pertinent part, Disney's Product Review Guidelines require that all written posts should have the required disclosure at the top or bottom of the review and all video posts should have a disclosure in the introduction (audible, visible and in some

раскрывающую информацию в начале или в конце отзыва, а все видеосообщения содержали раскрывающую информацию во вступлении (в звуковой, визуальной форме, а в некоторых случаях - в обеих формах). Такие хэштеги, как #Sponsored, #Paid или #Ad должны использоваться в сообщениях в социальных сетях в соответствующих случаях. В случае отзыва о Лицензированных продуктах, такие продукты должны фактически использоваться, и в отзывах должно быть отражено правдивое мнение пишущего или высказывающего его лица. Для получения более подробной информации о порядке соблюдения Руководящих указаний, изданных Федеральной торговой комиссией в отношении использования подтверждений и рекомендательных свидетельств в рекламе посетите веб-сайт комиссии по адресу: www.ftc.gov (если применимо).

Вы не имеете права объявлять, спонсировать или организовывать какую-либо Промоакцию на Новой медийной платформе, если:

(a) Промоакция на Новой медийной платформе не соответствует каким-либо применимым законам и нормативным актам;

(b) вы организуете Промоакцию на Новой медийной платформе, ориентированную в основном на несовершеннолетних лиц, и такая Промоакция на Новой медийной платформе предусматривает использование Новой медийной платформы, применительно к которой несовершеннолетние лица не отвечают применимым требованиям в отношении минимального возраста для участия в акции на такой Новой медийной платформе.

C. Рекламные материалы, созданные вами для использования Disney

Если вы создаете видеоматериалы и (или) иной контент (например, фотографии), которые содержат какой-либо контент третьих лиц (в дополнение к Лицензированным материалам) и вы передаете такой контент Disney для его использования на Новой медийной платформе, вы соглашаетесь с тем, что:

- вы исключительно за свой счет получите все необходимые согласия, разрешения и (или) лицензии в связи со всеми аспектами видеоматериалов и иного контента (за исключением Лицензированных материалов, утвержденных Disney), включая, среди прочего, те, которые требуются для использования (1) любых имен (наименований), голосов или образов, (2) любых принадлежащих третьим лицам материалов, произведений, охраняемых авторским

cases, both). Hashtags such as #Sponsored, #Paid or #Ad should be used on social media posts as appropriate. If Licensed Products are reviewed, they must actually be used and reviews should reflect the truthful opinion of the writer/speaker. Please visit the FTC website at www.ftc.gov for more information about how to comply with the Federal Trade Commission Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising (if applicable).

You shall not publicize, sponsor or administer any New Media Promotion if:

(a) The New Media Promotion does not comply with any of the applicable laws and regulations.

(b) You create a New Media Promotion targeted primarily to minors, and such New Media Promotion involves a New Media Platform for which the minors do not meet the applicable minimum age required to participate on such New Media Platform.

C. Promotional Materials Produced By You for Use by Disney

If you produce videos and/or other content (e.g., photographs), which contain any third-party content (in addition to the Licensed Materials) and you furnish such content to Disney for its use on a New Media Platform, you agree that:

- You shall, at your sole expense, obtain all necessary approvals, permissions and/or licenses in connection with all aspects of videos and other content and (excluding Licensed Materials approved by Disney), including but not limited to those required for use of: (1) any names, voices or likenesses, (2) any third party material, copyrighted or trademarked work, and (3) any musical compositions and musical recordings

правом или товарным знаком, и (3) любых музыкальных композиций и музыкальных записей (например, от соответствующего издателя музыкальной литературы или общества по сбору авторских отчислений или от соответствующего исполнителя). Кроме того, вы заверяете и гарантируете, что (а) согласия никаких иных лиц, фирм, корпораций или профсоюзов не требуется для предоставления лицензии в пользу Disney, (b) что использование на Новой медийной платформе не будет нарушать права на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменный стиль, авторские права, права на художественную собственность и (или) иные права третьих лиц, и (с) что вы получили за свой счет все необходимые разрешения в отношении музыкальных произведений и что вы отвечаете за осуществление любых платежей, требующихся в связи с использованием любого музыкального произведения, присутствующего в видеоматериалах.

(e.g., from the appropriate music publisher or collection society, or from the applicable actor). Further, you represent and warrant that (a) the consent of no other person, firm, corporation, or labor organization is required to grant the license to Disney, (b) that use on the New Media Platform will not violate or infringe upon the trademark, service mark, trade dress, copyright, artistic, and/or other rights of any third parties, and (c) that you have obtained, at your expense, all necessary music permissions and that you are responsible for making any payments required in connection with the use of any music used in the videos.

II. Инструкции для направления всех платежей и Отчетов о роялти

A. Все платежи, причитающиеся со стороны Лицензиата компании Disney, в том числе все Гарантии, Фиксированные платежи, Роялти и Взносы в ОФМ должны осуществляться в безналичной форме на следующий счет:

в российских рублях: счет номер 40702810200000161232 в ПАО Росбанк, корреспондентский счет: 30101810000000000256, БИК 044525256;

в евро: счет номер 40702978100003061232 в ПАО Росбанк, корреспондентский счет: 30101810000000000256, SWIFT: RSBNRUMM;

в долларах США: счет номер 40702840500003061232 в ПАО Росбанк, корреспондентский счет: 30101810000000000256, SWIFT: RSBNRUMM.

B. Disney может периодически вносить изменения в платежные инструкции. Disney может уведомлять о таких изменениях через Веб-сайт DCP.

C. Отчеты о роялти Лицензиата направляются в электронном виде на адрес:

CP.INTL.DFE.Russia@disney.com

II. Instructions for Transmitting All Payments and Royalty Statements

A. All payments due by Licensee to Disney, including all Guarantee(s), Fixed Fees, Royalties and CMF Contributions, shall be made by wire transfer to:

In Russian Rubles: Account Number 40702810200000161232 at PJSC ROSBANK, Corresponding account: 30101810000000000256, BIC 044525256;

In Euro: Account Number 40702978100003061232 at PJSC ROSBANK, Corresponding account: 30101810000000000256, SWIFT: RSBNRUMM

In US Dollars: Account Number 40702840500003061232 at PJSC ROSBANK, Corresponding account: 30101810000000000256, SWIFT: RSBNRUMM.

B. Disney may modify payment instructions from time to time. Disney may provide notice of any such modifications through the DCP Website.

C. Licensee's Royalty Statements shall be electronically submitted to:

CP.INTL.DFE.Russia@disney.com

D. В Отчетах о роялти должна содержаться следующая информация:

- Страна назначения
- Код персонажа
- Номер Продукции Disney
- Описание Продукции Disney
- Код Единицы учета
- Описание Продукта
- Объем продаж (в единицах)
- Объем возврата (в единицах)
- Ставка роялти
- Общая сумма Роялти
- Розничное предприятие
- EAN код

а также, в случае если Сделки по закупкам допускаются:

- Стоимость закупок
- Объем закупок

III. Положения об утверждении продукции и Рекламных материалов

Все Лицензированные продукты и Рекламные материалы требуют предварительного письменного утверждения Disney (предоставляемого через ОУП в отношении Лицензированных продуктов и по электронной почте в отношении Рекламных материалов), и Disney вправе предоставлять такое одобрение или отказывать в нем по своему единоличному усмотрению. Любые Лицензированные продукты или Рекламные материалы, которые не были заблаговременно утверждены Disney в письменной форме (через ОУП в отношении Лицензированных продуктов и по электронной почте в отношении Рекламных материалов), на любом этапе процедуры утверждения, считаются неутвержденными, не предоставляемыми по лицензии и не должны производиться или продаваться. Любые одобрения, предоставленные со стороны Disney по Лицензионному соглашению, (i) не означают и не подразумевают, что, по мнению Disney, те или иные Лицензированные продукты или Рекламные материалы или любые их компоненты соответствуют применимому Законодательству или Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции (в соответствии с определением, приведенным в разделе IV.A ниже) (в зависимости от обстоятельств); (ii) не заменяют и иным образом не ограничивают обязательств Лицензиата по Лицензионному соглашению; и (iii) не являются (a) разрешением на производство Продукции, которое не является прямо разрешенным в полном соответствии с

D. Royalty Statements will require such information as:

- Destination Country
- Character Code
- Disney Merchandise Code
- Disney Merchandise Description
- SKU Number
- Product Description
- Units Sold
- Units Returned
- Royalty Rate
- Total Royalties
- Retailer
- EAN Code

and, if Purchase Transactions are permitted:

- Purchase Value
- Units Purchased

III. Product and PA Materials Approval Provisions

All Licensed Products and PA Materials require Disney's prior written approval (through OPA for Licensed Products and by e-mail for PA Materials), and such approval may be granted or withheld by Disney in its absolute discretion. Any Licensed Products or PA Materials not approved by Disney in advance in writing (through OPA for Licensed Products and by e-mail for PA Materials), at any phase in the approval process, shall be deemed disapproved, unlicensed, and shall not be manufactured or sold. Any approvals given by Disney under a License Agreement shall not (i) constitute or imply an opinion by Disney that any Licensed Products or PA Materials, or any components of either one, comply with applicable Laws or Product Integrity Licensee Requirements (as defined in Section IV.A below), (as applicable) (ii) supersede or otherwise limit Licensee's obligations under a License Agreement or (iii) constitute (a) permission to produce Merchandise not expressly authorized pursuant to, and in full compliance with, a fully-executed License Agreement with Disney or (b) an amendment to or modification of a License Agreement.

полностью подписанным Лицензионным соглашением с Disney, или (b) изменением или модификацией Лицензионного соглашения.

Лицензиат должен представлять все Лицензированные продукты и Рекламные материалы (если Disney не даст иных указаний) на утверждение через систему ОУП. Одобрение является действительным только в том случае, если Disney предоставил его через ОУП. Disney должен в разумный срок направлять ответы через ОУП на все разумные запросы об утверждении в соответствии с Лицензионным соглашением, стремясь дать такой ответ не позднее чем через 10 (десять) – 15 (пятнадцать) рабочих дней. Если Disney не утвердит представленных материалов через ОУП в указанный срок, представленные материалы считаются неутвержденными.

По требованию Disney, Лицензиат обязуется направить Disney письменное подтверждение даты первой отгрузки и даты поступления в продажу по каждой Единице учета каждого Лицензированного продукта.

Если это применимо в рамках Лицензионного соглашения, определение того, является ли Лицензированный продукт или его компонент “продуктом питания” или “непродовольственным товаром” или товаром из категории “health & beauty” или товаром “не относящимся к категории health & beauty”, будет выноситься по единоличному усмотрению Disney. Исключительно в качестве примера, Лицензированный продукт или его компонент, (i) в состав которого входит съедобный или питьевой элемент (то есть пригодный для потребления человеком и подходящий в качестве еды или питья) будет рассматриваться в качестве “продукта питания”; или (ii) который предназначен (1) для втирания, наливания, опрыскивания или разбрызгивания, внутреннего употребления или иного применения к человеческому телу или телу животного для целей очистки, украшения, повышения привлекательности или изменения внешнего вида; или (2) для использования при диагностике, лечении, для смягчения симптомов, устранения или предотвращения заболевания, или любой предмет (за исключением продукта питания), который предназначен для оказания влияния на структуру или какие-либо функции человеческого тела или тела животного, будет рассматриваться как товар, относящийся к категории “health & beauty”. “Лицензированный продукт питания” представляет собой Лицензированный продукт, содержащий 1 (один) или несколько компонентов продуктов питания; и термин “Лицензированный продукт категории H&B” представляет собой Лицензированный продукт, содержащий 1 (один) или несколько компонентов продуктов, относящихся к категории H&B. Лицензированные продукты питания и

Licensee shall submit all Licensed Products and PA Materials (unless otherwise designated by Disney) for approval through OPA. To be valid, any approval must be granted by Disney through OPA. Disney shall respond through OPA in a reasonable time to all reasonable requests for approvals under a License Agreement, with a goal of responding within ten (10) to fifteen (15) business days. If Disney has not approved a submission through OPA within that time period, the submission shall be deemed disapproved.

Upon Disney’s request, Licensee agrees to give Disney written confirmation of the first shipment date and shelf date for each SKU of each Licensed Product.

Where applicable in a License Agreement, the determination of whether a Licensed Product or a component of a Licensed Product is a “food” item or a “non food” item or a “health and beauty” item or a “non health and beauty” item shall be made in Disney’s absolute discretion. By way of example only, a Licensed Product or a component of a Licensed Product (i) with an edible or potable element (i.e., fit for human consumption and suitable to eat or drink) would be considered a “food” item or (ii) intended (1) to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on, introduced into, or otherwise applied to the human or other animal body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance or (2) for use in diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or any item (other than a food item) intended to affect the structure or any function of the body of man or other animals, would be considered a “health and beauty” item. A “Food Licensed Product” is a Licensed Product containing one (1) or more food item components; and an “H&B Licensed Product” is a Licensed Product containing one (1) or more H&B item components. Food Licensed Product and H&B Licensed Product shall collectively be referred to herein as “FHB Licensed Product.” For the avoidance of doubt, unless otherwise specified in a License Agreement, all references to the term “Licensed Product” shall include Food Licensed Product or H&B Licensed Product, as applicable.

Лицензированные продукты категории Н&В в совокупности именуются в настоящем Первом дополнительном соглашении “Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В”. Во избежание сомнений, если иное не указано в Лицензионном соглашении, при любом упоминании “Лицензированного продукта” имеются в виду Лицензированные продукты питания или Лицензированные продукты категории Н&В, в зависимости от того, что применимо.

Лицензиат обязуется соблюдать следующие положения:

A. Этап разработки. Лицензиат должен представить Disney все творческие элементы (например, концепции, предварительные и предлагаемые окончательные иллюстрации, трехмерные формы или иные предметы, как то определит Disney в его единоличному усмотрению) (в совокупности именуемые “Концептуальные элементы”), которые должны появиться на или в любых Единицах учета Лицензированного продукта.

В случае Лицензированных продуктов питания, в дополнение к Концептуальным элементам, Лицензиат также должен представить Disney перечень предлагаемых технических спецификаций, относящихся (1) к упаковке или таре для Лицензированного продукта питания; и (2) продовольственному товару в составе Лицензированного продукта питания, в том числе, без ограничений, все заявления для маркировки (например, предлагаемый перечень ингредиентов, информация о питательной ценности и характеристики продукции), источники ингредиентов, анализ питательной ценности, стандарты качества и микробиологические стандарты, форма упаковки и тары, характеристики продовольственного товара (например, вкус, цвет, форма и текстура) и характеристики продукции (в совокупности именуемые “Технические спецификации продукта питания”).

В случае Лицензированных продуктов категории Н&В, в дополнение к Концептуальным элементам, Лицензиат также должен представить Disney перечень предлагаемых технических спецификаций, относящихся (1) к упаковке или таре для Лицензированного продукта категории Н&В и (b) товара из категории health & beauty в составе Лицензированного продукта категории Н&В, в том числе, без ограничений, все заявления для маркировки (например, предлагаемый перечень ингредиентов и характеристики продукции), источники ингредиентов, стандарты качества и микробиологические стандарты, форма упаковки и тары,

Licensee agrees to comply with the following:

A. Concepts Phase. Licensee shall submit to Disney all creative elements (e.g., concepts, preliminary and proposed final artwork, 3-dimensional sculpts or as otherwise determined by Disney in its absolute discretion) (collectively, “Conceptual Elements”) which are to appear on or in any SKU of the Licensed Product.

For Food Licensed Products, in addition to the Conceptual Elements, Licensee also shall submit to Disney a list of the proposed technical specifications of the (1) packaging or container for the Food Licensed Product and (2) food item of the Food Licensed Product, including, without limitation, any labeling statements (e.g., the proposed ingredient list, nutritional declaration, and product claims), ingredient sources, a nutritional analysis, quality and microbiological standards, packaging or container formats, attributes of the food item (e.g., taste, color, shape, and texture), and product claims (collectively, the “Food Product Technical Specifications”).

For H&B Licensed Products, in addition to the Conceptual Elements, Licensee also shall submit to Disney a list of the proposed technical specifications of the (a) packaging or container for the H&B Licensed Product and (b) health and beauty item of the H&B Licensed Product, including, without limitation, any labeling statements (e.g., the proposed ingredient list and product claims), ingredient sources, quality and microbiological standards, packaging or container formats, attributes of the health and beauty item (e.g., color, aroma, texture, shape, and flavor), and product

характеристики товара из категории health & beauty (например, цвет, запах, текстура, форма и аромат) и характеристики продукции (в совокупности именуемые “Технические спецификации продукта категории H&B”).

Технические спецификации продукта питания и Технические спецификации продукта категории H&B, в зависимости от того, что применимо, в настоящем Первом дополнительном соглашении в совокупности именуются “Технические спецификации продукта”.

Если Disney утвердит все Концептуальные элементы и, если это применимо, Технические спецификации продукта применительно к той или иной Единице учета Лицензированного продукта, Лицензиат имеет право перейти к предпроизводственному этапу, описанному ниже, в отношении каждой такой утвержденной Единицы учета Лицензированного продукта.

В. Предпроизводственный этап. Если Disney утверждает все Концептуальные элементы и, если это применимо, Технические спецификации продукта, как описано выше, и Лицензиат желает начать выпуск Лицензированного продукта, то он должен будет представить Disney Предпроизводственный образец, в форме, приемлемой для Disney. “Предпроизводственный образец” означает окончательную модель или макет каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта.

В случае Лицензированных продуктов питания, в дополнение к Предпроизводственному образцу, Лицензиат также должен представить Disney аналитические результаты и иные соответствующие подтверждения, в том числе независимый анализ питательной ценности продовольственного товара со стороны любой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 (каждая такая лаборатория именуется далее “Квалифицированная лаборатория”); в указанном анализе должно быть подтверждено, что продовольственный товар, перечень ингредиентов, информация о питательной ценности и все характеристики продукции соответствуют Техническим спецификациям продукта питания, Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции (в соответствии с определением, приведенным ниже в разделе IV.A Справочного пакета) и применимому Законодательству (в настоящем Первом дополнительном соглашении вышеуказанное в совокупности именуется далее “Документы

claims (collectively, the “H&B Product Technical Specifications”).

The Food Product Technical Specifications and the H&B Product Technical Specifications, as applicable, shall collectively be referred to herein as the “Product Technical Specifications”.

If Disney approves all Conceptual Elements and, if applicable, the Product Technical Specifications of a SKU of a Licensed Product, Licensee may proceed to the pre-production phase described below for each such approved SKU of a Licensed Product.

В. Pre-Production Phase. If Disney approved all Conceptual Elements and, if applicable, the Product Technical Specifications as described above and Licensee desires to proceed with a Licensed Product, Licensee shall submit to Disney a Pre-Production Sample, in a form acceptable to Disney. A “Pre-Production Sample” means a final rendering or mock-up of each SKU of each Licensed Product.

For Food Licensed Products, in addition to the Pre-Production Sample, Licensee also shall submit to Disney analytical results and other appropriate evidence, including an independent nutritional analysis of the food item from a testing laboratory accredited under ISO/IEC 17025 (a “Qualified Laboratory”), substantiating that the food item, the ingredient list, the nutritional declaration, and any product claims comply with the Food Product Technical Specifications, the Product Integrity Licensee Requirements as defined below in Section IV.A of the Reference Packet and applicable Laws (the foregoing shall be referred to herein collectively as the “Food Pre-Production Submissions”).

о продуктах питания, представляемые до начала производства”).

В случае Лицензированных продуктов категории H&B, в дополнение к Предпроизводственному образцу, Лицензиат также должен представить Disney аналитические результаты и иные соответствующие подтверждения, в том числе независимый анализ товара из категории health & beauty, который подготовлен Квалифицированной лабораторией и в котором подтверждено, что товар из категории health & beauty, перечень ингредиентов и все характеристики продукции соответствуют Техническим спецификациям продукта категории H&B, Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции и применимому Законодательству (в настоящем Первом дополнительном соглашении вышеуказанное в совокупности именуется далее “Документы о продуктах категории H&B, представляемые до начала производства”).

Документы о продуктах питания, представляемые до начала производства, и Документы о продуктах категории H&B, представляемые до начала производства, в зависимости от того, что применимо, в настоящем Первом дополнительном соглашении в совокупности именуется “Документы, представляемые до начала производства”.

Если Disney утверждает Предпроизводственный образец и, если это применимо, Документы, представляемые до начала производства, Лицензиат имеет право перейти к описанному ниже этапу производства каждой соответствующей утвержденной Единицы учета Лицензированного продукта.

C. Этап производства. Если Disney утверждает Предпроизводственный образец и, если это применимо, Документы, представляемые до начала производства, как описано выше, и Лицензиат желает начать выпуск Лицензированного продукта, то до того, как Лицензиат выпустит из-под своего контроля или из своего владения какие-либо Единицы учета каждого Лицензированного продукта (то есть до того, как Лицензиат утратит возможность контролировать распоряжение Лицензированным продуктом без помощи третьего лица), Лицензиат должен представить Disney Производственный образец, соответствующий утвержденному Предпроизводственному образцу, и (если это применимо) Документы, представляемые до начала производства. “Производственный образец” означает экземпляр каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта, взятый

For H&B Licensed Products, in addition to the Pre-Production Sample, Licensee also shall submit to Disney analytical results and other appropriate evidence, including an independent analysis of the health and beauty item from a Qualified Laboratory, substantiating that the health and beauty item, the ingredient list and any product claims comply with the H&B Product Technical Specifications, the Product Integrity Licensee Requirements and applicable Laws (the foregoing shall be referred to herein collectively as the “H&B Pre-Production Submissions”).

The Food Pre-Production Submissions and the H&B Pre-Production Submissions, as applicable, shall collectively be referred to herein as the “Pre-Production Submissions.”

If Disney approves the Pre-Production Sample and, if applicable, the Pre-Production Submissions, Licensee may proceed to the production phase described below for each such approved SKU of a Licensed Product.

C. Production Phase. If Disney approved a Pre-Production Sample and, if applicable, Pre-Production Submissions as described above and Licensee desires to proceed with a Licensed Product, before Licensee relinquishes custody or control of any SKU of each Licensed Product (i.e., before Licensee is no longer able to control the disposition of a Licensed Product without third-party assistance), Licensee shall submit to Disney a Production Sample that conforms to the approved Pre-Production Sample and, if applicable, the Pre-Production Submissions. A “Production Sample” means a unit of each SKU of each Licensed Product taken from the first production run of each supplier of each Licensed Product. For product safety compliance purposes as set forth in Section IV.B (Compliance Verification) below, a Production Sample shall constitute a “representative

из первой партии изделий, произведенной каждым поставщиком каждого Лицензированного продукта. Для целей соблюдения положений о безопасности продукции, приведенных в разделе IV.B (Проверка соответствия) ниже, Производственный образец должен представлять собой “репрезентативный образец”, то есть Производственный образец должен обеспечивать Лицензиату основу для выводов о том, соответствуют ли применимым требованиям в отношении безопасности не подвергавшиеся испытаниям экземпляры каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта, взятые из той же партии изделий, из которой были взяты проверявшиеся экземпляры каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта. Если Disney утверждает Производственный образец, то Единица учета Лицензированного продукта, соответствующая такому утвержденному Производственному образцу, считается утвержденной. Disney имеет право не утверждать Производственный образец до тех пор, пока Disney не получит отчетов об испытаниях или иных документов о соответствии, подтверждающих соответствие всем положениям Законодательства и Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции, Руководства по правильному питанию (или Руководства по правильному питанию детей в возрасте от 6 до 36 месяцев, в зависимости от того, что применимо) (в соответствии с определением каждого такого термина, приведенным в разделе IV.A.3 ниже) и Техническим спецификациям продукта в соответствии с разделом IV.B (Проверка соответствия) ниже, в зависимости от того, что применимо, и как то определит Disney по своему единоличному усмотрению. Без письменного утверждения со стороны Disney (предоставляемого через ОУП) не могут осуществляться никакие модификации утвержденного Производственного образца (в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным, никакие изменения, касающиеся состава, рецепта или метода производства и существенно влияющие на продовольственный товар или товар из категории health & beauty в составе Лицензированного продукта). Все предметы, использовавшиеся в ходе испытаний, второсортные или нестандартные экземпляры Лицензированного продукта подлежат уничтожению. Производство, сбыт, отгрузка, маркетинг и (или) продажа любого Лицензированного продукта до получения одобрения со стороны Disney осуществляются исключительно за собственный счет Лицензиата и на его собственный риск. Лицензиат должен представлять все Договорные образцы в адрес Disney после начала производства первой партии изделий каждой Единицы учета каждого Лицензированного продукта. По требованию Disney, Лицензиат должен также представлять Disney Ежегодные образцы.

sample,” i.e., the Production Sample must provide Licensee with a basis for inferring the compliance of the untested units of each SKU of each Licensed Product with applicable safety requirements from the same production run as the tested units of each SKU of each Licensed Product. If Disney approves the Production Sample, then the SKU of a Licensed Product conforming to such approved Production Sample shall be deemed approved. Disney may withhold its approval of a Production Sample until Disney obtains test reports or other compliance documentation demonstrating compliance with all Laws and the Product Integrity Licensee Requirements, the Nutrition Guidelines (or the 6 to 36 Months Nutrition Guidelines, as applicable) (each as defined in Section IV.A.3 below), and the Product Technical Specifications, pursuant to Section IV.B (Compliance Verification) below, as applicable, and as determined by Disney in its absolute discretion. No modification of an approved Production Sample (including but not limited to any change to the formulation, recipe or method of manufacture that materially affects a food item or a healthy and beauty item of a Licensed Product) shall be made without Disney’s written approval through OPA. All test runs, seconds or irregulars of Licensed Product must be destroyed. Any manufacture, distribution, shipment, marketing and/or sale of any Licensed Product prior to obtaining Disney’s approval shall be at Licensee’s sole risk and expense. Licensee shall submit all Contract Samples to Disney upon commencement of the first production run of each SKU of each Licensed Product. Upon Disney’s request, Licensee shall also submit Annual Samples to Disney.

IV. Положения о качестве Продукции

A. Соблюдение применимых требований: Лицензированные продукты

1. Лицензиат обязуется и гарантирует, что каждый Лицензированный продукт (а) будет новым, пригодным для цели, для которой он предназначен, будет иметь хорошее качество и не будет иметь дефектов, связанных с его разработкой, созданием, материалами и изготовлением; (b) будет соответствовать всем положениям Законодательства применительно к соответствующей стране или странам сбыта; (c) будет соответствовать всем Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции; и (d) будет соответствовать Производственному образцу, утвержденному Disney. “Требования к Лицензиату в отношении качества продукции” означают дополнительные требования (при наличии таковых), установленные Disney применительно к качеству и безопасности Лицензированного продукта. Требования к Лицензиату в отношении качества продукции размещены на Веб-сайте DCP. Disney имеет право периодически модифицировать Требования к Лицензиату в отношении качества продукции. Disney должен направлять Лицензиату заблаговременное уведомление о любых существенных изменениях в таких требованиях. Disney имеет право предоставлять такое уведомление через Веб-сайт DCP.

2. Применительно к Лицензированным продуктам питания, Лицензиат принимает на себя обязательство, согласно которому любой Лицензированный продукт питания, выпускаемый или доставляемый для выпуска в обращение, будет безопасным для его потребления человеком (и потребления его животными, если они предназначены быть конечными пользователями такого Лицензированного продукта питания), будет готовиться в санитарных условиях, не будет фальсифицирован и будет соответствовать всем положениям Законодательства, регулирующим выпуск или доставку для выпуска в обращение продуктов питания. Без ограничения вышеуказанного, применительно к каждому Лицензированному продукту питания, изготовленному полностью или частично из мяса скота или птицы, Лицензиат также принимает на себя обязательство, согласно которому: (a) обращение с животными, их убой и обработка должны осуществляться с использованием гуманных методов и в санитарных условиях в соответствии с Законодательством; и (b) каждый календарный год в течение Срока действия или чаще (если того потребует Disney) Лицензиат должен предоставлять Disney отчет о проверке условий обращения с животными, проведенной независимым третьим лицом –

IV. Product Integrity Provisions

A. Compliance with Applicable Requirements: Licensed Product

1. Licensee covenants and warrants that each Licensed Product shall (a) be new, suitable for the purpose for which it is intended, of good quality and free of defects in design, construction, materials and workmanship, (b) comply with all Laws for the relevant country or countries of distribution, (c) comply with any Product Integrity Licensee Requirements, and (d) conform to the Production Sample approved by Disney. “Product Integrity Licensee Requirements” means additional requirements, if any, established by Disney with respect to the quality and safety of a Licensed Product. The Product Integrity Licensee Requirements are posted on the DCP Website. Disney may modify the Product Integrity Licensee Requirements from time to time. Disney shall provide reasonable notice to Licensee of any material modification thereof. Disney may provide such notice through the DCP Website.

2. With respect to Food Licensed Product, Licensee covenants that any Food Licensed Product introduced or delivered for introduction into commerce shall be safe for human consumption (and animal consumption if animals are the intended end user of the Food Licensed Product), prepared under sanitary conditions, not adulterated, and shall comply with all Laws governing the introduction or delivery for introduction into commerce of food products. Without limiting the foregoing, Licensee further covenants that, with respect to any Food Licensed Product made in whole or in part from meat or poultry, (a) the animals shall be handled, slaughtered, and processed using humane methods and under sanitary conditions in accordance with Laws, and (b) during each calendar year during the Term, or more frequently upon Disney’s request, Licensee shall submit to Disney an animal welfare audit report of an independent, third party audit agency certified by the Professional Auditor Certification Organization or equivalent body, which measures the animals’ welfare against good management practices recommended by a national organization such as the American Meat Institute for pork, beef, lamb, or veal, the United Egg Producers for

аудиторским агентством, аттестованным Профессиональной организацией по сертификации аудиторов или эквивалентным органом, который сопоставляет условия обращения с животными с надлежащей практикой, рекомендованной национальной организацией, такой как Американский институт мяса (применительно к свинине, говядине, баранине или телятине), Объединение производителей яиц птицы (применительно к яйцам в скорлупе), Национальная федерация производителей индеек (применительно к продуктам из индейки) или Национальный совет по куроводству (применительно к продуктам из мяса бройлеров).

3. Применительно к Лицензированным продуктам питания, Лицензиат принимает на себя обязательство, согласно которому каждый такой Лицензированный продукт питания также должен соответствовать Руководству по питательности лицензированных продовольственных продуктов для детей старше трех лет (“Руководство по правильному питанию”) или Руководству Disney по питательности и качеству лицензированных продуктов питания для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев (“Руководство по правильному питанию детей в возрасте от 6 до 36 месяцев”), в зависимости от того, что применимо, для соответствующей страны или стран сбыта. Руководство по правильному питанию и Руководство по правильному питанию детей в возрасте от 6 до 36 месяцев в настоящем Первом дополнительном соглашении именуется в совокупности “Руководство по правильному питанию.” В случае, если Лицензиат обоснованно полагает, что производство того или иного Лицензированного продукта питания в соответствии с Руководством по правильному питанию может привести к выпуску или поставкам для выпуска в обращение Лицензированного продукта питания, который небезопасен для потребления человеком (и потребления его животными, если они предназначены быть конечными пользователями такого Лицензированного продукта питания) или иным образом противоречит Законодательству, то Лицензиат должен письменно уведомить об этом Disney до начала производства соответствующего Лицензированного продукта питания. Руководство по правильному питанию размещено на Веб-сайте DCP. Disney имеет право периодически вносить изменения в Руководство по правильному питанию. Disney должен заранее направить Лицензиату уведомление о любых существенных изменениях, которые вносятся в Руководство по правильному питанию. Disney имеет право предоставлять такое уведомление через Веб-сайт DCP.

4. Если какие-либо Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и H&B, или их

shell eggs, the National Turkey Federation for turkey products, or the National Chicken Council for broiler products.

3. With respect to Food Licensed Product, Licensee covenants that each such Food Licensed Product also shall comply with the Nutrition Guidelines for Licensed Food Products Ages 3+ (the “Nutrition Guidelines”) or the Disney Licensed Food Nutrition & Quality Guidelines for Children 6 to 36 Months (the “6 to 36 Months Nutrition Guidelines”), as applicable, for the respective country or countries of distribution. The Nutrition Guidelines and the 6 to 36 Months Nutrition Guidelines shall collectively be referred to herein as the “Nutrition Guidelines.” In the event Licensee reasonably believes that the manufacture of any Food Licensed Product in accordance with the Nutrition Guidelines may result in the introduction and delivery into commerce of a Food Licensed Product which is not safe for human consumption (and animal consumption if animals are the intended end user of the Food Licensed Product), or otherwise not in compliance with Laws, then Licensee shall notify Disney in writing prior to commencing production of such Food Licensed Product. The Nutrition Guidelines are posted on the DCP Website. Disney may modify the Nutrition Guidelines from time to time. Disney shall provide reasonable notice to Licensee of any material modification thereof. Disney may provide such notice through the DCP Website.

4. If an FHB Licensed Product or component thereof is of a perishable nature, Licensee agrees not to ship such

компоненты являются скоропортящимися, Лицензиат обязуется не отгружать клиентам такие Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В, если дата истечения срока их годности наступает не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней после даты их отгрузки Лицензиатом, и в любом случае Лицензиат не должен отгружать Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В, после истечения указанного на них срока годности.

Лицензированные продукты, произведенные не в соответствии с обязательствами и гарантиями, которые приведены в настоящем разделе IV.A, считаются неутвержденными, даже если они были ранее утверждены Disney. Лицензиат не должен выпускать из-под своего контроля или из своего владения такие Лицензированные продукты до тех пор, пока они не будут приведены в полное соответствие с указанными обязательствами и гарантиями.

B. Проверка соответствия

1. Как до, так и после выпуска Лицензированных продуктов на рынок Лицензиат обязуется соблюдать разумный и надлежащий порядок проверки соответствия Лицензированных продуктов всем положениям Законодательства и всем Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции, в том числе, без ограничений (и в соответствии с требованиями Законодательства или Disney) проводить испытания на безопасность, привлекая для этого аккредитованные и независимые испытательные службы или иные аккредитованные испытательные организации, которые утвердит Disney, и представлять Disney такие отчеты об испытаниях или иные документы о соблюдении правил, которые потребует Disney. По требованию Disney Лицензиат обязуется представлять отчеты об испытаниях или иные документы о соблюдении правил на адрес, указанный Disney. Такие представляемые Лицензиатом отчеты об испытаниях или иные документы о соблюдении правил должны включать информацию, указанную Disney, которая является достаточной для того, чтобы позволить Disney определить, к какому именно Лицензированному продукту относятся такие отчеты и документы.

2. Лицензиат принимает на себя обязательство, согласно которому после выпуска какого-либо Лицензированного продукта на рынок, как указано в разделе IV.B.1 выше, Лицензиат должен постоянно соблюдать разумные и надлежащие процедуры проверки того, что каждый Лицензированный продукт по-прежнему полностью соответствует всем положениям Законодательства и Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции

FHB Licensed Product to any customer if the expiration date on such FHB Licensed Product is within fifteen (15) days after Licensee's ship date, and in any event, Licensee shall not ship FHB Licensed Product after the expiration date on such FHB Licensed Products.

Licensed Products not manufactured in compliance with the covenants and warranties set forth in this Section IV.A shall be deemed unapproved, even if previously approved by Disney. Licensee shall not relinquish custody or control over such Licensed Products unless and until they have been brought into full compliance therewith.

B. Compliance Verification

1. Both before and after Licensee initially distributes Licensed Products, Licensee shall follow reasonable and proper procedures for verifying that Licensed Products comply with all Laws and any Product Integrity Licensee Requirements, including, without limitation, and as required by Law or Disney, conducting safety tests using accredited and independent testing facilities or other accredited testing facilities, as approved by Disney, and providing such test reports or other compliance documentation to Disney as requested. If requested by Disney, Licensee shall submit test reports and other compliance documentation to the address specified by Disney. Licensee's submission of such test reports or other compliance documentation must include information designated by Disney sufficient to enable Disney to identify such test reports or compliance documentation with the corresponding Licensed Product.

2. Licensee covenants that, following initial distribution of a Licensed Product as set forth in Section IV.B.1 above, Licensee shall continuously follow reasonable and proper procedures for verifying that each Licensed Product remains in full compliance with all Laws and Product Integrity Licensee Requirements (and the Product Technical Specifications in the case of FHB Licensed Product and the Nutrition Guidelines in the case

(а также Техническим спецификациям продукта в случае Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В, и Руководству по правильному питанию в случае Лицензированных продуктов питания). Такие процедуры могут включать, без ограничений, проведение повторных испытаний Лицензированного продукта, если имеют место изменения в партии изделий какой-либо Единицы учета каждого Лицензированного продукта (в том числе, без ограничений, любые изменения, касающиеся материалов, компонентов, производственных процессов или производственных предприятий), изменения в странах сбыта или если между партиями изделий одной и той же Единицы учета каждого Лицензированного продукта проходит продолжительное время.

C. Проверки предприятий в связи с Лицензированными продуктами, относящимися к категориям продуктов питания и Н&В

Лицензиат принимает на себя обязательство, согласно которому все Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В, будут соответствовать всем применимым стандартам продовольственной безопасности, в том числе (в зависимости от того, что применимо, и исключительно в качестве примера) Правилам надлежащей производственной практики (“GMPs”), Стандартным операционным процедурам санитарной обработки и Надлежащей сельскохозяйственной практике. До начала коммерческого производства любых Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В, Лицензиат должен представить указанные ниже материалы Disney для письменного утверждения: (1) отчет о проверке, проведенной независимым, признанным на национальном уровне третьим лицом – аудиторским агентством, утвержденным Disney, по каждому Производственному предприятию, выпускающему Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В; в таком отчете должно быть признано, что соответствующее Производственное предприятие отвечает более высоким или эквивалентным (как то определит Disney) стандартам по сравнению с применимыми стандартами безопасности продовольственных товаров или товаров из категории health & beauty, в их сопоставлении с действующими GMPs и любыми соответствующими проектами или окончательными текстами рекомендаций, выпускаемых теми или иными ведомствами по вопросам безопасности США (например, Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами), Канады (например, Управлением Канады по проверке продовольственных продуктов) или иными государственными ведомствами по вопросам безопасности,

of Food Licensed Product). Such procedures may include, without limitation, re-testing a Licensed Product if there are changes in the production run of any SKU of each Licensed Product (including, without limitation, any change in materials, components, manufacturing processes or manufacturing facilities), changes in the countries of distribution, or if any significant time elapses between production runs of the same SKU of each Licensed Product.

C. Facility Audits for FHB Licensed Product

Licensee covenants that all FHB Licensed Products shall comply with all applicable food safety standards, including, as applicable and by way of example only, Good Manufacturing Practices (“GMPs”), Sanitation Standard Operating Procedures, and Good Agricultural Practices. Prior to commercial production of any FHB Licensed Product, Licensee shall submit the following materials for Disney’s written approval: (1) an audit report by an independent, nationally-recognized, third-party audit agency, approved by Disney, for each Facility producing the FHB Licensed Product which rates such Facility as superior or equivalent (as determined by Disney) with respect to applicable food or health and beauty safety standards, as measured against the current GMPs and any related drafts or final guidance issued by a United States (e.g., the U.S. Food and Drug Administration), Canadian (e.g., the Canadian Food Inspection Agency), or other governmental safety agency with jurisdiction over the FHB Licensed Product; and (2) a Hazard Analysis Critical Control Point (“HACCP”) plan in accordance with any applicable HACCP regulations that may be required from time to time by such regulatory agency. As used in this Section IV.C only, the term “Facility” refers to any Facility that produces, processes, finishes, assembles (including without limitation, the combination of one (1) or more individual FHB Licensed Product together into a separate FHB Licensed Product set, bundle or multi-pack), or packages FHB Licensed Product, components of FHB Licensed Product, PA Materials or any other items related thereto, in each case in physical form (i.e., not in digital form only). The Facilities producing the FHB Licensed Product or components of FHB Licensed Product shall be

обладающими юрисдикцией в отношении Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В; и (2) план Анализа рисков и критических контрольных точек (“НАССР”) в соответствии с любыми применимыми нормативными актами НАССР, который может быть периодически необходим в соответствии с требованиями указанного регулирующего ведомства. Исключительно для целей его использования в настоящем разделе IV.C, термин “Производственное предприятие” относится к любому Производственному предприятию, которое производит, обрабатывает, осуществляет окончательную обработку и сборку (в том числе, без ограничений, объединяет 1 (один) или несколько отдельных Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В, в отдельный комплект, набор или мульти-пакет Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В) или упаковывает Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В, их компоненты, Рекламные материалы или любые иные относящиеся к ним предметы, в каждом случае - в натурально-вещественной форме (то есть не только в цифровой форме). Производственные предприятия, которые производят Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В, или их компоненты должны проходить проверку на предмет их соответствия GMPs (если это применимо) не реже одного раза каждые 12 (двенадцать) месяцев. Лицензиат должен разрешать Disney или его уполномоченному представителю проводить проверку каждого Производственного предприятия не реже одного раза каждые 12 (двенадцать) месяцев; при том, однако, условии, что Disney не обязан проводить такую проверку. Лицензиат признает, что Disney полагается на стремление Лицензиата обеспечить соблюдение GMPs и иных применимых стандартов безопасности продовольственных товаров или товаров из категории health & beauty применительно к своим Производственным предприятиям. Лицензиат обязуется проводить расследования на предмет любых предположительных или установленных нарушений таких стандартов, и если он выявит факты нарушения таких стандартов или недостатки в обработке или контроле за сырьем, которые могут оказать влияние на безопасность, надлежащее состояние, законность или качество Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В, Лицензиат обязуется незамедлительно уведомить об этом Disney. По требованию Disney, Лицензиат должен направить публичные сообщения и сообщения в адрес иных лиц о том, что его Производственные предприятия по договору несут перед ним ответственность за соблюдение GMPs (включая программу проверки в сопоставлении с GMPs) и иных применимых стандартов

audited at least every twelve (12) months against the GMPs (if applicable). Licensee shall permit Disney, or its authorized representative, to inspect each Facility not less than once in each twelve (12) month period; provided, however, that Disney shall not be required to conduct such inspection. Licensee acknowledges that Disney is relying on Licensee’s commitment to enforce the GMPs and other applicable food or health and beauty safety standards with respect to its Facilities. Licensee agrees to investigate any claimed or observed violations of such standards, and if it finds there have been violations of such standards, or failures in process or raw material control that may impact on the safety, integrity, legality or quality of the FHB Licensed Product, Licensee agrees to give immediate notice to Disney. If requested by Disney, Licensee shall advise the public and others that Licensee’s Facilities are contractually responsible to Licensee for adherence to the GMPs (including an audit program measured against the GMPs) and other applicable food or health and beauty safety standards, and a HACCP plan (in the case of Food Licensed Product), and that Disney has, in good faith, relied upon Licensee to assure compliance with such food or health and beauty safety and quality standards.

безопасности продовольственных товаров или товаров из категории health & beauty, а также плана НАССР (в случае Лицензированного продукта питания), и что Disney добросовестно полагается на Лицензиата в плане обеспечения им соблюдения таких стандартов безопасности и качества продовольственных товаров или товаров из категории health & beauty.

D. Лицензированные продукты, не относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В: уведомления о претензиях по качеству продукции, ее отзыве и иных действиях по устранению нарушений

1. Уведомления о претензиях по качеству продукции в отношении Лицензированных продуктов, не относящихся к категориям продуктов питания и Н&В. Условия и положения настоящего раздела IV.D.1 Справочного пакета применяются исключительно ко всем Лицензированным продуктам, не относящимся к категориям продуктов питания и Н&В.

(a) Лицензиат должен в течение 7 (семи) дней направить Disney письменное уведомление о любых претензиях в связи с ответственностью за качество продукции и исках, предъявленных в отношении какого-либо Лицензированного продукта.

(b) Лицензиат должен незамедлительно уведомить Disney (i) в случае, если он получит информацию, подтверждающую, исходя из разумных соображений, вывод о том, что Лицензированный продукт может не соответствовать 1 (одному) или нескольким положениям Законодательства или Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции или может иметь дефект, который в состоянии нанести существенный вред жизни и здоровью потребителей; или (ii) о любом сообщении, которое было получено со стороны или было направлено в адрес Комиссии по безопасности потребительских продуктов ("CPSC") или иного государственного ведомства по вопросам безопасности потребителей, обладающего юрисдикцией в отношении Лицензированного продукта ("Орган регулирования"), и которое касается Лицензированного продукта, в том числе, без ограничений, о всех уведомлениях о расследованиях или директивах, и после этого Лицензиат в каждом случае должен своевременно предоставлять Disney информацию о дальнейшем развитии событий. Лицензиат обязуется незамедлительно и добросовестно обсудить с Disney характер возникшего вопроса и дополнительные шаги, необходимые для дальнейшего изучения такого вопроса.

(c) В случае, если какая-либо претензия в связи с ответственностью за качество продукции, касающаяся

D. Non FHB Licensed Product: Notices of Product Claims and Recalls and Other Corrective Actions

1. Notices of Product Claims for Non FHB Licensed Product. The terms and provisions of this Section IV.D.1 of the Reference Packet apply to all non FHB Licensed Product only.

(a) Licensee shall give Disney written notice, within seven (7) days, of any product liability claims made or suits filed with respect to any Licensed Product.

(b) Licensee shall immediately notify Disney (i) if Licensee obtains information reasonably supporting the conclusion that a Licensed Product may fail to comply with one (1) or more Laws or Product Integrity Licensee Requirements or may contain a defect that could create a substantial risk of injury to the public or (ii) of any communication to or from the Consumer Products Safety Commission ("CPSC") or other state consumer safety agency with jurisdiction over the Licensed Product (the "Regulatory Agency") regarding the Licensed Product, including without limitation, any notices of investigations or directives and thereafter in each case shall provide Disney with timely information regarding further developments. Licensee agrees to discuss immediately in good faith with Disney the nature of the issue and the additional steps necessary to further investigate the matter.

(c) In the event any product liability claim is made to Disney directly regarding a Licensed Product, Licensee

Лицензированного продукта, предъявляется напрямую в адрес Disney, Лицензиат обязуется незамедлительно и добросовестно обсудить с Disney характер возникшего вопроса и дополнительные шаги, необходимые для дальнейшего изучения такого вопроса, в том числе представить соответствующую документацию, запрашиваемую со стороны Disney.

(d) Без ограничения разделов IV.B.1 - IV.B.3 включительно выше, Лицензиат также должен разрешать Уполномоченным лицам Disney проверять документацию и процедуры, касающиеся тестирования и контроля качества, а также проводить тестирование любого Лицензированного продукта на предмет его соответствия Законодательству и Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции в любое время в течение Периода проверки; однако, Disney не обязан проводить такое тестирование. Лицензиат обязуется незамедлительно возместить Disney фактические расходы на такую проверку и тестирование, если результаты тестирования Лицензированного продукта будут отрицательными.

2. Отзыв продукции и иные меры по устранению нарушений применительно к Лицензированным продуктам, не относящимся к категориям продуктов питания и H&B. Условия и положения настоящего раздела IV.D.2 Справочного пакета применяются исключительно ко всем Лицензированным продуктам, не относящимся к категориям продуктов питания и H&B.

(a) Если на основе информации, полученной из любого источника, Disney или Лицензиат придет к обоснованному выводу о наличии того или иного дефекта или факта несоответствия, описанного в разделе IV.C (Уведомления о претензиях по качеству продукции) выше, то Лицензиат должен за свой собственный счет принять меры, необходимые в соответствии с Законодательством, в том числе, без ограничений, уведомить соответствующий Орган регулирования в стране, в которой осуществляется продажа или сбыт Лицензированного продукта потребителям. Лицензиат должен принять меры, которых требует Орган регулирования, в том числе, без ограничений, (i) уведомить население о таком несоответствии или дефекте; (ii) изъять, забрать или отозвать Лицензированный продукт у Разрешенных заказчиков; (iii) уничтожить, починить и (или) заменить Лицензированный продукт; и (iv) возместить суммы, уплаченные (и расходы, понесенные) потребителями и иными лицами по причине такого отзыва. Лицензиат должен незамедлительно предоставлять Disney информацию о вышеуказанном, в том числе, без ограничений, последние копии переписки, отчетов или иных сообщений, обмен

agrees to discuss immediately in good faith with Disney the nature of the issue and the additional steps necessary to further investigate the matter, including providing appropriate documentation as requested by Disney.

(d) Without limiting Sections IV.B.1 through IV.B.3 above, Licensee also shall permit Disney's designees to inspect testing and quality control records and procedures, and to test a Licensed Product for compliance with Laws and Product Integrity Licensee Requirements at any time and for the Audit Period; however, Disney shall not be required to conduct such testing. Licensee agrees to promptly reimburse Disney for the actual costs of such inspection and testing if a Licensed Product does not pass the test.

2. Recalls and Other Corrective Actions for Non FHB Licensed Product. The terms and provisions of this Section IV.D.2 of the Reference Packet apply to all non FHB Licensed Product only.

(a) If Disney or Licensee reasonably concludes from information supplied by any source that a defect or failure to comply as described in Section IV.C (Notices of Product Claims) above exists, then Licensee shall at its expense take such action as is required by Laws, including without limitation, notifying the appropriate Regulatory Agency in the country in which the Licensed Product is being sold or distributed to consumers. Licensee shall take such actions as the Regulatory Agency shall require, including without limitation, (i) notifying the public of such failure or defect, (ii) retrieving, recalling or withdrawing the Licensed Product from Authorized Customers, (iii) destroying, repairing and/or replacing the Licensed Product, and (iv) refunding sums paid and expenses incurred by consumers and others by reason of the recall. Licensee shall promptly provide Disney with information regarding the foregoing, including without limitation, contemporaneous copies of correspondence, reports or other communications with the Regulatory Agency. In the event the applicable Law does not require Licensee to notify the Regulatory Agency or, in the event notification has taken place but there is no

которыми производился с Органом регулирования (одновременно с направлением или получением таковых). В случае, если применимое Законодательство не обязывает Лицензиата уведомлять Орган регулирования или, в случае, если уведомление было направлено, но Орган регулирования не дал никаких указаний, Лицензиат должен добросовестно обсудить с Disney меры, которые следует принять, и должен за свой собственный счет принять те меры, которые Disney укажет по своему разумному усмотрению. Disney сохраняет за собой право уведомить Орган регулирования о соответствующем Лицензированном продукте, если Лицензиат этого не сделает, а Disney сочтет такое уведомление целесообразным. Вне зависимости от того, направит ли Disney или Лицензиат уведомление в адрес Органа регулирования о наличии дефекта или факта несоответствия, все разумные расходы, оплаченные или понесенные Disney по причине такого уведомления или в связи с ним, в том числе, без ограничений, все расходы в связи с отзывом, подлежат незамедлительному возмещению Лицензиатом в пользу Disney.

(b) Лицензиат должен представлять Disney все планируемые публичные уведомления и заявления любого рода, касающиеся факта несоответствия, дефекта, вывода из обращения или отзыва какого-либо Лицензированного продукта (в том числе, без ограничений, пресс-релизы, плакаты, твиты, тексты и (или) посты в социальных сетях) на рассмотрение Disney и его письменное утверждение до выпуска таковых. Обязательства Лицензиата, предусмотренные в настоящем разделе IV, дополняют, но не ограничивают иные обязательства, заверения и гарантии (в том числе гарантии по возмещению ущерба) Лицензиата.

E. Лицензированные продукты, относящиеся к категориям продуктов питания и Н&В: уведомления о претензиях по качеству продукции, отзывах и иных действиях по устранению нарушений

1. Уведомления о претензиях по качеству продукции применительно к Лицензированным продуктам, относящимся к категориям продуктов питания и Н&В. Условия и положения настоящего раздела IV.E.1 Справочного пакета применяются исключительно ко всем Лицензированным продуктам, относящимся к категориям продуктов питания и Н&В.

(a) В течение Срока действия по требованию Disney, Лицензиат должен предоставлять указанному представителю Disney (“Контактное лицо Disney”) ежемесячный письменный отчет (например, “отчет о тенденциях”), с подробным описанием всех тенденций в области жалоб потребителей,

direction given by the Regulatory Agency, Licensee shall discuss in good faith with Disney the steps to be taken and shall at Licensee’s expense take such steps as Disney, in its reasonable discretion, shall direct. Disney reserves the right to notify the Regulatory Agency about the Licensed Product at issue in the event that Licensee does not do so and Disney deems it prudent to do so. Whether Disney or Licensee notifies a Regulatory Agency that a defect or failure to comply exists, all reasonable expenses paid or incurred by Disney by reason of or in connection with such notification, including without limitation, all expenses in connection with a recall, shall be promptly reimbursed by Licensee to Disney.

(b) Licensee shall provide Disney with all proposed public notices or statements of any kind regarding a failure, defect, withdrawal or recall of a Licensed Product (including without limitation, press releases, posters, tweets, texts, and/or social media postings) for Disney’s review and written approval prior to issuance. The obligations of Licensee under this Section IV are in addition to and not in limitation of other obligations, representations, warranties and indemnities of Licensee.

E. FHB Licensed Product: Notices of Product Claims and Recalls and Other Corrective Actions

1. Notices of Product Claims for FHB Licensed Product. The terms and provisions of this Section IV.E.1 of the Reference Packet apply to all FHB Licensed Product only.

(a) During the Term, upon Disney’s request, Licensee shall provide Disney’s designated representative (the “Disney Contact”) with a written monthly report (e.g., a “trend report”) detailing all trends of consumer complaints received within the previous month either (i) relating to the

полученных за предыдущий месяц и либо (i) касающихся здоровья или безопасности Лицензированных продуктов, относящихся к категориям продуктов питания и Н&В, либо (ii) относящихся к такого рода жалобам, которые Лицензиат обычно стал бы рассматривать применительно к любым иным аналогичным потребительским продуктам, производимым и (или) продаваемым Лицензиатом.

(b) Без ограничения вышеуказанного, Лицензиат должен уведомить Контактное лицо Disney по телефону и электронной почте в возможно более короткий срок и при любых обстоятельствах в течение 24 (двадцати четырех) часов о получении (i) любой жалобы потребителя на то, что предположительно тот или иной Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, связан с каким-либо заболеванием, травмой или смертью человека или животного; (ii) любой претензии в связи с ответственностью за качество продукции или судебного иска, предъявленных применительно к тому или иному Лицензированному продукту, относящемуся к категориям продуктов питания и Н&В; (iii) любого сообщения, которое было направлено в адрес или было получено от Комиссии по безопасности потребительских продуктов ("CPSC") или иного государственного ведомства по вопросам безопасности потребителей, обладающего юрисдикцией в отношении Лицензированного продукта ("Орган регулирования"), и которое касается какого-либо Лицензированного продукта, относящегося к категориям продуктов питания и Н&В, в том числе, без ограничений, о всех уведомлениях о расследованиях или директивах, или если у Лицензиата есть какие-либо основания (помимо указанных в подпунктах с (i) по (iii) выше) полагать, что тот или иной Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, может быть Дефектным продуктом (в качестве в соответствии с определением, приведенным ниже), в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным, в ситуации, когда какой-либо Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, производится на том же предприятии, на котором производится подлежащая отзыву не лицензированная Disney продукция. "Дефектный продукт" означает любой Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, который (как Лицензиат может обоснованно подозревать) является или может быть фальсифицированным, выпущенным под не тем брендом, дефектным (как описано в применимом Законодательстве, например в разделе 15 U.S.C. 2064 или в иных актах), вредным для потребителей или по какой-либо причине может не соответствовать каким-либо положениям Законодательства или Требованиям к Лицензиату в отношении качества продукции. Во всех таких случаях Лицензиат обязуется незамедлительно и

health or safety of the FHB Licensed Product or (ii) being of the type that Licensee would normally investigate with respect to any other similar consumer products produced and/or sold by Licensee.

(b) Without limiting the foregoing, Licensee shall notify the Disney Contact by telephone and electronic mail as soon as reasonably possible, and in all circumstances within twenty-four (24) hours, upon receipt of any (i) consumer complaint alleging that an FHB Licensed Product is connected to any illness, injury or death of a human being or animal, (ii) product liability claim made or legal action filed with respect to any FHB Licensed Product, (iii) communication to or from the Consumer Products Safety Commission ("CPSC") or other state consumer safety agency with jurisdiction over the FHB Licensed Product (the "Regulatory Agency") regarding any FHB Licensed Product, including without limitation, any notices of investigations or directives, or if Licensee has any reason (other than as specified in subsections (i) through (iii) above) to believe that an FHB Licensed Product may be a Defective Product (as defined below), including, but not limited to, a situation in which an FHB Licensed Product is manufactured in the same facility as non-Disney licensed products that is subject to a recall. A "Defective Product" means any FHB Licensed Product that Licensee has reason to believe is or may be adulterated, misbranded, defective (as described by applicable Laws such as 15 U.S.C. 2064 or otherwise), harmful to consumers, or for any reason may fail to comply with any Laws or the Product Integrity Licensee Requirements. In all such cases, Licensee agrees to immediately discuss in good faith with Disney the nature of the complaint and what additional steps are necessary to further investigate the matter such as notifying any Regulatory Agency.

добросовестно обсудить с Disney характер жалобы и дополнительные меры, которые необходимы для дальнейшего изучения возникшего вопроса, например, направление уведомления в адрес того или иного Органа регулирования.

(с) Если на основе информации, предоставленной Лицензиатом или полученной из любых иных источников, Disney или Лицензиат обоснованно придет к выводу о том, (i) что рассматриваемый Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, является Дефектным продуктом или (ii) что жалоба потребителя является добросовестной и что соответствующий Лицензированный продукт, относящийся к категориям продуктов питания и Н&В, может порождать риск в области здоровья или безопасности для людей или животных, то Лицензиат должен действовать в порядке, указанном в разделе IV.E.2 ниже.

2. Отзыв продукции и иные действия по устранению нарушений применительно к Лицензированным продуктам, относящимся к категориям продуктов питания и Н&В. Условия и положения настоящего раздела IV.E.2 Справочного пакета применяются исключительно ко всем Лицензированным продуктам, относящимся к категориям продуктов питания и Н&В.

(a) В случае Дефектного продукта Лицензиат должен незамедлительно (i) прекратить сбыт такого Дефектного продукта и любых иных продуктов, лицензированных Disney и изготавливаемых на том же предприятии и, возможно, подвергающихся риску; и (ii) представить Контактному лицу Disney (по требованию) заполненную Форму оценки риска Disney по форме, предоставленной Disney Лицензиату. Лицензиат должен также принять меры, требуемые применимым Законодательством, в том числе, без ограничений, уведомить соответствующий Орган регулирования в стране, в которой Дефектный продукт производится или продается потребителям.

(b) Лицензиат должен принять меры, которых потребует уведомленный им Орган регулирования, в том числе, без ограничений, (i) уведомить население о соответствующем Дефектном продукте посредством уведомления о его отзыве, предупреждения о небезопасности или иным соответствующим способом; (ii) изъять, забрать или отозвать Дефектный продукт у Разрешенных заказчиков, розничных предприятий и потребителей; (iii) уничтожить и (или) заменить Дефектный продукт; и (iv) возместить суммы, уплаченные (и расходы, понесенные) потребителями и иными лицами в связи с таким уведомлением, отзывом или выводом с рынка (все указанные меры далее в совокупности

(c) If Disney or Licensee reasonably concludes from information supplied by Licensee or from any other source (i) that the subject FHB Licensed Product is a Defective Product or (ii) that a consumer complaint is bona fide and the FHB Licensed Product could pose a health or safety risk to humans or animals, then Licensee shall proceed as set forth in Section IV.E.2 below.

2. Recalls and Other Corrective Actions for FHB Licensed Product. The terms and provisions of this Section IV.E.2 of the Reference Packet apply to all FHB Licensed Product only.

(a) In the event of a Defective Product, Licensee shall immediately (i) stop distribution of such Defective Product and any other Disney-licensed products manufactured in the same facility that may be exposed to risk and (ii) submit to the Disney Contact, upon request, a completed Disney Risk Assessment Form in accordance with the form provided to the Licensee by Disney. Licensee shall also take such action as is required by applicable Laws, including without limitation, notifying the appropriate Regulatory Agency in the country in which the Defective Product is being manufactured or sold to consumers.

(b) Licensee shall take such actions as the notified Regulatory Agency shall require, including without limitation, (i) notifying the public of such Defective Product through recall notice, safety alert or other appropriate means, (ii) retrieving, recalling or withdrawing the Defective Product from Authorized Customers, retailers and consumers, (iii) destroying and/or replacing the Defective Product, and (iv) refunding sums paid and expenses incurred by consumers and others by reason of the notification, recall or market withdrawal (all such actions being referred to collectively as the "Corrective Action"). In the event the applicable Law does not require Licensee

именуются “Действие по устранению нарушений”). В случае, если применимое Законодательство не обязывает Лицензиата уведомлять Орган регулирования или, в случае, если уведомление было направлено, но Орган регулирования не дал никаких указаний, Лицензиат должен добросовестно обсудить с Disney меры, которые следует принять, и должен за свой собственный счет принять те меры, которые Disney укажет по своему разумному усмотрению.

(c) Лицензиат должен представлять Disney все планируемые публичные уведомления и заявления любого рода, касающиеся факта несоответствия, дефекта, вывода из обращения или отзыва какого-либо Лицензированного продукта (в том числе, без ограничений, пресс-релизы, плакаты, твиты, тексты и (или) посты в социальных сетях) на рассмотрение Disney и его письменное утверждение до выпуска таковых. Лицензиат также должен предоставлять Disney копии переписки и сообщений (одновременно с получением и направлением таковых), относящихся к вышеизложенному (например, ответы, комментарии или ответы третьих лиц, последующие сообщения, письма по электронной почте и т.д.). Лицензиат должен регулярно и своевременно предоставлять Disney с информацией о Дефектном продукте, в том числе, без ограничений, о ходе дел по расследованию и копии переписки и (или) сообщений, обмен которыми производился с Органом регулирования (одновременно с направлением или получением таковых).

(d) Disney сохраняет за собой право самостоятельно уведомить Орган регулирования о Дефектном продукте, если Лицензиат этого не сделает, а Disney сочтет такое уведомление целесообразным. Вне зависимости от того, направит ли Disney или Лицензиат уведомление в адрес Органа регулирования о таком Дефектном продукте, Лицензиат должен незамедлительно возместить Disney все разумные расходы, оплаченные или понесенные Disney по причине такого уведомления или в связи с ним, в том числе, без ограничений, все расходы в связи с Действиями по устранению нарушений. Если у Лицензиата нет возможности или ресурсов для эффективного осуществления и управления Действиями по устранению нарушений в законном порядке, Лицензиат должен исключительно за свой собственный счет нанять третье лицо, у которого есть необходимые возможности и ресурсы для этого.

(e) Обязательства Лицензиата, предусмотренные в настоящем разделе IV, дополняют, но не ограничивают иные обязательства, заверения и гарантии (в том числе гарантии по возмещению ущерба) Лицензиата.

to notify the Regulatory Agency or, in the event notification has taken place, but there is no direction given by the Regulatory Agency, Licensee shall discuss in good faith with Disney the steps to be taken, and shall take such steps as Disney, in its reasonable discretion, shall direct.

(c) Licensee shall provide Disney with all proposed public notices or statements of any kind regarding a failure, defect, withdrawal or recall of a Licensed Product (including without limitation, press releases, posters, tweets, texts, and/or social media postings) for Disney’s review and written approval prior to issuance. Licensee also shall provide Disney with of any correspondence and communications related thereto (contemporaneous copiese.g., responses, third party replies or comments, follow up communications, emails, etc.). Licensee shall provide Disney with regular and timely information regarding the Defective Product, including, without limitation, the status of any investigations and contemporaneous copies of any correspondence and/or communications with the Regulatory Agency.

(d) Disney reserves the right to notify the relevant Regulatory Agency about a Defective Product itself in the event that Licensee does not do so and Disney deems it prudent to do so. Whether Disney or Licensee notifies any Regulatory Agency of such Defective Product, Licensee shall promptly reimburse Disney for all reasonable expenses paid or incurred by Disney by reason of, or in connection with, such notification, including, without limitation, all Corrective Action expenses. If Licensee does not have the capability or resources to implement and manage the Corrective Action in an effective and legally-compliant manner, Licensee shall, at its sole cost and expense, retain a third party with the requisite capability and resources to do so.

(e) The obligations of Licensee under this Section IV are in addition to and not in limitation of other obligations, representations, warranties and indemnities of Licensee.

F. Соблюдение применимых требований: Рекламные материалы

Лицензиат обязуется и гарантирует, что каждый Рекламный материал (1) будет новым, пригодным для цели, для которой он предназначен, будет иметь хорошее качество и не будет иметь дефектов, связанных с его разработкой, созданием, материалами и изготовлением; и (2) будет соответствовать всем положениям Законодательства применительно к соответствующей стране или странам сбыта. Рекламные материалы, произведенные не в соответствии с вышеуказанным, считаются неутвержденными, даже если ранее они были утверждены Disney. Лицензиат не должен выпускать из-под своего контроля или из своего владения такие Рекламные материалы до тех пор, пока они не будут приведены в полное соответствие с Законодательством.

V. Программа по соблюдению требований МСТ

A. Раскрытие сведений о Производственных предприятиях и разрешение на использование. Лицензиат обязуется раскрыть Disney сведения о каждом Производственном предприятии, которое Лицензиат планирует использовать по настоящему Соглашению, и получить письменное согласие Disney на использование каждого такого предлагаемого Производственного предприятия до начала производства Лицензированных продуктов и Рекламных материалов на таком Производственном предприятии. Лицензиат сообщает сведения о Производственном предприятии и запрашивает согласие Disney на использование такого Производственного предприятия путем подачи в Disney заполненной Формы АППП по каждому Производственному предприятию. До принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении такого согласия на использование Производственного предприятия, Disney имеет право потребовать, чтобы (1) Лицензиат представил результаты предпроизводственного Аудита МСТ Производственного предприятия, подтверждающие, что оно соответствует по крайней мере Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, и (или) чтобы (2) Лицензиат и (или) Производственное предприятие соблюдали условия, применимые к той Стране, в которой производство Продукции разрешено и в которой данное Производственное предприятие находится. До начала производства Disney имеет право отказать в выдаче согласия на использование любого Производственного предприятия, которое, в частности, (a) по обоснованному мнению Disney, не соответствует Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, (b) прошло Аудит МСТ мошенническим путем, при помощи взяток или

F. Compliance with Applicable Requirements: PA Materials

Licensee covenants and warrants that each PA Material shall (1) be new, suitable for the purpose for which it is intended, of good quality and free of defects in design, construction, materials and workmanship and (2) comply with all Laws for the relevant country or countries of distribution. PA Materials not manufactured in compliance with the foregoing covenant and warranty shall be deemed unapproved, even if previously approved by Disney. Licensee shall not relinquish custody or control over such PA Materials unless and until they have been brought into full compliance therewith.

V. ILS Program

A. Disclosure of Facilities and Consent to Use. Licensee shall disclose to Disney each Facility that Licensee proposes to use hereunder, and Disney's written consent to use each such proposed Facility is required prior to the commencement of production of Licensed Products or PA Materials in such Facility. Licensee shall disclose a Facility, and request Disney's consent to use such Facility, by providing to Disney a completed FAMA Application for each Facility. Prior to determining whether or not to grant its consent to use a Facility, Disney may require (1) Licensee to provide a pre-production ILS Audit of the Facility demonstrating the Facility's compliance with at least the ILS Minimum Compliance Standard and/or (2) Licensee and/or the Facility to comply with any conditions applicable to the Permitted Sourcing Country in which the Facility is located. Disney may withhold its consent prior to the commencement of production for any Facility which, inter alia, (a) Disney reasonably believes does not comply with the ILS Minimum Compliance Standard, (b) Disney reasonably believes an ILS Audit was obtained through fraud, bribery, or other improper influence, (c) is not located in a Permitted Sourcing Country, (d) constitutes or involves a Prohibited Person, (e) has not shown continuous improvement towards full compliance with the Code, according to information contained in the ILS Program database, or (f) does not comply with any conditions applicable to the Permitted Sourcing Country in which the Facility is located (or with which Licensee does not comply if such conditions apply to the Licensee). Disney shall evidence its consent to the use of a Facility by providing Licensee with a signed FAMA. Licensee shall not

иногo злоупотребления влиянием, (c) не находится в Стране, в которой производство Продукции разрешено, (d) является Запрещенным лицом или связано с участием такого лица, (e) согласно информации из базы данных Программы МСТ, не продемонстрировало постоянного усовершенствования в сторону полного соблюдения Кодекса, или (f) не соответствует любому из условий, действующих в отношении Страны, в которой производство Продукции разрешено (или если им не соответствует Лицензиат, когда такие условия действуют в отношении Лицензиата). Disney документально подтверждает свое согласие на использование Производственного предприятия путем предоставления Лицензиату подписанной Формы АППП. Лицензиат не имеет права начинать производство любых Лицензированных продуктов или Рекламных материалов на Производственном предприятии до тех пор, пока Лицензиат не получит от Disney подписанную Форму АППП на такое Производственное предприятие. Disney не несет ответственности за непредоставление Лицензиату подписанной Формы АППП или ее предоставление с разумной задержкой. Лицензиат своевременно (но не позднее, чем спустя 30 (тридцать) дней) уведомляет Disney в случае, если Лицензиат (i) в силу любых причин прекращает использование какого-либо ранее задекларированного и утвержденного Производственного предприятия, либо не имеет обоснованного намерения использовать такое Производственное предприятие по настоящему Соглашению в течение 12 (двенадцати) месяцев, либо (ii) не использовал ранее задекларированное и утверщенное Производственное предприятие в течение 12 (двенадцати) месяцев и не разместил заказа, который будет выполнен в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев. Лицензиат в любое время по требованию Disney предоставляет Disney обновленный перечень Производственных предприятий либо документы, подтверждающие использование Производственного предприятия по настоящему Соглашению.

B. Соблюдение Стандарта минимального соблюдения требований МСТ и Кодекса. Лицензиат имеет право использовать только те Производственные предприятия, которые соответствуют по меньшей мере Стандарту минимального соблюдения требований МСТ (кроме как в течение периода устранения нарушений в соответствии с разделом V.F (Устранение нарушений) ниже), и обязуется обеспечивать полное соблюдение Кодекса на таких Производственных предприятиях в той степени, в которой это обосновано с коммерческой точки зрения. Лицензиат разошлет Кодекс всем своим Производственным предприятиям. Кодекс и Стандарт минимального соблюдения требований МСТ не могут толковаться как требующие от

commence production of any Licensed Products or PA Materials at a Facility until Licensee receives the signed FAMA for such Facility from Disney. Disney shall incur no liability hereunder for any failure or reasonable delay in providing Licensee with a signed FAMA. Licensee shall promptly (but no later than within thirty (30) days) notify Disney in writing when Licensee (i) ceases to use a previously declared and authorized Facility for any reason or does not have a reasonable intention to use such Facility hereunder within twelve (12) months or (ii) has not used a previously declared and authorized Facility for twelve (12) months and has not placed an order to be fulfilled within the next twelve (12) months. Licensee shall provide Disney with an updated list of Facilities or evidence of Facility use hereunder at any time upon request from Disney.

B. Compliance with ILS Minimum Compliance Standard and the Code. Licensee shall use only Facilities that comply with at least the ILS Minimum Compliance Standard (except during a period of remediation in accordance with Section V.F (Remediation) below), and shall ensure that such Facilities fully comply with the Code to the extent it is commercially reasonable. Licensee shall distribute the Code to all of its Facilities. The Code and the ILS Minimum Compliance Standard shall not be interpreted to require Licensee or its Facilities to violate any applicable Law.

Лицензиата или Производственных предприятий нарушать действующее Законодательство.

C. Аудит МСТ со стороны Disney. Disney и (или) уполномоченные представители Disney имеют право проводить Аудиты МСТ (без предварительного уведомления Лицензиата или Производственного предприятия) на любом Производственном предприятии. Такие Аудиты МСТ могут проводиться до использования Лицензиатом Производственного предприятия в соответствии с разделом V.A (Раскрытие сведений о Производственных предприятиях и разрешение на использование) выше и в качестве предварительного условия такого использования, а также в любой момент до даты, в которую Лицензиат уведомляет Disney о прекращении использования такого Производственного предприятия. За исключением случаев, когда Disney или уполномоченный представитель Disney проводят Аудиты МСТ без предупреждения, Disney обязуется приложить усилия к тому, чтобы согласовать с Лицензиатом сроки проведения Аудита МСТ. При проведении Аудита МСТ со стороны Disney Лицензиат обязуется по требованию Disney в короткий срок подтвердить использование Производственного предприятия. Получение согласия Производственного предприятия на предоставление Disney полного доступа к Производственному предприятию, документам и записям является обязанностью Лицензиата. Лицензиат обязуется безотлагательно возместить Disney разумные расходы на проведение Аудита МСТ (в настоящее время эта сумма составляет 1 500,00 (одну тысячу пятьсот) долларов США, но она может изменяться), который Disney и (или) уполномоченные им представители провели или попытались провести, в том случае, если (1) Производственное предприятие не соответствует Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, (2) Производственное предприятие отказывается предоставить полный доступ к Производственному предприятию и соответствующим документам и записям, либо (3) Лицензиат своевременно не уведомил Disney о неиспользовании или прекращении использования Производственного предприятия в соответствии с разделом V.A (Раскрытие сведений о Производственных предприятиях и разрешение на использование) выше. Сумма, которая возмещается Лицензиатом в пользу Disney, не подлежит пропорциональному уменьшению в том случае, если Производственное предприятие также используется другими лицензиатами или поставщиками Disney или его Аффилированных лиц.

D. Аудиты МСТ со стороны Лицензиата. В соответствии с Руководством по Программе МСТ, Лицензиат за свой собственный счет предоставляет Disney отчеты об Аудитах

C. ILS Audits by Disney. Disney and/or its designated representatives shall have the right, at Disney's expense and without prior notice to Licensee or the Facility, to conduct ILS Audits of any Facility. Such ILS Audits may be conducted prior to and as a condition of Licensee's use of the Facility as set forth in Section V.A (Disclosure of Facilities and Consent to Use) above, or at any time up to the date that Licensee notifies Disney that Licensee has ceased to use such Facility. Except when Disney or its designated representative conducts unannounced ILS Audits, Disney shall endeavor to coordinate with Licensee in scheduling ILS Audits. In connection with any ILS Audit conducted by Disney, Licensee shall promptly confirm use of the Facility hereunder upon request from Disney. It is Licensee's responsibility to obtain the Facility's agreement to provide Disney with full access to the Facility and all applicable books and records for ILS Audits. Licensee shall promptly reimburse Disney for the reasonable cost of an ILS Audit (currently One Thousand Five Hundred U.S. Dollars (US \$1,500.00), but subject to change) performed or attempted to be performed by Disney and/or its designated representatives when (1) any Facility fails to meet the ILS Minimum Compliance Standard, (2) any Facility refuses to grant full access to the Facility and all applicable books and records, or (3) Licensee has failed to timely notify Disney of the non-use or cessation of use of the Facility as required by Section V.A (Disclosure of Facilities and Consent to Use) above. The amount Licensee reimburses Disney shall not be pro-rated in the event the Facility is also used by other licensees or vendors of Disney or its Affiliates.

D. ILS Audits from Licensee. In accordance with the ILS Program Manual, Licensee shall provide Disney, at Licensee's expense, with ILS Audit reports for designated

МСТ на отдельных Производственных предприятиях, демонстрирующие по меньшей мере соответствие Стандарту минимального соблюдения требований МСТ. Disney имеет право потребовать от Лицензиата предоставить такие отчеты об Аудитах МСТ до использования Лицензиатом Производственного предприятия и в качестве предварительного условия такого использования, а также в любой момент до даты, в которую Лицензиат уведомляет Disney о прекращении использования такого Производственного предприятия. Все Аудиты МСТ, осуществляемые Лицензиатом, должны (1) иметь формат и проводиться по методике, приемлемой для Disney, (2) проводиться штатными сотрудниками Лицензиата или третьими сторонами, приемлемыми для Disney (в обоих случаях), и (3) проводиться и предоставляться в сроки, указанные Disney. Лицензиат соглашается соблюдать в ходе отслеживания деятельности Производственных предприятий, а также при предоставлении Disney информации о Производственных предприятиях и отчетов об Аудитах МСТ на таких Производственных предприятиях все действующее Законодательство о неприкосновенности личной жизни и защите данных, в том числе Законодательство о защите персональных данных и защите несовершеннолетних лиц. Предоставление Лицензиатом отчета об Аудите МСТ на любом Производственном предприятии по настоящему Соглашению, независимо от решения Disney по поводу такого Аудита МСТ, не ограничивает изложенное выше право Disney самостоятельно проводить или осуществлять иным способом Аудит МСТ на таком Производственном предприятии.

Е. Принятие решений. Решение о том, свидетельствуют ли результаты Аудита МСТ о соответствии Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, Кодексу или действующему Законодательству, принимается Disney исключительно по своему усмотрению. Disney имеет право отклонить любой Аудит МСТ (и таким образом отказать в выдаче разрешения на использование Производственного предприятия либо отозвать его), в случае если Disney обоснованно полагает, что результаты Аудита МСТ были получены или модифицированы мошенническим путем, при помощи взяток, физического насилия или угроз его применения, либо иного злоупотребления влиянием.

Ф. Устранение нарушений. В качестве условия продолжения использования Лицензиатом Производственного предприятия, не соответствующего Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, Лицензиат обязуется принять (безвозмездно для Disney) соответствующие и своевременные меры к тому, чтобы потребовать от Производственного предприятия устранить все случаи несоответствия Стандарту минимального

Facilities demonstrating compliance with at least the ILS Minimum Compliance Standard. Disney may require Licensee to submit such ILS Audit reports prior to, and as a pre-condition of, the use of a Facility and/or at any time prior to the date Licensee notifies Disney that Licensee has ceased to use such Facility. All ILS Audits provided by Licensee shall (1) be in a format and conducted pursuant to a methodology acceptable to Disney, (2) be conducted by Licensee's internal personnel or third parties, in either case acceptable to Disney, and (3) be conducted and provided within the time periods designated by Disney. Licensee agrees to comply with all applicable privacy and data protection Laws with regard to its monitoring activities of Facilities and to the submission of information to Disney regarding Facilities and the ILS Audit reports of such Facilities, including without limitation, Laws pertaining to protection of personally identifiable information and the protection of minors. The provision of an ILS Audit report by Licensee hereunder with respect to any Facility, regardless of the determination made by Disney with respect to such ILS Audit, shall not limit Disney's right, as set forth above, to conduct or otherwise obtain its own ILS Audit of such Facility.

Е. Determinations. The determination of whether an ILS Audit indicates compliance with the ILS Minimum Compliance Standard, the Code or applicable Laws shall be a matter within Disney's absolute discretion. Disney may reject any ILS Audit (and thereby withhold or revoke authorization to use a Facility) if Disney reasonably believes that the ILS Audit was obtained or undermined through fraud, bribery, actual or threats of physical violence or other improper influence.

Ф. Remediation. As a condition to Licensee's continued use of a Facility that does not comply with the ILS Minimum Compliance Standard, Licensee shall, at no cost or expense to Disney, take appropriate and prompt steps to require the Facility to remediate all instances of Facility non-compliance with the ILS Minimum Compliance Standard within the time periods designated by the ILS Program and to provide Disney with an ILS Audit

соблюдения требований МСТ в сроки, указанные в Программе МСТ, и предоставить Disney отчет об Аудите МСТ или иное приемлемое для Disney доказательство устранения несоответствия на таком Производственном предприятии.

G. Прекращение использования Производственного предприятия. Disney имеет право отозвать выданное ранее согласие на использование любого Производственного предприятия, если (1) Лицензиат прекращает использование Производственного предприятия и не имеет обоснованного намерения использовать такое Производственное предприятие в течение 12 (двенадцати) месяцев, (2) Лицензиат не использовал данное Производственное предприятие в течение 12 (двенадцати) месяцев и не размещал у него заказов, которые должны быть выполнены в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев, (3) Disney не в состоянии провести Аудит МСТ в результате того, что Лицензиат своевременно не подтвердил статус Производственного предприятия и (или) не предоставил достоверные сведения о Производственном предприятии, (4) в результате Аудита МСТ или иным путем Disney устанавливает, что Производственное предприятие не соответствует Стандарту минимального соблюдения требований МСТ, и такое (такие) нарушение (нарушения) не устраняется (устраняются) в соответствии с разделом V.F (Устранение нарушений) выше; (5) Disney обоснованно полагает, что Аудит МСТ был пройден путем мошенничества, взяточничества, фактического физического насилия, угроз применить таковое или что указанные выше обстоятельства повлияли на Аудит МСТ; (6) Лицензиат не проводит и (или) не предоставляет Disney результаты Аудита МСТ в соответствии с требованиями настоящего Справочного пакета; (7) страна, в которой находится Производственное предприятие, перестает входить в список Стран, в которых производство Продукции разрешено; (8) Производственное предприятие является Запрещенным лицом или связано с участием такого лица; (9) Производственное предприятие и (или) Лицензиат не соблюдают или перестают соблюдать любые из условий, действующих в отношении той Страны, в которой производство Продукции разрешено и в которой находится Производственное предприятие; (10) Производственное предприятие не продемонстрировало постоянного улучшения в направлении полного соблюдения Кодекса; или (11) Производственное предприятие использует Лицензированный материал или любые иные права интеллектуальной собственности, которые принадлежат (единолично или в качестве совместных собственников) или предоставлены по лицензии Disney, его Аффилированным лицам или его (их) лицензиарам, для какой-либо неразрешенной цели и не прекращает такую

report or other evidence, satisfactory to Disney, of remediation of such Facility non-compliance.

G. Cessation of Facility Use. Disney may revoke any previous Facility authorization if (1) Licensee ceases to use the Facility and does not have a reasonable intention to use such Facility hereunder within twelve (12) months, (2) Licensee has not used the Facility for twelve (12) months and has not placed an order to be fulfilled within the next twelve (12) months, (3) Disney is unable to conduct an ILS Audit as a result of Licensee's failure to timely confirm the status of the Facility and/or provide accurate Facility information, (4) Disney determines from an ILS Audit or otherwise that the Facility does not comply with the ILS Minimum Compliance Standard and such failure(s) is not remedied pursuant to Section V.F (Remediation) above, (5) Disney reasonably believes that an ILS Audit was obtained or undermined through fraud, bribery, actual or threats of physical violence or other improper influence, (6) Licensee fails to conduct and/or provide to Disney any ILS Audit as required hereunder, (7) the country in which the Facility is located is no longer a Permitted Sourcing Country, (8) the Facility constitutes or involves a Prohibited Person, (9) the Facility and/or Licensee does not comply or continue to comply with any conditions applicable to the Permitted Sourcing Country in which the Facility is located, or (10) the Facility has not shown continuous improvement toward full compliance with the Code, or (11) the Facility uses the Licensed Material or any other intellectual property owned, co-owned or licensed by Disney, its Affiliates or its/their licensors for any unauthorized purpose and does not halt such unauthorized activities within the time designated by Disney. If Disney revokes a Facility authorization, then Licensee shall not use or shall cease using such Facility for Licensed Products promptly, not to exceed thirty (30) days from Disney's written notice to Licensee, or as otherwise required by Law. If Licensee ceases to use a third party Facility for any other reason, upon Disney's request Licensee shall disclose to Disney in reasonable detail any information known to Licensee relating to such Facility's failure to comply with the ILS Minimum Compliance Standard, the Code, and/or any Law.

несанкционированную деятельность в сроки, указанные Disney. В случае если Disney отзывает разрешение на использование Производственного предприятия, Лицензиат обязуется прекратить использование такого Производственного предприятия для производства Лицензированных продуктов в короткий срок, но не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного уведомления Disney в адрес Лицензиата, либо в течение другого срока, установленного Законодательством. В случае если Лицензиат прекращает использование стороннего Производственного предприятия в силу любых других причин, Лицензиат обязан по требованию Disney предоставить Disney достаточно подробную информацию, известную Лицензиату, о несоблюдении таким Производственным предприятием Стандарта минимального соблюдения требований МСТ, Кодекса и (или) Законодательства.

Н. Существенные нарушения. Несоблюдение Программы МСТ является существенным нарушением Лицензионного соглашения. Помимо остальных прав и средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении Disney, Disney имеет право при обнаружении каждого из перечисленных ниже нарушений со стороны Лицензиата на любом из Производственных предприятий взыскать с Лицензиата соответствующую сумму в размере до 5 000,00 (пяти тысяч) долларов США за каждое нарушение в качестве компенсации расходов Disney и (или) финансирования иных мер в рамках Программы МСТ, а Лицензиат обязуется в таком случае немедленно выплатить взыскиваемую сумму в пользу Disney: (1) неоповещение Disney о Производственном предприятии посредством подачи Формы АППП до начала производства Лицензированных продуктов или Рекламных материалов на таком Производственном предприятии; (2) начало производства Лицензированных продуктов или Рекламных материалов на Производственном предприятии до получения согласия Disney на использование такого Производственного предприятия в виде подписанной со стороны Disney Формы АППП; (3) непроведение Аудита МСТ и непредоставление в Disney отчета об Аудите МСТ в соответствии с требованиями настоящего Соглашения; (4) использование Производственного предприятия, расположенного в стране, которая не входит в список Стран, в которых производство Продукции разрешено; (5) несоблюдение каких-либо условий, действующих в отношении Страны, в которой производство Продукции разрешено и в которой находится Производственное предприятие; и (или) (6) прекращение использования Производственного предприятия в соответствии с разделом V.G (Прекращение использования Производственного предприятия) выше, и (или) (7) уведомление Disney в

Н. Material Breaches. Failure to comply with the ILS Program shall constitute a material breach of a License Agreement. In addition to and without waiving any other rights or remedies available to Disney, upon discovery of each instance of the following failures by Licensee with respect to each and every Facility, Disney may assess Licensee an appropriate fee up to Five Thousand U.S. Dollars (US \$5,000.00) per failure to defray Disney's costs and/or fund other efforts of the ILS Program, and in the event that Disney does assess Licensee then Licensee shall immediately pay Disney the assessed amount: (1) failure to disclose to Disney a Facility through a FAMA Application prior to production of Licensed Product or PA Materials at such Facility, (2) commencing production of Licensed Product or PA Materials at a Facility prior to obtaining Disney's consent to use such Facility as evidenced by a FAMA signed by Disney, (3) failure to conduct an ILS Audit and provide to Disney any ILS Audit report as required hereunder, (4) use of a Facility in a country that is not a Permitted Sourcing Country, (5) failure to comply with any conditions applicable to the Permitted Sourcing Country in which a Facility is located, (6) failure to cease using a Facility pursuant to Section V.G (Cessation of Facility Use) above, and/or (7) failure to timely notify Disney that Licensee has not used or has ceased using a previously disclosed and authorized Facility as required hereunder. Disney may direct Licensee not to sell or distribute Licensed Product and PA Materials produced in breach of a License Agreement, or to destroy, donate or otherwise dispose of (as directed by Disney) such Licensed Product and PA Materials. In addition, if Licensee's action(s) or inaction(s) cause(s) Disney to be subject to any penalty or expense, Licensee shall fully reimburse Disney

установленный срок о том, что Лицензиат не использовал или прекратил использование ранее задекларированного и утвержденного Производственного предприятия в соответствии с требованиями настоящего Соглашения. Disney имеет право дать Лицензиату указание не продавать и не распространять Лицензированные продукты и Рекламные материалы, произведенные в нарушение Лицензионного соглашения, либо уничтожить или безвозмездно передать такие Лицензированные продукты и (или) Рекламные материалы или иным способом избавиться от них (в соответствии с указаниями Disney). Кроме того, в случае если действие или бездействие Лицензиата влечет за собой выплату каких-либо штрафов или какие-либо расходы со стороны Disney, Лицензиат обязуется полностью возместить Disney такие суммы. Принятие платежей или отказ от них в соответствии с приведенными выше положениями не влияет на другие права или средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении Disney, включая, среди прочего, право на расторжение Лицензионного соглашения, получение возмещения и (или) право Disney впоследствии требовать от Лицензиата строгого соблюдения условий соответствующего Лицензионного соглашения.

I. Раскрытие информации об Аудитах МСТ и Производственных предприятиях. Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Лицензионном соглашении:

(1) Disney имеет право раскрывать информацию об Аудитах МСТ третьим лицам (в том числе другим своим лицензиатам и поставщикам Disney, которые используют то же Производственное предприятие, а также негосударственным организациям) (совместно именуемым «Третьи лица»), но не имеет права указывать в такой информации идентификационные данные Лицензиата без предварительного письменного согласия Лицензиата, если это не требуется согласно применимому Законодательству или приказу суда;

(2) Лицензиат имеет право раскрывать информацию об Аудитах МСТ Третьим лицам, но не имеет права упоминать в такой информации Disney, Лицензированный материал, Лицензированные продукты или Рекламные материалы без предварительного письменного согласия Disney, если это не требуется согласно применимому Законодательству или приказу суда;

(3) Disney имеет право публично раскрывать в рамках своей Программы МСТ наименования и адреса всех Производственных предприятий;

for such costs. Acceptance or waiver of payments under any of the foregoing subclauses shall not affect any other rights or remedies available to Disney, including without limitation, termination of a License Agreement, indemnification, and/or Disney's right to require strict compliance by Licensee with the terms and conditions of the applicable License Agreement thereafter.

I. Disclosure of ILS Audits and Facilities. Notwithstanding anything to the contrary in this License Agreement:

(1) Disney may disclose ILS Audits to third parties (including other licensees and vendors of Disney using the same Facility and non-governmental organizations) (collectively, "Third Parties") but may not reference the identity of Licensee in such disclosure without the prior written consent of Licensee unless required by applicable Law or court order;

(2) Licensee may disclose ILS Audits to Third Parties but may not reference Disney, the Licensed Material, Licensed Products or PA Materials in such disclosure without the prior written consent of Disney unless required by applicable Law or court order;

(3) Disney may disclose publicly, as part of its ILS Program, the names and addresses of all Facilities;

(4) В рамках мер по борьбе с пиратством и (или) в целях содействия осуществлению грузоперевозок Disney имеет право предоставлять информацию и взаимодействовать с таможенными и правоохранительными органами по всему миру и (или) с иными Третьими лицами, которые могут содействовать таким мерам, с целью определения лиц, имеющих право на использование объектов интеллектуальной собственности, которые принадлежат Disney, Аффилированным лицам Disney, либо контролируются ими, в том числе идентификационные данные Лицензиата, Производственных предприятий, уполномоченных грузоперевозчиков, и иные сведения, содержащиеся в Форме АППП; и

(5) Disney имеет право раскрывать информацию, перечисленную в разделе V.I.(4) выше, в той мере, в какой Disney может считать это необходимым для реализации своих договорных прав и (или) защиты своих прав интеллектуальной собственности.

J. Страны, в которых производство продукции разрешено, и Запрещенные лица. Лицензиат будет использовать Производственные предприятия только в тех Странах, в которых производство Продукции разрешено (с учетом любых применимых условий). Лицензиат не вправе использовать Производственное предприятие, если оно связано с любым Запрещенным лицом. Лицензиат не вправе производить или закупать Лицензированные продукты, Рекламные материалы или их компоненты (в том числе без ограничений, сырье и заготовки) (1) в любой стране, не являющейся Страной, в которой производство Продукции разрешено; или (2) у любого Запрещенного лица.

Disney имеет право периодически вносить изменения в список Стран, в которых производство Продукции разрешено, (a) в соответствии с требованиями Законодательства и (или) (b) на основе принятого им решения не разрешать закупку или производство Лицензированных продуктов, Рекламных материалов или их компонентов (в том числе без ограничений, сырья и заготовок) по причинам (без ограничений), связанным с защитой интеллектуальной собственности и соблюдением прав на нее, политической ситуацией, соблюдением прав человека и защитой окружающей среды. Если Страна, в которой производство Продукции разрешено, становится запрещенной в силу Законодательства, она считается автоматически исключенной из списка Стран, в которых производство Продукции разрешено, по состоянию на дату вступления в силу соответствующего акта Законодательства, без необходимости какого-либо уведомления со стороны Disney. Лицензиат обязан следить за соответствующими изменениями. Если та или иная Страна, в которой производство Продукции

(4) As part of its anti-piracy efforts, and/or to facilitate shipping, Disney may communicate with, and provide information to, customs and law enforcement officials globally and/or other Third Parties that may assist with such efforts in order to identify authorized users of intellectual properties owned or controlled by Disney or its Affiliates, including the identification of Licensee, the Facilities, authorized shippers, and other information found in the FAMA; and

(5) Disney may disclose the information identified in Section V.I.(4) above as Disney may deem necessary to enforce its contract rights and/or protect its intellectual property rights.

J. Permitted Sourcing Countries and Prohibited Persons. Licensee shall only use Facilities in Permitted Sourcing Countries (subject to any applicable conditions). Licensee may not use any Facility that involves a Prohibited Person. Licensee may not manufacture or source Licensed Products, PA Materials or components thereof (including without limitation, raw materials and blank items) from any (1) country other than a Permitted Sourcing Country or (2) Prohibited Person.

Disney may modify the list of Permitted Sourcing Countries from time to time (a) as required by Law and/or (b) based upon Disney's determination not to permit the sourcing or manufacturing of Licensed Products, PA Materials or components thereof (including without limitation, raw materials and blank items), based upon, without limitation, reasons of intellectual property protection and enforcement, concerns for political or human rights, or environmental protection. If a Permitted Sourcing Country becomes prohibited by Law, such country shall be deemed automatically removed from the list of Permitted Sourcing Countries as of the effective date of such Law without need of any notice from Disney. It is Licensee's responsibility to monitor any such changes. If a Permitted Sourcing Country is removed from the list of Permitted Sourcing Countries due to Disney's determination, Disney shall provide reasonable notice to Licensee of such change. Disney may provide such notice through the ILS Website. Licensee should refer to the ILS Program Manual and the

разрешено, исключается из списка Стран, в которых производство Продукции разрешено, по решению Disney, Disney должен направить заблаговременное уведомление Лицензиату о таком изменении. Disney может направить такое уведомление через Вебсайт МСТ. Лицензиат должен использовать Руководство по Программе МСТ и Вебсайт МСТ для получения более подробной информации о Странах, в которых производство Продукции разрешено.

Если какое-либо Лицо становится запрещенным в силу Законодательства, этот запрет устанавливается автоматически в дату вступления в силу соответствующего акта Законодательства, без необходимости какого-либо уведомления со стороны Disney. Лицензиат обязан следить за соответствующими изменениями. Если какое-либо Лицо становится запрещенным по решению Disney, Disney должен направить заблаговременное уведомление Лицензиату о таком запрете. Disney может направить такое уведомление через Вебсайт МСТ.

K. Представитель Лицензиата по вопросам МСТ. Незамедлительно после подписания Лицензионного соглашения обеими Сторонами, Лицензиат (1) назначит 1 (одного) или нескольких лиц своими представителями, которые будут отвечать за соблюдение Лицензиатом Программы МСТ, и (2) будет уведомлять Disney о соответствующем первоначальном назначении и любой последующей замене представителей.

L. Изменения, вносимые в Программу МСТ. Disney имеет право время от времени вносить изменения в Программу МСТ, Руководство по Программе МСТ, Форму АППП и Кодекс TWDC. Disney должен направлять Лицензиату заблаговременное уведомление о всех таких существенных изменениях. Disney может направить такое уведомление через Вебсайт МСТ.

ILS Website for more information about Permitted Sourcing Countries.

If a Person becomes prohibited by Law, the prohibition shall be automatic as of the effective date of such Law without need of any notice from Disney. It is Licensee's responsibility to monitor any such changes. If a Person becomes prohibited due to Disney's determination, Disney shall provide reasonable notice to Licensee of such prohibition. Disney may provide such notice through the ILS Website.

K. Licensee ILS Representative. Promptly after a License Agreement has been signed by both Parties, Licensee shall (1) appoint one (1) or more persons as Licensee's representative who will be responsible for Licensee's compliance with the ILS Program, and (2) notify Disney accordingly of the initial appointment and any later changes thereto.

L. ILS Program Changes. Disney may modify the ILS Program, the ILS Program Manual, the FAMA Application and TWDC's Code from time to time. Disney shall provide reasonable notice to Licensee of any material modification thereof. Disney may provide such notice through the ILS Website.

Кодекс корпоративной этики Производителей

Сотрудничая с Walt Disney Company, мы обязуемся:

- придерживаться самых высоких стандартов во всех аспектах нашей деятельности на территории всех стран мира;
- соблюдать принципы этического и ответственного поведения при осуществлении нами любых деловых операций;
- уважать права человека; и
- бережно относиться к окружающей среде.

Предполагается, что все производители продукции Disney соблюдают перечисленные выше обязательства. Минимальные требования к производителям продукции Disney следующие:

Детский труд

Производители обязуются не использовать детский труд.

Термин «детский» относится к лицам моложе 15 (или 14 лет в случаях, разрешенных местным законодательством) или, если местное законодательство оговаривает более старший возраст, то минимально разрешенный местным законодательством возраст для принятия на работу или для завершения обязательного уровня образования.

Производители, принимающие на работу молодых людей, которые не попадают под определение «дети», обязуются также соблюдать любое Законодательство, применимое в отношении таких лиц.

Принудительный труд

Производители обязуются не использовать любые формы принудительного или вынужденного труда, такие как труд заключенных, лиц, отданных по договору в ученичество или иные формы принудительного труда.

Code of Conduct for Manufacturers

At The Walt Disney Company, we are committed to:

- a standard of excellence in every aspect of our business and in every corner of the world;
- ethical and responsible conduct in all of our operations;
- respect for the rights of all individuals; and
- respect for the environment.

We expect these same commitments to be shared by all manufacturers of Disney merchandise. At a minimum, we require that all manufacturers of Disney merchandise meet the following standards:

Child Labor

Manufacturers will not use child labor.

The term “child” refers to a person younger than 15 (or 14 where local law allows) or, if higher, the local legal minimum age for employment or the age for completing compulsory education.

Manufacturers employing young persons who do not fall within the definition of “children” will also comply with any laws and regulations applicable to such persons.

Involuntary Labor

Manufacturers will not use any forced or involuntary labor, whether prison, bonded, indentured or otherwise.

Насилие и домогательства	Производители обязуются обращаться с каждым сотрудником с должным уважением и не использовать телесные наказания, угрозу применения насилия и другие формы физического, сексуального, психологического или вербального насилия или оскорбления.	Coercion and Harassment	Manufacturers will treat each employee with dignity and respect, and will not use corporal punishment, threats of violence or other forms of physical, sexual, psychological or verbal harassment or abuse.
Отсутствие дискриминации	Производители обязуются не дискриминировать сотрудников при приеме на работу и в определении условий труда, в том числе в вопросах заработной платы, получения льгот, продвижения по службе, наложения дисциплинарных взысканий, расторжения трудового соглашения или увольнения со службы по расовому, религиозному, возрастному, национальному, социальному или этническому признаку, на основании сексуальной ориентации, пола, политических взглядов или инвалидности.	Nondiscrimination	Manufacturers will not discriminate in hiring and employment practices, including salary, benefits, advancement, discipline, termination or retirement, on the basis of race, religion, age, nationality, social or ethnic origin, sexual orientation, gender, political opinion or disability.
Объединения служащих	Производители обязуются уважать права сотрудников на коллективное объединение, организацию и ведение переговоров законным и мирным путем, не облагая сотрудников штрафами и не оказывая вмешательства в такие процессы.	Association	Manufacturers will respect the rights of employees to associate, organize and bargain collectively in a lawful and peaceful manner, without penalty or interference.
Охрана здоровья и безопасность труда	Производители обязуются обеспечить сотрудников условиями труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены в соответствии с действующим Законодательством, гарантировав им, как минимум, адекватный доступ к источникам снабжения питьевой водой и санузлам, пожаробезопасность, необходимое освещение и вентиляцию на рабочем месте. Производители также обязуются гарантировать аналогичные	Health and Safety	Manufacturers will provide employees with a safe and healthy workplace in compliance with all applicable laws and regulations, ensuring at a minimum reasonable access to potable water and sanitary facilities; fire safety; and adequate lighting and ventilation. Manufacturers will also ensure that the same standards of health and safety are

стандарты безопасности жизнедеятельности в жилых помещениях, которые Производители могут предоставлять своим сотрудникам.

applied in any housing that they provide for employees.

Оплата труда

Производители признают, что заработная плата принципиально важна для удовлетворения основных потребностей сотрудников. Лицензиат и Производители обязуются соблюдать установленные Законодательством требования в отношении заработной платы и количества рабочих часов, в том числе, минимальной заработной платы, платы за сверхурочную работу, максимального количества рабочих часов, ставок сдельной оплаты труда и других базовых элементов оплаты труда, а также обеспечить наличие обязательных с законодательной точки зрения льгот. Кроме исключительных случаев, Лицензиат и Производители обязуются не обязывать сотрудников работать более (а) 48 часов в неделю и 12 часов сверхурочных или (b) количества часов для нормального и сверхурочного рабочего времени, установленного местным законодательством, в зависимости от того, что является наименьшим, или, в случае отсутствия местных законодательно установленных нормативов в отношении продолжительности рабочего времени, принятой продолжительности рабочей недели, плюс 12 часов сверхурочной работы. Дополнительно, кроме исключительных обстоятельств, сотрудники имеют право как минимум на один выходной день в течение каждых семи дней.

Производители обязаны оплачивать сотрудникам сверхурочную работу

Compensation

We expect manufacturers to recognize that wages are essential to meeting employees' basic needs. Manufacturers will, at a minimum, comply with all applicable wage and hour laws and regulations, including those relating to minimum wages, overtime, maximum hours, piece rates and other elements of compensation, and provide legally mandated benefits. Except in extraordinary business circumstances, manufacturers will not require employees to work more than the lesser of (a) 48 hours per week and 12 hours overtime or (b) the limits on regular and overtime hours allowed by local law or, where local law does not limit the hours of work, the regular work week plus 12 hours overtime. In addition, except in extraordinary business circumstances, employees will be entitled to at least one day off in every seven-day period.

Manufacturers will compensate employees for overtime hours at

	по повышенной ставке в соответствии с требованиями законодательства, а в случае если законодательством не предусмотрена такая повышенная ставка, по ставке не менее обычной почасовой ставки оплаты. С нашей стороны предполагается, что Производители будут придерживаться более высоких стандартов в случае, если местные отраслевые стандарты выше стандартов, установленных действующими законодательными нормами.		such premium rate as is legally required or, if there is no legally prescribed premium rate, at a rate at least equal to the regular hourly compensation rate. Where local industry standards are higher than applicable legal requirements, we expect manufacturers to meet the higher standards.
Защита окружающей среды	Производители обязуются соблюдать все действующие законы и нормативно-правовые акты по охране окружающей среды.	Protection of the Environment	Manufacturers will comply with all applicable environmental laws and regulations.
Прочие законодательные акты	Производители обязуются соблюдать любое действующее Законодательство, в том числе Законодательство в отношении производства, ценообразования, продажи и распространения продукции. Любые ссылки в настоящем Кодексе корпоративной этики Производителей на «действующие законодательные и нормативно-правовые акты» включают местные и федеральные законы, правила и положения, а также действующие договоры и отраслевые стандарты, носящие рекомендательный характер.	Other Laws	Manufacturers will comply with all applicable laws and regulations, including those pertaining to the manufacture, pricing, sale and distribution of merchandise. All references to “applicable laws and regulations” in this Code of Conduct include local and national codes, rules and regulations as well as applicable treaties and voluntary industry standards.
Субподряд	Производители имеют право использовать субподрядчиков для производства продукции Disney или компонентов продукции Disney только при наличии прямого письменного согласия Disney, и только при условии, что такой субподрядчик дает письменное обязательство Disney соблюдать настоящий Кодекс корпоративной этики Производителей.	Subcontracting	Manufacturers will not use subcontractors for the manufacture of Disney merchandise or components thereof without Disney’s express written consent, and only after the subcontractor has entered into a written commitment with Disney to comply with this Code of Conduct.

**Мониторинг
соответствия
установленным
требованиям**

Производители выражают согласие с тем, что Disney и уполномоченные представители Disney (в том числе третьи лица) имеют право на проведение инспекций с целью подтверждения соблюдения условий настоящего Кодекса корпоративной этики Производителей, в том числе необъявленных инспекций на месте производственных объектов, а также жилых помещений для сотрудников; ревизию бухгалтерских книг и отчетной документации, имеющей отношение к найму сотрудников; частные интервью с сотрудниками. Производители обязуются хранить на местах всю документацию, необходимую для наглядного подтверждения соблюдения условий настоящего Кодекса корпоративной этики Производителей.

**Monitoring
Compliance**

and

Manufacturers will authorize Disney and its designated agents (including third parties) to engage in monitoring activities to confirm compliance with this Code of Conduct, including unannounced on-site inspections of manufacturing facilities and employer-provided housing; reviews of books and records relating to employment matters; and private interviews with employees. Manufacturers will maintain on site all documentation that may be needed to demonstrate compliance with this Code of Conduct.

Обнародование

Производители обязуются принять соответствующие меры для того, чтобы положения настоящего Кодекса корпоративной этики Производителей были доведены до сведения сотрудников, в том числе разместить копию Кодекса корпоративной этики Производителей (копия прилагается) на видном месте на местном языке таким образом, чтобы служащие могли получить свободный доступ к ней в любое время.

Publication

Manufacturers will take appropriate steps to ensure that the provisions of this Code of Conduct are communicated to employees, including the prominent posting of a copy of this Code of Conduct, in the local language and in a place readily accessible to employees, at all times.

**УКАЗАНИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ
АВТОРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ**

Прилагаемая форма Заявления об авторизации производственного предприятия и продукции («Форма АППП») заполняется в отношении каждого Производственного предприятия (согласно приведенному ниже определению).

- Перейдите на сайт www.disneylaborstandards.com для получения доступа к последней электронной версии Формы АППП, с тем чтобы Вы могли заполнить Форму АППП в отношении каждого из Производственных предприятий
- Заполненная на английском языке Форма АППП по каждому Производственному предприятию с необходимой сопроводительной документацией направляются вашему Представителю в Disney по электронной почте.
- Disney проводит проверку информации и принимает решение о предоставлении разрешения каждому Производственному предприятию на производство Фирменной продукции Disney (согласно приведенному ниже определению).
- **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ФИРМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ DISNEY ИЛИ ОПЕРАЦИИ С НЕЙ НА ЛЮБОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ DISNEY ПОДПИСАННУЮ ФОРМУ АППП В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.**
- Подписанная Disney Форма АППП может также быть предъявлена сотрудникам таможни с целью ускорения процедуры импорта надлежащим образом разрешенной Фирменной продукции Disney, если Производственное предприятие расположено за пределами территории, где осуществляется продажа товаров.

Определение термина «Производственное предприятие» (исключительно для целей Формы АППП): любые принадлежащие Лицензиату или Вендору или стороннему лицу производители, вендоры, фабрики, фермы, поставщики и другие предприятия (а также любые субподрядчики), которые занимаются производством, переработкой, конечной

**FACILITY AND MERCHANDISE
AUTHORIZATION APPLICATION
INSTRUCTIONS**

Attached is a sample Facility and Merchandise Authorization (“FAMA”) Application that must be completed for each Facility (as defined below).

- Please visit www.disneylaborstandards.com to access the most current electronic version of the FAMA Application form so that you can complete a FAMA Application for each Facility.
- Once a FAMA Application is completed in English for each Facility, please send each completed application, together with any required supporting documentation, to your designated Disney Representative by email.
- Disney will review the information and determine whether each Facility will be authorized to produce Disney-branded products (as defined below).
- **DISNEY-BRANDED PRODUCTS MAY NOT BE PRODUCED OR HANDLED AT ANY FACILITY UNLESS AND UNTIL YOU RECEIVE A SIGNED FAMA FROM DISNEY FOR SUCH FACILITY.**
- You also may present the Disney-signed FAMA to Customs officials to facilitate the importation of properly authorized Disney-branded products if the Facility is outside the territory where the goods are to be sold.

Definition of “Facility” (exclusively for the purposes of the FAMA): Any of Licensee’s or Vendor’s own or third-party manufacturers, vendors, factories, farms, suppliers, and other facilities (as well as any subcontractors) that produce, process, finish, assemble (including without limitation, the combination of one (1) or more individual products together into a separate product set, bundle or

обработкой, сборкой (в том числе, без ограничения, объединением 1 (одного) или нескольких отдельных продуктов вместе в отдельный комплект, пакет или мульти-пакет) или упаковкой продукции или компонентов продукции, или упаковочных и (или) рекламных материалов или любых других связанных с ними изделий, в каждом случае в физической форме (т.е. не в цифровой форме), в которых содержится, включена или применяется какая-либо интеллектуальная собственность Disney (т.е. любые наименования, знаки, логотипы, персонажи, дизайны и прочие охраняемые материалы, принадлежащие или контролируемые компанией The Walt Disney Company или ее аффилированными компаниями), при этом все вышеуказанное именуется «**Фирменная продукция Disney**».

Исключения: на данный момент в число производственных предприятий, которые не требуется декларировать и для которых не требуется подача Формы АППП, входят: (i) производственные предприятия, которые производят заготовки или продукцию общего применения, компоненты и материалы, которые НЕ содержат, не включают в себя и используют какую-либо интеллектуальную собственность Disney (например, картонные коробки без маркировки (стандартные), пластиковая упаковка, простые пуговицы), а также (ii) поставщики сырья, ткацкие фабрики, предприятия по переработке товаров общего характера, например, хлопка, металла, бумаги, которые НЕ содержат, не включают в себя и не требуют использования какой-либо интеллектуальной собственности Disney.

НЕ СЛЕДУЕТ указывать в качестве Производственных предприятий агентов, офисы фирм или выставочные помещения, кроме случаев, когда они участвуют в видах деятельности, описанных в определении Производственного предприятия выше.

Производственные предприятия могут быть расположены только в Странах, в которых производство продукции разрешено.

Для получения дополнительных разъяснений и информации о других ограничениях в отношении производства продукции см. Руководство по Программе МСТ

Незаполненные или нечитаемые формы будут возвращены вам для повторной подачи.

multi-pack), or package products, components of products, product packaging, advertising and/or promotional materials, or other items related thereto, in each case in physical form (i.e., not in digital form only), that contain, incorporate or apply any Disney intellectual property (i.e., any names, marks, logos, characters, artwork or other proprietary material owned or controlled by The Walt Disney Company or any of its affiliated companies), all of which are hereby referred to as “**Disney-branded product**”.

Exclusions: At this time, facilities that do not need to be declared, and for which no FAMA Application is required, include (i) facilities that produce blank or generic products, components or materials that DO NOT contain, incorporate or apply any Disney intellectual property (such as blank or generic cardboard boxes, plastic wrap or plain buttons) and (ii) raw materials suppliers, fabric mills or processors of generic commodity items such as cotton, metal and paper that DO NOT contain, incorporate or involve the application of any Disney intellectual property.

Unless they are involved in the activities described in the definition of Facility above, DO NOT list agents, business offices or showrooms as a Facility.

Facilities may only be located in Permitted Sourcing Countries.

For additional clarification and other sourcing restrictions, please see the ILS Program Manual.

Incomplete or illegible forms will be returned to you for resubmission.

FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION (FAMA) APPLICATION

**Required Fields*

1. COMPANY INFORMATION (LICENSEE/VENDOR)	
*Company Name:	*Company Contact Name: Given / First Name: Family / Last Name:
Company Address: *Street/number: *City: Town: *State/Province: *Country: *Postal Code:	Job title:
	*Primary E-mail:
	* Telephone number(s): Telephone extension:
	*Mobile number(s):
	Additional contact name, job title and telephone number:
2. FACILITY INFORMATION	
*Facility Name:	*Facility Contact Name (Facility owner or manager): Given / First Name: Family / Last Name:
Facility ILS Number:	Facility Contact job title:
Previous/Alias Names by which this Facility is known:	Facility E-mail:
Facility Address: *Street/Number: *City: Town: *State/Province: *Country: Postal Code:	*Telephone number(s):
	Mobile number(s):
	Additional contact name, job title and telephone number:
	*Is this Facility owned by the Company (Licensee/Vendor)? Yes _____ No _____
	Facility Website:
3. AGREEMENT	
*Disney-branded product(s) to be produced or handled in this Facility (e.g., t-shirts, toys, biscuits, packaging) [Must conform to License Agreement or MOU]:	Disney Contract/Deal number(s):
*Disney Intellectual Property(ies) (e.g., property, character, brand or logo (e.g. Mickey Mouse, Star Wars, Marvel, ESPN, etc.) to be used at this Facility) [Must conform to License Agreement or MOU]:	*Territory(ies) where the Disney-branded product(s) from this Facility will be sold, distributed or given away [Must conform to License Agreement or MOU]:

Disney Business Unit:	Disney Business Unit Contact:
------------------------------	--------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ (ФОРМА АППП)

**Поля, обязательные для заполнения*

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ (ЛИЦЕНЗИАТА/ВЕНДОРА)	
*Наименование компании:	*Данные контактного лица компании: Имя: Фамилия:
Адрес компании: *Улица/номер: *Город: Населенный пункт: *Штат/область: *Страна: *Почтовый индекс:	Должность:
	*Основной адрес электронной почты:
	* Номер(а) телефона: Добавочный номер:
	* Номер(а) мобильного телефона:
	Ф.И.О., должность и номер телефона дополнительного контактного лица:
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ	
*Наименование Производственного предприятия:	* Данные контактного лица Производственного предприятия (собственника или руководителя Производственного предприятия): Имя: Фамилия:
Номер Производственного предприятия по МСТ:	Должность контактного лица Производственного предприятия:
Бывшие/альтернативные наименования, под которыми известно Производственное предприятие:	Адрес электронной почты Производственного предприятия:
Адрес Производственного предприятия: * Улица/номер: *Город: Населенный пункт: *Штат/область: *Страна: *Почтовый индекс:	*Номер(а) телефона:
	Номер(а) мобильного телефона:
	Ф.И.О., должность и номер телефона дополнительного контактного лица:
	*Находится ли данное Производственное предприятие в собственности компании (Лицензиата/Вендора)? Да _____ Нет _____
	Координаты места нахождения Производственного предприятия по GPS:
3. СОГЛАШЕНИЕ	
*Фирменная продукция Disney, которая будет производиться или обрабатываться на данном Производственном предприятии (например, футболки, игрушки, печенье, упаковка) [Должно соответствовать Лицензионному соглашению или Протоколу о договоренности]:	Номер(а) контракта с Disney/сделки:

*Права интеллектуальной собственности Disney (например, объект права, персонаж, бренд или логотип (например, Mickey Mouse, Star Wars, Marvel, ESPN и т.п.), которые будут использоваться на данном Производственном предприятии) [Должно соответствовать Лицензионному соглашению или Протоколу о договоренности]:	*Территория(Территории), где будет продаваться, распространяться или передаваться Фирменная продукция Disney, производимая данным Производственным предприятием [Должно соответствовать Лицензионному соглашению или Протоколу о договоренности]:
Подразделение Disney:	Контактное лицо подразделения Disney:

VI. Положения о страховании

Лицензиат обязуется приобрести за свой счет на период действия настоящего Лицензионного соглашения (действующий либо с Даты вступления в силу как она определена в Приложении, либо, если применимо, с даты начала разработки Предпроизводственных образцов), а также в течение трех лет после его окончания, страховой полис по страхованию общей коммерческой ответственности, включающий ответственность Лицензиата перед Disney за понесенные им убытки, возникшие вследствие требований, претензий, исков третьих лиц в связи с нарушениями Лицензиатом настоящего Лицензионного соглашения или его действиями или бездействиями в рамках Лицензионного соглашения (если применимо в соответствии с законодательством), ответственность за ущерб, причиненный имуществу, ответственность, связанную с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, ответственность, связанную с возмещением вреда вследствие недостатков товаров, ущерб от отзыва продукции, без права суброгации, минимальный лимит которого составляет не менее эквивалента (в зависимости от ситуации): (i) 1 000 000 (одного миллиона долларов США) для всех Лицензированных продуктов, не перечисленных в подпункте (ii) ниже; либо (ii) 3 000 000 (трех миллионов долларов США) для продуктов питания, напитков, бытовой техники/мелкой бытовой техники, включая без ограничений аппараты для изготовления попкорна, вафельницы, тостеры, кофемашины и мультиварки, недеформируемые и надуваемые изделия для заполнения водой или использования в воде (надувные бассейны, шлюпки, плоты, надувные матрасы, плавательные круги, нарукавники и т.д.), одежду для сна для младенцев и детей, товаров для младенцев и новорожденных за исключением одежды (например: колыбели, коляски и стульчики, прогулочные коляски, сиденья для ванной и т.д.), велосипеды, скейтборды, спортивные и велосипедные шлемы, иную защитную экипировку вне зависимости от возраста, для которого она предназначена, экипировку для качания, лазания и скольжения, детские кровати и детские автомобильные кресла в местной валюте по каждому страховому случаю и 1) с указанием в качестве дополнительных застрахованных лиц Disney, имеющих право на возмещение ущерба, включая, но не ограничиваясь, Disney, Disney Enterprises Inc., Marvel Characters B.V. и иных юридических лиц/физических лиц; или 2) с

VI. Insurance Provisions

Licensee shall maintain at Licensee's cost in full force and effect at all times while this License Agreement is in effect (effective as of Effective Date as it is defined in the Schedule or, if applicable, as of the date of the Pre-Production Samples development start) and for three years thereafter commercial general liability insurance on a per occurrence form, including broad form coverage for Licensee's liability towards Disney for any damage suffered by Disney that arose from any claims and/or demands of third parties resulting from any breach by Licensee of this License Agreement or arising out of any Licensee's activities or omissions under this License Agreement (if allowed by applicable legislation), property damage, death and personal injury liability, product liability, product recall insurance, waiving subrogation, with minimum limits of no less than the equivalent of, as may be applicable: (i) one million United States Dollars (US\$1,000,000) for all Licensed Products not specified in subsection (ii) below; or (ii) three million United States Dollars (US\$3,000,000) for food, beverages, consumer electronics/small appliances, including without limitation, popcorn makers, waffle irons, toasters, coffee makers, and slow cookers; rigid products and inflatables for water (e.g., blow-up pools, dinghies, rafts, lilos, rubber rings, water wings/arm bands, etc.); baby/infant/toddler/children's sleepwear and baby and infant items other than clothing (e.g., cots, prams/push chairs, strollers, bath seats, etc.); bikes, skateboards, sports/cycle helmets; and other safety equipment in general irrespective of targeted age, swinging, climbing and/or sliding equipment; and infant cribs or child/infant car seats per occurrence and either (1) naming as additional insureds the Disney Indemnified Entities, including but not limited to Disney, Disney Enterprises, Inc., Marvel Characters B.V. and other relevant entities/individuals or (2) containing an indemnity to principal clause with respect to the Disney Indemnified Entities. Such insurance shall protect Licensee and the Disney Indemnified Entities from claims arising out of or in connection with the performance of this License Agreement or out of or in connection with any negligent act or omission of Licensee, its officers, directors, agents, subcontractors or employees. The Parties hereby agree that the provisions of this Paragraph shall be subject to applicable law. All insurance shall be primary and not contributory with respect to any other available insurance to Disney or the Disney Indemnified Entities. Upon Disney's request, Licensee shall deliver to Disney a certificate or certificates of insurance evidencing

оговоркой о возмещении Аффилированным лицам Disney. Такой страховой полис должен защищать Лицензиата и лиц Disney, имеющих право на возмещение ущерба, от исков по причине или в связи с выполнением настоящего Лицензионного соглашения, или по причине или в связи с небрежностью или бездействием Лицензиата, должностных лиц, директоров, агентов, субподрядчиков или сотрудников Лицензиата. Страховой полис должен быть оформлен на русском и/или английском языках. Стороны соглашаются, что положения настоящей статьи применяются в соответствии с требованиями применимого законодательства. Любой страховой полис является первичным, и не является дополнительным страховым покрытием в части, не покрытой другими видами страхового обеспечения, имеющимися у лиц Disney, имеющих право на возмещение ущерба. Лицензиат обязуется передать Disney страховой полис, подтверждающий достаточную сумму страхового покрытия, с указанием того, что Disney имеет право на получение за 30 (тридцать) дней предварительного письменного уведомления об аннулировании, невозобновлении страхового покрытия или любом существенном изменении в условиях страхового покрытия. В том случае если Disney не запросит, и (или) не изучит на предмет соответствия условиям настоящего Лицензионного соглашения, и (или) не выдвинет возражений в отношении предоставленного Лицензиатом страхового полиса, Лицензиат не освобождается от своих обязательств по настоящему Лицензионному соглашению, а Disney не лишается никаких своих прав по настоящему Лицензионному соглашению. Выполнение настоящего требования не ограничивает обязательств Лицензиата по возмещению ущерба в соответствии с Лицензионным соглашением.

VII. Требования по безопасности и удаленному доступу к компьютерным системам

Если Лицензиату предоставлен любым способом прямой или удаленный доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney, Лицензиат должен соблюдать все описанные ниже требования по безопасности в связи с таким доступом (в том числе требования к обработке, передаче и хранению всех материалов и информации, которые Лицензиат направляет или получает через такую Компьютерную систему Disney). Лицензиату предоставляется доступ к Компьютерной системе Disney только с ограниченной целью для выполнения его обязательств по

satisfactory coverage and indicating that Disney shall receive written notification of cancellation, non-renewal or of any material change in coverage at least 30 days prior to the effective date thereof. Disney's failure to request, review or object to the terms of any certificates of insurance or insurance policies shall not be deemed a waiver of Licensee's obligations, or the rights of Disney, under a License Agreement. Compliance herewith in no way limits Licensee's liability under any other provisions of a License Agreement.

VII. Computer System Security and Remote Access Requirements

If Licensee is provided direct or remote access to any Disney Computer System by any method, Licensee must comply with all of the security requirements described below in connection with such access (including the processing, transmission and storage of all information and materials that are sent or received by Licensee thereby). Licensee shall only access Disney Computer Systems for the limited purpose of fulfilling its obligations under a License Agreement. Such access shall be limited to that period of time necessary for Licensee to accomplish this purpose under such License Agreement.

Лицензионному соглашению. Такой доступ ограничивается периодом времени, который необходим Лицензиату для выполнения указанной цели в соответствии с Лицензионным соглашением. Лицензиат признает, что Disney сохраняет право по своему полному усмотрению и без какой-либо ответственности перед Лицензиатом в любое время прекратить доступ к любой Компьютерной системе Disney. Любое нарушение этих положений или несанкционированное использование или несанкционированный доступ к Компьютерной системе Disney со стороны работников, субподрядчиков или агентов Лицензиата представляет собой нарушение существенного условия такого Лицензионного соглашения.

A. Лицензиат, а также его работники, субподрядчики и агенты обязаны:

1. немедленно информировать Службу информационной безопасности Disney Technology Solutions and Services ("DTSS") о любом нарушении безопасности или упущении в системе безопасности, которое может отрицательно повлиять на Компьютерную систему Disney или любую систему Лицензиата, на которой хранятся данные Disney, в том числе о любом несанкционированном доступе к данным и ресурсам Disney или о возникшей для них угрозе, посредством уведомления Центра поддержки ИТ Disney по телефону 1-866-534-7639, заявив о том, что вы хотите сообщить о нарушении безопасности;

2. обеспечивать безопасные сетевые соединения путем использования стандартной для отрасли и взаимно согласованной технологии шифрования в ходе передачи Конфиденциальных данных (в случае их передачи). **"Конфиденциальные данные"** могут включать в себя информацию о платежных картах Disney или заказчиков или сотрудников Disney, личную информацию о заказчиках или сотрудниках Disney (в том числе номер карты социального страхования, номер водительского удостоверения, или имя связанное с такими сведениями, как записи о результатах деятельности или медицинской страховке), финансовую информацию, коммерческую тайну или любые данные, которые в случае их ненадлежащего раскрытия могут привести к ущербу или ответственности для Disney;

3. хранить все Конфиденциальные данные в зашифрованном виде, используя стандартную для отрасли технологию шифрования и обеспечивать управление ключом безопасности и другими средствами для обеспечения того, чтобы зашифрованные Конфиденциальные данные не были

Licensee acknowledges that Disney retains the right to terminate access to any Disney Computer System at any time, in its sole discretion without any liability. Any violation of these provisions or unauthorized use of or access to a Disney Computer System by Licensee's employees, subcontractors or agents shall constitute a material breach of such License Agreement.

A. Licensee, its employees, subcontractors and agents shall:

1. Immediately inform Disney Technology Solutions and Services ("DTSS") Information Security of any security breach or lapse in security that might adversely affect a Disney Computer System or any Licensee system on which Disney data resides, including any unauthorized access to or compromise of Disney data or resources, by notifying the Disney IT Support Center at 1-866-534-7639 and stating that you would like to report a security incident.

2. Maintain secure network connections through the utilization of industry standard and mutually agreed upon encryption technology while transferring Sensitive Data, if such data is transferred. **"Sensitive Data"** may include payment card information of Disney or Disney customers or employees, personal information of Disney customers or employees (including Social Security Number, driver's license number or name associated with data such as job performance or health insurance records), financial data, trade secrets or any data that, if improperly disclosed, could result in damage or liability to Disney.

3. Store all Sensitive Data in an encrypted format utilizing industry standard encryption technology and provide security key management and other facilities to ensure that encrypted Sensitive Data is not lost or irretrievable should the encryption keys become unavailable.

утрачены или не стали не подлежащими восстановлению в случае утраты ключей шифрования;

4. обеспечивать, чтобы при любом входящем и исходящем удаленном доступе к Компьютерным системам Disney и из таких систем, а также любых систем, осуществляющих обработку, передачу или хранение Конфиденциальных данных использовался метод сквозного шифрования, приемлемый для Disney;

5. обеспечить наличие средств сетевой защиты во всех логических демилитаризованных зонах ("ДМЗ") и в местах подключений к интернету, с контролем доступа, ограниченным в степени, необходимой для санкционированного пользования системами Лицензиата и приложениями;

6. намеренно не используется;

7. разрешать доступ к Компьютерным системам Disney только уполномоченным лицам из разрешенных мест в соответствии с Лицензионным соглашением. Предоставляемое лицам разрешение на доступ к Компьютерным системам Disney перестает действовать с момента, когда соответствующее лицо прекращает являться работником, субподрядчиком или агентом Лицензиата, соответственно;

8. обеспечивать наличие физических средств безопасности в целях недопущения несанкционированного доступа к любому устройству, используемому для доступа к Компьютерным системам Disney или системам обработки, хранения и передачи информации Disney;

9. обеспечивать, чтобы на всех удаленных персональных компьютерных системах, рабочих станциях и портативных компьютерах, имеющих доступ к Компьютерным системам Disney или занимающихся обработкой информации Disney, были установлены функциональные и актуальные антивирусные программы и средств сетевой защиты и применялись соответствующие обновления системы безопасности;

10. при направлении заблаговременного уведомления Лицензиата и в течении обычных рабочих часов разрешать Disney или утвержденной Disney проверяющей организации периодически проводить проверку на предмет соблюдения Лицензиатом условий настоящего раздела VII. В зависимости от степени секретности и важности предоставляемых услуг или информации, DTSS имеет право дать поручение или потребовать провести проверку структуры внутреннего контроля и плана обеспечения бесперебойной деятельности Лицензиата.

4. Ensure that all inbound and outbound remote access to and from Disney Computer Systems and any systems that process, transmit or store Sensitive Data utilize an end-to-end encryption method acceptable to Disney.

5. Maintain a firewall at all logical demilitarized zones ("DMZ") and internet connection points, with access control restricted to that required for authorized use of Licensee systems and applications.

6. Intentionally omitted.

7. Allow only authorized individuals to access Disney Computer Systems from authorized locations under a License Agreement. The authorization of individuals to access Disney Computer Systems shall terminate upon termination of such individual's employment with Licensee, subcontractor or agent, as applicable.

8. Provide physical security to prevent unauthorized access to any device used to access Disney Computer Systems or systems that process, store or transmit Disney data.

9. Ensure that all remote personal computing systems, workstations and laptops that access Disney Computer Systems or process Disney data have functional and current antivirus and firewall software installed and have appropriate security patches applied.

10. Upon reasonable notice to Licensee and during normal business hours, allow Disney or a Disney-approved auditing entity to periodically verify that Licensee is in compliance with the terms of this Section VII. Depending on the sensitivity and criticality of the services or data provided, DTSS shall have the option of commissioning or requesting a review of the Licensee's internal control structure and business continuity plans.

В. Лицензиат должен также обеспечить, чтобы все его работники, подрядчики или агенты, имеющие доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney, соблюдали следующие процедуры:

1. подписали (или на ином основании соблюдали) соглашение по форме, предоставленной (или приемлемой для) Disney, в котором они подтверждают ознакомление с требованиями безопасности Disney, содержащимися в настоящем разделе VII, и обязуются соблюдать их, до получения доступа к Компьютерной системе Disney. Лицензиат по требованию Disney обязан предоставить Disney копии таких соглашений;

2. не пытались получить доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney, устройству, программе или файлу данных без подписания (или иным образом обязавшись соблюдать условия) соглашения о недопущении раскрытия информации и соблюдении конфиденциальности по форме, предоставленной (или приемлемой для) Disney, регулирующего вопросы такого доступа и работы, которая должна быть выполнена в связи с таким доступом. Лицензиат по требованию Disney обязан предоставить Disney копии таких соглашений;

3. не пытались получить доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney с помощью каких-либо иных методов, помимо использования своего индивидуального "Идентификатора пользователя", предоставленного Disney; "групповые идентификаторы" или "идентификаторы общего пользования" запрещены;

4. не пытались получить несанкционированный доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney, устройству или объекту, в том числе к программам и файлам данных;

5. не пытались подсоединить любую сеть, компьютерную систему, устройство, сайт или объект к Компьютерной системе Disney без явного разрешения со стороны Disney;

6. не пытались получить доступ к какой-либо Компьютерной системе Disney, устройству или сайту с несанкционированного устройства, из неразрешенного места или с помощью несанкционированного программного обеспечения;

7. не пытались удалять, копировать, компрометировать или заменять системные файлы или процессы на какой-либо Компьютерной системе Disney

В. Licensee must further ensure that all of its employees, subcontractors or agents with any access to any Disney Computer System comply with the following procedures:

1. Sign (or otherwise be subject to) an agreement provided by (or otherwise acceptable to) Disney acknowledging and agreeing to the security requirements contained in this Section VII prior to gaining access to a Disney Computer System. Upon Disney's request, Licensee shall provide copies of such agreements to Disney.

2. Not attempt to access any Disney Computer System, device, program or data file without signing (or otherwise being subject to) a nondisclosure and confidentiality agreement provided by (or otherwise acceptable to) Disney covering such access and the work to be performed in connection with such access. Upon Disney's request, Licensee shall provide copies of such agreements to Disney.

3. Not attempt to access any Disney Computer System with anything other than his or her individual "User ID" provided by Disney; "group IDs" or "generic IDs" are not authorized.

4. Not attempt unauthorized access to any Disney Computer System, device or asset, including program and data files.

5. Not attempt to connect any network, computer system, device, site or asset to the Disney Computer System without explicit authorization from Disney.

6. Not attempt to access any Disney Computer System, device or site from any unauthorized device, location or software.

7. Not attempt to remove, copy, compromise or replace system files or processes on any Disney Computer System unless authorized by Disney.

без получения соответствующего разрешения от Disney;

8. не пытались установить программное обеспечение на какую-либо Компьютерную систему Disney без разрешения Disney;

9. любые данные, программное обеспечение, аппаратные средства и иные материалы, оборудование или имущество, в том числе CD-диски, DVD-диски, флэш-накопители USB, идентификационные значки, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, документы, компьютерные файлы или любые иные материалы, находящиеся в собственности, аренде или в управлении Disney, которые были предоставлены Лицензиату в качестве поддержки получения им доступа к Компьютерной системе Disney, должны быть возвращены Disney по истечении или прекращении полномочий Лицензиата в отношении доступа к такой Компьютерной системе Disney.

8. Not attempt to install software on any Disney Computer System unless authorized by Disney.

9. Any data, software, hardware or other material, equipment or property, including CDs, DVDs, USB flash drives, keys, identification badges, mobile phones, computers, tablet devices, documentation, computer files or any other such material, owned, leased or operated by Disney that has been provided to Licensee to support Licensee's access to a Disney Computer System must be returned to Disney at the expiration or termination of Licensee's authority to access such Disney Computer System.

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»

Подпись/Ву:

Имя: Кахабер Абашидзе

Должность: Генеральный директор

SIGNATURES OF THE PARTIES

THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

Name: Kakhaber Abashidze

Title: General Director



АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

Подпись/Ву:

Имя: Алина Валентиновна Скиба

Должность: Генеральный директор

JSC «GLORIA JEANS CORPORATION»

Name: Alina Skiba

Title: General Director

